

KRX 2023-12

KRX

유가증권시장 공시·상장 업무해설서



일러두기

국내외 경영환경의 급변으로 인해 상장법인의 투명하고 성실한 정보제공에 대한 요구가 점점 커지고 있습니다, 또한 자본시장의 글로벌화 추세로 인하여 외국인 투자자의 공시 정보에 대한 관심과 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

이에 공시담당자들이 적시에 정확한 공시를 제출할 수 있도록 공시제도를 보다 쉽게 설명하고 다양한 사례들을 반영하여 「유가증권시장 공시·상장 업무해설서」 개정판을 발간하였습니다. 금번 개정판에는 그동안 공시 실무자들로부터 문의가 많았던 사항에 대한 설명을 강화하여 상장법인 공시담당자가 실무를 수행하는데 도움이 될 수 있도록 보완하였습니다.

이 해설서가 상장법인의 공시담당자가 투자자에게 필요한 정보를 투명하고 성실하게 제공하기 위한 좋은 길잡이 역할을 할 수 있기를 기대합니다. 한국거래소는 앞으로도 급변하는 국내외 자본시장 환경 속에서 투자자의 새로운 정보수요에 부응하는 한편, 상장법인의 성실공시 지원을 위한 노력도 아끼지 않을 것입니다.

해설서에 게재된 내용은 법규 개정 등으로 달라질 수 있으며, 실제 공시업무 수행시에는 관련 내용에 대한 법규개정 여부 등을 확인한 후 공시하시기 바랍니다. 해설서의 내용이 관련 규정과 상이한 경우에는 해당 규정 등이 우선하여 적용될 수 있음을 주의하시기 바랍니다.

유가증권시장 공시·상장 업무해설서

PART

유가증권시장 공시·상장 업무해설

KRX 한국거래소
KOREA EXCHANGE

- 제1장 유가증권시장 공시제도
- 제2장 유가증권시장 공시업무
- 제3장 주권상장법인 등에 대한 시장조치
- 제4장 유가증권시장 상장업무
- 제5장 상장증권의 관리

PART 1

유가증권시장 공시·상장 업무해설

Contents



제1장
유가증권시장 공시제도

제1절 공시제도 개요	016
Ⅰ. 기업내용 공시제도의 의의	016
Ⅱ. 바람직한 공시를 위한 조건	016
Ⅲ. 기업내용 공시제도의 체계	018
제2절 주권상장법인의 성실공시의무	022
Ⅰ. 공시의무의 성실히행 책임	022
Ⅱ. 내부정보의 관리	022
Ⅲ. 공시책임자·공시담당자 등의 지정	023



제2장
유가증권시장 공시업무

제1절 주요경영사항 공시	030
Ⅰ. 주권상장법인의 주요경영사항 공시	030
Ⅱ. 부동산투자회사 주요경영사항 공시	130
Ⅲ. 선박투자회사 주요경영사항 공시	138
Ⅳ. 기업인수목적회사 주요경영사항 공시	147
Ⅴ. 상장외국법인의 주요경영사항 공시	153
제2절 자율공시	159
제3절 조회공시	169
제4절 공정공시	175
제5절 기업지배구조 보고서 공시	181
제6절 기타 공시관리	187



제3장
주권상장법인 등에 대한 시장조치

제1절 불성실공시	194	제4절 상장폐지	224
Ⅰ. 개요	194	Ⅰ. 자진상장폐지	224
Ⅱ. 불성실공시의 유형	195	Ⅱ. 주권상장법인의 상장폐지	227
Ⅲ. 불성실공시의 적용예외	201	Ⅲ. 부동산투자회사주권의 상장폐지	229
Ⅳ. 불성실공시법인의 지정절차	202	Ⅳ. 선박투자회사주권의 상장폐지	231
Ⅴ. 불성실공시법인에 대한 조치	205	Ⅴ. 기업인수목적회사의 상장폐지	232
제2절 매매거래정지	208	Ⅵ. 외국주권 및 외국주식예탁증권의 상장폐지	234
Ⅰ. 개요	208	Ⅶ. 종류주권의 상장폐지	236
Ⅱ. 공시규정상 매매거래정지	208	Ⅷ. 신주인수권증권·신주인수권증서의 상장폐지	237
Ⅲ. 상장규정상 매매거래정지	211	Ⅸ. 상장폐지절차	238
제3절 관리종목 지정 및 해제	213	제5절 상장적격성 실질심사	242
Ⅰ. 주권상장법인의 관리종목 지정 및 해제기준	213	Ⅰ. 상장적격성 실질심사 대상	242
Ⅱ. 부동산투자회사주권의 관리종목 지정 및 해제	216	Ⅱ. 상장적격성 실질심사 기준	246
Ⅲ. 선박투자회사주권의 관리종목 지정 및 해제	218	Ⅲ. 상장적격성 실질심사 절차	248
Ⅳ. 기업인수목적회사의 관리종목 지정 및 해제	219	제6절 우회상장	252
Ⅴ. 외국주권 및 외국주식예탁증권의 관리종목 지정 및 해제	221	Ⅰ. 개요	252
Ⅵ. 종류주권의 관리종목 지정 및 해제	223	Ⅱ. 우회상장의 유형	252
		Ⅲ. 우회상장의 심사절차	258

PART 1

유가증권시장 공사·상장 업무해설

Contents



제4장
유가증권시장 상장업무

제1절 상장제도 개요	262
Ⅰ. 상장의 의미	262
Ⅱ. 상장의 종류	262
제2절 주권의 상장	265
Ⅰ. 추가상장	265
Ⅱ. 변경상장	270
Ⅲ. 신주인수권증권·증서의 상장	273

제5장
상장증권의 관리

제1절 의무보유	278
Ⅰ. 의무보유 개요	278
Ⅱ. 의무보유 사유	278
제2절 업종심사	285
Ⅰ. 업종심사 개요	285
Ⅱ. 업종심사 절차	286
제3절 주권상장법인 등의 신고사항	289
Ⅰ. 주권상장법인의 신고사항	289
Ⅱ. 외국주권 또는 외국주식예탁증권의 신고사항	291
Ⅲ. 투자회사주권 상장법인의 신고사항	293
Ⅳ. 부동산투자회사주권 상장법인의 신고사항	296
Ⅴ. 선박투자회사주권 상장법인의 신고사항	297
Ⅵ. 수익증권 상장법인의 신고사항	298



★

주권상장법인의 주요경영사항 공시

공시의무사항	관련 근거	페이지
주권상장법인의 주요경영사항	공시규정 제7조	30
1. 영업 및 생산활동 관련 사항		36
1. 영업의 일부 또는 전부의 정지·정지처분	공시규정 제7조제1항제1호가목	36
2. 거래처와의 거래중단	공시규정 제7조제1항제1호나목	38
3. 단일판매계약 또는 공급계약 체결·해지(익일공시)	공시규정 제7조제1항제1호다목	38
4. 제품에 대한 수거·파기 등	공시규정 제7조제1항제1호라목	40
5. 생산활동 중단·폐업	공시규정 제7조제1항제1호마목	40
2. 재무구조 관련 사항		
발행증권에 관한 사항		42
1. 유상증자·무상증자·자본감소	공시규정 제7조제1항제2호가목(1)	42
2. 주식소각	공시규정 제7조제1항제2호가목(2)	46
3. 자기주식 취득·처분	공시규정 제7조제1항제2호가목(3)	47
4. 주식분할 또는 병합	공시규정 제7조제1항제2호가목(4)	48
5. 액면주식 또는 무액면주식 전환	공시규정 제7조제1항제2호가목(5)	50
6. 주권 관련 사채권 등 발행	공시규정 제7조제1항제2호가목(6)	51
7. 해외증권시장 관련사항(익일공시)	공시규정 제7조제1항제2호가목(7)	54
8. 주권 상장폐지결정	공시규정 제7조제1항제2호가목(8)	56
9. 발행어음의 위 변조	공시규정 제7조제1항제2호가목(9)	56
투자활동에 관한 사항		57
10. 신규시설(외)투자·시설증설·별도공장신설	공시규정 제7조제1항제2호나목(1)	57
11. 유형자산 취득·처분	공시규정 제7조제1항제2호나목(2)	59
12. 타법인 주식 등 또는 주권 관련 사채권의 취득·처분 등	공시규정 제7조제1항제2호나목(3)	61
13. 피출자비상장법인의 부도·회생절차·해산 등(익일공시)	공시규정 제7조제1항제2호나목(4)	65
채권·채무에 관한 사항		67
14. 단기차입금 증가 결정	공시규정 제7조제1항제2호다목(1)	67
15. 채무인수·면제 결정	공시규정 제7조제1항제2호다목(2)	68
16. 담보제공·채무보증	공시규정 제7조제1항제2호다목(3)	69
17. 피보증(담보)법인의 부도·파산 등 존립에 관한 사항(익일공시)	공시규정 제7조제1항제2호다목(4)	71
18. 사채원리금 미지급	공시규정 제7조제1항제2호다목(5)	72
19. 금융기관 대출원리금 미지급	공시규정 제7조제1항제2호다목(6)	73
20. 선금금 지급, 금전의 가지급, 금전대여·증권대여	공시규정 제7조제1항제2호다목(7)	74
손익에 관한 사항		76
21. 재해발생	공시규정 제7조제1항제2호라목(1)	76
22. 벌금·과태료·추징금·과징금 등	공시규정 제7조제1항제2호라목(2)	77
23. 임·직원 등 횡령·배임	공시규정 제7조제1항제2호라목(3)	78

공시의무사항	관련 근거	페이지
24. 파생상품 거래 손실발생(익일공시)	공시규정 제7조제1항제2호라목(4)	79
25. 가장납입	공시규정 제7조제1항제2호라목(5)	80
26. 대규모 손상차손	공시규정 제7조제1항제2호라목(6)	81
결산에 관한 사항		83
27. 감사보고서 제출	공시규정 제7조제1항제2호마목(1)	83
28. 반기검토보고서상 검토의견 부적정·의견거절	공시규정 제7조제1항제2호마목(2)	85
29. 내부결산 결과 매출액 및 손익구조 변경 등	공시규정 제7조제1항제2호마목(3)	86
30. 주식배당	공시규정 제7조제1항제2호마목(4)	88
31. 현금·현물(분기·중간·결산)배당	공시규정 제7조제1항제2호마목(5)	89
32. 회계처리기준 위반	공시규정 제7조제1항제2호마목(6)	92
3. 기업경영활동 관련 사항		
지배구조 또는 구조개편에 관한 사항		94
1. 최대주주 변경(익일공시)	공시규정 제7조제1항제3호가목(1)	94
2. 지주회사의 자회사 편입·탈퇴	공시규정 제7조제1항제3호가목(3)	97
3. 주식의 포괄적 교환·이전	공시규정 제7조제1항제3호가목(4)	98
4. 영업양수도·임대, 합병, 분할, 분할합병 등	공시규정 제7조제1항제3호가목(5)	99
5. 간이합병·소규모합병	공시규정 제7조제1항제3호가목(6)	102
존립에 관한 사항		104
6. 부도, 은행거래정지·금지	공시규정 제7조제1항제3호나목(1)	104
7. 회생절차 및 파산 관련사항	공시규정 제7조제1항제3호나목(2)	106
8. 해산사유 발생	공시규정 제7조제1항제3호나목(3)	108
9. 거래은행·금융채권자의 경영관리·공동관리 등	공시규정 제7조제1항제3호나목(4)	109
10. 경영정상화계획의 이행약정 체결	공시규정 제7조제1항제3호나목(5)	110
소송 등 절차의 제기·신청 및 판결·결정에 관한 사항		112
11. 발행한 상장·상장대상 증권의 효력 및 위·변조 관련 소송	공시규정 제7조제1항제3호다목(1)	113
12. 일정 청구금액 이상의 소송 제기	공시규정 제7조제1항제3호다목(2)	113
13. 경영권분쟁 관련 소송	공시규정 제7조제1항제3호다목(3)	114
14. 「증권관련 집단소송법」에 따른 소송	공시규정 제7조제1항제3호다목(4)	115
주주총회에 관한 사항		117
15. 주주총회소집 이사회결의 또는 주주총회결의	공시규정 제7조제1항제3호라목	117
투자판단 관련 주요경영사항		119
중요정보 포괄적 공시	공시규정 제7조제1항제4호	119
자회사의 주요경영사항 공시	공시규정 제8조	123
종속회사의 주요경영사항 공시	공시규정 제8조의2	126

★ 부동산투자회사의 주요경영사항 공시

공시의무사항	관련 근거	페이지
부동산투자회사 주요경영사항 공시	공시규정 제9조	130
1. 부동산의 운용에 관한 결정(익일공시)	공시규정 제9조제1항제1호	131
2. 자산총액 10% 이상의 증권의 취득 또는 처분(익일공시)	공시규정 제9조제1항제2호	132
3. 차입결정(익일공시)	공시규정 제9조제1항제3호	133
4. 자산보관기관 등과의 계약 체결·변경·해지(익일공시)	공시규정 제9조제1항제4호	134
5. 자산보관기관 등의 부도 등(익일공시)	공시규정 제9조제1항제5호	135
6. 금전배당 결정(익일공시)	공시규정 제9조제1항제6호	135
7. 부동산개발사업에 투자·운용(익일공시)	공시규정 제9조제1항제7호	136
8. 주식매수의 제한 또는 존립기간의 연장(익일공시)	공시규정 제9조제1항제9호	136
9. 감독기관으로부터 경영개선조치요구(익일공시)	공시규정 제9조제1항제10호	137

★ 선박투자회사 주요경영사항 공시

공시의무사항	관련 근거	페이지
선박투자회사 주요경영사항 공시	공시규정 제10조	138
1. 선박투자업 인가의 변경(익일공시)	공시규정 제10조제1항제1호	139
2. 존립기간의 연장에 관한 결정(익일공시)	공시규정 제10조제1항제2호	139
3. 선박투자업 인가취소 등의 청문절차 개시(익일공시)	공시규정 제10조제1항제3호	140
4. 선박투자업 인가취소 등(익일공시)	공시규정 제10조제1항제4호	141
5. 자회사의 설립 또는 해산에 대한 결정(익일공시)	공시규정 제10조제1항제5호	141
6. 자회사의 해산사유 발생 등(익일공시)	공시규정 제10조제1항제6호	142
7. 선박의 인수(익일공시)	공시규정 제10조제1항제7호	142
8. 선박의 건조·매매·대선 계약의 체결·변경·중도해지(익일공시)	공시규정 제10조제1항제8호	143
9. 선박운용회사·자산보관회사와 업무위탁계약 체결·변경·해지(익일공시)	공시규정 제10조제1항제9호	143
10. 선박운용회사 등의 해산사유 발생(익일공시)	공시규정 제10조제1항제10호	144
11. 차입 및 사채발행(익일공시)	공시규정 제10조제1항제11호	145
12. 선박운항정지(익일공시)	공시규정 제10조제1항제12호, 13호	145
13. 수입분배 결정(익일공시)	공시규정 제10조제1항제14호	146

★ 기업인수목적회사 주요경영사항 공시

공시의무사항	관련 근거	페이지
기업인수목적회사 주요경영사항 공시	공시규정 제11조	147
1. 정관의 변경	공시규정 제11조제1항제1호	148
2. 경영진의 변동 사실(당일 또는 익일공시)	공시규정 제11조제1항제2호, 3호	148
3. 합병결정의 취소·부인	공시규정 제11조제1항제4호	149
4. 예치·신탁 계약내용 및 비율 변경(익일공시)	공시규정 제11조제1항제5호	149
5. 예치·신탁된 자금의 인출	공시규정 제11조제1항제6호	150
6. 합병승인 관련 의결권행사 제한 등 위반	공시규정 제11제2항	151

★ 상장외국법인의 주요경영사항 공시

공시의무사항	관련 근거	페이지
상장외국법인의 주요경영사항 공시	공시규정 제25조	153
1. 상장외국법인의 공시의무사항에 관한 사항	공시규정 제25조제1항제1호	154
2. 본국 거래소에 신고하는 사항	공시규정 제25조제1항제2호	155
3. 외국법령 등의 변경	공시규정 제25조제1항제3호	156
4. 공개매수·안정조작 등	공시규정 제25조제1항제4호	156
5. 본국 거래소로부터 시장조치 등	공시규정 제25조제1항제5호	157
6. 본국 거래소로부터의 조회공시 등	공시규정 제25조제1항제6호	157
7. 상장외국법인의 증권예약증권 취득·처분 등	공시규정 제25조제1항제7호	158
8. 본국 정부로부터 외환송금제한 조치 등	공시규정 제25조제1항제8호, 9호	158

PART
1 유가증권시장
공시·상장 업무해설

제1장 유가증권시장 공시제도

제 1 절 공시제도 개요

- Ⅰ. 기업내용 공시제도의 의의
- Ⅱ. 바람직한 공시를 위한 조건
- Ⅲ. 기업내용 공시제도의 체계

제 2 절 주권상장법인의 성실공시의무

- Ⅰ. 공시의무의 성실히행 책임
- Ⅱ. 내부정보의 관리
- Ⅲ. 공시책임자·공시담당자 등의 지정



제1절

공시제도 개요

I 기업내용 공시제도의 의의

기업내용 공시제도는 주권상장법인이 투자자를 포함한 이해관계자들에게 기업의 주요 경영사항을 정기 또는 수시로 공개하여 투자자 스스로 자유로운 판단과 책임하에 투자 의사 결정을 하도록 함으로써 투자자를 보호하고, 증권시장의 효율성을 높이고자 하는 제도이다.

주권상장법인은 공시를 통해 기업정보를 다수의 일반투자자에게 공평하게 공개하여 기업가치를 적정하게 평가받고 주가에 반영시킴으로써 주주이익을 극대화할 수 있다.

따라서 기업내용공시는 증권시장의 완전경쟁 상태인 효율적 시장(Efficient Market)을 위한 기본요건이며 투자자에 대한 의무라 할 것이다.

II 바람직한 공시를 위한 조건

1. 공시의 신속성

기업이 주요경영사항을 공시함에 있어 신속한 정보제공을 하지 못하게 되면 증권시장에 풍문 등이 발생하여 주가가 왜곡되고 미공개정보 이용행위 등 불공정거래로 투자자가 불측의 손해를 입을 가능성이 커진다.

따라서 기업의 주요경영사항에 대한 정보는 사유발생과 동시에 신속하게 투자자에게 제공되어야 하며, 공시된 이후에 해당 내용에 대해 변동이 발생하는 경우에는 투자판단에 오류가 생기지 않도록 최신의 정보를 신속하게 제공하여야 한다.

또한 기업은 공시정보의 신속한 전달을 위해 필요한 내부조직체계를 구축하고, 공시정보관리 규정을 제정하여 이를 홈페이지 등을 통해 투자자에게 적극적으로 공표하여야 한다.

2. 공시내용의 정확성

기업이 주요경영사항에 대한 정보를 공시함에 있어서는 의사결정의 주체, 거래 상대방, 향후 진행계획 및 투자위험요소 등 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항이 있는 경우 이를 상세하고 정확하게 제공하여야 한다. 공시정보가 허위이거나 불확실한 경우에는 투자자의 정보이용에 혼란을 초래할 염려가 있으며, 사안에 따라서는 법적인 다툼의 대상이 될 수도 있으므로 공시내용의 정확성은 매우 중요한 사항이다.

3. 이해의 용이성

공시정보는 투자자가 쉽게 이용할 수 있도록 가능한 한 이해하기 쉬운 평이하고 간결, 명확한 용어를 사용하여야 한다. 특히, 증권시장에는 전문투자자 뿐 아니라 일반인들도 투자자로 참여하고 있으므로 누구나 쉽게 공시정보의 내용을 정확하게 파악할 수 있도록 전문적인 용어보다는 쉽고 평이한 용어를 사용하는 것이 바람직하다.

4. 전달의 공평성

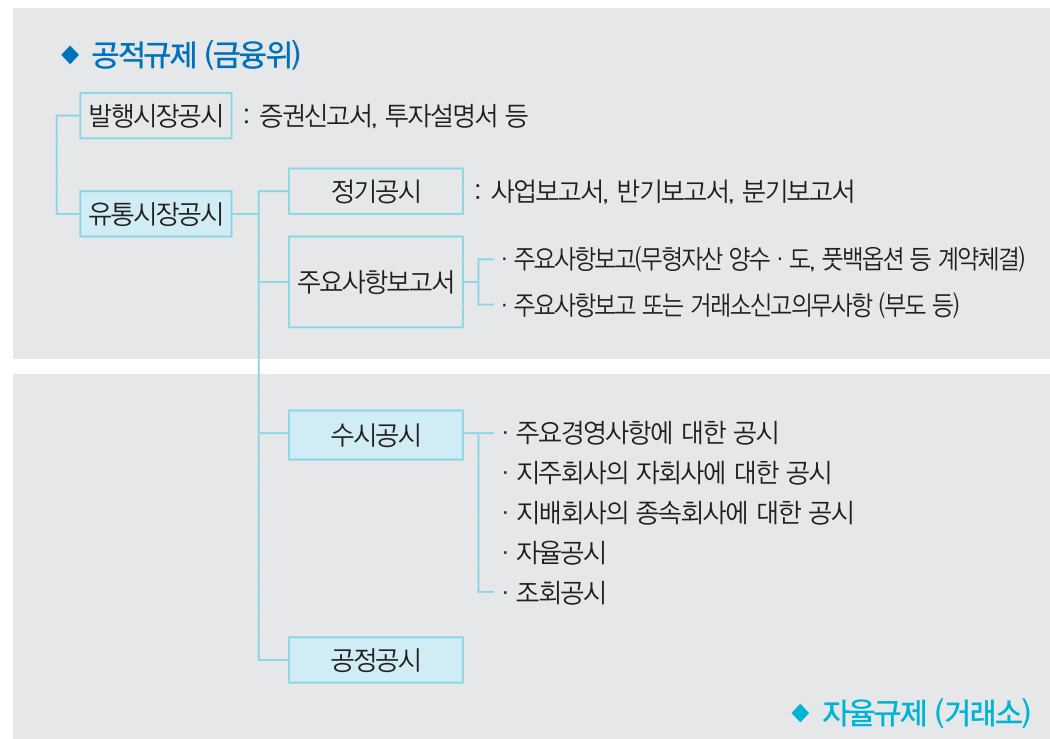
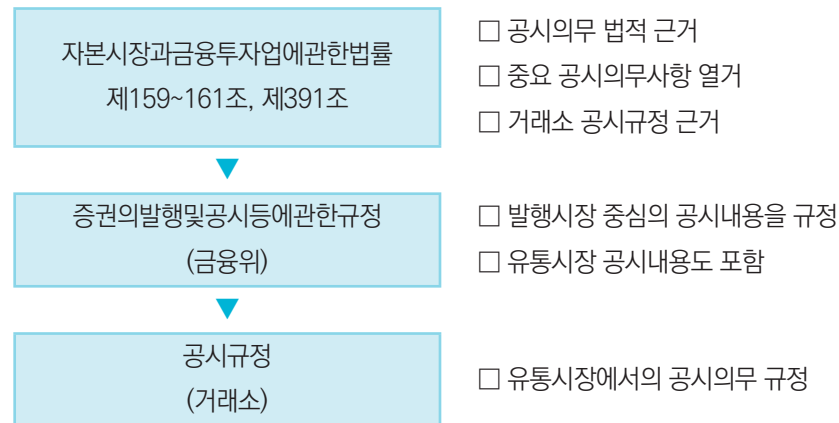
기업정보는 모든 투자자에게 공평하게 전달되어야 한다. 이를 위하여는 적절한 정보전달매체를 이용함으로써 공시시점에 모든 투자자가 공평하게 기업정보를 획득하여 증권거래의 공정성을 확보하고 증권시장에서 완전경쟁이 이루어지도록 하여야 한다.

거래소는 기업이 제출한 모든 공시정보를 공시매체(전자공시시스템, 증권정보단말기 등)에 집중시켜 HTS 및 각종 정보밴더에 해당 공시정보를 제공함으로써 정보전달이 공평하게 이루어지도록 노력하고 있다.

또한, 2000년 이후 도입 정착된 전자공시제도(거래소 KIND, 금감원 DART)로 인하여 투자자들은 언제 어디서나 기업의 공시내용을 확인할 수 있어 정보전달의 공평성은 더욱 크게 제고되었다고 할 수 있다.

III 기업내용 공시제도의 체계

1. 기업내용 공시제도의 법적근거



2. 공시의 분류

① 발행시장 공시

증권의 발행인으로 하여금 당해 증권과 증권의 발행인에 관한 모든 정보를 투자자에게 투명하게 전달하도록 강제하는 제도로 증권신고서, 투자설명서 등이 있다.

② 유통시장 공시

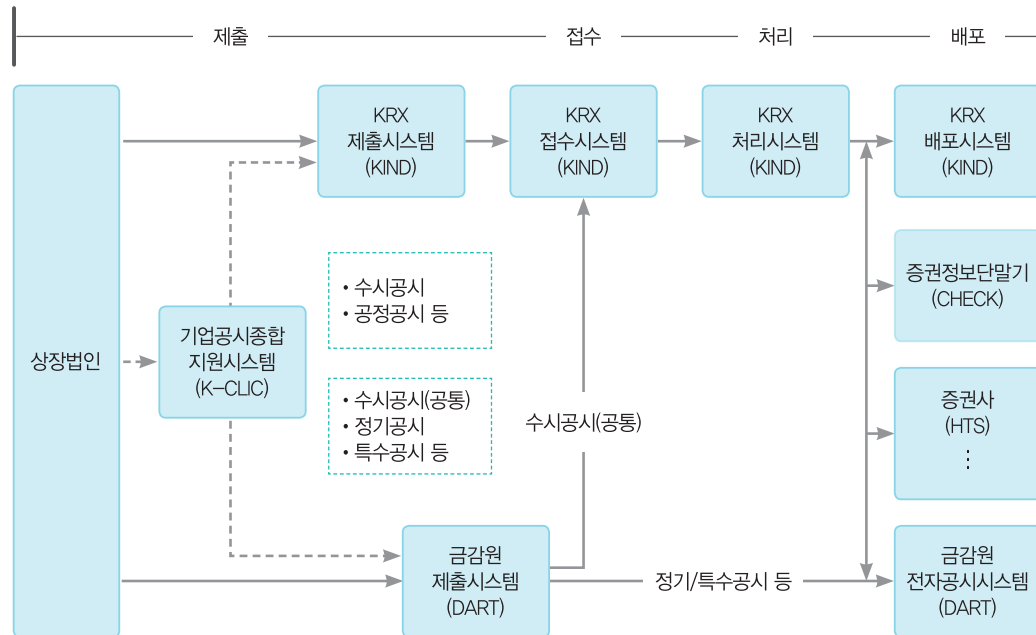
현재 또는 미래의 투자자에게 기업의 경영활동과 관련된 정보를 완전하게 공시하도록 하여 증권의 취득·처분에 필요한 정보를 제공하기 위한 제도로 정기공시(사업·반기 또는 분기보고서)와 수시공시 등이 있다.

3. 수시공시제도의 운영체계

주권상장법인은 금융위와 거래소에 동시에 신고하여야 하는 공시의 경우 금감원이 운영하는 전자공시시스템(DART)을 통하여, 거래소 규정에 의하여 거래소에만 신고하는 공시의무사항(수시공시, 공정공시 등)은 거래소가 운영하는 전자공시시스템(KIND)을 통하여 신고한다.

거래소는 신고사항에 대해 매매거래정지, 불성실공시법인지정 등 시장조치 필요여부를 점검한 후 전자공시시스템, 증권정보단말기 등을 통하여 일반투자자에게 공표한다.

〈주권상장법인 기업내용 공시의 일반적 체계〉



공시시한

공시구분	공시시한	
당일공시사항	사유발생 당일 18:00까지	
익일공시사항	사유발생 익일 18:00까지	
조회공시사항 조회공시사항	풍문·보도	오전 공시요구사항 : 당일 18:00까지 오후 공시요구사항 : 익일 12:00까지
	시황급변	익일 18:00까지
공정공시	당해 정보가 외부에 제공되기 이전까지	

* 정정공시는 사유발생일 당일 18:00까지

* 당해 신고사항이 시한종료일 18시 이후에 발생하는 등 당해법인의 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 익일 장개시전 시간외시장 개시 10분전(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매 거래 개시 30분전)까지 신고

* 조회공시 대상인 풍문·보도의 내용이 공시규정 제40조제2항에 해당하는 매매거래정지 대상인 경우 조회공시 요구일의 익일 18:00까지 신고

※ 전자공시(KIND)시스템 운영시간(실제 공시업무시간) : 평일(07:30~18:00)

증권시장 운영시간

구분		호가접수 시간	매매거래 시간
정규시장		08:30 ~ 15:30(7시간)	09:00 ~ 15:30(6시간30분)
시간외 시장	장개시전	08:00 ~ 09:00(1시간)	08:00 ~ 09:00(1시간)
	장종료후	15:30 ~ 18:00(2시간30분)	15:40 ~ 18:00(2시간20분)

주요 Q&A

Q. 공시규정을 보면 공시와 관련된 기간의 계산을 연, 월, 주, 일로 설명하고 있다. 이는 영업일 기준인가 아니면 월력 기준인가?

A. 기간을 일로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 않으며, 매매거래일을 기준으로 계산합니다. 단, 주권상장법인의 집단휴가·창사기념일 등으로 인한 회사의 휴무일수는 기간에 산입하지 않으며, 연말 휴장일은 기간에 산입(회사 휴무일수는 제외)합니다.

다만 아래의 경우는 역(歷)에 의하여 계산합니다.

❖ 기간을 일로 표시했으나, 역으로 계산하는 경우

- 주식배당에 관한 결정을 사업연도말 10일전까지 신고할 때
- 시황급변 관련 조회공시 요구 면제의 경우(최근 조회공시 요구일부터 15일 이내에 재차 해당되는 경우)
- 조회공시 반복기한 및 사후심사 기간 적용의 경우
- 신탁업자의 의결권행사 공시시한(주총일로부터 5일 이내) 적용의 경우
- 단일판매·공급계약 계약기간 관련 등 변동사항 신고의 예외

기간을 주 또는 월로 정한 때에는 역에 의해 계산합니다. 주 또는 월의 처음부터 기간을 기산하지 않는 때에는 당해기간의 최종의 주 또는 월에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료합니다. 다만, 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료합니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제25조

제2절

주권상장법인의 성실공시의무

I 공시의무의 성신행행 책임

주권상장법인은 유가증권시장 공시규정에 따른 공시의무사항을 이행함에 있어 그 사실 또는 결정내용을 적시에 성실하게 신고하여야 하며, 이미 신고한 내용을 변경 또는 번복하지 않도록 주의의무를 다하여야 한다.

공시의무사항에 해당하는 기업내용은 공시하기 전에 증권시장에 풍문 또는 보도 등으로 누설되거나 유포되지 아니하도록 하여야 하며, 이를 위반함으로써 발생하는 사항에 관하여는 해당 주권상장법인이 그 책임을 져야 한다.

II 내부정보의 관리

주권상장법인은 법인경영 또는 재산상황이나 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미칠 사항이 발생한 경우에는 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개를 위하여 공시책임자 및 공시담당자에게 내부정보가 집중 되도록 하여야 한다.

주권상장법인 내부에서 공시사항이 발생하는 부서와 공시업무 담당부서가 서로 다른 경우에는 공시사항이 공시업무 담당부서로 신속히 전달되지 못하여 공시의무를 제대로 이행할 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 주권상장법인은 이러한 문제점을 보완하기 위하여 정보 전달체제를 구축하는 것이 중요하다.

내부정보 전달체제를 확립하기 위하여 주권상장법인은 한국상장회사협의회가 정하는 「상장회사 표준 공시정보관리규정」 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 제정하고 이를 해당 법인의 홈페이지 등에 공표하여야 한다.

주권상장법인은 다음 사항을 내부정보관리규정에서 정하여야 하며, 세부적인 내용은 당해 회사의 규모 및 사업부문 등의 실정에 맞춰 마련하여야 한다.

- ▶ 공시통제조직의 기본적 권한과 책임
- ▶ 공시통제활동과 운영
 - 연간 추진계획 및 통제조직별 업무분장
 - 공시정보 발생시 업무처리절차 및 통제조직별 담당업무
- ▶ 각 통제조직에서의 정보 수집·유지·관리
- ▶ 공시위험 분류 및 목록화, 위험 관리계획의 마련
- ▶ 공시관련 자체 교육 강화 등

III 공시책임자·공시담당자 등의 지정

1. 공시책임자

주권상장법인은 대표이사, 상근이사(집행임원 설치회사의 경우 대표집행임원 또는 집행임원), 또는 「상법」제401조의2제1항제3호*의 규정에 해당하는 상근자로서 이사회 등 주요 의사결정 회의에 참석하는 자 중의 1인을 공시책임자로 지정하여 거래소에 등록하여야 한다. 이 경우 해당 공시책임자가 「상법」제401조의2제1항제3호에 해당하는 자인 경우에는 해당 회사의 위임장(공시권한위임장)을 포함하여 제출하여야 한다. 이는 공시책임자가 변경되는 경우에도 동일하다.

* 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자

다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차(간이회생절차 포함) 개시신청을 하였거나 회생절차개시가 결정된 법인의 경우에는 관리인 또는 보전관리인을 공시책임자로 본다.

2. 공시담당자

주권상장법인은 해당 법인의 신고 또는 공시업무를 담당하는 공시담당자를 2인(기업인수목적회사 및 지주회사를 제외한 최근 사업연도말 직원수가 300인 미만인 주권상장법인의 경우에는 1인, 단, 이 경우 공시담당보조자를 등록하여야 함) 이상 지정하여 거래소에 등록하여야 한다. 이는 공시담당자가 변경되는 경우에도 동일하다.

3. 상장외국법인의 공시책임자 등

상장외국법인은 공시책임자와 공시대리인 각 1인 및 1인 이상의 공시담당자를 지정하여 거래소에 등록하여야 한다. 공시대리인의 경우 공시대리인에게 상장외국법인을 대리할 수 있는 권한을 부여하였음을 증명하는 서류(공시대리인 선임계약서 등)를 포함하여 제출하여야 한다. 단, 2인 이상의 공시담당자를 지정하는 경우 공시대리인을 지정하지 아니할 수 있으며, 그 중 1인의 공시담당자는 공시대리인의 자격요건을 갖추어야 한다. 이는 상장외국법인의 공시책임자 등이 변경되는 경우에도 동일하다.

❖ 〈공시대리인 자격요건〉

1. 한국 내에 주소 또는 거소를 갖고 있을 것
2. 본국어 및 한국어 능통자일 것. 다만, 본국어 또는 한국어 능통자를 업무보조자로 선임하는 경우 예외 가능
3. 다음 어느 하나에 해당할 것
 - 유가증권시장주권상장법인(코스닥시장상장법인 포함)의 공시담당자(공시대리인 포함) 경력 1년 이상인 자
 - 거래소가 개설하는 공시전문인 인증을 위한 교육과정을 이수한 자
4. 최근 1년 이내에 유가증권시장주권상장법인의 공시담당자로서 불성실공시법인 지정으로 부과 받은 벌점의 합계가 15점 이상이 아닐 것

4. 공시책임자 및 공시담당자 등의 교육이수 의무

주권상장법인의 공시책임자 및 공시담당자 등은 거래소가 정하는 바에 따라 공시업무에 관한 교육을 이수하여야 한다. 거래소가 정하는 교육을 이수하지 않을 경우 당해 법인에 대하여 공시책임자 또는 공시담당자 등의 교체를 요구할 수 있다.

주권상장법인이 당해 교체요구일부터 1월 이내에 공시책임자 또는 공시담당자 등을 교체하여 거래소에 변경·등록하지 않는 경우에는 당해 주권상장법인에 대하여 2점의 벌점을 부과할 수 있다.

구 분		① 신규교육	② 연례교육	③ 불성실 예방교육
공시 책임자	교육내역	• 공시책임자 전문과정	• 공시책임자전문과정 • 공시관련 법규설명회 • 책임자협의회 등	• 집합교육 등
	이수기한	• 신규등록일(신규주권상장법인의 경우 신규상장일)부터 6개월이 되는 월말	• 매 2년 단위 4시간	
공시 담당자· 대리인	교육내역	• 주식전문연수과정	• 공시관련 법규설명회 • 공시담당자 워크숍 • 공시전문인과정 등	• 지정후 1회
	이수기한	• 신규등록일(신규주권상장법인의 경우 신규상장일)부터 6개월이 되는 월말	• 매 1년 단위 8시간*	

* 공시담당자로 5년 이상 등록된 경우 매년 4시간 이상

* 공시우수법인 소속 공시담당자는 선정월이 속하는 연도에 면제

주요 Q&A

■ 공시책임자 신규 교육의무 이수와 관련하여 과거에 이수한 바 있는 교육의 인정범위

Q. 공시책임자는 거래소에 신규등록한 이후 6개월이 되는 월말까지 '공시책임자 전문과정'을 이수하여야 함. 이 경우 공시책임자가 과거에 이미 거래소가 정하는 소정의 교육과정을 이수한 적이 있다면 과거 교육이수 경력은 어느 범위까지 인정되는가?

A. 다음의 1) 또는 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 과거에 이수한 바 있는 교육을 토대로 공시책임자 전문과정을 이수한 것으로 간주합니다.

- 1) 신규등록일부터 최근 1년 이내에 공시책임자 전문과정 또는 공시관련 법규설명회 등을 이수한 경우
- 2) ① 신규등록일 이전에 공시책임자 전문과정 또는 공시관련 법규설명회 등을 이수하고, ② 신규등록일로부터 6개월이 되는 월말까지 연례교육을 4시간 이상 이수한 경우

■ 공시담당자 신규 교육의무 이수와 관련하여 과거에 이수한 바 있는 교육의 인정범위

Q. 공시담당자는 거래소에 신규등록한 이후 6개월이 되는 월말까지 '주식전문연수과정'을 이수하여야 함. 이 경우 공시담당자가 과거에 이미 거래소가 정하는 소정의 교육과정을 이수한 적이 있다면 과거 교육이수 경력은 어느 범위까지 인정되는가?

A. 다음의 1) 또는 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 과거에 이수한 바 있는 교육을 토대로 공시담당자가 교육과정을 이수한 것으로 간주합니다.

- 1) 신규등록일부터 최근 1년 이내에 주식전문연수과정을 이수한 경우
- 2) ① 신규등록일 이전에 주식전문연수과정을 이수하고, ② 신규등록일로부터 6개월이 되는 월말까지 연례교육을 8시간 이상 이수한 경우

관련법규 등 유가증권시장공시규정 시행세칙 제24조제2항제1호가목 및 나목

■ 장기근속 공시담당자의 의무교육이수시간

Q. 공시 의무교육시간 단축 대상이 되는 장기근속 공시담당자의 기준과 이에 따른 교육의무의 변동은 어떻게 되는가?

A. 공시담당자로 5년 이상 등록된 경우, 연례교육 이수 의무가 매년 4시간 이상으로 축소 적용됩니다. 공시담당자로 등록된 기간을 기준으로 산정되며, 등록기간은 누적하여 적용됩니다.

이 경우 연말을 기준으로 산정하며, 예를 들어 2023년도의 경우 '22.12.31 기준으로 '18.1.1. 이전에 등록하여 현재까지 공시담당자로 지정이 되었다면 장기근속 공시담당자로 인정됩니다.

관련법규 등 유가증권시장공시규정 시행세칙 제24조제2항제2호

PART
1 유가증권시장
공시·상장 업무해설

제2장 유가증권시장 공시업무

제1절 주요경영사항 공시

- I. 주권상장법인의 주요경영사항 공시
 - I - 1. 자회사의 주요경영사항 공시
 - I - 2. 종속회사의 주요경영사항 공시
- II. 부동산투자회사의 주요경영사항 공시
- III. 선박투자회사의 주요경영사항 공시
- IV. 기업인수목적회사의 주요경영사항 공시
- V. 상장외국법인의 주요경영사항 공시

제2절 자율공시

제3절 조회공시

제4절 공정공시

제5절 기업지배구조 보고서 공시

제6절 기타 공시관리



제1절

주요경영사항 공시

I 주권상장법인의 주요경영사항 공시

1. 개요

자본시장법은 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 기업의 현재와 미래에 대한 주요 경영정보에 대하여 발생시마다 즉시 공시하도록 규정하고 있으며, 주권상장법인의 구체적인 공시항목은 거래소의 공시규정에서 정하도록 하고 있다.

주요경영사항 중 매출액, 자기자본, 자산총액 일정규모(5% 또는 2.5%) 이상에 대해서만 공시의무가 부여되는 공시항목의 경우 지주회사 또는 종속회사가 있는 주권상장법인은 감사 결과 수정된 연결재무제표를 기준으로 공시의무 기준 규모를 산정하며 종속회사가 없는 주권상장법인은 개별재무제표를 기준으로 산정한다.

❖ 연결 재무제표 대상 법인의 경우라도 별도 재무제표를 기준으로 공시 의무비율을 판단하는 공시사항

- 출자비상장법인의 부도·회생절차·해산 등 : 제7조제1항제2호나목(4)
- 재해발생 : 제7조제1항제2호라목(1)
- 매출채권 이외 손상차손 : 제7조제1항제2호라목(6)

지주회사인 주권상장법인은 자회사의 경영실적 및 재산상태 등의 변경에 따라 당해 법인의 경영 등에 중요한 영향을 받을 수 있으므로 자회사의 결정내용 등이 일정기준에 해당하는 경우 거래소에 신고하도록 하고 있다.

종속회사가 있는 주권상장법인은 종속회사의 주요경영사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 큰 경우에는 지배회사인 주권상장법인이 그 사실 또는 결정내용을 지체없이 신속하게 거래소에 신고하여야 한다.

이 때 결정이라 함은 이사회의 결의(「상법」 제393조의2에 의한 이사회 내 위원회 결의 포함) 또는 대표이사 그 밖에 사실상의 권한이 있는 임원·주요주주 등의 결정을 의미한다.

■ 공시대상 판단기준

- 최근 사업연도말 재무제표상 자기자본, 자산총액, 매출액 수치를 사용하나, 자기자본의 경우 최근 사업연도말 경과 후 증자, 감자 등 자본금 변동이 있는 경우에는 변동분을 반영한 자기자본을 기준으로 함

자기자본 = 자산총액 - 부채총액 ± 최근 사업연도말 경과후 신고·공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액

- 최근 사업연도말 이후 합병, 분할·분할합병이 있는 경우 해당 효력발생일(등기일)의 자기자본을 기준으로 하며,
- 신고·공시사유 발생시점을 기준으로 자기자본이 자본금 미만(자본잠식)인 법인의 경우 자본금을 자기자본으로 봄
- 「주식회사의 외부감사에 관한 법률(외감법)」규정에 의한 회계감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 함
- 최근 사업보고서를 제출하지 않은 경우, 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정 또는 의견거절인 경우 그 직전 사업연도말 재무제표를 최근 사업연도말 재무제표로 봄
- 최근 사업연도상의 자기자본, 매출액, 생산액 및 자산총액의 적용기간
 - 매 사업연도 종료 후 3월이 경과한 날부터 그 다음 사업연도 종료 후 3월이 끝나는 날까지의 기간동안 적용

❖ 수시공시의무 적용시 재무정보 적용사례(12월 결산법인)

회계기간(2023 사업연도)			
'22.12.31	'23.4.1	'23.12.31	'24.03.31
'21.12월말 재무정보	'22.12월말 재무정보 적용		'23.12월말 재무정보

* '22.4월~'23.3월 : '21.12월말 재무제표상 재무정보를 기준으로 수시공시의무 적용

* '23.4월~'24.3월 : '22.12월말 재무제표상 재무정보를 기준으로 수시공시의무 적용

2. 주요경영사항 공시

주권상장법인은 다음의 주요경영사항에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 경우 그 사실 또는 결정내용을 지체없이 신속하게 거래소에 신고하여야 한다.

다만, 당해 신고사항이 시한종료일 18시 이후에 발생하는 등 당해법인의 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 다음 날의 장 개시 전 시간외 시장 개시 10분 전(장 개시 전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분 전)까지 신고할 수 있다.

주권상장법인의 공시의무사항은 내용에 따라 크게 영업 및 생산활동, 재무구조, 기업경영활동, 중요정보 포괄적 공시 관련사항으로 구분되며 세부적인 내용은 다음과 같다.

01 공시내용에 따른 분류

① 영업 및 생산활동 관련사항(5개 항목)

- 영업정지
- 거래중단
- 단일판매 · 공급계약*
- 제품 수거 · 파기
- 생산활동 중단 등

② 재무구조 관련사항(32개 항목)

- 발행증권에 관한 사항(9개 항목)
 - 증자 또는 감자
 - 주식소각
 - 자기주식 취득 · 처분
 - 주식분할 또는 주식병합
 - 액면주식 또는 무액면주식 전환
 - 주식 관련 사채권 등 발행
 - 해외증권시장 관련사항*
 - 주권의 상장폐지결정
 - 발행어음의 위 · 변조

— 투자활동에 관한 사항(4개 항목)

- 시설(외)투자 등
- 유형자산 취득 · 처분
- 타법인 주식 · 출자증권 및 주권 관련 사채권의 취득 · 처분
- 피출자비상장법인(코스닥시장법인 포함)의 존폐 관련사항*

— 채권 · 채무에 관한 사항(7개 항목)

- 단기차입금 증가
- 채무인수 · 면제
- 담보제공 · 채무보증
- 피보증(담보)법인 존폐 관련사항*
- 사채원리금 미지급
- 대출원리금 미지급
- 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전 · 증권의 대여

— 손익에 관한 사항(6개 항목)

- 재해발생
- 벌금 · 과태료 · 추징금 · 과징금 등
- 임 · 직원 등 횡령 · 배임
- 파생상품 거래 손실*
- 가장납입
- 대규모 손상차손

— 결산에 관한 사항(6개 항목)

- 감사보고서 제출
- 반기검토보고서상 검토의견 부적정 · 의견거절
- 내부결산 결과 매출액 및 손익구조 변경 등
- 주식배당
- 현금 · 현물(분기 · 중간 · 결산)배당
- 회계처리기준 위반행위 관련사항

③ 기업경영활동 관련사항(15개 항목)

- 지배구조 또는 구조개편에 관한 사항(5개 항목)
 - 최대주주 변경*

- 지주회사의 자회사 편입·탈퇴
- 주식교환·주식이전
- 영업양수도·임대, 합병, 분할, 분할합병 등
- 간이합병·소규모합병

존립에 관한 사항(5개 항목)

- 부도, 은행거래정지·금지
- 회생절차 및 파산 관련사항
- 해산사유 발생
- 거래은행·금융채권자 경영관리·공동관리 등
- 경영정상화 계획의 이행약정 체결*

소송 등 절차의 제기·신청 및 판결·결정(4개 항목)

- 발행한 상장·상장대상 증권의 효력 및 위·변조 소송 등
- 일정 청구금액 이상의 소송 제기
- 임원 선임·해임 또는 직무집행 관련 경영권분쟁 소송
- 「증권관련 집단소송법」에 따른 소송

주주총회소집 이사회결의 또는 주주총회결의(1개 항목)

* 표시는 익일공시사항

④ 투자판단 관련 주요경영사항(중요정보 포괄적 공시)

02 비율기준에 따른 분류

자기자본 기준		매출액 기준	
• 매출채권 이외 채권 손상차손	50%(대 25%)	• 영업정지 • 거래처와의 거래중단 • 공급계약 체결·해지 • 제품 수거·파기 • 생산활동 중단 등 • 중요정보 포괄적 공시 (영업 및 생산활동 등에 관한 사항)	5%(대 2.5%)
• 시설(외)투자 등 • 단기차입금증가	10%(대 5%)		
• 타법인주식·출자증권/주권 관련 사채권 의 취득·처분 • 피출자비상장법인 부도 등 • 채무인수·면제 • 담보제공, 채무보증 • 피보증법인 부도 등 • 사채원리금 미지급 • 대출원리금 미지급 • 선금금 지급/금전 가지급/금전·증권 대여 • 벌금·과태료·추징금 등 • 직원 횡령·배임 • 파생상품거래손실 • 가장납입 • 소송 • 중요정보 포괄적 공시 (발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항)	5%(대 2.5%)	자산총액 기준	5%(대 2.5%)
		• 유형자산 취득·처분 • 재해발생 • 중요정보 포괄적 공시 (투자활동 등에 관한 사항)	

* 대 : 대규모법인(최근 사업연도말 연결 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인)

※ 상기 외 최근 사업연도 매출액, 영업손익 또는 당기순손익이 직전사업연도 대비 30%(대 15%) 이상
증가 또는 감소의 경우에도 공시의무 발생

영업 및 생산활동 관련사항 (5개 항목)

01 영업의 일부 또는 전부의 정지·정지처분

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제1호가목

최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 영업 또는 주된 영업의 일부 또는 전부가 정지(그 결정을 포함한다)되거나 그 정지에 관한 행정처분이 있을 때 (그 영업의 인가·허가 또는 면허의 취소·반납과 그에 상당하는 생산품에 대한 판매활동의 정지를 포함한다)

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
- 영업활동의 전부 또는 일부의 정지와 관련하여 주권상장법인의 공시 이전에 품문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨
- 상장적격성 실질심사 대상에 해당되는 경우 해소시까지 매매거래정지 조치됨

1 개요

기업의 영업활동이 정지되면 해당법인의 경영실적 및 재무상태에 결정적인 차질을 초래하여 해당법인의 채권자 및 주주 등 이해관계인에게 중대한 영향을 미칠 수 있다.

영업활동정지는 최근 사업연도 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상에 해당하는 영업 또는 주된 영업의 일부 또는 전부가 정지되거나 그 정지에 대한 행정처분이 있을 때를 의미하며, 주된 영업면허의 취소·반납, 주요 생산품에 대한 판매활동의 정지 등으로 정상적인 영업이 어려운 상태를 포함한다.

- ▶ 최근 사업연도의 매출액 5%(대규모법인 2.5%) 이상에 해당하는 영업의 정지 또는 정지에 관한 행정처분이 있을 때

▶ 주된 영업면허의 취소

- 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상을 차지하는 영업이 해당 영업 면허의 인·허가기관으로부터 면허취소 처분을 받아 동 영업을 계속할 수 없게 된 상태

▶ 주된 영업면허의 반납

- 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상을 차지하는 해당 영업을 영위함으로써 파생되는 손실발생 등의 사유로 동 영업면허를 인·허가 기관에 자진 반납하여 향후 동 영업을 영위하지 아니하거나 계속기업으로서의 존속 등이 불투명한 상태

▶ 주된 생산품의 판매활동 정지

- 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상을 차지하는 생산품에 대한 관계기관의 판매정지처분 등의 사유로 향후 계속기업으로서의 존속 등이 불투명한 상태

2 점검사항

●상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 주권상장법인이 주된 영업이 정지되어 실질적으로 영업을 영위하기 어려운 경우(전체 사업부문 또는 잔여 사업부문의 연간 매출액, 분기 매출액 등을 고려하여 판단) 상장적격성 실질심사 대상에 해당

- 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단되는 경우
- 주된 영업과 관련한 면허가 취소 또는 반납되는 경우
- 주된 영업이 양도되거나 분할 또는 분할합병 등에 따라 이전되는 경우
- 분기별 매출액이 5억원 미만인 경우
- 외국지주회사(외국기업지배주회사 포함)가 자회사(최근 사업연도 말 현재 매출액 또는 당기순이익이 외국지주회사의 연결재무제표상 매출액 또는 당기순이익의 100분의 50을 초과하는 회사를 의미) 지분의 전부를 매각하거나 일부를 매각하여 해당 자회사가 외국지주회사의 자회사 지위를 상실하게 되는 경우
- 그 밖에 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우

02 거래처와의 거래중단

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제1호나목

최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상을 차지하는 거래처와의 거래가 중단된 때

거래처와의 거래중단은 주된 거래처로부터의 거래중단 사실을 통보받거나 상호 거래중단을 합의하는 경우 등을 의미한다.

해당법인의 전체 생산액, 매출액 또는 당기순이익 등에 심각한 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이므로 그 금액이 최근 사업연도 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상이면 공시하여야 한다.

거래처와의 거래중단으로 주된 영업의 생산 및 판매활동 중단에 이르는 경우에는 주된 영업의 전부 또는 일부의 정지 공시를 해야 하며 이 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당할 수 있음

03 단일판매계약 또는 공급계약 체결·해지(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제1호다목

최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 단일판매계약 또는 공급계약을 체결한 때 및 해당 계약을 해지한 때

★ 공시변경 : 계약금액의 50% 이상 변경시

① 개요

기업이 영리를 추구하는 경영활동에 있어서 국내외 상거래나 무역거래는 목적달성의 가장 중요한 수단이다. 따라서 기업의 중요한 단일계약체결은 기업경영의 중요한 성과로써 연속적인 경영활동의 기반이 된다.

이의 유형에는 국내외에서 쌍방간의 계약체결에 의하는 방법과 국내외 입찰에 참여하여 수주하는 경우 등으로 대별할 수 있다.

② 점검사항

○ 계약의 범위 관련

- ▶ 단일판매계약과 공급계약에 대한 범위구분이 명확하지 않으나 건설업의 경우 공사수주(단일판매계약)와 유통업의 경우 상품공급(공급계약)을 포함한 법인의 경영활동에서의 제품 등의 판매활동을 의미
- ▶ 해당 회사의 매출액에 반영되는 수주·공급계약만 해당되며, 해당 회사의 발주 및 구매계약은 공시 대상이 아님

○ 계약확정시점 및 서명시점 관련

- ▶ 정부 또는 공공적 법인 등으로부터 발주하는 계약으로 계약확정시점과 계약서 서명시점이 다른 경우에는 계약확정시점에서 공시하고, 향후 서명 날인 후 지체없이 계약서를 추가 제출해야 함

○ 주요계약사항 기재 관련

- ▶ 계약체결 당시 존재하는 사항으로서 향후 계약의 이행과 관련하여 발생할 수 있는 계약내용에 대하여는 계약이행에 미칠 잠재적 요소 등에 대하여 이를 공시문안에 구체적으로 기재해야 함

○ 변동사항 공시 관련

- ▶ 계약상대방과의 이해관계 등에 따라 계약의 변경·해지 등이 발생시 반드시 관련사항을 공시해야 함. 단, 단일판매·공급계약 공시 후 계약기간의 시작일 또는 종료일이 각각 20일(계약기간이 1년 이상인 경우에는 3개월) 이내에서 변경되거나 최초 계약금액이 100분의 10 이내에서 변경되는 경우에 한해 변동사항 신고 의무 면제

○ 공시유보 신청 관련

- ▶ 경영상 비밀보호를 위하여 필요한 경우 계약금액, 계약상대, 주요 계약조건, 해지금액, 해지 주요사유 등에 대한 공시유보를 거래소에 신청할 수 있음
- 거래소는 기업 경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평성을 고려하여 공시유보가 필요하다고 인정되는 경우 이를 승인할 수 있음
- 공시유보 신청시 주권상장법인은 유보기한을 기재하여야 하며, 해당 유보기간이 경과하거나 유보조건이 해제되는 경우 그 다음날까지 정정공시를 통하여 유보된 내용을 신고하여야 하며, 이를 이행하지 않는 경우 공시불이행으로 제재

04 제품에 대한 수거·파기 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제1호라목

최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 제품에 대한 수거·파기 등을 결정한 때

기 판매된 제품이나 판매과정에 있는 제품 중 인체에 해를 미치거나 성능 등에 하자가 있어 본래의 목적에 이용할 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다.

제품의 수거·파기 등은 이러한 경우 제품 이용자들의 고발이나 필요에 의해 관계당국이 제품 일부를 검사, 조사한 후 기간을 정하여 해당 제품의 회수 및 폐기처분을 명하거나, 해당 법인이 제품에 이상이 있음을 발견하였을 때 자진하여 회수결정을 하는 경우를 말한다.

제품을 회수·폐기하는 경우에는 해당 법인의 이미지에 치명적인 손상을 끼침과 동시에 판매활동이 위축되어 매출액의 감소를 초래하고 결국 기업 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

05 생산활동 중단·폐업

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제1호마목

최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상을 생산하는 공장에서 생산활동이 중단되거나 폐업된 때

※ 매매거래정지

- 상장적격성 실질심사 대상에 해당되는 경우 매매거래정지 조치됨

1 개요

법인이 생산활동을 중단하게 되면 당해법인의 매출액이 감소하고 주가도 하락하게 된다.

생산활동 중단이란 단위공장의 조업이 전면 중단된 경우를 말하며, 생산라인의 일부 중단은 포함하지 아니한다.

2 점검사항

○수시공시 의무대상 관련

- ▶ 노사분규, 재해 등으로 인한 일시적인 조업 전면중단의 경우에도 공시대상에 해당됨
- ▶ 다만, 정전 등 불가항력적인 사유로 일시적인 생산중단이 발생하였으나 단기간에 해소된 경우, 생산 재개예정일이 확인되는 7일 이내의 정기보수공사의 경우는 공시대상에서 제외
 - * 다만 조업중단이 산업 특성상 매출액감소, 향후 조업에 중대한 영향을 미치는 경우(유화, 제철, 반도체 등)는 공시를 해야 함

○상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 생산활동 중단 등으로 기업계속성에 영향을 미치는 조업의 전부가중단될 시에는 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있음

재무구조 관련 사항 (32개 항목)

발행증권에 관한 사항

01 유상증자·무상증자·자본감소

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(1)

증자 또는 감자에 관한 결정이 있을 때

★ 공시변경

- (증자) : 주주배정비율, 발행주식수 또는 발행금액의 20% 이상 변경시
- (감자) : 감자비율 또는 감자주식수의 20% 이상 변경시

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
 - ① 배정비율이 10% 이상인 무상증자
 - ② 발행주식총수의 10% 이상인 감자

① 개요

주권상장법인은 유상증자, 무상증자 또는 감자에 대한 결정이 있는 경우 당해 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다.

○ 유상증자

유상증자는 회사가 실질적으로 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함으로써 주식의 증가와 동시에 회사의 재산을 증가시키는 것을 말한다. 이 제도는 자기자본조달의 가장 일반적인 형태로 회사는 발행할 주식의 총수(수권자본금)에서 이미 발행된 주식을 차감한 잔여주식 범위내에서 발행할 수 있다.

○ 무상증자

무상증자는 자금조달을 목적으로 하지 않고 자본구성을 조정하거나 사내유보의 적정화 등을 목적으로 실시한다. 회사의 총자산에는 전혀 변화를 가져오지 않고 재무제표상의 항목 변동을 통하여 새로운 주식이 발행되는 형식적인 증자이다.

일반적으로 주권상장법인은 대부분 주식발행초과금 또는 자산재평가적립금 등을 무상증자의 재원으로 사용한다.

○ 자본감소

자본감소란 회사의 자본액을 일정한 방법에 의하여 감소시키는 것을 말하며, 실질적으로 회사의 자본을 감소시키는 경우와 회사의 결손으로 인하여 명목상으로 자본을 감소시키는 경우가 있다. 이러한 자본감소는 합병으로 인한 자기주식 처분, 결손보전을 위한 자본감소, 합병의 전단계로서 자본감소를 하는 등의 목적으로 주금액을 감소시키거나 주식수를 감소시키는 방법으로 이루어지고 있다.

자본감소는 주주에게 현금을 지급하는지 여부에 따라 유상감자와 무상감자로 나누어진다.

② 점검사항

○ 유상증자시 신주발행가액 관련

▶ 주주배정 증자의 경우

- 유상증자결정 공시서식에서 예정발행가와 발행가액 확정예정일을 기재하여 공시하여야 하며, 확정 예정일에 확정발행가를 기재하여 정정공시하여야 함
- 발행가액은 주권상장법인이 자율적으로 결정할 수 있으나 권리락 조치를 위해 유상증자 결의 공시 시점에 발행가액 산정방법 및 신주발행가액을 반드시 기재하여야 함
- 1차 또는 확정발행가액이 정해지는 경우 유상증자결정 공시의 정정공시 외에 별도로 유상증자 신주 발행가액(안내공시)를 진행해야 함

▶ 일반공모 및 제3자배정 증자의 경우

- 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 및 이사회에서 결정한 사항에 맞추어 공시하되, 증자결정 공시 시 발행가액이 확정되지 않은 경우 발행가액 확정시점에 기존 유상증자 결정 공시를 정정하여야 함

● 실권주 및 미청약분 처리 관련

- ▶ 주주배정증자의 실권주
 - 주권상장법인으로부터 신주배정사실을 통지(또는 공고)받은 주주가 신주를 인수하지 않을 경우 실권주 발생
 - 우리사주조합 우선배정분의 미청약 등으로 주주배정비율이 변경되는 경우 유상증자결정 정정공시 필요
 - 구주주 청약 후 발생한 실권주는 일반공모 및 제3자배정 방식으로 처리할 수 있으며, 실권주 처리 방법은 신주발행을 위한 이사회결의에서 정하여야 함
- ▶ 일반공모, 제3자배정 증자의 미청약분
 - 주주배정과는 달리 실권주는 발생하지 않으므로 미청약분 발생시 미발행으로 처리되며, 미발행에 따라 발행주식수가 변경되므로 유상증자결정 정정공시 필요

● 관련 공시

- ▶ 유상증자결정 공시 이후 '유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과' 및 '유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과' 사실을 공시하여야 함(제3자배정 유상증자의 경우 제외)
- ▶ 유상증자로 인해 최대주주가 변동되는 경우 신주발행 주식의 효력발생일(주금납입일 익일) 익일까지 '최대주주 변경' 사실을 공시하여야 함

● 제3자배정 유상증자에 따른 의무보유(6개월) 관련

- ▶ 우회상장 심사대상(영업양수 또는 자산양수와 결합된 제3자배정 유상증자로 최대주주 변경 등, 현물 출자에 의한 제3자배정 증자로 최대주주 변경 등)에 해당되는 경우
- ▶ 제3자배정 신주발행으로 주권상장법인 최대주주가 변경된 경우
- ▶ 추가상장신청일 현재 자본잠식 50% 이상 또는 시가총액 50억원 미달 사유로 관리종목으로 지정된 보통주권 상장법인이 제3자배정으로 신주를 발행한 경우
- ▶ 영업양수 또는 자산양수와 관련하여 주요사항보고서를 제출할 당시에 우회상장예비심사를 받은 보통 주권 상장법인이 주요사항보고서를 제출한 날부터 6개월 이내에 해당 우회상장으로 경영권을 취득한 자에게 제3자배정으로 신주를 발행한 경우

※ 상기 상장규정상 의무보유 외 증권신고서 등 제출면제에 따른 의무보유(1년), 회생계획안에 따른 의무보유 등 해당 여부 점검 필요

● 추가·변경상장 관련

- ▶ 주권상장법인은 증자·감자 등에 따라 신주 발행 또는 변경 사유의 효력이 생긴 후 지체없이, 주권 상장 예정일의 5거래일 전까지 거래소에 추가·변경상장을 신청해야 함

● 우회상장 대상 여부 검토 관련

- ▶ 제3자배정 방식의 유상증자 결정시에는 주요사항보고서 제출일 이전 6개월 이내 주권비상장법인의 영업양수 또는 자산양수에 관한 주요사항보고서를 제출한 경우 우회상장 심사대상이 됨
- 제3자배정 신주발행과 결합한 영업양수로 최대주주등 변동
- 제3자배정 신주발행과 결합한 자산(주식)양수로 인한 최대주주등 변동
- 현물출자(신주발행에 대한 납입이 주권비상장법인의 주식으로 이루어지는 경우에 한함)에 의한 제3자 배정 신주발행으로 최대주주등 변동

※ 비상장주식의 현물출자에 따른 제3자배정 증자의 경우 상장규정상의 확인서에 상법에 따른 감사인의 조사보고서 또는 감정인의 감정 결과를 첨부해야 함

- ▶ 우회상장 심사 대상이 되는 경우 공시시점부터 우회상장요건 충족 사실 확인시까지 매매거래정지 조치함
- 우회상장 요건을 미충족할 경우 상장폐지 조치됨
- 해당 주권비상장법인이 우회상장 대상이 되는 경우 신규상장에 준하는 우회상장 심사를 거치게 됨

● 전자증권 변경·말소 등에 따른 매매거래정지 관련

- ▶ 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래정지

● 상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 결산기말 기준으로 자본전액잠식에 해당되는 법인으로서 결산기말 이후 유상증자를 통한 자구이행으로 자본전액잠식에 따른 상장폐지기준을 탈피하는 법인의 경우 상장적격성 실질심사 대상이 됨
- ▶ 2사업연도 연속 자본잠식률 50% 이상에 해당되는 법인은 결산기말 이후 유상증자를 통한 자구이행 여부와 관계없이 상장적격성 실질심사 대상이 됨

02 주식소각

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(2)

주식의 소각에 관한 결정이 있을 때, 이 경우 (1)에 따른 자본금 감소의 방법으로 하는 사항은 (1)에 의하여 신고하여야 한다.

★ 공시변경 : 소각주식수의 20% 이상 변경시

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
- : 발행주식총수의 10% 이상인 주식소각

① 개요

주식소각이란 주주에게 이익을 배당하는 대신 배당가능이익으로 주식을 소각하여 간접적으로 이익을 돌려주는 것을 말하며, 주식을 소각하면서 그만큼의 자본금을 줄이는 감자와는 달리 주식수만 줄고 자본금이 그대로 유지되기 때문에 이후 액면가와 총발행주식수를 곱한 금액이 자본금과 일치하지 않게 된다.

② 점검사항

● 관련 공시

- ▶ 자기주식 취득을 통해 주식을 소각하는 경우 '자기주식취득결정' 및 '주식소각 결정' 공시 모두 제출
- ▶ 주식소각은 그 주식을 영구히 소멸시키는 행위로서 권리의 이전 또는 변동을 가져오는 처분과 의미가 다르므로 '자기주식 처분 결정' 공시는 불필요. 다만, 기 취득 주식의 소각에 관한 사항임을 공시에 기재하는 것이 바람직

● 변경상장 관련

- ▶ 주권상장법인은 주식 소각 완료 후 지체없이, 주권 상장예정일의 5거래일 전까지 거래소에 변경상장을 신청해야 함

03 자기주식 취득·처분

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(3)

자기주식의 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함한다), 신탁계약 등의 체결을 통해 취득한 자기주식의 유가증권시장 외에서의 처분에 관한 결정이 있을 때

★ 공시변경 : 예정기간 내에 취득,처분 신고주식수 미만의 매매거래주문시(취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우에는 제외)

① 개요

자기주식은 회사가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 그 회사가 발행한 주식을 취득하여 보유하고 있는 주식을 말한다.

회사는 「상법」 제341조, 제341조의2 또는 「자본시장법」 제165조의3에 따라 이익배당의 한도 내에서 일정절차에 의한 자기주식의 취득을 허용하여 적대적 기업매수에 대한 방어, 임직원에 대한 공로금·장려금 등 지급, 주가 안정 등의 수단으로 활용할 수 있도록 하고 있다.

② 점검사항

● 수시공시 의무대상 관련

- ▶ 공시규정은 「자본시장법」 제165조의3(자기주식 취득 및 처분의 특례) 이외 「상법」 제341조 등 다른 법률에 근거한 자기주식의 취득 및 처분을 모두 포함하고 있으므로 동 사항의 결정시 수시공시 의무 발생
- 상법 제341조의2에 따른 특정목적에 의한 자기주식 취득(합병, 영업양수, 주식매수청구권, 단주처리에 의한 자기주식취득 등)의 경우 다른 행위에 자기주식취득이 수반되는 것에 불과하므로 자기주식취득에 대한 수시공시 의무 없음
 - 다만 이에 따라 취득한 자기주식을 처분하는 경우에는 자기주식처분공시 의무 있음
- 자본시장법 이외 상법 등 다른 법률에 의하여 취득·처분하는 경우 공시서식 내 '기타 투자판단에 참고할 사항'란에 반드시 해당 내용을 기재하여야 함(거래소의 자본시장법상 자기주식 매매절차 준수 여부 구분 목적)
- ▶ 신탁계약기간 만료 전 기간 연장시 '자기주식취득 신탁계약 결정'에 대한 신규 공시 대신 기존에 제출한 '자기주식취득 신탁계약 결정' 공시를 정정(신탁회사 변경시에는 신규 공시 필요)

- ▶ 신탁계약기간 종료시 및 신탁계약기간 만료 전 중도 해지시 '자기주식취득 신탁계약 해지 결정'에 대한 별도 공시 필요
- ▶ 신탁계약 종료시 자기주식을 실물로 받는 것과 관련, 별도 '자기주식 취득결정' 공시는 불필요

○ 자기주식 취득금액 한도 및 중첩 제한기간 해당 여부 관련

- ▶ 자기주식의 취득·처분(신탁계약 등의 체결·해지 포함)을 결정하는 경우 취득금액 한도 및 중첩 제한기간을 반드시 사전에 확인 후 공시하여야 함(자본시장법 §165의3, 동법시행령 §176의2, 증발공규정 §5-4, §5-9, §5-11)

○ 공시 기재 관련 주의사항

- ▶ 자기주식과 관련하여 아래 내용을 공시서식 내 '기타 투자판단에 참고할 사항'란에 자세히 기재하여야 함
 - 직접 취득·처분시 1일 매수주문 수량한도 및 그 산출근거
 - 1일 매수주문수량 한도 산출근거(증발공규정§5-5)
- ⇒ 아래 (1), (2)의 수량을 비교하여 많은 수량 이내로 하되, 그 많은 수량이 발행주식총수의 100분의 1을 초과하는 경우 발행주식총수의 100분의 1에 해당되는 수량 이내
 - (1) 취득신고주식수의 10/100에 해당하는 수량
 - (2) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의 100분의 25에 해당하는 수량
- 직접 취득·처분의 경우 취득·처분 예정금액 산출내역
- 신탁계약 종료시 자기주식을 실물로 출고하여 보관하는 경우 반환방법에 따른 자기주식 반환주식수 및 현금 반환금액 등

04 주식분할 또는 병합

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(4)

「상법」 제329조의2 및 제440조에 따른 주식분할 또는 병합(자본감소를 위한 주식병합은 제외한다)에 관한 결정이 있을 때

★ 공시변경 : 분할 또는 병합비율의 20% 이상 변경시

① 개요

주식분할은 법인의 자본금의 변경 없이 주식을 세분화하여 발행주식총수를 증가시키는 것을 말하는 것으로, 이는 주가가 지나치게 높아져 그 유동성이 둔화되는 경우 유동주식수를 증가시킴으로써 주식의 시장성(유동성) 도모, 이익배당액의 조정 및 신주의 발행이나 합병준비를 위한 경우 등에 실시하게 된다.

반면, 주식병합은 수 개의 주식을 합하여 그보다 적은 수의 주식으로 하여 발행주식총수를 감소시키는 것을 말한다. 이는 자본감소 및 합병의 경우 또는 단순히 권면액을 인상하는 경우에 하게 된다. 동 조항에 서는 권면액을 인상하는 경우에 한한다.

② 점검사항

○ 상장주식의 권면액

- ▶ 1주의 금액이 5천원 이하인 주권을 발행하는 경우 해당 주식 1주의 액면금액은 100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원으로 하며, 1주의 금액이 5천원을 초과하는 주권을 발행하는 경우 1만원의 배수에 해당하는 금액으로 하여야 함(유가 상장규정 §162 및 동 규정 시행세칙 §130)

○ 관련 공시

- ▶ 정관상 '1주당 금액'을 변경해야 하는 사항으로 주주총회의 특별결의를 거쳐 변경해야 함
- 주식분할·병합결정 공시 이후 주주총회개최결의 및 주주총회결과 공시, 주주총회 개최와 관련한 주식 명의개서정지 안내공시 등이 발생

○ 주식분할·병합과 주주배정 유상증자 병행실시의 경우 주의사항

- ▶ 법률상 특별한 제한이 없으므로 동시에 진행할 수 있으나, 주권상장법인은 주식분할·병합을 위한 전자등록변경기간(舊 구주권제출기간) 확보 등을 위해 실무일정을 조정하여야 함
- 주식분할·병합 및 주주배정 유상증자가 동시에 진행되는 경우 주식분할·병합에 따른 권리변동이 발생되지 않도록 분할·병합을 위한 전자등록변경기간(舊 구주권제출기간) 전 또는 이후에 유상증자의 신주권 교부가 완료되도록 처리하여 증자와 분할·병합 일정이 겹치지 않도록 주의 필요
- ▶ 신주발행 이사회결의와 청약일 사이에 주식분할·병합 효력발생일이 있는 경우 이사회결의로 배정한 주식과 실제 청약할 주식이 다르게 되는 경우 아래와 같이 공시
- 신주발행 이사회결의시 주식분할·병합 효력발생 전이므로 이에 해당하는 발행예정주식수, 배정비율, 발행가액 등을 공시

- 주식분할·병합에 대한 효력발생시 정정 이사회결의를 거쳐 '유상증자결정' 공시를 정정

● 변경상장 관련

- ▶ 주권상장법인은 주식분할·병합 완료 후 지체없이, 주권 상장예정일의 5거래일 전까지 거래소에 변경 상장을 신청해야 함

● 전자증권 변경·말소 등에 따른 매매거래정지 관련

- ▶ 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래정지

05 액면주식 또는 무액면주식 전환

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(5)

「상법」제329조에 따라 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 액면주식으로 전환하기로 하는 결정이 있을 때

① 개요

무액면주식이란 주식의 권면에 주금액이 기재되어 있지 않은 주식을 말한다. 무액면주식은 액면금액이 없으므로 원칙적으로 기업의 경제가치를 반영하는 시점의 시장가치에 의하여 발행되고 자본금도 그 발행가액으로 결정된다고 할 수 있다.

'12.4월 상법개정으로 무액면주식의 발행이 허용됨에 따라 기업들은 주주총회 특별결의와 법원의 인가를 받지 않고 액면가 없이 발행가만 결정해 주식을 발행할 수 있는 등 자금조달을 쉽게 할 수 있는 장점이 있다. 다만, 이러한 장점을 악용하여 부실 또는 한계에 봉착한 기업들은 무분별한 증자를 통한 자금조달로 이를 악용할 소지가 있으므로 주의가 필요하다.

주권상장법인은 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 발행한 법인이 액면주식으로 전환할 수 있으며, 이 경우 무액면주식과 액면주식을 함께 발행할 수는 없다.

② 점검사항

● 관련 공시

- ▶ 정관상 '1주당 금액'을 변경해야 하는 사항으로 주주총회의 특별결의를 거쳐 변경해야 함
- 액면 또는 무액면주식 전환결정 공시 이후 주주총회개최결의 및 주주총회결과 공시, 주주총회 개최와 관련한 주식명의개서정지 안내공시 등이 발생

● 변경상장 신청 관련

- ▶ 주권상장법인은 액면 또는 무액면주식으로의 전환에 따라 변경 사유의 효력이 생긴 후 지체없이, 주권 상장예정일의 5거래일 전까지 거래소에 변경상장을 신청해야 함

● 전자증권 변경·말소 등에 따른 매매거래정지 관련

- ▶ 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래정지

06 주권 관련 사채권 등 발행

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(6)

주권 관련 사채권 등과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때
(가) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권 또는 증서가 발행되는 경우를 포함한다)의 발행에 관한 결정이 있을 때
(나) 조건부자본증권(법 제165조의11제1항에 따른 조건부자본증권과 「은행법」 제33조제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 조건부자본증권을 말한다.)의 발행에 관한 결정이 있을 때
(다) 조건부자본증권이 주식으로 전환되는 사유가 발생하거나 그 조건부자본증권의 상환과 이자 지급 의무가 감면되는 사유가 발생한 때

★ 공시변경 : 발행금액, 전환가격, 신주인수권행사가격 또는 교환가격의 50% 이상 변경시

① 개요

기업이 경영활동상 필요로 하는 자금을 조달하는 방법 중 직접금융의 수단으로서 대표적인 유형이 유상증자와 회사채 발행이다.

회사채의 경우 일반적으로 기업은 무보증사채 등 일반사채를 발행하게 되지만, 사채로서의 안정성과 함께 주식으로 전환하여 수익성을 기대할 수 있는 특징을 지닌 신종사채로 발행할 수도 있다. 그 중 대표적인 형태가 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채이다.

전환사채와 신주인수권부사채는 기업이 사채권자에게 일정기간 내에 정해진 조건으로 발행법인의 주식으로 전환 또는 신주인수권을 행사할 수 있는 권리를 부여한 사채로, 상법에서 그 발행을 인정하고 있다. 전환사채 등의 발행비용은 일반사채보다 저렴하여 많은 법인들이 자금조달시 이용하고 있다.

교환사채는 당해법인이 소유하고 있는 상장증권(자기주식을 포함)과 교환을 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다.

증권예탁증권은 자국 주식을 외국에서 거래하는 경우 주식의 수송·법률·제도·거래관행·언어·통화·양식 등 여러가지 문제를 해결하고자 국내 발행회사에 의하여 발행된 주식을 해외 현지 예탁기관의 대리인인 국내은행이 예탁기관 명의로 보관하고 그 대신 예탁기관이 국내주식을 해외 현지에서 주식예탁증서 형태로 발행·유통하게 함으로써 원주(原株)와 상호 전환이 가능하도록 한 주식대체증권을 말한다.

조건부자본증권은 워크아웃, 적기시정조치 등 증권 발행 당시 정한 조건이 발생하면 주식으로 전환(전환형)되거나 원리금이 감면(상각형)되는 신종사채로 주식/회사채의 특성을 모두 가지고 있는 하이브리드(Hybrid) 증권으로, 그 발행에 관한 결정, 주식전환, 상환, 이자지급 의무 감면 등의 사유가 발생한 때 공시 의무를 부과하고 있다.

② 점검사항

● 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 제한 관련

- ▶ 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 결정시 사채발행제한의 기간에 해당하는지 여부 확인 필요
- ▶ 다음의 발행 제한기간(증발공규정 §5-21, §5-24)에는 주주에게 사채의 인수권을 부여하여 모집하거나 공모발행방식으로만 발행이 허용됨
 - 소수주주가 해당 주권상장법인의 임원의 해임을 위하여 주주총회의 소집을 청구하거나 법원에 그 소집의 허가를 청구한 때에는 청구시부터 당해 임원의 해임여부가 결정될 때까지의 기간
 - 소수주주가 법원에 해당 주권상장법인의 임원의 직무집행의 정지를 청구하거나 주주총회결의의 무효·취소 등의 소를 제기하는 등 해당 주권상장법인의 경영과 관련된 분쟁으로 소송이 진행 중인 기간
 - 상기의 내용에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실이 신고·공시된 후 그 절차가 진행중인 기간

● 교환대상 주식별 공시 관련 주의사항

- ▶ 주권상장법인이 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하기로 결정한 경우에는 사채발행 결정시 자기주식을 처분하기로 결정한 것으로 보아 ‘교환사채권 발행결정’ 외에 ‘자기주식 처분결정’ 공시 필요
- 추후 교환청구권 행사가 이루어져 자기주식을 교부하는 경우 ‘기타 경영사항(자율공시)’로 행사 관련 사항을 공시하는 것이 바람직
- ▶ 타법인주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행시 사채권 발행 결정시점에서는 ‘교환사채 발행결정’ 공시하고,
- 이후 교환청구권 행사가 이루어진 시점에 행사금액(처분금액)에 따라 ‘타법인 주식 및 출자증권 처분결정’ 공시 의무 해당여부를 판단하여 공시 필요

● 공시 기재 관련 주의사항

- ▶ 발행자와 인수자간의 중요한 발행조건이 있을 경우 이를 기재하고 기타 별도의 약정이 없음을 추가 기재 하여야 함
 - Call Option, Put Option 조항
 - 기한이익상실 조항 및 손실보전계약 등
- ▶ 전환가액 등 조정에 관한 사항(조정사유, 조정방법, 기준일 등)
- ▶ 발행회사 대주주 및 관계회사 등이 당해 증권 인수인 또는 매입자 등과 체결한 주식대차 및 파생상품 계약 등

● 전환가액 등 조정 관련

- ▶ 주식관련 사채를 발행한 후 전환가액, 신주인수권 행사가액 및 교환가액 등이 변경된 경우 ‘전환가액·신주인수권행사가액·교환가액의 조정(안내공시)’ 서식을 이용하여 이를 신고하여야 함

● 조건부자본증권 발행 등

- ▶ 조건부자본증권은 일정 조건 충족시 ① 주식으로 전환되는 전환형 조건부자본증권과 ② 사채의 상환과 이자지급 의무가 면제되는 상각형 조건부 자본증권으로 구분
- ▶ 조건부자본증권은 권리의 성격이 변할 수 있는 사채인만큼 투자자의 정보비대칭 해소가 중요하며 발행 결정이 있는 시점 뿐만 아니라 다음의 경우에도 수시공시 의무 발생
 - (상각형) 상환과 이자지급 의무가 감면되는 등 채무재조정 사유가 발생한 때 공시
 - (전환형) 주식으로 전환되는 사유가 발생한 때 공시

○ 우회상장 대상 여부 검토 관련

- ▶ 제3자배정 방식의 주권 관련 사채권 발행 결정시에는 주요사항보고서 제출일 이전 6개월 이내 주권비 상장법인의 영업양수 또는 자산양수에 관한 주요사항보고서를 제출한 경우 우회상장 심사대상이 됨
- 제3자배정 주권 관련 사채권 발행과 결합한 영업양수로 인한 최대주주 등 변동
- 제3자배정 주권 관련 사채권 발행과 결합한 자산(주식)양수로 인한 최대주주 등 변동
- ▶ 공시시점부터 우회상장요건 충족 사실 확인시까지 매매거래정지 조치함
- 우회상장 요건을 미충족할 경우 상장폐지 조치됨
- 해당 주권비상장법인이 우회상장 대상이 되는 경우 신규상장에 준하는 우회상장심사를 거치게 됨

07 해외증권시장 관련사항(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(7)

- 해외증권시장에 주권등의 상장을 추진하거나 이미 상장한 유가증권시장주권상장법인이 다음의 어느 하나에 해당되는 때
- (가) 해외증권시장에 주권등을 상장하기 위한 결정이 있을 때 및 해당 주권등을 상장한 때
- (나) 해외증권시장에 상장 후 해당국 증권감독기관 또는 증권거래소 등에 기업내용을 정기 또는 수시로 신고·공시하거나 보고서 그 밖의 관련서류를 제출한 때. 다만, 국내 증권관계법령 및 이 편에 따라 신고 또는 공시하거나 제출하는 사항과 중복되는 경우는 제외한다.
- (다) 해외증권시장에서의 상장폐지를 결정하거나 해당국 증권감독기관 또는 증권거래소로부터 매매거래정지, 상장폐지, 그 밖의 조치(해당법인이 이를 요청한 때를 포함한다)를 받은 때 및 상장폐지된 때
- (라) 해당국 증권거래소로부터 조회공시를 요구받은 때

① 개요

국내 주권상장법인이 해외증권시장에 주권 등을 상장하였거나 상장하고자 하는 경우 상장결정시점 및 상장시점에 각각 공시하여야 한다.

또한 국내신고사항이 아닌 사항으로서 해외거래소 등이 소재한 국가의 법령 등에 의하여 해외 증권시장에 공시할 사항에 관한 결정사실이 발생하거나, 사업보고서 등에 준하는 공시서류를 해외거래소 등에 신고 또는 제출한 경우 국내시장에 공시하여야 한다.

해외증권시장에서 매매거래정지, 상장폐지, 조회공시요구 등 조치를 받는 경우 및 주권상장법인이 자진해서 거래정지를 요청하거나 상장폐지를 결정한 경우에도 공시의무가 부과된다.

이외에 국내외 주권 동시상장법인은 시장간 주권교체가 있을 경우 이를 신고하도록 상장규정은 정하고 있다.

주권 등에는 외국에서 모집·매출되는 주권 또는 주권에 기초한 증권에탁증권이 포함되며, 해외증권시장은 외국에 소재한 거래소시장 등을 의미한다.

② 점검사항

○ 국내신고사항이 아닌 사항의 해외거래소 등 신고내용 공시

- ▶ 해외거래소 등에 신고·제출한 내용의 한글번역본(전문 또는 요약본)에 원문보고서를 첨부하여 공시하여야 함
 - ▶ 해외거래소 등 신고·제출내용이 국내에서는 요구하고 있지 않는 경우에는 이를 구분하여 기재하여야 함
 - 핵심정보(Key information) 중 위험요소(Risk factors)
 - 영업재무사항 검토 및 전망(Operating & financial review & prospects)
 - 시장리스크에 대한 계량·비계량정보(Quantitative & qualitative disclosures about market risk)
 - 통제절차(Controls & procedures) 등
 - 국내외 주권 동시상장법인의 시장간 주권교체 신고
 - ▶ 해당 교체일이 속하는 달의 다음달 5일까지 거래소에 신고, 다만, 교체에 따른 변경수량*이 상장주식 수의 100분의 1 이상인 경우에는 지체없이 신고해야 함(상장규정 §79①7호)
- * 매월 초일 이후의 보통주권의 외국상장주권으로의 교체·전환 수량에서 외국상장주권의 보통주권으로의 교체·전환 수량을 뺀 수량

08 주권 상장폐지결정

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(8)

해당법인이 발행한 주권을 상장폐지하기로 결정한 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
- 주주총회에서 자진상장폐지 안건이 승인되고 회사가 거래소에 상장폐지 신청서를 제출하면 추후 상장공시위원회 심의에서 상장폐지가 결정될 때까지 매매거래정지

주권상장법인은 주권이 상장폐지기준에 해당하지 않더라도 자진해서 상장폐지를 결정할 수 있으며 일반적으로 최대주주 등의 소유주식 비율이 매우 높은 경우에 주로 발생한다.

주권상장법인은 필요한 경우 보통주를 제외한 주식에 관하여 종목별 상장폐지를 신청할 수 있으며, 이 경우도 자진상장폐지 공시의무에 해당된다.

○ 관련 공시

- ▶ 동 공시 이후 상장폐지결정에 대한 승인을 위한 주주총회개최 관련 공시, 상장폐지 관련 소액주주보호 대책 등에 대한 공시 필요

09 발행어음의 위·변조

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호가목(9)

발행한 어음이 위·변조된 사실을 확인한 때

① 개요

주권상장법인에 어음이 지급제시되는 경우 어음 위·변조 관련 고소장 등*을 첨부하여 지급은행에 제출

하고 위·변조 신고를 하는 경우 공시의무가 발생한다.

* 고소장, 발행인의 진술서, 위·변조 어음의 사본, 서약서 등

② 점검사항

○ 증빙서류

- ▶ 어음 위·변조발생시 '어음·수표 부도처리확인서' 및 '고소·고발접수증' 등 관련증빙서류를 반드시 첨부하여야 함

○ 관련 공시

- ▶ 주권상장법인의 어음 위·변조 신고가 허위로 판명된 경우 반드시 공시

투자활동에 관한 사항

10 신규시설(외)투자·시설증설·별도공장신설

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(1)

자기자본의 100분의 10(대규모법인의 경우 100분의 5) 이상에 상당하는 신규시설투자, 세척에서 정하는 시설외투자, 시설증설 또는 별도공장의 신설에 관한 결정이 있을 때

★ 공시변경 : 투자금액의 50% 이상 변경시

① 개요

주권상장법인은 사업을 영위함에 있어 필요한 신규시설투자 등을 통하여 기업의 경영성과를 극대화하고자 한다.

시설외투자란 영화·음반·연예·공연물 등의 제작을 위한 투자, 게임·프로그램 등의 제작을 위한 투자, 교육·지식·정보·출판물 등의 제작을 위한 투자, 연예·스포츠 매니지먼트 계약 등을 통한 투자를 말한다.

② 점검사항

○ 시설(외)투자시 승인·인가 등 절차 필요 여부

- ▶ 시설(외)투자내용이 승인·인가 등의 절차를 거쳐야 하거나 관련법에 의해 금지되는 등 제약사항이 있는 경우 의사결정시 이를 충분히 검토하여야 하며, 공시내용에도 동 사항을 명기하여야 함
- 과밀억제지역, 성장관리지역, 자연보전지역, 석유정제시설 등은 관련 행정기관 등에 신고 또는 인가 필요사항임

○ 리스에 의한 투자 및 사옥 투자 관련

- ▶ 리스의 형태와 관계없이 리스 계약기간 동안의 총 리스료를 기준으로 공시의무사항 여부 판단
- ▶ 사옥의 신축 및 증(개)축등에 대한 결정시 투자비용을 기준으로 공시의무사항 여부 판단

○ 변동사항 공시

- ▶ 동 공시사항은 투자금액 등이 사후정산 등으로 소급되어 변경되는 경우가 많이 있으므로 이 경우 변경 계약 등의 시점에 기공시사항의 변동사항 공시의무 발생

○ 공시유보 신청 관련

- ▶ 경영상 비밀보호를 위하여 필요한 경우 투자금액, 투자목적 등에 대한 공시유보를 거래소에 신청할 수 있음
- 거래소는 기업 경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평성을 고려하여 공시유보가 필요하다고 인정 되는 경우 이를 승인할 수 있음
- 공시유보 신청시 주권상장법인은 유보기간을 기재하여야 하며, 해당 유보기간이 경과하거나 유보조건이 해제되는 경우 그 다음날까지 정정공시를 통하여 유보된 내용을 신고하여야 하며, 이를 이행하지 않는 경우 공시불이행으로 제재

11 유형자산 취득·처분

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(2)

최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 유형자산(임대를 목적으로 하는 부동산을 포함한다. 이하 같다)의 취득 또는 처분에 관한 결정[법 시행령 제103조 제1호에 따른 특정금전신탁 또는 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구(해당 법인이 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우에 한한다)에 의한 취득 및 처분을 포함한다. 이하 이 목 (3)에서의 취득 또는 처분에서 같다]이 있을 때

★ 공시변경 : 취득 또는 처분금액의 50% 이상 변경시

① 개요

유형자산이란 재화의 생산, 용역의 제공, 타인에 대한 임대 또는 자체적으로 사용할 목적으로 보유하는 물리적 형태가 있는 자산을 말하며, 주로 사업과 관련하여 필요한 영업용 자산으로 재무상태표상 비유동 자산 중 유형자산에 해당하는 토지, 건축물, 기계장치, 선박, 차량운반구 등 사업설비 자산을 말한다.

유형자산의 취득은 신규사업 진출 등과 같은 경제적 가치가 수반되는 기업 경영활동의 근거가 될 수 있다. 또한 단기적으로 현금수요를 유발시켜 당해법인의 현금흐름(Cash Flow)을 감소시키나 장기적으로 시설증설 등에 따른 경제적 가치증대를 수반한다고 할 수 있다.

반대로 유형자산의 처분은 당해 법인의 현금흐름을 증가시켜 운영을 원활하게 하고, 매매에 따른 이익의 발생은 당해 법인의 재무상태를 호전시킨다.

② 점검사항

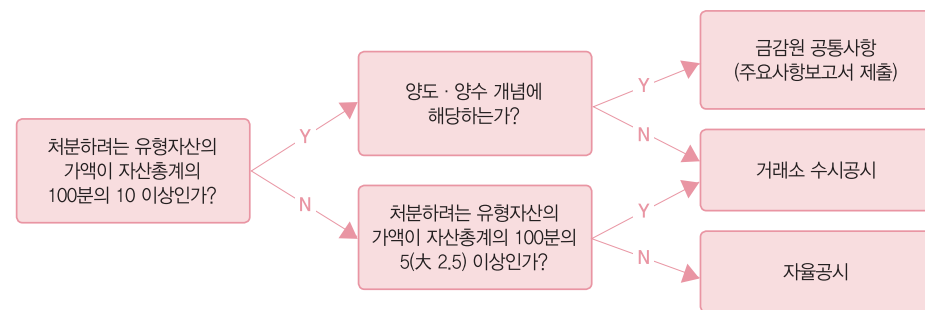
○ 취득 및 처분금액 산정방법

- ▶ 매매계약서상의 계약금액과 장부가액 중 큰 금액을 기준으로 하며, 제세공과금 및 수수료 등 부대비용은 포함하지 않음

○ 주요사항보고서 및 거래소의 수시공시 제출대상 관련 주의사항

- ▶ 원시취득의 경우 거래의 상대방이 없어 양수·양도의 개념에 포함되기 어려우므로 주요사항보고서(유형자산 양수 결정) 제출대상이 아님

- ▶ 공장 등 자산을 건축하는 행위는 원시취득이므로 자산양수도가 아니며 자산의 건축을 위한 원재료 취득행위도 그 실질은 자산의 건축으로 판단할 수 있으므로 주요사항보고서(유형자산 양수 결정) 제출 대상이 아님
- ▶ 그러나 위의 경우를 포함하여 원시취득에 해당하는 경우 거래소의 수시공시 대상에는 해당 되므로 '유형자산 취득결정' 공시 기준을 확인하여 해당시 반드시 공시해야 함
- ▶ 또한 중요한 자산양수에 해당하지 않더라도 최근 사업연도말 자산총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 유형자산의 취득에 관한 결정이 있는 때는 거래소의 수시공시 의무가 있으므로 해당시 '유형자산 취득 결정'을 공시해야 함



● 특정금전신탁의 유형자산 취득·처분 관련 주의사항

- ▶ 특정금전신탁은 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 금전신탁이기 때문에 해당 법인이 유형자산을 취득·처분하는 것과 동일한 행위로 규제

● 건설회사의 특이사례별 공시의무

- ▶ 영업활동을 목적으로 한 부동산의 취득 및 처분은 제조업의 경우 원재료 구입 및 처분에 해당하므로 공시대상에서 제외. 다만, 최초에는 분양(영업활동)을 위해 부동산을 취득하고 재고자산(유동자산)으로 회계처리했으나, 추후 분양이 아닌 임대사업으로 용도 변경하면서 계정과목도 유형자산(비유동자산)으로 변경했다면 회계처리 변경시점에 '유형자산 양수(취득) 결정' 공시 필요

주요 Q&A

■ 유형자산을 경매로 취득한 경우

Q. 부동산을 법원 경매로 취득할 경우 '유형자산 취득결정' 공시 시점은?

A. 법원 경매로 부동산을 취득하기 위해 입찰에 참가하는 시점에는 최종 낙찰 여부를 알 수 없어 별도의 공시의무가 없으나, 최종 낙찰이 되는 경우 금액에 따라 '투자판단 관련 주요 경영사항' 공시 대상이 될 수 있으며, 이후 본 계약 체결 또는 이사회 결의 등 최종 의사결정이 있을 때 '유형자산 취득 결정' 공시의무가 발생합니다.

* 다만, 수시공시의무와는 별도로 금감원 주요사항보고서 제출대상인 경우에는 금감원과 공시 관련 협의 필요

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(2)

12 타법인 주식 등 또는 주권 관련 사채권의 취득·처분 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(3)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 출자(타법인이 발행한 주식 또는 출자증권의 취득을 말한다. 이하 같다) 또는 출자지분 처분에 관한 결정이 있거나, 주권 관련 사채권의 취득 또는 처분에 관한 결정이 있을 때. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(가) 공개매수에 의한 출자. 다만, 외국기업이 발행한 주권을 대상으로 하는 외국 법률에 의한 공개매수의 경우에는 해당 국가에서 공개매수신고서 또는 이에 준하는 서류를 제출하는 때에 이를 신고하여야 한다.

(나) 금융기관(「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다)의 단기매매증권의 취득·처분(담보권 등 권리실행에 의한 출자·출자지분 처분을 포함한다)

★ 공시변경 : 출자 또는 출자지분 처분금액, 주권 관련 사채권의 취득 또는 처분금액의 50% 이상 변경시

① 개요

타법인 출자란 신규 또는 기설립 법인의 발행주식을 취득하는 것을 말하며, 주권 관련사채권 취득이란 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 및 조건부자본증권 등의 취득을 말한다. 기업은 이를 통하여 경영의 합리화·다각화를 도모할 수 있지만 무분별한 출자의 경우에는 당해 법인의 부실화를 초래할 수도 있다.

* 법인이라 함은 민법상 법인설립등기를 통해 설립된 것으로 재단, 사단, 비영리법인, 유추열편드 및 해외법인을 포함한 모든 법인을 말하며, 상법상 회사(합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사, 유한회사)는 법인형태로 설립되므로 이에 해당되며, 기타 계약관계에 의하여 설립되는 조합 및 계약형 투자신탁은 이에 해당하지 아니함. 다만, 상법에 의한 합자조합은 법인으로 간주

타법인 출자 및 주권 관련 사채권의 취득 방법으로는 신규 또는 기설립 법인의 유상증자 또는 주권 관련 사채 발행에 참여하여 주식 또는 주권 관련사채권을 취득하는 방법, 최대주주와의 인수계약에 의하여 취득하는 방법, 증권시장을 통하여 취득하는 방법 등 다양하다.

② 점검사항

● 타법인 출자 등 관련 승인·인가 등 절차 필요 여부

▶ 타법인 출자 등에 대하여 관계기관의 승인 또는 허가를 요하는 경우도 있기 때문에 이에 대한 결정을 하기 전에 승인 또는 허가사항을 면밀히 검토해야 함

● 풋옵션 등 계약 여부

▶ 타법인 주식 등 취득·처분 결정시 거래상대방 또는 제3자(공동출자자 등)와 풋옵션 등 계약을 체결한 경우 그 체결여부 및 그 내용을 기재하여 공시해야 함

● 특정금전신탁의 타법인주식 등 취득·처분 관련 주의사항

▶ 특정금전신탁은 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 금전신탁이기 때문에 해당 법인이 타법인 주식등을 취득·처분하는 것과 동일한 행위로 규제

● 취득 및 처분가액 산정방법 관련

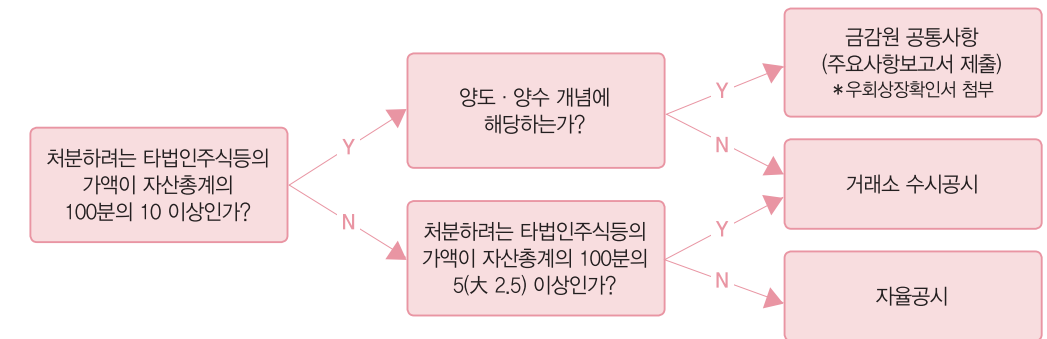
▶ 장부가액과 실제 취득가액·처분가액(중개수수료 등 부대비용을 제외한 금액) 중 큰 금액을 기준 (유형 자산 처분과 동일한 문제가 발생)

▶ 채무의 출자전환으로 인한 취득의 경우에는 대상 채권의 평가액(장부가액)과 출자전환가액 중 큰 금액을 기준

● 주요사항보고서 및 거래소의 수시공시 제출대상 관련 주의사항

▶ 타법인 주식 등과 관련하여 자산총액 대비 10% 이상시 주요사항보고서 제출대상에 해당하고, 자기자본 대비 5%(대 2.5%) 이상시 거래소 수시공시의무 대상에 해당하게 됨
▶ 이 경우 주요사항보고서는 양수·양도를 기준으로 하고, 거래소 수시공시의무는 취득·처분을 기준으로 하므로 다음의 경우에는 주요사항보고서 제출대상이 아님을 주의하여야 함. 다만, 이 경우에도 취득·처분의 개념에는 해당하므로 기준비율 이상시 수시공시의무를 이행하여야 함

- 유상증자시 청약을 통해 신주를 취득하는 경우
- CB·BW 행사, 신규법인 설립 등을 통한 원시취득의 경우



● 관련 공시

▶ 주권 관련 사채권 취득 후 전환신청, 신주인수권행사 등 권리행사를 통해 주식을 취득하는 경우에는 취득금액에 따라 타법인 주식 취득 등에 해당할 수 있으니 해당여부 확인 필요
▶ 주권관련 사채권의 취득 후 조기상환 청구시 주권관련사채권의 처분결정 해당여부 확인 필요
▶ 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행한 경우 교환청구권 행사가 이루어진 시점에서 행사금액(처분금액)에 따라 공시의무 해당여부 확인 필요
▶ 유상증자 대금이나 자산매각대금 등을 타법인 주식 및 출자증권으로 받는 경우에도 공시의무 해당여부 확인 필요
▶ 출자증권 발행법인의 유상감자의 경우 출자지분의 감소분만큼 감자액으로 환급받게 되므로 환급금액이 공시의무기준 이상인 경우 출자지분의 처분공시에 해당

○ 우회상장 대상여부 검토 관련

- ▶ 타법인 지분증권 양수(주요사항보고서 제출대상에 한함)시에는 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주권상장법인이 해당 주권비상장법인의 최대주주 등에 대하여 제3자배정으로 신주 또는 주권 관련 사채권을 발행하고 최대주주 변경 등이 있는 경우 우회상장 심사대상이 됨
- ▶ 공시시점부터 우회상장요건 충족 사실 확인시까지 매매거래정지 조치함
 - 우회상장 요건을 미충족할 경우 상장폐지 조치됨
 - 당해 주권비상장법인이 우회상장 대상이 되는 경우 신규상장에 준하는 우회상장 심사를 거치게 됨

주요 Q&A

Q. 상장법인이 출자한 법인이 무상소각의 형태로 자본감소를 결정하는 경우 공시 의무가 발생하는가?

A. 무상감자의 경우 양도 및 처분의 개념에 포함된다고 볼 수 없으므로 타법인 주식 양도(처분)으로 볼 수 없어 타법인 주식 또는 출자지분 처분 공시의무는 발생하지 않으나, 동 감자건이 주권상장법인의 재무현황에 영향을 미치는 경우 포괄주의 공시에 해당될 수 있습니다.

그러나 유상감자의 경우 양도에는 해당하지 않으나 타법인 주식 처분 공시 대상에 해당됩니다.

관련법규 등

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제7호
- 유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(3)

13 피출자비상장법인의 부도·회생절차·해산 등(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(4)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상을 출자(최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 한다)하고 있는 주권비상장법인(코스닥시장상장법인을 포함한다)이 제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당된 사실이 확인된 때

① 개요

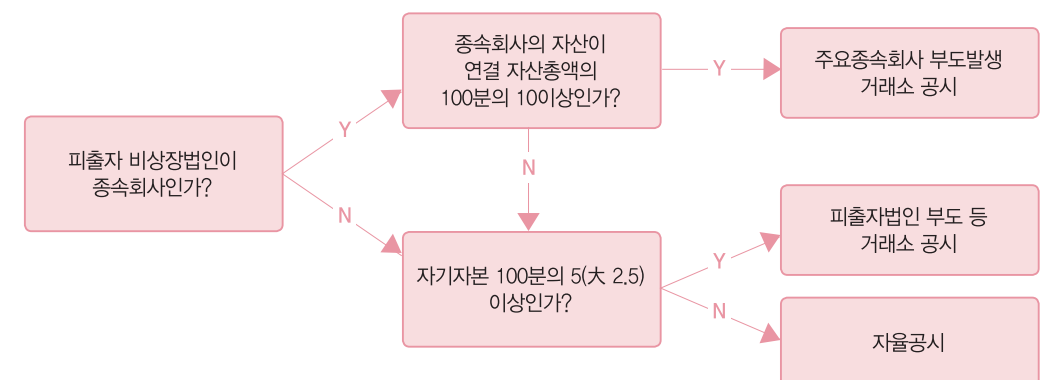
주권상장법인이 출자하고 있는 비상장법인의 부도·회생절차·해산 등의 중요한 기업내용의 변동은 당해 법인은 물론 출자관계에 있는 주권상장법인의 경영활동에도 중대한 영향을 미치게 된다.

따라서 주권상장법인의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 비상장법인인 피출자법인(코스닥상장법인 및 해외현지법인 포함)의 부도·회생절차·해산 등에 관한 사항을 주권상장법인이 공시하도록 의무화하고 있다.

② 점검사항

○ 출자금액 산정기준 관련

- ▶ 당해 법인에 대한 최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 하고 당해 사업연도 중에 출자가 이루어진 경우에는 장부가액(취득가액)을 기준으로 함



주요 Q&A

Q. 주권상장법인이 출자한 비상장법인의 최근 사업연도말 재무제표상 장부가액이 “0”인 경우 공시대상에 해당하는가?

A. 출자금액은 당해 출자비상장법인에 대한 최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 하므로 장부가액이 “0”인 경우 공시대상에 해당하지 않습니다. 만약 당해연도 중에 출자가 이루어진 경우에는 취득가액(장부가액)을 기준으로 산정하여야 합니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호나목(4)

채권·채무에 관한 사항

14 단기차입금 증가 결정

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(1)

자기자본의 100분의 10(대규모법인의 경우 100분의 5) 이상에 해당하는 단기차입금의 증가에 관한 결정이 있을 때, 이 경우 단기차입금에는 모집 외의 방법으로 발행되는 만기 1년 이내의 사채 금액을 포함하며, 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외한다.

★ 공시변경 : 차입금액의 50% 이상 변경시

① 개요

단기차입에 의한 자금조달은 기업의 원활한 경영활동의 촉매역할을 하기도 하지만, 과다하고 빈번하게 발생할 경우 기업의 재무구조에 악영향을 미칠 수도 있다. 특히 재무구조가 부실한 법인의 경우에는 차입금의 규모 등이 법인의 존폐와도 연결될 수 있으므로 투자자에게는 매우 중요한 정보가 된다.

따라서 거래소는 주권상장법인에게 일정규모 이상의 단기차입이 발생할 경우 즉시 공시하도록 의무화 하여 투자자의 주의를 환기시키고, 당해 법인도 차입에만 의존하는 경영행태를 개선하도록 함으로써 건전 경영을 유도하려는 것이다.

② 점검사항

● 공시대상 단기차입금 관련

- ▶ 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말함
- ▶ 다만, 콜차입, 만기 7일 이하로 발행되는 기업어음, 만기 7일 이하의 증권금융차입, 금융기관에 의한 무역금융·구매자금 대출, 유동성장기부채 및 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금(만기 1년 이하로 발행되는 사모사채 포함), 단기RP, 단기차입금으로 분류되는 매출채권 할인은 제외
- ▶ 기공시한 당좌차월 등의 한도 내에서 차입금 증가 결정시 한도 설정시점에서 기공시한 사항이므로 동 한도 내에서 차입하는 경우에는 별도 공시의무 없음

주요 Q&A

Q. 원래는 장기부채였으나 만기가 1년 이내 도래하여 단기차입금 계정으로 회계처리 하는 경우 단기차입금 공시 대상에 해당하는가?

A. 공시규정상 단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말하며, 유동성장기부채는 공시대상 단기차입금에서 제외 하고 있습니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(1)

15 채무인수·면제 결정

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(2)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 채무를 인수하거나 면제하여 주기로 결정한 때

★ 공시변경 : 채무인수, 면제금액의 50% 이상 변경시

① 개요

채무의 내용을 바꾸지 않고 동일성을 유지하면서 그 채무를 인수인에게 이전할 것을 약정하는 채무인수와 채무자에 대한 채권자의 일방적 의사표시에 의해 채권을 무상으로 소멸시키는 채무면제는 주권상장법인의 재무상태에 중요한 영향을 줄 수 있는 사항으로 공시를 통해 투자자에게 알려야 한다.

② 점검사항

● 공시의무 적용 면제 주권상장법인

▶ 은행, 투자매매업자 또는 투자중개업자, 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행, 시설대여업자, 신기술사업금융업자, 공공적 법인 및 회생절차 진행 중인 법인 등(공시규정 §7②)

16 담보제공·채무보증

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(3)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한한다. 이하 같다) 또는 채무보증(입찰·계약·하자·차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외한다. 이하 같다)에 관한 결정이 있을 때. 이 경우 그 결정일 또는 사유발생일 현재의 채무자별 담보제공 또는 채무보증 잔액을 함께 신고하여야 한다.

★ 공시변경 : 담보제공, 보증금액의 50% 이상 변경시

② 개요

채무보증은 채권자와 보증인과의 사이에서 주채무자의 채무에 대한 보증을 약속하는 계약에 의하여 성립하는 것으로, 민법에서는 “보증인은 주채무자가 이행하지 않는 채무를 이행할 의무가 있다(민법 §428)”라고 정의하고 있다.

이러한 채무는 평상시에는 채무가 주채무자에게 전가되지만, 주채무자가 그의 채무를 이행하지 않는 경우 보증인인 주권상장법인이 채무자를 대신하여 보증채무의 변제를 이행할 책임을 지게 되므로 경우에 따라서는 주권상장법인이 우발적인 채무(손실)를 부담할 수 있다.

담보제공은 민법상 계약당사자가 채무를 이행하지 않을 때를 대비해 채무자가 채권자에게 제공하는 것으로 유치권, 질권, 저당권 따위의 물적 담보와 보증채무, 연대채무 등의 인적담보가 있다. 주권상장법인 이 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우 채무자의 채무불이행시 주권상장법인에 불측의 손실이 발생할 수 있으므로 공시하여야 한다.

② 점검사항

○ 담보제공 및 채무보증 공시대상

- ▶ 당해 주권상장법인을 위한 담보제공 및 채무보증은 해당되지 않으며, 타인에 대해 제공하는 경우만 공시의무 발생
- ▶ 입찰·계약·하자·차액 등 이행보증은 계약을 체결하고 이행하지 않을 경우 다시 계약을 체결해야 함에 따른 손실을 확보하기 위한 수단으로 계약당사자가 계약금액의 일정률을 적립하는 형태의 보증으로 타인에 대한 지급보증의 성격과는 다르므로 공시의무에서 제외
- ▶ 해외현지법인이 해외은행의 용자를 받거나 현지에서 입찰보증금 또는 계약이행보증 등에 사용하기 위해 본사에서 Stand-by LC를 개설하는 경우 타인에 대한 채무보증에 해당됨
- ▶ 건설업을 영위하는 법인이 공사이행을 위해 발주처 및 입주예정자 등에게 담보제공 또는 채무보증 하는 경우 공시의무사항이 발생하며, 이 경우 프로젝트 파이낸싱(PF)관련 세부사항(ABS,ABCP 등 PF유형별 금액)을 기재

○ 관련 공시

- ▶ 채무보증 공시 이후 주권상장법인이 주채무자의 채무를 대지급 하는 경우 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변동사항이므로 관련 내용을 공시해야 하며, 또한 주권상장법인이 채권자와의 협의를 통하여 동 채무의 대지급 대신 채무를 인수하기로 결정하는 경우 '채무인수 결정' 공시 의무가 발생
- ▶ 유형자산, 타법인 주식 등에 대해 담보제공 후 담보권이 실행되어 해당 담보물이 처분되는 경우 수시 공시 의무가 발생할 수 있으므로 주의 필요

○ 공시 기재 관련 주의사항

- ▶ 결정일 또는 사유발생일 현재 담보제공 총잔액(또는 채무보증 총잔액)을 기재하고, 채무자별 담보제공 잔액(또는 채무보증 잔액)을 기재하여 공시해야 함

○ 공시의무 적용 면제 주권상장법인

- ▶ 은행, 투자매매업자 또는 투자중개업자, 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행, 시설대여업자, 신기술사업금융업자, 공공적 법인 및 회생절차 진행 중인 법인 등(공시규정 §7②)

주요 Q&A

Q. 담보제공 또는 채무보증 결정으로 기 공시된 사항을 추가로 연장하기로 결정한 경우 공시를 하여야 하나?

A. 담보제공 또는 채무보증 결정시 그 담보제공기간 또는 채무보증기간을 적시하여 공시하여야 합니다. 이때 과거 공시에서는 담보제공기간 또는 채무보증기간이 종료된 것으로 인지되는 바, 그 기간이 연장된 경우 새로 추가된 담보제공기간 또는 채무보증기간을 적시하여 신규로 공시하시면 됩니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(3)

17 피보증(담보)법인의 부도·파산 등 존립에 관한 사항(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(4)

제2호다목(3)에 해당하는 채무자가 제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당된 사실이 확인된 때

① 개요

주권상장법인이 담보제공 또는 채무보증하고 있는 대상 채무자에게 부도, 은행거래 정지·금지, 회생절차 및 파산관련 사항 및 해산사유 발생 등 존립에 관한 사실이 발생한 경우 대지급 또는 담보실행 등으로 인한 재무위험에 노출될 수 있다. 따라서, 이 경우 투자자에게 대상 채무자의 중요한 경영상황을 공시하도록 의무화하여 주권상장법인이 우발적 채무(손실)를 부담할 수도 있다는 내용을 알려주는 것이 필요하다.

② 점검사항

○ 채무자 존립에 관한 사실의 발생(공시규정 §7·3호나목(1)~(3))

- ▶ 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때

- ▶ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시 신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때
 - 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보 받은 때
- ▶ 「상법」제517조 및 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때
 - 존립기간의 만료 기타 정관으로 정한 사유의 발생, 파산, 법원의 명령 또는 판결, 주주총회의 결의에 의한 해산사유가 이에 해당
 - 단, 합병, 분할·분할합병에 따른 해산은 제외

○ 공시의무 적용 면제 주권상장법인

- ▶ 은행, 투자매매업자 또는 투자중개업자, 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행, 시설대여업자, 신기술사업금융업자, 공공적 법인 및 회생절차 진행 중인 법인 등(공시규정 §7②)

18 사채원리금 미지급

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(5)

발행한 사채와 관련하여 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 금액에 상당하는 원리금의 지급을 이행하지 못한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 미지급금 중 기 신고분을 제외한 누계금액을 기준으로 한다.

① 개요

사채의 원리금 미지급은 주권상장법인의 재무상태를 직접적으로 보여주는 사항으로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다.

공시대상이 되는 사채는 일반 회사채뿐만 아니라 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채 등이 포함된다.

② 점검사항

○ 공시의무 발생시점

- ▶ 사채의 원리금을 지급하기로 약정한 기일에 지급하지 아니한 날 익일 공시의무 발생
- ▶ 사채 발행시 계약조건에 따라 특정 조건을 충족하거나 충족하지 못할 경우 기한이익상실에 따른 사채 원리금미지급이 발생할 수 있으며, 이 경우 동 공시제출의무가 발생하므로 주의

○ 사채원리금 미지급금 산정방법

- ▶ 원금상환일 또는 이자지급일이 도래하였으나 지급하지 못한 사채 원리금의 해당 사업연도 중 누계금액을 말하며, 해당 사업연도 중 기 신고분을 제외

○ 공시 기재 관련 주의사항

- ▶ 미지급 발생일 현재 미지급된 사채의 종류, 발행회사, 발행일, 미지급 금액 등 세부내역을 기재하여 공시해야 함

19 금융기관 대출원리금 미지급

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(6)

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」제21조제2항의 금융기관으로부터 받은 대출금과 관련하여 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 금액에 상당하는 원리금의 지급을 이행하지 못한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 미지급금액 중 기 신고분을 제외한 누계금액을 기준으로 한다.

① 개요

금융기관에 대한 대출원리금을 미지급하는 사항은 기업의 부실징후를 알려주는 사항으로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다.

금융기관의 대출금은 상업어음할인, 당좌대출, 운전자금, 시설자금, 무역금융, 신탁계정대출, 기업어음할인, 전자방식외상매출채권담보대출, 구매자금대출, 외화대출금, 내국수입유한스, 역외외화대출금, 외화차관자금대출금, 지급보증대지급금, 원화환어음매입, 매입외환(신용위험), 외상채권매입(팩토링채권),

기업구매자금전용카드, 신용카드채권(직불카드, 신탁포함), 환매조건부채권(신탁포함), 콜론(신탁포함), 신탁계정 금전채권, 할인어음, 팩토링어음, 금융리스채권, 운용리스채권, 기타(원화대출금, 대출채권, 리스채권 등)를 의미한다.

② 점검사항

● 공시의무 발생시점

- ▶ 금융기관에 대한 대출원리금을 지급하기로 약정한 기일에 지급하지 아니한 날 익일 공시의무 발생
- ▶ 대출 약정시 계약조건에 따라 특정 조건을 충족하거나 충족하지 못할 경우 기한이익상실에 따른 대출 원리금미지급이 발생할 수 있으며, 이 경우 동 공시제출의무가 발생하므로 유의

● 대출원리금 미지급금 산정방법

- ▶ 연체금액은 원금상환일 또는 이자지급일이 도래하였으나 지급하지 못한 대출원리금의 해당 사업연도 중 누계금액을 말하며, 해당 사업연도 중 기 신고분을 제외

● 공시 기재 관련 주의사항

- ▶ 미지급 발생일 현재 미지급된 대출의 종류, 기관, 연체 발생일자 등 세부내역을 기재하여 공시해야 함

20 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여·증권대여

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호다목(7)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여에 관한 결정이 있을 때. 이 경우 종업원(최대주주등 이외의 자인 경우에 한한다)·우리사주조합에 대한 대여의 경우에는 제외한다.

★ 공시변경 : 선급금, 가지급금 또는 대여금액의 50% 이상 변경시

① 개요

선급금 지급, 금전의 가지급, 금전 또는 증권의 대여 등은 기업의 경영부실을 초래할 수 있으므로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다.

선급금은 주된 영업활동을 위하여 소요되는 재화 및 용역 등의 구입을 위하여 선지급한 가액, 가지급금은 계정과목을 확정하지 아니하고 임시지급한 경우를 말하며, 증권은 자본시장법상 증권(주권, 채권, 수익증권 등) 및 어음 또는 CD를 말한다.

* 회계처리상 계정과목을 선급금, 가지급금 또는 대여금으로 분류하는 경우에 국한하지 않음

② 점검사항

● 수시공시 의무대상 관련

- ▶ 선급금 및 가지급금은 타인에 대한 지급금액이 모두 공시대상에 포함
- ▶ 종업원(최대주주 등 이외의 직원에 한함) 및 우리사주조합에 대한 금전대여 또는 증권대여의 경우에는 공시대상에서 제외
- ▶ 상장법인이 금융기관인 경우 최대주주 등, 임원, 계열회사(모회사, 자회사 포함)에 대한 대여만 공시대상에 포함

주요 Q&A

■ 회사 임직원의 세금 대납이 선급금에 해당하는지 여부

Q. 회사 임직원의 세금 납부 관련 분쟁시, 소송을 진행하는 동시에 가산세를 피하기 위해 대표이사 등 임직원의 세금을 회사가 대납한 경우 선급금 관련 공시의무가 있는가?

A. 세금 관련 분쟁이 있고, 승소할 경우 기납부한 세금을 전액 환급 받을 수 있는 가능성이 있다 하더라도, 회사가 임직원(최대주주 등 제외) 등의 세금을 대납한 것은 선급금 지급에 해당하므로, 납부한 금액이 공시 대상에 해당하면 공시해야 합니다.

손익에 관한 사항

21 재해발생

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(1)

천재·지변·전사·사변·화재 등으로 인하여 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 재해(최근사업연도말 재무제표상의 가액을 기준으로 한다)가 발생한 때

① 개요

재해발생이란 화재 또는 천재지변 등의 사유로 인하여 인적·물적으로 막대한 손해가 발생한 상태를 말한다.

당해 법인은 돌발적인 재해발생으로 막대한 인적·물적 피해를 받게 되어 향후 기업경영이 불투명하게 되는 상황에 이르게 될 수도 있으며 결과적으로 투자자의 투자결정에 중대한 영향을 초래하게 되므로 동 사항의 발생시 당해 법인의 주의가 필요하다.

② 점검사항

○ 재해발생금액 산정방법

- ▶ 최근 사업연도말 별도(개별)재무상태표상 가액 기준
- 최근 사업연도말 이후 취득한 자산인 경우에는 취득가액을 기준으로 재해가 발생한 자산의 재해내용을 고려하여 산정

○ 공시 관련 주의사항

- ▶ 보험금 수령 등으로 회사에 실질적인 손해가 발생하지 않은 경우에도 재해발생규모가 공시기준에 해당시 의무는 발생하며, 보험 등으로 실질적인 손해가 발생하지 않는다는 사실을 부기

22 벌금·과태료·추징금·과징금 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(2)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 벌금·과태료·추징금 또는 과징금 등이 부과된 사실이 확인된 때

① 개요

벌금이란 각종 법률을 위반하였을 경우 법원의 판결을 거쳐 부과하는 재산형으로 그 금액이 많다는 점에서 과태료와 다르고, 범죄와 관련된 재산을 박탈하는 것을 내용으로 하는 몰수와도 구분된다.

과태료란 국가 또는 지방자치단체가 일정한 행정상의 질서위반행위에 대하여 부과하는 금전적 제재이다. 행정상 제재로써 형벌인 벌금과 구분된다. 법률상의 질서를 유지하기 위하여 법률에 의하여 과해진 형식적인 의무위반자에 대한 제재로서 과해지는 질서벌로서의 과태료, 일정한 직업을 가진 사람이 직무상의 의무에 위반하였을 경우에 과해지는 징계벌로서의 과태료, 행정상의 의무이행을 게을리하는 사람에게 그 의무의 이행을 강제하기 위하여 과하는 집행벌로서의 과태료가 있다.

과징금이란 국가가 국민에게 부과·징수하는 금전 중에서 조세를 제외한 것으로서, 조세는 헌법에 의거한 것으로 하위법에 근거한 과징금으로 취급하지 않으며, 수수료·사용료·특허료·납부금 등이 있다.

추징금이란 범죄 또는 조세미납 등 부당한 방법으로 이득을 취했을 경우 그 효과를 상실시키기 위하여 부과하는 금액이다.

② 점검사항

○ 공시의무 발생시점

- ▶ 벌금, 과태료, 추징금 또는 과징금 등 부과사실의 확인시점 또는 부과통지서 접수시점이며 납부시점이 아님

23 임·직원 등 횡령·배임

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(3)

임·직원 등(퇴직한 자를 포함한다)의 횡령·배임혐의가 확인된 때 및 그 혐의가 사실로 확인된 때. 단, 임원이 아닌 직원 등의 경우에는 횡령·배임금액이 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상인 경우로 한한다.

※ 매매거래정지

- 상장적격성 실질심사 대상에 해당되는 경우 해소시까지 매매거래정지 조치됨
- 임·직원 등의 구속단계라도 횡령·배임 금액이 실질심사 대상으로 확인되면 매매거래정지 가능

1 개요

주권상장법인의 임·직원 등의 횡령·배임 혐의에 대한 확인은 일반적으로 사후에 발견되기 때문에 해당 혐의의 확인 즉시 거래소에 신고하여야 한다.

횡령·배임은 주권상장법인(대표이사 등 포함)이 직접 확인하거나 검찰 또는 법원 등에 의하여 확인될 수 있으며, 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수도 있으므로 주의가 필요하다.

2 점검사항

○ 임원 등의 횡령·배임

- ▶ 횡령·배임 혐의 관련 공시대상인 임원 등의 범위는 상법상 이사 및 감사, 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등*을 뜻하며, 퇴직한 자를 포함

- 예를 들어 최대주주, 실질경영자, 미등기임원 등도 경영에 실질적으로 관여함이 확인되는 경우 공시 의무 발생

* 상법 제401조의2에 따른 업무집행지시자 등

- ① 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자
- ② 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자

- ③ 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자

- ▶ 임원 등의 경우 횡령·배임 혐의가 발생한 경우 금액 상관없이 공시 의무가 발생하므로 주의 필요

○ 상장적격성 실질심사

- ▶ 횡령·배임 혐의에 대한 공시가 있거나 검찰기소 등을 통해 확인된 경우로서 횡령·배임금액이 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상인 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당(연결 재무제표 작성 시 연결 기준)
- ▶ 상장적격성 실질심사 대상이 되는 해당 사실에 대하여 장중공시하는 경우 매매거래정지 대상

○ 공시 시점

- ▶ 검찰 기소시 횡령·배임혐의가 확인된 것으로 보며, 다만 대표이사가 임원 등을 고소한 경우 기소 전이라 하더라도 고소장 접수 시 혐의가 확인된 것으로 간주
- ▶ 검찰 기소 등으로 횡령·배임혐의 발생 공시를 한 경우 법원의 판결이 최종적으로 확정될 때까지 심급 마다 횡령·배임 사실 확인 공시 필요

24 파생상품 거래 손실발생(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(4)

파생상품의 거래(위험회피 목적의 거래로서 회계처리기준에 따른 높은 위험 회피효과를 기대할 수 있는 경우를 제외한다)로 인하여 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 손실(미실현분을 포함한다)이 발생한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 손실 중 기 신고분을 제외한 누계손실을 기준으로 하며, 다수의 파생상품 거래가 있는 경우에는 손실과 이익을 상계한다.

1 개요

파생상품(Derivatives)이란 원자재, 통화, 유가증권, 이자율 등에 기초하여 성립된 선물·옵션·스왑·선도 기타 이와 유사한 상품을 말한다.

위험회피 목적의 거래란 위험회피 대상항목의 공정가액 또는 미래현금흐름의 변동을 부분적 또는 전체적으로 상계하기 위해 하나 이상의 위험회피 수단을 지정하는 거래를 말한다.

파생상품의 거래를 통한 손익발생에 대한 공시는 투기거래, 차익거래 등을 목적으로 하는 파생상품거래의 손익을 파악하고자 하는 것으로 위험회피 목적의 거래*는 공시대상에서 제외한다.

* 회계처리기준(K-IFRS 기업회계기준서 제1039호)에 의한 위험회피회계를 적용할 수 있는 파생상품거래 중 '높은 위험회피 효과'를 달성하는 경우를 의미

② 점검사항

○ 손실금액 산정방법

- ▶ 해당 사업연도에 발생한 손실과 이익을 상계한 누계손실 중 기 신고분을 제외한 누계손실을 기준으로 하며, 다수의 파생상품 거래가 있는 경우에는 모든 파생상품의 손실과 이익을 상계하여 산출
- ▶ 또한 손실액을 산정하는 경우 미실현분을 포함하도록 하고 있으므로 계약기간 중에 있어 손익이 최종적으로 확정되지 않은 경우에도 파생상품 거래로 인한 손실을 파악할 수 있다면 이를 공시하여야 함
- 예를 들어 매월 거래 손익을 정산하는 경우에는 정산시마다 손실규모가 공시기준 이상이면 공시의무 발생

25 가장납입

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(5)

자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 금액에 상당하는 임원 등(퇴직한 자를 포함한다)의 가장납입 혐의가 확인된 때 및 그 혐의가 사실로 확인된 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상

① 개요

가장납입은 주식회사 설립이나 유상증자시 실제대금을 납입하지도 않고 납입한 것처럼 꾸미는 행위를 말한다. 주권상장법인의 가장납입은 투자자 피해, 기업 재무구조 훼손 등을 유발하는 중대한 시장건전성 훼손행위에 해당되지만 당해 사실의 발생시점에 발견되기 어려우므로 사실의 확인 즉시 공시되어야 한다.

② 점검사항

○ 공시의무 발생시점

- ▶ 납입가장죄(상법 §628)에 해당하는지 판단하여 그 혐의가 확인된 때와 그 혐의가 법원판결을 통해서 사실로 확인된 때에 각각 공시

26 대규모 손상차손

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호라목(6)

매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손(채권별 손상차손 금액을 합산하여 산정하며 해당 사업연도에 발생한 누계금액을 기준으로 한다)이 자기자본의 100분의 50(대규모법인의 경우 100분의 25) 이상인 사실을 확인한 때. 이 경우 그 사유발생일 현재의 손상차손 대상 채권별 잔액을 함께 신고하여야 한다.

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상

① 개요

자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유무형자산의 회수가능가액이 장부가액에 현저하게 미달하게 되는 경우 장부가액과 회수가능가액의 차액을 손상차손이라고 한다.

공시대상은 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손만이 대상으로 해당 사업연도에 발생한 '누계 금액'(별도(개별)재무제표 기준)을 대상으로 한다.

② 점검사항

○ 공시의무 발생시점

- ▶ 미수금, 단기대여금, 미수수익, 선금금 등에서 발생한 해당 사업연도의 손상차손의 누계액이 자기자본의 50%(대규모법인 25%) 이상인 것이 확인되는 시점에 공시
- ▶ 「K-IFRS 기업회계기준서 제1036호(자산손상)」에 따라 손상차손을 인식하는 시점에 손상차손 누계 금액이 공시대상 금액에 해당하는지 확인

결산에 관한 사항

27 감사보고서 제출

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(1)

외감법 제23조제1항에 따라 회계감사인으로부터 감사보고서를 제출받은 때. 이 경우 해당 감사 보고서상 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이 확인된 때에는 이를 함께 신고하여야 한다.

- (가) 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정
- (나) 최근 사업연도의 자기자본이 자본금의 100분의 50 이상 잠식(지배회사 또는 지주회사인 유가증권시장주권상장법인의 경우에는 비지배지분을 제외한 자본총계를 기준으로 한다. 이하 같다). 이 경우 자본금 전액이 잠식된 경우에는 별도로 표시하여야 한다.
- (다) 최근 사업연도의 매출액 50억원 미만

※ 매매거래정지

- 동 조항 (가), (나), (다)에 해당하는 사항을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지대상
- ① 관리종목 지정 사유에 해당하는 경우 공시시점부터 익일 관리종목 지정일까지 매매거래정지 지속
- ② 상장폐지사유에 해당하는 경우 공시시점부터 사유 해소시까지 매매거래정지
- 동 조항 (가), (나), (다)에 해당하는 사항에 대해 주권상장법인의 공시 이전에 품문 등에 의한 조 회공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨

① 개요

주권상장법인의 회계감사인은 해당 법인에 대하여 정기주주총회 1주일 전(회생절차가 진행 중인 법인은 사업연도 종료후 3월 이내)에 감사보고서를 제출해야 한다.

외부감사인의 감사보고서에는 감사의견 뿐만 아니라 기업의 재무사항 및 계속기업으로서의 중요한 사항 등이 포함되어 있으므로 주권상장법인이 동 감사보고서를 외부감사인으로부터 제출받은 때에는 사유발생 일 당일에 거래소에 신고하여야 한다.

② 점검사항

● 수시공시 의무대상 관련

- ▶ 종속회사가 있는 경우 또는 지주회사인 경우 별도재무제표에 대한 감사의견 뿐만 아니라 연결재무제표에 대한 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정인 경우도 공시대상

● 매출액 50억원 미만 산정방법

- ▶ 연결재무제표 뿐만 아니라 별도재무제표상 매출액 50억원 미만도 공시대상. 다만, 지주회사는 연결재무제표상 매출액 50억원 미만인 경우에만 공시대상임.
- ▶ 매출액 50억원 미만 사유의 관리종목 · 상장폐지 기준은 별도재무제표를 기준으로 함(지주회사의 경우에만 연결재무제표를 기준으로 함)

● 자본잠식 50% 이상 산정방법

- ▶ 자본잠식여부는 종속회사가 있는 경우 연결재무제표상 자본금 및 자본총계(비지배지분 제외)를 기준으로 함

● 아래 관리종목지정사유 또는 상장폐지사유 해당시 조치

- ▶ 감사범위 제한으로 인한 감사의견 한정
 - 감사보고서 제출일 익일 관리종목지정
- ▶ 감사의견 부적정·의견거절 또는 2년 연속 감사범위 제한으로 인한 감사의견 한정
 - 상장폐지기준에 해당되어 상장폐지절차 진행(매매거래정지 계속)
- ▶ 최근 사업연도의 자기자본이 자본금의 50% 이상 잠식 또는 매출액 50억원 미만
 - 감사보고서 제출일 익일 관리종목 지정
- ▶ 2년 연속 자본금 50% 이상 잠식 또는 2년 연속 매출액 50억원 미만
 - 2사업연도 연속 자본금 50% 이상 잠식 또는 매출액 50억원 미만시 상장적격성 실질심사 대상이 됨(매매거래정지 계속)
- ▶ 최근 사업연도의 자본금 전액잠식
 - 사업보고서 제출시 최종 확인되는 경우 상장폐지절차 진행(매매거래정지 계속)
 - 최근 사업연도말 자본금 전액잠식이었으나 유상증자를 통한 자구이행으로 자본금 전액잠식을 탈피한 경우 상장적격성 실질심사 대상이 됨(매매거래정지 계속)

감사보고서상 감사의견 유형

• 적정	재무제표가 기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되고 있다고 판단했을 경우
• 한정	감사인과 경영자간의 의견불일치나 감사범위의 제한으로 인한 영향이 중요하여 적정의견을 표명할 수는 없지만 부적정이나 의견거절을 표명하여야 할 정도로는 중요하지 않거나 전반적이지 않을 경우
• 부적정	감사인과 경영자간의 의견불일치로 인한 영향이 대단히 중요하고 전반적이어서 한정의견의 표명으로는 재무제표의 오도 또는 불완전성을 공시하기에 부적절하다고 판단했을 경우
• 의견거절	감사범위의 제한의 영향이 매우 중요하고 전반적이어서 감사인이 충분하고 적합한 감사증거를 획득할 수 없었고 따라서 재무제표에 대한 감사의견을 표명할 수 없는 경우

28 반기검토보고서상 검토의견 부적정·의견거절

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(2)

회계감사인의 반기검토보고서상 검토의견이 부적정 또는 의견거절인 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지대상이며, 공시시점부터 익일 관리종목 지정일까지 매매거래정지 지속
- 해당 사실에 대해 주권상장법인의 공시 이전에 품문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨

① 개요

외부감사인의 반기검토보고서상 감사인의 검토의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 기업의 경영투명성에 문제가 있거나 향후 사업연도에 대한 사업보고서에도 영향을 미칠 수 있으므로 투자자에게 해당 사실을 알리도록 정하고 있다.

② 점검사항

○ 관리종목 지정 관련

- ▶ 해당 감사인의 반기검토보고서상 검토의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 관리종목지정기준에 해당되므로 당해 법인에 대하여 익일 관리종목지정 조치함
- ▶ 종속회사가 있는 경우 또는 지주회사인 경우 별도재무제표 뿐만 아니라 연결재무제표에 대한 검토 의견도 공시대상

29 내부결산 결과 매출액 및 손익구조 변경 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(3)

최근사업연도의 결산결과 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이나 결정이 있을 때. 이 경우 결산 주주총회의 소집을 통지·공고하기 이전까지 이를 신고하여야 하며, 매출액·영업손익·당기순손익 항목 및 자산·부채·자본총계 현황을 함께 신고하여야 한다.

(가) 최근사업연도 매출액, 영업손익 또는 당기순손익이 직전사업연도 대비 100분의 30(대규모법인의 경우 100분의 15) 이상 증가 또는 감소

(나) (1)의 (나) 및 (다)에 해당하는 경우

※ 매매거래정지

- 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생에 대해 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지대상(최초로 확인된 경우에 한함)
- 2년 연속 50% 잠식 또는 2년 연속 매출액 50억 미만, 자본전액잠식인 경우 공시시점부터 상장폐지 사유 해소시까지 매매거래정지

① 개요

주권상장법인의 사업연도에 대한 결산실적은 기업경영에 대한 중대한 평가지표로 당해 법인의 주가에 가장 중요한 영향을 미치는 요인 중의 하나이다.

주권상장법인은 외부감사인에게 재무제표 등에 대한 감사를 받기 전 내부적으로 사업연도에 대한 결산(가결산)을 확정하게 되면 직전사업연도와 비교하여 손익구조의 증감에 변동이 있는 경우 당해 사실을 공시하여야 한다.

② 점검사항

○ 손익구조변경 공시시점

- ▶ 결산재무제표에 대한 이사회승인(또는 내부결산 확정) 당일에 공시하여야 하며, 동 일자에 주주총회 소집을 통지·공고하는 경우 손익구조변경공시가 먼저 이루어져야 함
- 내부결산 결과 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실이 포함되어 있는 경우에는 '자본잠식 50% 이상(연결대상법인은 비지배지분 제외) 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생' 서식을 이용하여 공시
- 내부결산시점에는 공시기준에 해당하지 않아 공시하지 않았으나 감사과정에서 수치가 변경되어 공시 의무가 발생한 경우 확인시점에 이를 즉시 신고하여야 함

○ 매출액 50억원 미만 산정방법

- ▶ 연결재무제표 뿐만 아니라 별도재무제표상 매출액 50억원 미만도 공시대상. 다만, 지주회사는 연결재무제표상 매출액 50억원 미만인 경우에만 공시대상임.
- ▶ 매출액 50억원 미만 사유의 관리종목·상장폐지 기준은 별도재무제표를 기준으로 함(지주회사의 경우에만 연결재무제표를 기준으로 함)

○ 자본잠식 50% 이상 산정방법

- ▶ 자본잠식여부는 종속회사가 있는 경우 연결재무제표상 자본금 및 자본총계(비지배지분 제외)를 기준으로 함

○ 관리종목지정 및 상장폐지 우려예고 등 관련

- ▶ 최근 사업연도의 자본금 50% 이상 잠식(연결대상법인은 비지배지분 제외) 또는 매출액이 50억원 미만인 경우
- 동 사업연도에 대한 감사보고서 제출시에도 당해 사실에 변동이 없는 것으로 최종 확인되면 관리종목으로 지정될 수 있으므로 거래소는 동 주권에 대하여 관리종목지정우려에 대한 예고조치(투자주의 안내)

- ▶ 최근 사업연도를 포함하여 2년 연속 50% 이상 잠식(연결대상법인은 비지배지분 제외) 또는 2년 연속 매출액이 50억원 미만인 경우
- 당해 사실에 변동이 없는 것으로 최종 확인되면 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있으므로 거래소는 동 주권에 대하여 예고조치(투자유의안내) 및 매매거래정지 계속
- ▶ 최근 사업연도의 자본금 전액이 잠식되는 경우우
- 동 사업연도에 대한 사업보고서 제출시에도 당해 사실에 변동이 없는 것으로 최종 확인되면 상장폐지될 수 있으므로 거래소는 동 주권에 대하여 예고조치(투자유의안내) 및 매매거래정지 계속

30 주식배당

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(4)

주식배당에 관한 결정이 있을 때, 이 경우 기준일 10일전까지 그 예정내용을 신고하여야 한다.

★ 공시변경 : 주식배당비율의 20% 이상 변경시

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상 : 배당비율이 10% 이상인 주식배당

1 개요

주식배당이란 배당가능이익의 전부 또는 일부를 자본에 전입하고 그에 상당하는 신주를 발행하여 주주에게 배당하는 제도이다.

이는 기업이익의 사내유보를 통한 자기자본 축적과 주주에 대한 이익배당이라는 상반되는 요구를 동시에 충족시킬 수 있는 제도로써 주권의 액면금액 분할에만 그치는 주식분할과 구분되며, 재원이 배당가능이익이라는 점에서 준비금의 자본전입인 무상증자와 구별된다.

기업은 주식배당을 통하여 기업자금의 사내유보, 신주발행에 의한 주식의 시장성 증대, 자본금 증가로 인한 신용도 제고라는 장점이 있으며, 투자자로서는 실질적인 배당금과 주식수 증가로 인한 주식의 유동성 증대 등의 장점이 있다.

반면에 신주발행 비용의 부담, 향후 배당압력 가중 등의 단점이 있으며, 이를 악용시에는 기업지배권 확보의 수단, 자본잠식, 주가조작에 의한 투기 등이 발생할 우려가 있다.

2 점검사항

○ 주식배당 공시시한

- ▶ 주권상장법인은 주식배당 예정내용을 배당기준일 10일 전까지 신고하여야 하며, 거래소는 이를 바탕으로 배당락조치 실시

○ 주식배당 요건 위반여부 (상법 §462조의2, 자본시장법 §165의13)

- ▶ 상법상 주식배당은 이익배당총액의 1/2에 상당하는 금액을 초과할 수 없으나, 자본시장법에 따라 주권상장법인은 주식의 시가가 액면가를 상회하는 조건하에서 이익배당 총액을 전부 주식으로 배당할 수 있음
- ▶ 해당 주식배당 결정 공시 이후 동 법인이 현금배당 결의를 하는 경우 배당총액이 이익배당총액의 한도를 넘지 않도록 주의 필요

○ 변동사항 공시

- ▶ 주식배당의 결정은 재무제표의 승인권한이 이사회결정으로 위임되는 경우를 제외하고는 정기주주총회의 승인을 통하여 최종 확정
- ▶ 승인과정에서 기 공시한 주식배당 결의내용이 변경된 경우 기 공시사항의 변경사항(취소포함)을 신고하여야 함

31 현금·현물(분기·중간·결산)배당

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(5)

현금·현물배당(법 제165조의12에 따른 분기배당 및 「상법」 제462조의3에 따른 중간배당을 포함한다)에 관한 결정이 있을 때 및 동 배당을 위한 주주명부폐쇄기간 또는 기준일을 결정한 때(다만, 정관에서 특정한 일자를 배당기준일로 정한 경우에는 제외한다). 이 경우 해당 배당신고는 세척이 정하는 시가배당률에 의하여야 하며 액면배당률은 이를 표시하지 아니한다.

★ 공시변경 : 주당 배당금의 20% 이상 변경시

① 개요

현금(현물)배당이란 주식회사가 주주총회의 결의 등에 의하여 주주에게 배당금을 현금(현물-상품 등 비화폐성 자산)으로 지급하는 형태를 말하며, 이는 배당을 위한 기준시점에 따라 분기·중간 및 결산배당으로 구분된다.

주권상장법인의 배당은 배당가능이익범위 내에서 가능하며, 배당가능이익은 외부감사인의 감사결과
수정된 재무제표를 기준으로 산정한다.

시가배당률이란 당해 배당과 관련된 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일전 부터(배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일) 과거 1주일간 의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(현물배당의 경우에는 금전으로 환산한 금액)의 비율을 백분율로 산정한 시가배당률을 말한다. 차등 배당할 경우, 소액주주에 대한 배당금을 1주당 배당금으로 한다.

시가배당률 계산방법(예: 2023년)

거래일 12/20(수)	거래일 12/21(목)	거래일 12/22(금)	휴장 12/23(토)	휴장 12/24(일)	휴장 12/25(월)	거래일 12/26(화)	거래일 12/27(수)	최종 거래일 12/28(목)	연말휴장 12/29(금)	휴장 12/30(토)	배당 기준일 12/31(일)
							제외	제외			
시가배당률 = 1주당 배당금 ÷ 단순산술평균 가격(매매거래일 4일)											

② 점검사항

○ 공시 시점

- ▶ 결산배당 : 상법 개정(’20.12)에 의해 상장법인의 배당기준일과 결산일의 분리가 가능해짐에 따라 결산배당을 위한 주주명부폐쇄기간(또는 기준일)을 정한 경우 이를 공시하고, 이후 이사회 결의 등으로 구체적인 배당금액 등을 확정시 현금·현물배당 결정사실을 공시하며, 주주총회 소집 결의를 위한 이사회에서 현금·현물배당에 관한 결의가 있는 때에 「주주총회 소집 결의」공시 이외에 「현금·현물배당 결정」 공시도 진행 (이와 주주총회 상정 안건에 자본감소, 주식분할, 주식병합, 합병 등 별도 공시사항이 있는 경우 해당 공시도 별도 진행하여야 함)
- ▶ 분기 및 중간배당 : 분기 및 중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간(또는 기준일)을 정한 경우 이를 공시하고, 이후 이사회 결의 등으로 구체적인 배당금액 등을 확정시 현금·현물배당 결정사실을 공시하여야 함

● 공시 관련 주의사항

- ▶ **주주명부폐쇄기간(또는 기준일) 결정공시***에는 관련 내부 품의서 등으로 공시내용을 증명하며, 이후 해당 결정공시를 할 때에는 이사회 의사록 등을 첨부
- * 상법 354조에 따르면, 회사는 명부폐쇄를 하거나 기준일을 두도록 정하고 있고, 거래소 공시규정은 “기준일”을 포함하여 신고하도록 정하고 있어 전자증권시행과 관계없이 그대로 공시의무가 있음. 따라서 명의개서대리인과 협의하여 명부폐쇄기간 혹은 기준일을 정하여 공시하여야 함
- ▶ **분기 및 중간배당** : 정관상의 근거가 필요하며 해당 배당을 위한 기준일 등의 확인에 주의 필요
- ▶ **현물배당** : 회사 정관에 따라 금전 이외 현물배당을 할 수 있으므로, 현물배당을 결정하는 경우에도 공시하여야 하며, 이 경우 현물자산의 상세내역을 포함하여 공시하여야 함
- ▶ **배당정책 관련 공시** : 연도별 배당정책 등을 공시하고자 하는 경우 「수시공시의무사항(공정공시)」 서식을 이용
- ▶ **불성실공시 해당 여부**
 - 주주명부폐쇄기간(또는 기준일) 결정공시 이후 배당을 실시하지 않을 경우 불성실공시에 해당할 수 있으므로 의사결정시 주의 필요

현금배당 지급시기

구 분	배당결의 주체	배당금 지급시기
결산배당	주주총회 결의 (이사회 결의 - 재무제표 승인 권한 보유시)	주주총회 결의일부터 1개월 이내 (이사회 결의일부터 1개월 이내)
중간배당	이사회 결의	이사회 결의일부터 1개월 이내
분기배당	이사회 결의 (3,6,9월 말일부터 45일내)	이사회 결의일부터 20일내

* 중간 및 분기배당은 지급시기를 정관에 정한 경우 그에 따름(상법 §464의2, 자본시장법 §165의12)

❖ 주주제안권

주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. 주주제안은 직전연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 제안해야 합니다.

주주제안으로 현금배당을 주주총회 목적사항으로 상정하는 경우, 「주주총회 소집결의」공시에서 '4. 의안 주요내용'에 해당 내용을 기재해야 하며 이 시점에서 별도의 배당결의 공시는 진행하지 않습니다. 이후 주주총회 당일 주주제안으로 배당이 결정된 경우 「주주총회 결과」공시에 이를 언급하고 동시에 「현금·현물 배당 결정」공시를 진행합니다.

❖ 관련법규

공시규정 제7조제1항제2호마목(5), 제3호라목

32 회계처리기준 위반

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제2호마목(6)

회계처리기준 위반행위와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때
(가) 해당법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자를 포함한다)이 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」에 따라 증권선물위원회로부터 검찰고발 또는 검찰통보 조치된 사실과 그 결과가 확인된 때
(나) 해당법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자를 포함한다)이 회계처리기준 위반행위를 사유로 검찰에 의하여 기소되거나 그 결과가 확인된 때. 다만, (가)에 따라 신고한 경우에는 그러하지 아니하다.
(다) 임원이 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」에 따라 증권선물위원회로부터 해임권고 의결된 사실이 확인된 때

※ 매매거래정지

- 동 조항 (가), (나)에 해당하는 사항을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상 (최초로 확인된 경우에 한함)
- 상장적격성 실질심사 대상에 해당되는 경우 해소시까지 매매거래정지 조치됨

① 개요

주권상장법인의 회계처리기준 위반행위는 당해법인의 영업실적 등에 대한 왜곡된 정보 전달로 인하여 투자자의 투자판단에 중대한 혼란을 야기할 수 있는 사항이므로 위반행위가 확인되는 경우 당해 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다.

② 점검사항

● 공시시점 관련

- ▶ 증권선물위원회로부터 검찰고발 또는 검찰통보 조치된 사실 확인 시, 「회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치」를 공시
- ▶ 동 고발내용의 판결 결과 등 확인 시, 「회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과」를 공시한 후, 2심 3심 등 심급마다 공시
- ▶ 한편, 증권선물위원회로부터 임원 해임권고가 의결된 사실이 확인된 경우, 「회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치」를 공시
- ▶ 시장에 증권선물위원회로부터 회계처리기준 위반에 따른 검찰통보에 관한 풍문이 있을 경우 거래소가 그 사실 확인을 위하여 조화공시를 요구할 수도 있음

● 상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 국내회계기준을 중대하게 위반하여 재무제표를 작성한 사실이 확인되는 경우
 - 사업보고서, 사업보고서의 정정 및 증권선물위원회의 감리결과 등을 통하여 회계처리기준 위반사실이 확인되고, 해당 위반내용을 반영할 경우 상장폐지 사유에 해당하는 경우. 다만, 이 경우 자본잠식에 따른 상장폐지 사유에 해당하는지를 판단하는 때에는 자본총계를 산정함에 있어 비지배지분을 제외하지 않음
 - 회계처리기준 위반으로 주권상장법인(전·현직 임원 포함)에 대하여 금융위원회 또는 증권선물위원회가 검찰 고발·통보의 조치를 의결하거나 검찰이 직접 기소한 사실이 확인된 경우. 다만, 위반금액이 해당 주권상장법인 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 미만인 경우 제외

기업경영활동 관련 사항 (15개 항목)

지배구조 또는 구조개편에 관한 사항

01 최대주주 변경(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호가목(1)

최대주주가 변경된 사실이 확인된 때

① 개요

최대주주란 당해 회사의 주주로서 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그의 특수관계인이 소유한 주식의 수가 가장 많은 경우 당해 본인을 말한다.

② 점검사항

● 공시의무 발생시점

- ▶ 당해 법인의 의사결정에 따라 변경 사실을 인지 가능한 경우 변경일(사유발생일), 적대적 M&A 등 외부적 요인에 의해서 변경되는 경우에는 변경확인 시점을 기준으로 공시
- (사유발생 시점) 최대주주가 장내매매를 통해 소유주식을 처분하여 최대주주가 변경되는 경우는 결제일, 주식양수도 계약에 따른 최대주주 변경공시는 대금지급(수령)일과 주권인도(인수)일 중 빠른 시점을 기준으로 함
- (변경확인 시점) 지분관련 공시(주식등의 대량보유상황보고서, 임원·주요주주 특정 증권 등 소유상황 보고서 등)를 통해 최대주주 변경사실을 확인한 경우 지분공시제출일이 변경기준일이 됨

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 최대주주 본인과 특수관계인간 주식양수·도에 의하여 최대주주 본인이 변경되는 경우에도 공시대상임
- 또한, 주식의 양수인이 이미 최대주주의 특수 관계인이어도 최대출자자(최대주주 본인)가 변경된 경우 공시대상임

- ▶ 최대주주 본인이 2명 이상인 경우 이 사실을 공시에 명확하게 구분하여 공시하여야 함
- ▶ 최대주주 본인이 상호(또는 성명)를 변경한 경우 별도 공시의무는 발생하지 않음
- 다만 지분공시나 정기공시 등에 해당 사실을 기재하여 투자자가 이를 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직

● 관련 공시

- ▶ 최대주주의 소유주식 양수도 계약 시 해당 계약시점에서 '투자판단 관련 주요경영사항'으로 공시하는 것이 바람직하며, 이후 최대주주 변경 시점에 「최대주주 변경」공시 제출
- ▶ 「최대주주 변경」공시 제출 시, 당일「최대주주등 소유주식 변동신고서(최대주주 변경시)」제출 필요

최대주주 등의 개념

최대주주	의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인 (금융회사의지배구조에관한법률 §2제6호가목)
주요주주	누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유한 자와 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 (금융회사의지배구조에관한법률 §2제6호나목)
특수관계인	〈최대주주 본인이 개인인 경우〉 최대주주 본인의 배우자, 6촌 이내의 혈족과 4촌 이내의 인척 등 (다만, 독립경영자 및 공정거래위원회가 동일인관련자의 범위로부터 분리를 인정하는 자 등은 특수관계인에서 제외 가능) (금융회사의지배구조에관한법률 시행령 §3제1항제1호) 〈최대주주 본인이 법인 등인 경우〉 본인의 임원, 계열회사 및 그 임원 등 (금융회사의지배구조에관한법률 시행령 §3제1항제2호)
특별관계자	특수관계인 및 공동보유자(법시행령 §141)

주요 Q&A

■ 보유지분 산정시 우선주, CB, BW 포함 여부

Q. 대주주를 판단할 때 보유지분에 우선주나 CB, BW도 포함하는가?

A. 최대주주*는 의결권 있는 주식을 기준으로 판단합니다.

* 당해 법인의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인

따라서, 무의결권 우선주나 CB, BW의 경우에는 의결권이 없으므로 최대주주를 판단할 때 보유지분에 포함하지 않습니다.

다만, 의결권이 있는 우선주는 최대주주 보유지분에 포함됩니다.

관련법규 등 • 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §2 제6호 가목
• 유가증권시장 공시규정 §7 ① 제3호 가목

■ 최대주주 판단 시 특수관계인 지분 포함 여부

Q. 임원 A가 특수관계인 지분까지 포함했을 경우에는 임원 B보다 소유주식수가 많으나, 단독으로 임원B의 소유주식수가 가장 많은 경우 최대주주는 누구인가?

A. 최대주주는 당해 법인의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인을 뜻합니다.

따라서 임원 B가 단독으로 소유주식수가 가장 많다고 하더라도 임원 A가 특수관계인 지분까지 포함하여 소유주식수가 가장 많으므로 임원 A가 최대주주가 됩니다.

관련법규 등 • 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §2 제6호 가목
• 유가증권시장 공시규정 §7 ① 제3호 가목

02 지주회사의 자회사 편입·탈퇴

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호가목(3)

지주회사인 유가증권시장주권상장법인의 자회사가 새로이 편입 또는 탈퇴된 때

① 개요

지주회사	(일반지주회사) 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상인 회사(공정거래법 §2제7호) (금융지주회사) 주식의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며 1 이상의 금융기관을 지배하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상이고, 금융위원회의 인가를 받은 회사(금융지주회사법 §2①제1호) ※ 주된 사업 : 자회사의 주식이액의 합계액이 해당 회사 자산총액의 100분의 50 이상(공정거래법 시행령 §3②, 금융지주회사법시행령 §2④) (외국기업지배지주회사) 기타 외국법인등의 주식을 소유함으로써 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업(소유하는 자회사 주식이액 합계액이 자산총액의 100분의 50 이상인 경우)으로 하는 국내법인(국내 영업소 설치 등 요건을 모두 갖춘 법인에 한정)(상장규정 §2①제20호 다목)
자회사	지주회사에 의하여 사업내용을 지배*받는 국내회사(공정거래법 §2제8호, 금융지주회사법 §2①제2호) * 사실상 사업내용 지배(공정거래법시행령 §3, 금융지주회사법시행령 §3의3) • 동일인이 단독 또는 동일인관련자와 합하여 당해 회사의 발행주식총수의 100분의 30 이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 경우 • 동일인이 다른 주요주주와의 계약·합의에 의하여 대표이사 임면·임원의 100분의 50 이상 선임하거나 선임할 수 있는 경우 • 동일인이 직접 또는 동일인관련자를 통하여 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력 행사하는 경우 • 동일인이 지배하는 회사와 당해 회사간 인사교류가 있는 경우, 통상적인 범위를 초과하여 동일인 또는 동일인관련자와 거래·채무보증 등 관계가 있는 경우 해당 지주회사가 채택하고 있는 회계처리기준에 따라 연결대상이 되는 회사(상장규정 §2①제22호다목)

② 점검사항

● 자회사 편입·탈퇴 공시시점

- ▶ 최초 지주회사 전환시
 - 최초로 지주회사로 전환하여 공정거래위원회로부터 「공정거래법」 제17조 및 동법시행령 제26조에 의거 '지주회사 전환신고에 대한 회신'을 접수하는 시점에 '투자판단 관련 주요경영사항'으로 지주회사의 전환사실 및 전환에 따른 자회사 세부내역을 공시
- ▶ 신규 편입·탈퇴시
 - 주식매매계약 등에 따른 취득시 주권인도일, 유상증자 참여시 주금납입일 익일 등 효력발생일을 기준으로 공시

03 주식의 포괄적 교환·이전

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호가목(4)

「상법」 제3편제4장제2절제2관 또는 제3관에 따른 주식교환 또는 주식이전의 결정이 있을 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상(다만 소규모 주식교환 및 간이주식교환의 경우는 제외)

① 개요

주식의 포괄적 교환이란 완전자회사의 주식을 포괄적으로 기설립된 완전모회사에 이전하고 완전자회사의 주주는 완전모회사가 발행하는 신주의 배정을 받는 방법을 말한다.(상법 제360조의2)

주식의 포괄적 이전이란 완전 자회사의 주식을 포괄적으로 신규로 설립되는 완전모회사에 이전하고 완전자회사의 주주는 완전모회사의 주식을 배정받는 것을 말한다.(상법 제360조의15)

② 점검사항

● 추가상장 관련

- ▶ 주권상장법인인 주식교환·이전으로 신주를 증권시장에 상장하기 위하여 등기 완료 후 지체없이, 주권상장에정일의 5거래일 전까지 추가상장을 신청하여야 함

● 우회상장 대상여부 검토 관련

- ▶ 포괄적 주식교환으로 인한 최대주주 변경 등 지배권 변동이 되는 경우 우회상장 심의대상이 됨 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별지 제7호서식 첨부)

04 영업양수도·임대, 합병, 분할, 분할합병 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호가목(5)

「상법」 제374조·제522조·제530조의2, 제530조의12 및 법 시행령 제171조제2항제1호부터 제4호까지에서 규정한 사실에 관한 결정이 있을 때

★ 공시변경

- (영업양수도) : 영업양수도 금액의 50% 이상 변경시
- (합병, 분할, 분할합병) : 합병, 분할, 분할합병비율의 20% 이상 변경시

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상(다만 물적 분할의 경우는 제외)

① 개요

영업양수·도, 영업임대차, 합병·분할·분할합병 등은 해당 기업이 계속기업으로서의 영업활동 지속여부를 좌우하는 중대한 사항이다. 기업의 영업활동 및 재산상태에 결정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 특히 법인의 주가에 큰 변동을 야기시키는 등 투자자의 투자결정에 중대한 투자판단자료로 활용되고 있다.

② 공시사항

● 영업양수도(상법§374, 법 시행령§171②1호~4호)

영업의 양수·도란 양수(도)인이 양도(수)인에게 그 영업의 경영자 지위에 있게 할 목적으로 영업재산을 이전하고자 하는 채권계약을 말하며, 특히 영업양수·도에 의하여 이전되는 재산에서는 단순한 물건 또는 권리의무 뿐만 아니라 거래처, 영업상의 비결, 경영조직 등의 사실관계도 포함한다.

구분	내용	비고
영업양수도	• 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 • 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수	상법 §374
	• 양수·양도하려는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액을 말한다)이 최근 사업연도말 자산총액(연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액)의 100분의 10 이상인 양수·양도 • 양수·양도하려는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도 매출액(연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 매출액)의 100분의 10 이상인 양수·양도 • 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 부채총액(연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 부채총액)의 100분의 10 이상인 양수	법 시행령 §171②1호~4호 (주요사항보고서)

● 영업임대, 경영위임(상법§374)

경영위임이란 기업경영을 타인에게 위임하는 계약행위로 대외적으로 위임자가 영업의 소유자가 되는 것을 의미하고, 영업임대차란 임대인이 소유자로서 임대료를 받고 임차인은 자기명의로营业을 하여 손익의 귀속주체가 되는 계약행위를 말한다.

● 합병(상법§522)

합병이란 법적 절차에 따른 회사간의 법률행위로서 당사자인 회사의 일부 또는 전부가 해산되고, 그 재산이 청산절차를 거치지 않고 포괄적으로 존속 또는 신설회사에 이전되는 동시에 그 소멸법인의 주주가 존속 또는 신설회사의 주주가 되는 효과를 갖는 것을 말한다.

● 회사의 분할·분할합병(상법§530조의2, 530조의12)

회사분할이라 함은 회사의 영업을 둘 이상으로 분리하고, 분리된 영업재산을 자본으로 하여 회사를 신설하거나 다른 회사와 합병시키는 조직적인 법적 행위를 말한다.

회사분할은 분할된 회사의 형태에 따라 단순분할, 분할합병, 신설 및 분할합병으로 분류되며, 분할회사의 지분소유방법에 따라 인적분할과 물적분할로 구분된다. 분할되는 회사의 주주가 분할로 인하여 설립된 회사의 주식을 취득하는 방식이 인적분할이며, 회사가 분할로 인하여 설립되는 회사의 주식의 총수를 취득하는 경우를 물적분할이라고 한다.

③ 점검사항

● 우회상장 대상여부 검토 관련

- ▶ 주권비상장법인(코스닥상장법인 포함)과의 합병으로 최대주주 변경 등이 있는 경우 우회상장 심의대상 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별지 제6호서식 첨부)
- ▶ 주권비상장법인으로부터 중요한 영업을 양수(주요사항보고서 제출대상에 한함)하는 경우 주요사항 보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주권상장법인이 해당 주권비상장법인의 최대주주 등에 대해 제3자 배정으로 신주 및 주식관련사채권을 발행하고 최대주주 변경 등이 있는 경우 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별지 제8호서식 첨부)

● 회사분할 및 영업양도에 따른 상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 주권상장법인이 주된 사업을 분할 또는 영업양도하는 경우에는 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있음

● 관련 공시

- ▶ 영업양수·도 및 임대, 경영위임, 합병, 분할·분할합병 등은 주주총회의 승인을 통하여 최종 확정되는 사항이므로 동 공시 이후 주주총회소집 결의 및 주주총회결과 공시, 주주총회 개최와 관련한 주식명의 개서정지 안내공시 등이 이루어지므로 주의 필요

05 간이합병·소규모합병

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호가목(6)

「상법」 제527조의2에 따른 간이합병 또는 제527조의3에 따른 소규모합병에 관한 결정이 있을 때

① 개요

간이합병이란 피흡수합병회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 90% 이상을 흡수합병회사가 소유하고 있는 경우 피흡수합병회사의 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있도록 한 합병을 말한다.

피흡수합병회사는 합병계약을 작성한 날부터 2주 내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 하며, 총주주의 동의가 있는 경우에는 동 절차를 생략할 수 있다.

소규모합병이란 흡수합병회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수 및 이전하는 자기주식의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 10%를 초과하지 아니하는 경우 흡수합병회사의 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있도록 한 합병을 말한다.

다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우 그 금액이 흡수합병회사의 최종 재무상태표상으로 현존하는 순자산액의 5%를 초과하는 때에는 주주총회의 승인이 필요하다.

흡수합병회사의 발행주식총수의 20% 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병사실 등에 대한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 해당 소규모합병을 할 수 없다.

② 점검사항

- 간이합병 및 소규모합병 결정에 대한 공시는 일반적인 합병공시와는 달리 장중 매매거래정지대상이 아님
- 우회상장 대상여부 검토 관련
 - ▶ 주권비상장법인(코스닥상장법인 포함)과의 소규모 또는 간이합병으로 최대주주 변경 등이 있는 경우 우회상장 심사대상
 - 다만, 피흡수합병회사가 완전자회사인 경우에는 우회상장에 해당되지 않음

준립에 관한 사항

06 부도, 은행거래정지·금지

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호나목(1)

발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때

※ 매매거래정지

- 최종부도 또는 은행거래 정지에 해당하는 경우 해당 사실 공시 후 사유해소시까지 매매거래정지
- 최종부도 또는 은행거래 정지에 해당하지 않는 경우 부도 등 해당 사실 공시 후 중요내용공시에 따른 매매거래정지
- 해당 사실과 관련하여 주권상장법인의 공시 이전에 풍문 등에 의한 조화공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨

1 개요

주권상장법인은 해당 법인이 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 어음교환소가 참가은행으로 하여금 당좌예금거래를 불허하여 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때에는 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다.

부도란 어음*이나 수표의 소지인이 은행에 지급을 위한 제시를 하였으나 발행인이 일정한 사유**로 지급할 수 없는 경우, 즉 만기가 되어 돌아온 어음이나 수표는 정상적인 경우 발행인이 당일 영업시간 종료 전까지 결제해야 하는데 이를 결제하지 못하는 것을 말한다.

* 단순 어음뿐만 아니라 수표 및 유가증권원리금영수증 등과 같은 정보교환의 대상이 되는 증서 17개 포함(어음 교환업무규약 제3조제2호 및 동규약 시행세칙 제39조)

** ① 예금 또는 지급자금 부족 ② 무거래 ③ 형식불비(법정요건 누락, 인감불선명, 금액·발행일자오기, 배서불비 등) ④ 안내서 미착 ⑤ 사고신고서접수(분실, 도난, 피사취, 계약불이행) ⑥ 위·변조 ⑦ 제시기간 경과·미도래 ⑧ 인감서명상이 ⑨ 지급지상위 ⑩ 법적 지급제한 ⑪ 가계수표 장당 발행한도 초과(어음교환업무규약 시행세칙 제67조)

부도 발생시 지급은행은 부도사실을 어음제시은행에 통보하고, 관련내역을 어음교환소*에 전송하여 참가은행** 전체에 고지한다.

* 어음을 교환하는 시설 또는 장소를 의미하나, 별도의 독립된 기구나 법인으로 존재하는 것이 아니고 어음교환업무를 수행하는 금융결제원이 운영

** 어음교환소의 사업에 참여하는 일반·특별은행

은행거래정지처분은 은행으로부터 신고된 부도어음내역 중 부도어음대금의 미납 등 거래정지처분사유*에 해당되어 어음교환소가 해당 어음의 발행인에 대해 당좌거래를 정지시키는 것을 말한다.

- * ① 예금부족으로 인한 부도로서 은행으로부터 부도어음대금의 입금통보가 없을 때(부도일로부터 제3영업일) ② 무거래로 인한 부도가 있을 때(부도일로부터 제3영업일) ③ 사고신고서 접수 또는 지급정지가처분명령의 송달로 인한 부도로서 사고신고담보금 또는 지급정지가처분담보금의 입금통보가 없을 때(부도일로부터 제3영업일) ④ 1년간 4회 이상 예금부족, 사고신고서접수 또는 지급정지가처분명령의 송달로 인한 어음의 부도가 있을 때(부도일의 익영업일) ⑤ 위·변조로 인한 어음 부도의 경우 위·변조 증빙자료 제출확인서를 교환소에 제출하지 않았을 때(각 제출마감일의 익영업일) ⑥ 1년간 2회 이상 “한도초과”로 인한 부도가 있을 때(부도일의 익영업일) (어음 교환업무규약 시행세칙 제89조)

2 점검사항

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 어음·수표의 최종부도 뿐만 아니라 1차 부도 및 은행거래정지처분 대상에 해당하지 않는 부도 등도 확인될 경우 공시대상에 포함

● 주권상장법인을 대신한 거래소의 공시(공시규정 §51)

- ▶ 거래소가 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 우려가 있어 그 내용을 신속하게 알릴 필요가 있다고 인정한 경우에는 관계기관(어음교환소, 거래은행 등)에 요청하여 확인한 발행 어음·수표의 부도 및 은행거래정지 등의 사실을 주권상장법인을 대신하여 공시할 수 있으며,
- ▶ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제392조제1항에 따라 어음·수표의 부도 및 은행거래정지 등에 대해 은행으로부터 통보받은 사항도 거래소가 대신하여 공시할 수 있음

○ 상장폐지 사유 관련

- ▶ 주권상장법인이 발행한 어음 또는 수표가 최종부도로 처리되거나 은행과의 거래가 정지된 경우 주권의 상장폐지기준에 해당하므로 해당 사실 공시시 매매거래정지 조치 후 상장폐지 절차 진행
- ▶ 주권상장법인이 기업구조조정 촉진을 위한 금융기관협약에 따라 구조조정 대상기업으로 선정된 경우로서 채권행사유예기간 중에 자금유통 목적의 어음 및 수표가 교환회부 되어 부도처리 되는 때는 공시 의무사항에는 해당되나 상장폐지기준을 적용하지 아니함

07 회생절차 및 파산 관련사항

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호나목(2)

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- (가) 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때
- (나) 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보 받은 때

※ 매매거래정지

- (1) 동 조항 (가)에 해당하는 사항
 - 회생절차 개시 신청 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상으로, 법원 판단에 따라 상장적격성 실질심사 사유에 해당할 수 있으므로 법원의 회생절차 개시 결정일까지 매매거래정지(회생절차 개시 결정시 매매거래정지·해제)
 - 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는 경우 해당 사유 해소시까지 매매거래정지 조치됨
- (2) 동 조항 (나)에 해당하는 사항
 - 파산신청 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
 - 관리종목 지정 사유에 해당하는 경우 공시시점부터 익일 관리종목 지정일까지 매매거래정지 지속
 - 상장폐지 사유에 해당하는 경우 공시시점부터 사유 해소시까지 매매거래 정지
- (3) 동 해당 사실에 대해 주권상장법인의 공시 이전에 풍문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨

① 개요

회생절차(간이회생절차* 포함)란 재정적 궁핍 등으로 파탄에 직면하였으나 회생의 가망이 있는 회사에 관하여 채권자, 주주, 기타 이해관계인의 이해를 조정하여 사업의 정리·회생을 도모하는 것을 목적으로 하는 법적 절차를 말한다.

* 채무가 50억원 이하인 소액영업소득자에 적용되는 회생절차를 의미하며, 법원은 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 관리위원회의 관리위원 또는 법원사무관 등을 간이조사위원으로 선임하여 조사를 간이한 방법으로 수행할 수 있다.

파산은 채무자가 총채권자에게 그 채무의 전부를 이행할 수 없는 상태, 즉 지급불능상태에 대처하는 법률적 수단으로서, 강제적으로 채무자의 전 재산을 관리하고 그 재산을 환가하여 전체 채권자에게 공평한 만족을 주는 것을 목적으로 하는 재판상의 절차이다.

법원의 회생절차개시 또는 파산 결정은 회사의 존폐에 직결되는 사항이므로 그 개시신청 자체만으로 투자판단에 중요한 사항이다. 주권상장법인은 동 사항의 신청 또는 법원의 결정사실을 확인한 때 등의 경우 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다.

② 점검사항

○ 관리종목 지정 관련

- ▶ 주권상장법인이 회생절차개시를 신청하거나 주권상장법인에 대한 파산이 신청되는 경우(단, 지정이 필요하지 않다고 거래소가 인정하는 경우 제외) 확인일의 다음날 관리종목으로 지정
- ▶ 법원의 회생절차종결 결정이 있거나 파산신청에 대한 기각결정이 있는 경우 해제 사유 확인일 다음날 관리종목 지정 해제

○ 상장폐지 관련

- ▶ 법원으로부터 파산 선고를 받은 경우 상장폐지기준에 해당

○ 상장적격성 실질심사 관련

- ▶ 회생절차 개시신청 사유로 관리종목으로 지정된 후 법원의 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지결정이 있을 때

- 다만, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제293조의5제2항제2호가목의 회생절차 개시결정과 함께 간이회생절차 개시신청이 기각된 경우 및 같은 조 제4항에 따라 회생절차의 속행으로 간이회생절차 폐지가 결정된 경우는 상장적격성 실질심사 대상에서 제외

08 해산사유 발생

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호나목(3)

「상법」 제517조 및 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때. 다만, 「상법」 제227조제4호 및 제517조제1호의2에 따른 해산사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상
- 해당 사실은 상장폐지 사유에 해당하므로 매매거래정지 지속
- 해당 사실과 관련하여 주권상장법인의 공시 이전에 풍문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 매매거래정지 조치됨

① 개요

회사의 해산이란 회사의 법인격을 소멸시키는 원인이 되는 법률사실, 즉 회사가 영업활동을 정지하고 기존의 법률관계를 소멸시키는 목적의 범위(청산의 범위)내에서 법인격이 존재하는 상태를 말한다.

해산사유로서는 존속기간의 만료, 기타 정관으로 정한 해산사유 발생, 합병, 파산, 법원의 해산명령, 해산 판결, 휴면회사의 해산 의제, 주주총회의 특별결의 등을 들 수 있는데, 이중 합병이나 파산을 원인으로 하는 해산의 경우 외에는 청산절차 종료시까지 회사가 존속하게 된다. 회사가 존립기간의 만료 기타 정관에 정한 사유의 발생 또는 주주총회의 결의에 의하여 해산한 경우에는 주주총회의 특별결의로 회사를 존속 시킬 수 있다.

일반적으로 해산은 회사의 존립여부에 결정적인 영향을 미치는 사항이며, 회사의 계속을 전제로 투자하는 투자자에게는 무엇보다 중요한 사항이다.

② 점검사항

○ 공시 관련 주의사항

- ▶ 회사의 합병 또는 분할·분할합병결의 등에 따라 해산사유가 발생하는 경우는 수시공시 의무사항에 중복되므로 합병 등의 공시로 갈음함

○ 상장폐지 관련

- ▶ 해산사유 발생시 주권의 상장폐지 기준에 해당하여 상장폐지 절차를 진행

09 거래은행·금융채권자의 경영관리·공동관리 등

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호나목(4)

거래은행 또는 금융채권자가 법인의 경영관리 또는 공동관리를 개시·중단 또는 해제하기로 결정한 사실이 확인되거나 법인이 동 관리의 신청·신청취하를 한 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상(최초 확인된 경우에 한함)

① 개요

거래은행 또는 금융채권자의 경영관리(또는 공동관리)는 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차, 주채권은행에 의한 관리절차로 나누어진다.

- (금융채권자협의회 공동관리) 금융채권자는 부실징후기업으로부터 공동관리절차 신청이 있는 경우 자구계획서 등을 평가하여 기업개선 가능성이 있다고 판단할 경우 금융채권자협의회 의결을 거쳐 금융채권자협의회 공동관리절차를 개시할 수 있다.

- ▶ 금융채권자협의회 의결의 소집 및 운용은 주채권은행이 주관하며, 그 사실을 금융감독원의 원장 및 금융채권자 조정위원회에 통보하여야 한다. 협의회는 공동관리절차가 개시된 부실징후기업과 기업개선 계획의 이행을 위한 약정을 체결하여야 한다. 금융채권자는 협의회의 의결에 따라 부실징후기업에 대하여 채무조정 또는 신규신용공여를 할 수 있다.

- (주채권은행의 관리) 주채권은행은 부실징후기업으로부터 주채권은행 관리절차 신청이 있는 경우 자구계획서 등을 평가하여 기업개선의 가능성이 있다고 판단할 경우에는 단독으로 해당 기업에 대한 관리절차를 개시할 수 있다.
- (부실징후기업) 주채권은행이 신용위험 평가를 통하여 통상적인 자금차입 외에 외부로부터의 추가적인 자금 유입 없이는 금융채권자에 대한 차입금 상환 등 정상적인 채무이행이 어려운 상태에 있다고 인정한 기업을 말한다.

한편 「기업구조조정 촉진법」상의 관리절차는 아니지만 거래은행이 부실징후가 있는 기업과 계약을 체결하여 기업의 관리절차를 개시할 수 있다.

② 점검사항

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 「기업구조조정 촉진법」에 의한 관리절차 뿐 아니라 거래은행에 의한 관리절차(자율협약)도 공시대상
- ▶ 외국법인 등의 경우 상기 관리절차 개시와 유사한 경우를 포함

10 경영정상화계획의 이행약정 체결(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호나목(5)

주채권은행 또는 금융채권자협의회와 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정을 체결한 때

① 개요

주채권은행 또는 금융채권자협의회와 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정(現 기업개선계획의 이행을 위한 약정)을 체결한 때 이를 공시하여야 한다.

② 점검사항

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 동 약정에 대한 공시 이후 약정의 이행기간 동안 약정사항의 이행(출자전환, 채권매각, 자산처분 등)에 따라 공시의무사항이 발생할 수 있으므로 주의 필요

소송 등 절차의 제기·신청 및 판결·결정에 관한 사항

기업이 영업활동을 영위해가는 동안 여러 가지 이해관계로 인하여 소송의 당사자가 되는 경우가 발생한다. 소송은 당해 기업의 경영에 큰 영향을 미치며 때로는 기업의 존폐문제와 연관될 수도 있다.

소송이란 재판에 의해서 사인간(私人間) 또는 국가와 사인간의 분쟁을 법률적으로 해결·조정하는 절차를 말한다. 특허권 침해, 공해발생 등으로 야기되는 손해배상청구 등이 여기에 포함되며 소송 등이란 소송 사건, 비송사건, 조정, 중재신청 등을 모두 포함하는 개념이다.

일반적 소송의 진행절차

소 제기	소를 제기하려면 당사자, 법정대리인, 청구의 취지와 원인 등을 기재한 소장을 법원에 제출하여 소를 제기함
소장 심사	소장이 법원에 제출되어 사무분배에 따라 사건이 배당되면 담당 재판장이 소장을 심사함
소장의 송달	재판장은 소장의 적법여부를 심사한 후 사정이 없는 한 지체 없이 피고에게 소장부분을 송달하여야 함 * 소장각하 - 소장에 당사자 적격이 없거나 청구의 이익이 없는 경우 소장의 흠결로 보아 재판장은 소장을 각하하고 이를 원고에게 송달함
소송의 진행	소장의 송달과 동시에 재판장은 소송의 심리를 개시하기 위하여 변론기일을 지정하고 당사자를 소환하며, 당사자는 변론기일에 자기주장을 구술하여야 하고, 경우에 따라 원고는 준비서면, 피고는 답변서로 제출하기도 하며 이에 따른 서면조사 또는 증인신문 등의 증거조사 등이 행해짐
종국 판결	법원이 소송의 심리를 완료한 때에는 종국판결을 함

11 발행한 상장·상장대상 증권의 효력 및 위·변조 관련 소송

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호다목(1)

해당 유가증권시장주권상장법인에 대하여 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때

(1) 유가증권시장주권상장법인이 발행한 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력, 그 권리의 변경 및 그 증권의 위조 또는 변조에 관한 소송

○ 주권상장의 유예

▶ 신주발행금지 가처분신청, 신주발행무효소송 등과 같이 상장대상 증권의 발행효력에 관한 소송(가처분 포함)이 제기되는 경우, 거래소는 법원의 확정 판결시까지 동 증권의 상장을 유예할 수 있음

○ 소송 등의 판결(결정)의 공시

▶ 주권상장법인에 대하여 소송(가처분 포함)이 제기된 이후 해당 소송과 관련한 원고 또는 피고에 의한 상소·상소취하 및 그에 따른 판결·결정사항도 공시대상

○ 공시 관련 주의사항

▶ 해당 소송이 제기된 경우(상소 포함) 주요사항보고서 및 거래소의 수시공시 제출대상이나, 그 소송의 판결·결정시는 거래소의 수시공시 제출대상임

12 일정 청구금액 이상의 소송 제기

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호다목(2)

해당 유가증권시장주권상장법인에 대하여 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때

(2) 청구금액이 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상인 소송 등

○ 수시공시 의무대상 관련

- ▶ 해당법인에 대하여 청구금액이 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25)이상인 소송(가처분 포함) 등이 제기·신청된 사실이 확인된 때 신고
- ▶ 이 경우 해당 소송과 관련한 원고 또는 피고에 의한 상소·상소취하 및 그에 따른 판결·결정을 포함

○ 공시 관련 주의사항

- ▶ 당초 소송 제기 당시 청구금액이 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상으로 공시하였으나, 판결 또는 결정시에는 금액이 동 기준에 미달하게 되는 경우
 - 소송 등의 제기에 대한 결과공시에 해당되므로 공시대상
- ▶ 소 제기시 청구금액이 공시기준에 해당하여 공시하였으나 상소시 신청금액이 상소시점 공시기준에 미달하는 경우
 - 상소에 대한 공시의무 발생여부는 상소 제기시 신청금액에 따라 공시의무 여부를 판단
- ▶ 청구소송 등의 경우 손해배상 소송 뿐만 아니라 계약이행, 채무이행 등 회사를 상대로 한 모든 금전적 소송 및 비송사건 포함

13 경영권분쟁 관련 소송

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호다목(3)

해당 유가증권시장주권상장법인에 대하여 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때

- (3) 임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청, 임원의 선임·해임 관련 주주총회결의의 무효·취소의 소, 임원의 직무집행정지가처분 신청 등 임원의 선임·해임 또는 직무집행과 관련한 경영권분쟁 소송

○ 소송 등의 판결(결정)의 공시

- ▶ 주권상장법인에 대하여 소송(가처분 포함)이 제기된 이후 해당 소송과 관련한 원고 또는 피고에 의한 상소·상소취하 및 그에 따른 판결·결정사항도 공시대상

14 「증권관련 집단소송법」에 따른 소송

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호다목(4)

해당 유가증권시장주권상장법인에 대하여 다음의 소송의 제기(상소를 포함한다)·허가신청, 소송 허가 결정, 소송불허가 결정, 소취하(상소취하를 포함한다)·화해·청구포기(상소권포기를 포함한다)의 허가신청·결정 및 판결의 사실 등을 확인한 때

- (4) 「증권관련 집단소송법」에 따른 소송

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상(최초로 확인된 경우에 한함)

집단소송은 다수의 소비자나 투자자들이 원인이나 쟁점을 공통으로 하는 소액의 손해배상청구권을 갖고 있는 경우, 그 피해자 집단 중에서 대표자가 나서서 집단구성원 전원의 청구총액을 일괄하여 제소함으로써 한 번에 전체의 권리를 실현시키는 소송형태를 말한다.

증권관련 집단소송이란 증권의 매매 또는 그 밖의 거래과정에서 다수인에게 피해가 발생한 경우 그 중의 1인 또는 수인(數人)이 대표당사자가 되어 수행하는 손해배상 청구소송을 말한다.(증권관련 집단소송법 제2조제1호)

집단소송은 피해집단의 구성원이 50인 이상으로서 피고회사의 발행 증권 총수의 1만분의 1 이상을 보유하고 법률상 또는 사실상 쟁점이 모든 구성원에게 공통되고 당해 소송이 이익보호에 적합하고 효율적인 수단인 경우에만 허용된다.(증권관련 집단소송법 제12조)

또한 증권관련 집단소송절차를 수행하는데 고도의 법률지식과 소송기술이 필요하므로 변호사의 소송 수행을 강제하고 있으며, 소송을 수행함에 있어 법원의 허가를 받도록 정하고 있다.

집단소송은 소장 및 소송허가신청서를 제출하면서 시작되며 법원은 소제기 사실을 공고하고 신청을 받아 대표당사자를 선임하여야 한다. 이후 법원은 소송요건 등을 검토하여 소송허가 여부를 결정하고 소송 허가가 결정된 경우 집단소송을 진행할 수 있다. 집단소송은 여타 소송과 달리 소취하·화해·청구 포기를 당사자간의 합의로 할 수 없으며, 법원의 허가를 받아 처리하도록 하고 있다.

● 주권상장법인을 대신한 거래소의 공시

- ▶ 증권관련 집단소송법 제7조에 따른 소의 제기·허가신청 및 같은 법 제19조에 따른 소송허가 결정과 관련한 사항, 기타 동 관련법규에 따라 법원으로부터 거래소가 통보받은 사항은 주권상장법인을 대신하여 공시할 수 있음

주주총회에 관한 사항

15 주주총회소집 이사회결의 또는 주주총회결의

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제3호라목

주주총회소집을 위한 이사회결의 또는 주주총회결의가 있을 때. 이 경우 사업목적 변경, 사외이사의 선임·해임, 감사(감사위원회 위원을 포함한다)의 선임·해임, 집중투표제의 도입·폐지 등 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 이를 구분하여 명기하여야 한다.

① 개요

주주총회란 주주가 모여서 회사의 의사를 결정하는 필요기관으로서 결산기마다 개최하는 정기총회와 필요에 따라 수시로 개최하는 임시총회가 있다.

정기총회에서는 주로 재무제표 등 결산서류의 승인·이익배당에 관한 결의 등이 이루어지며, 임시총회는 영업의 양도, 이사의 해임 등 회사경영상 필요한 의사결정을 위해 필요시 소집된다. 기업은 주주총회의 소집절차, 소집장소 등에 관해서는 상법의 정함에 따라야 한다.

② 점검사항

● 미확정사항 또는 변경사항의 공시

- ▶ 주주총회소집 이사회결의시 안건의 세부내용이 확정되지 않은 경우에는 미확정된 내용(이사 또는 감사 후보자 내역, 사업목적 변경내용 등)이 있다는 사실을 공시하고, 추후 결정시 결정일 당일에 정정 공시하여야 함

● 주주총회 개최 공시 관련 주의사항

- ▶ 사외이사 또는 감사위원회 위원의 결원
 - 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 그 수에 미달하는 경우로서 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 수를 충족하지 못하는 경우 관리종목 지정 및 상장폐지 기준에 해당할 수 있으므로 주의 필요

- ▶ 사외이사 등 선임시 사외이사 자격요건 적격확인서 등을 통해 자격여부를 사전 확인하여 선임하여야 함
- ▶ 주주총회 의안 중에 자본감소, 합병 등 주요공시사항이 포함된 경우 자본감소, 합병 등 관련 수시공시 의무사항을 먼저 신고한 후 주주총회 소집결의 공시를 하는 것이 바람직

○ 주주총회 결과 공시 관련 주의사항

- ▶ 주주총회 개최 통보시 목적사항에 들어있지 아니한 사항을 의안으로 삼아 결의한 경우
 - 주주총회결과 공시에 구분하여 기재하고, 해당 사항이 주요경영사항에 포함될 경우 별도 공시를 제출하여야 함
 - 또한 이 결의에 대해 주주, 이사, 감사가 2월 이내에 결의취소의 소를 제기할 수 있으며, 소 제기시 주권상장법인은 그 사실 및 진행사항을 반드시 공시하여야 함
- ▶ 자본감소, 주식분할·병합, 합병, 배당 등 이사회 결의시 공시한 사항이 주주총회 승인과정에서 변동이 있는 경우, 주주총회결과 공시와 함께 당해 기 공시사항의 정정(또는 취소)공시가 필요
- ▶ 주주총회 결과를 공시할 때 주총 의사록과 함께 의안에 따라 사외이사자격요건확인서, 정관 신고조문 대비표, 감사위원회 적격요건 확인서(감사위원회 설치 법인) 등이 첨부되어야 함

투자판단 관련 주요경영사항

중요정보 포괄적 공시

유가증권시장 공시규정 제7조제1항제4호

제1호부터 제3호까지 이외에 해당 유가증권시장주권상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로서 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사실 또는 결정이 있을 때, 이 경우 제28조에서 정하는 사항은 제외한다.

① 개요

중요정보 포괄적 공시제도란 공시규정에 열거된 주요경영사항 이외에도 주가 또는 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보가 있는 때에는 이를 주권상장법인의 자율적 판단과 책임 하에 투자자에게 적극적으로 알려주도록 하는 것을 말한다.

이는 열거주의 공시체계의 한계로 지적되었던 소극적 공시관행을 극복하는 한편, 경영환경 변화에 신속하게 대처할 수 있을 뿐만 아니라 투자자에게 보다 충분한 정보를 제공할 수 있는 장점이 있다. 다만, 상장 기업에게는 공시대상 정보 여부를 자율적으로 판단하여야 하는 부담이 있을 수 있으므로 공시규정과 세칙은 업무연관성, 중요성, 구체성을 공시대상정보 판단기준으로 제시하고 있다.

② 점검사항

○ 포괄주의 공시대상정보 판단기준

- 주권상장법인에 아래 3가지 요건을 충족하는 경영사항이 발생한 경우 이는 포괄주의 공시 대상으로서 수시공시의 일종이므로 당일공시

1. **업무연관성** 해당 경영사항이 현행 수시공시 항목 분류기준인 영업 및 생산활동, 재무구조 또는 기업 경영활동과 관련이 있을 것

현행 수시공시 항목 분류기준

대분류	중분류	소분류
영업 및 생산 활동	-	영업정지, 거래중단, 단일판매·공급계약, 제품수거·파기, 생산중단
재무구조	발행증권	증자·감자, 이익소각, 자기주식 취득·처분 등
	투자활동	신규시설투자, 유형자산 취득·처분, 타법인 출자 등
	채권·채무	단기차입금 증가, 채무인수·면제, 담보제공 등
	손익	재해발생, 벌금 등 부과, 횡령·배임, 파생상품 손실
	결산	손익구조변동, 감사보고서 제출, 배당, 분식회계 등
기업 경영활동	지배구조	최대주주 변경, 주식교환·이전, 합병·영업양수도 등
	존립	부도, 회생절차, 해산 등, 거래은행 등 공동관리, 경영정상화계획의 이행약정 등
	소송	발행효력, 손해배상, 경영권 분쟁, 증권집단소송 등
	-	주주총회 소집 이사회 결의 및 주주총회 결의

- 위 수시공시 항목에 준하는 사항으로서 현행 열거된 수시공시 의무항목에 해당하지 않아야 할 것

수시공시항목에 준하는 사항 예시

대분류	중분류	소분류[준하는 사항(예시)]
영업·생산활동	-	사업내용의 추가, 생산시설의 변동(공장이전) 등
재무구조	발행증권, 투자활동, 채권·채무, 손익, 결산	중요자산 취득 우선협상대상자 선정, 손익에 영향을 미치는 계약의 협상 등, 회생법상 회생계획안 제출, 기촉법상 채무조정 등
기업 경영활동	지배구조, 회사존립, 중요한 소송 등	경영권 양수도 계약, M&A우선협상대상자 선정, 지주회사 전환(적용제외), 기업활력제고법상 사업재편계획의 신청·승인 등

2. **중요성** 해당 경영사항이 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있어야 하며, 재무적 사항과 비재무적 사항으로 구분하여 판단함
 - (재무적 사항) 일상적인 경영활동을 제외한 당해 정보에 가장 유사한 항목의 매출액, 자기자본, 자산총액 대비 5%(대규모 법인 2.5%) 이상일 것
 - (비재무적 사항) 개별 법인의 특성을 고려할 때 해당 법인의 경영 또는 재산상태 등에 상당한 영향을 초래하는 경우 또는 초래할 것으로 예상되는 경우일 것
 - * (경영에 상당한 영향) 지배구조, 구조개편, 존립, 소송, 상장폐지 등의 사항
 - ** (재산상태에 상당한 영향) 공시대상 비율의 명확한 산출이 곤란하거나 매출액, 자기자본, 자산총액에 미치는 영향 등을 파악하기 곤란한 경우 등 단순비율로 포섭되기 곤란한 사항
3. **구체성** 해당 경영사항이 충분히 식별가능하여야 하고, 분명하게 정의되고 표현되는 등 정보가치를 가질 정도의 구체성이 필요
 - 계약체결, 합병 등 협상단계별로 정보가 구체화되는 경우에는 협상내용 등 해당정보가 어느 정도 구체성이 확보되어야 공시대상에 해당

○ 자율공시 대상사항은 포괄주의 대상에서 제외

- ▶ 공시규정 시행세칙에 따른 자율공시대상항목과 수시공시 신고의무비율 미만의 사항은 중요정보 판단 대상에서 제외하고 자율공시 서식으로 공시(익일공시)

○ 포괄주의에 따른 지주회사의 자회사 주요경영사항 공시여부

- ▶ 지주회사인 주권상장법인의 자회사*에 포괄주의에 따른 투자판단 관련 주요경영사항이 발생한 경우에는 공시의무 부담
 - * 자산총액이 지주회사 자산총액의 10% 이상인 자회사

지주회사의 자회사 주요경영사항 관련 공시

구분	부도·회생·해산관련	그 밖의 공시의무 (포괄주의공시 포함)
자산총액 10% 이상 자회사	당일공시	익일공시
자산총액 10% 미만 자회사	익일공시	(공시대상 아님)

● 포괄주의에 따른 지배회사의 종속회사 주요경영사항 공시여부

- ▶ 지배회사인 주권상장법인은 종속회사의 주요경영사항에 대하여 공시규정에 한정적으로 열거된 사항에 대하여만 공시의무 부담하고, 종속회사 주요경영사항의 경우 포괄주의 대상에서 제외

● 공시유보 신청 관련

- ▶ 포괄주의에 따라 공시의무가 있는 중요정보 중 경영상 비밀 유지 필요성이 큰 항목에 대하여는 기업이 공시유보를 신청
- ▶ 주권상장법인이 유보를 신청하는 경우에는 경영상 비밀유지 필요성과 공시유보의 범위를 구체적으로 소명하여 신청이 필요

● 매매거래정지 관련

- ▶ 주권상장법인은 포괄조항에 따라 중요정보를 공시하고자 할 때 매매거래정지여부에 관하여 거래소와 사전협의를 통한 상호입장 조율이 필요
- ▶ 거래소는 중요내용 공시와 관련하여 '공익과 투자자 보호 및 시장관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우'에는 탄력적으로 매매거래를 정지할 수 있음

I-1. 자회사의 주요경영사항 공시

유가증권시장 공시규정 제8조

- ① 지주회사인 유가증권시장주권상장법인은 소유하고 있는 자회사 주식의 최근사업연도말 재무제표상 가액(사업연도중 편입하는 경우에는 그 취득가액)이 지주회사의 최근사업연도말 자산총액의 100분의 10 이상인 자회사가 제7조제1항 각 호(제2호가목(4)·(5), 제3호가목(1) 및 라목을 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정 내용을 그 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고하여야 한다.
- ② 지주회사의 자회사가 제7조제1항제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 자회사가 제1항에서 규정하고 있는 자회사인 경우에는 그 사유발생일 당일에, 그 외의 자회사인 경우에는 그 사유발생일 다음날까지 그 사실 또는 결정내용을 거래소에 신고하여야 한다.
- ③ 지주회사의 자회사가 주권상장법인인 경우로서 지주회사가 세칙이 정하는 바에 따라 신청서를 제출한 경우에는 해당 자회사가 제7조제1항 각 호의 신고를 하는 때에 지주회사가 제1항 및 제2항에 따른 신고를 한 것으로 본다.

① 개요

공정거래법 및 금융지주회사법상 지주회사인 주권상장법인은 당해 법인의 경영·재산 및 투자자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실의 발생 또는 결정 이외에도 자회사의 경영실적 및 재산상태의 변경 등에 따라 중요한 영향을 받을 수 있다.

그러므로 지주회사의 경우 해당 법인의 주요경영사항에 대한 공시이외에 자회사의 주요경영사항에 대해서도 일정기준에 해당하는 경우 그 사실 또는 결정내용을 공시시킨 이내에 거래소에 신고하도록 정하고 있다.

② 점검사항

● 자회사의 분류

- ▶ 주요 자회사 : 지주회사의 별도재무제표상 지주회사가 소유하고 있는 해당 회사 주식의 장부가액이 지주회사 자산총액의 10%이상인 자회사
- ▶ 그 밖의 자회사 : 지주회사의 별도재무제표상 지주회사가 소유하고 있는 해당 회사 주식의 장부가액이 지주회사 자산총액의 10%미만인 자회사

자회사 관련 공시의무사항

- ▶ 주요 자회사 : 주요 자회사에 발생한 제7조의 모든 주요경영사항에 대해 지주회사에 공시의무를 부과 (익일)하며, 다만 어음 또는 수표의 부도, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 사항 발생, 해산 사유 발생 등의 경우 당일공시
- ▶ 그 밖의 자회사 : 제7조의 주요경영사항 중 어음 또는 수표의 부도, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 사항 발생, 해산사유 발생 등의 경우에만 지주회사에 공시의무 부과(익일)

자회사의 비중	공시사항	부도, 회생절차, 해산 등*	기타 공시의무사항 (포괄주의공시 포함)
주요 자회사 (자산총액의 10% 이상)		당일공시	익일공시
그 밖의 자회사 (자산총액의 10% 미만)		익일공시	-

* 공시규정 제7조 제 1항 제3호 나목 (1)-(3) 부도, 회생절차, 해산 등

- ① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때
- ② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때
 - 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보받은 때
- ③ 「상법」 제517조 및 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때. 다만, 「상법」 제227조제4호 및 제517조제1호의 2에 따른 해산사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

※ 주요 자회사에 발생한 투자판단 관련 주요경영사항(포괄공시대상)의 경우에도 지주회사는 익일까지 공시의무가 있음을 주의

○ 자회사 관련 공시의무 기준

- ▶ 자회사 본인의 재무제표상 수치를 기준으로 공시의무 해당여부를 판단하며, 자회사 본인이 연결재무제표를 작성하는 경우 자회사의 연결 재무제표상의 수치를 기준으로 판단

○ 자회사 관련 공시의무 발생 시점

- ▶ 공정거래위원회로부터 「공정거래법」 제17조 및 동법 시행령 제26조에 의거 지주회사 전환신고에 대한 회신 접수시점 이후 공시의무 발생

주요 Q&A

Q. 주권상장법인의 비상장 자회사가 자산총액 2조원 이상인 경우에는 대규모법인 비율 기준을 적용받는지?

A. 주권상장법인의 자회사가 자산총액 2조원이 넘는 경우에는 해당 자회사가 상장법인이든 비상장법인이든 관계없이 대규모법인 비율 기준을 적용하여 공시대상 여부를 판단합니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제2조제13항

I-2. 종속회사의 주요경영사항 공시

유가증권시장공시규정 제8조의2제1항제1호

1. 주요종속회사가 법 제161조제1항제1호, 제3호, 제4호, 제6호 및 법 시행령 제171조제3항 제1호, 제3호에 해당하는 경우
2. 법 제161조제1항제2호에 해당하는 경우로서 종속회사의 정지된 영업부문의 매출액이 지배회사의 최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
3. 법 제161조제1항제5호에 해당하는 경우로서 종속회사의 자본증가 또는 자본감소 금액이 지배회사의 최근 사업연도 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
4. 법 제161조제1항제7호에 해당하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 중요한 양수·양도기준은 다음 각 목으로 한다.
 - 가. 종속회사가 양수·양도하려는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액을 말한다. 이하 같은 호 라목 및 제7호에서 같다)이 지배회사의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
 - 나. 종속회사가 양수·양도하려는 영업부문의 매출액이 지배회사의 최근 사업연도 매출액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
 - 다. 종속회사가 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 지배회사의 최근 사업연도말 부채총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
 - 라. 종속회사가 양수·양도하려는 자산액이 지배회사의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
5. 법 시행령 제171조제3항제2호에 해당하는 경우로서 종속회사에 대한 소송관련 청구금액이 지배회사의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우
6. 법 시행령 제171조제3항제4호에 해당하는 경우로서 종속회사가 지배회사 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권의 발행에 관한 결정이 있을 때
7. 법 시행령 제171조제3항제5호에 해당하는 경우로서 종속회사가 양도하려는 자산액이 지배회사의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 경우

① 개요

종속회사가 있는 주권상장법인은 종속회사의 경영사항이 지배회사의 연결재무제표에 중대한 영향을 미칠 경우 해당 경영사항에 대해 공시의무가 있으며, 특히 일정 규모 이상의 주요종속회사는 특정 사항에 대해 추가적인 공시의무를 부담한다.

용어 정의

지배회사	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 지배회사(다만, 상장외국법인이 국제회계기준 등 회사가 채택한 회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하는 경우에는 그 기준에 의한 지배회사)
종속회사	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제7조제1항에 따른 종속회사(다만, 상장외국법인이 국제회계기준 등 회사가 채택한 회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하는 경우에는 그 기준에 의한 종속회사)
주요종속회사	종속회사 중 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 100분의 10 이상에 해당하는 종속회사

※ 지배·종속의 관계 : 회사가 경제활동에서 효용과 이익을 얻기 위하여 다른 회사(조합 등 법인격이 없는 기업 포함)의 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 가지는 경우로서, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 등에 따라 판단(주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제3조제1항)

② 점검사항

● 종속회사 관련 공시의무

종속회사에 지배회사 연결재무제표 기준 일정 비율 이상의 다음과 같은 경영사항이 발생하는 경우 지배회사는 해당 내용을 발생 익일까지 공시할 의무를 부담

종속회사 관련 공시의무 항목

공시대상 항목(발생사실)	공시기준		공시시한
	종속회사 관련 요소	지배회사 기준	
1. 영업활동의 정지	정지된 영업부문의 매출액이	연결매출액의 5%(大2.5%) 이상인 경우	익일
2. 자본증가(감소) 결의	자본증가(감소) 금액이	연결자기자본의 5%(大2.5%) 이상인 경우	익일
3. 교환사채(EB) 발행	교환사채 발행시	지배회사 주식을 교환대상으로 하는 경우	익일
4. 중요한 영업양수도	양수도대상 영업부문의 자산, 매출,부채액 중 어느 하나가	연결자산, 매출, 부채액의 5% (大2.5%) 이상인 경우	익일
5. 중요한 자산양수도	양수도대상 자산액이	연결자산의 5%(大2.5%) 이상인 경우	익일
6. 중요한 자산 양도를 권리행사의 내용으로 하는 풋백옵션 계약체결	양도 대상 자산액이	연결자산의 5%(大2.5%) 이상인 경우	익일
7. 증권에 대한 중대한 소송 제기	소송 관련 청구금액이	연결자산의 5%(大2.5%) 이상인 경우	익일

▶ 종속회사가 타법인 주식 또는 주권 관련 사채권 등을 양도하거나 양수하는 경우 해당 주식등의 가액이 지배회사 연결 자산의 5%(大 2.5%) 이상인 때에는 종속회사 자산양수도 공시의무가 있음을 주의

* 다만 종속회사가 신규법인 설립, 유상증자 참여 등을 통해 신주를 원시취득하는 경우도 공시하는 것이 바람직

● 주요종속회사 관련 추가 공시의무

▶ 일정규모 이상의 종속회사의 경우 위에 열거한 공시사항 외에 아래 사항에 대해서도 지배회사는 추가적인 공시의무를 부담

주요종속회사 관련 추가 공시의무 항목

공시대상 항목 (발생사실)	공시 시한	비고
1. 주식교환·이전	익일	-
2. 분할, 합병, 분할합병	익일	-
3. 해외증권시장에서의 상장·폐지·매매거래정지조치 등	익일	-
4. 부도발생 및 당좌거래 정지	당일	해외종속회사는 익일
5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 (간이)회생절차개시신청	당일	해외종속회사는 익일
6. 「기업구조조정 촉진법」에 따른 관리절차개시·공동관리절차 중단	익일	-
7. 해산사유 발생	당일	해외종속회사는 익일

▶ 주요종속회사의 공시의무가 지배회사의 공시의무와 중복되는 경우(①출자법인의 부도·회생절차·해산 등 발생, ② 피보증(담보)법인의 부도·회생절차·해산 등 발생) 종속회사 공시로 지배회사 공시를 갈음

주요 Q&A

Q. 종속회사 공시의무와 자회사 공시의무가 중복될 경우 신고방법은?

A. 종속회사 공시로써 신고를 하되, 단, 지주회사가 자회사 공시 연계신청을 통해 공시를 기 신고한 경우에는 이를 통해 신고한 것으로 봅니다.

관련법규 등 유가증권시장 공시규정 제8조의2제2항제1호

II 부동산투자회사 주요경영사항 공시

1. 개요

부동산투자회사란 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 설립된 회사로서 자기관리 부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사, 기업구조조정부동산투자회사 등이 있다.

자기관리 부동산투자회사란 자산운용전문인력을 포함한 임·직원을 상근으로 두고 자산의 투자·운용을 직접 수행하는 회사를 말하며, **위탁관리 부동산투자회사**란 자산의 투자·운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사를 말한다.

기업구조조정 부동산투자회사는 위탁관리 부동산투자회사이나 총자산의 100분의 70 이상을 기업구조조정과 관련한 부동산*에만 투자할 수 있도록 제한하고 있는 회사를 말한다.

* 기업구조조정 부동산투자회사의 투자대상 부동산(부동산투자회사법 §49의2①)

1. 기업이 채권금융기관에 대한 부채 등 채무를 상환하기 위하여 매각하는 부동산
2. 채권금융기관과 재무구조 개선을 위한 약정을 체결하고 해당 약정 이행 등을 하기 위하여 매각하는 부동산
3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차에 따라 매각하는 부동산
4. 그 밖에 기업의 구조조정을 지원하기 위하여 금융위원회가 필요하다고 인정하는 부동산

2. 부동산투자회사의 주요경영사항 공시

유가증권시장 공시규정 제9조

- ① 부동산투자회사인 유가증권시장주권상장법인은 제7조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정내용을 그 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고하여야 한다.
- ② 부동산투자회사인 유가증권시장주권상장법인은 제1항에서 규정하는 신고사항이 제7조제1항에 따른 공시의무사항과 중복되는 경우에는 제1항에 따라 신고하여야 한다.

상장 부동산투자회사는 주권상장법인에 대한 주요경영사항에 대한 공시의무와 동일한 의무가 부과된다.

이외에 부동산투자회사의 주요경영사항(제9조제1항제1호 내지 제10호)에 해당하는 사항의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.

부동산투자회사의 주요경영사항에 대한 공시의무와 제7조의 주권상장법인의 주요경영사항에 대한 공시의무가 중복되는 경우 부동산투자회사의 주요경영사항에 대한 공시로 제7조의 공시를 갈음한다.

「자산총액 10% 이상의 증권 취득 또는 처분」외 부동산투자회사의 주요경영사항은 매출액, 자기자본, 자산총액 대비 비율과 관계없이 해당사항의 발생 또는 결정이 있는 때 공시의무가 발생한다.

01 부동산의 운용에 관한 결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제1호

부동산의 취득·처분 등 운용에 관한 결정이 있을 때

부동산투자회사가 그 자산을 부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산사용에 관한 권리의 취득·관리·처분의 방법으로 투자·운용하는 등 부동산의 운용에 관한 결정을 한 경우 공시의무가 발생한다.

- 부동산 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항은 이사회결의를 거치도록 하고 있으며,
 - ▶ 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항인 경우 주주총회에서 정하도록 하고 있음
 - ▶ 부동산 임대차에 관하여 갱신 또는 재임대 계약을 체결하는 사항의 경우 기존「부동산투자회사의 부동산 임대」의 정정공시를 통해 계약의 변경사실을 신고한다.
- 부동산을 취득할 때 해당 부동산에 담보된 부채를 인수한 경우 차입에 해당하므로 차입에 대한 결정 공시 필요

● 부동산 처분에 대한 제한(부동산투자회사법 §24)

- ▶ 부동산투자회사는 부동산을 취득한 후 국내에 있는 부동산의 경우 1년, 국외에 있는 부동산의 경우 정관에서 정하는 기간 동안 처분할 수 없음

02 자산총액 10% 이상의 증권의 취득 또는 처분(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제2호

자산총액의 100분의 10 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 결정이 있을 때

① 개요

「부동산투자회사법」상 증권은 「자본시장법」 제4조제1항에 따른 증권 및 동법 제5조제2항에 따른 장내 파생상품을 말한다.

부동산투자회사는 다른 회사의 의결권 있는 주식의 100분의 10을 초과하여 취득할 수 없으며*, 동일인이 발행한 증권(국채·지방채 등 제외)을 총자산의 100분의 5를 초과 취득할 수 없다.

② 점검사항

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 부동산투자회사가 자산총액 100분의 10 이상의 증권을 취득하거나 처분하기로 결정하는 것은 이사회결의 사항(부동산투자회사법 §13)으로서, 원시취득이 아닌 경우 주요사항보고서 제출 대상임
- ▶ 부동산투자회사가 자산총액 100분의 10 미만인면서 자기자본의 5%(大2.5%) 이상의 증권을 취득하거나 처분하기로 결정하는 경우 유가증권시장 공시규정 제7조의 주요경영사항 중 「타법인 주식 및 출자증권 취득(처분)결정」공시 제출 대상임

03 차입결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제3호

차입에 관한 결정이 있을 때

① 개요

부동산투자회사가 자금을 차입하고자 하는 경우 「부동산투자회사법 시행령」제33조제1항에서 정하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 하며, 부동산투자회사의 정관이나 주주총회 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

자금차입은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 주총특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입을 할 수 있다.

② 점검사항

● 공시 관련 주의사항

- ▶ 부동산투자회사가 부동산을 취득하면서 당해 부동산에 담보된 부채를 인수한 경우 차입으로 봄 (부동산투자회사법 시행령 §33)
- ▶ 차입 및 사채발행에 관한 사항은 「부동산투자회사법」상 이사회결의사항임(부동산투자회사법 §13)
- ▶ 부동산투자회사가 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행하기로 결정하는 것은 주요사항 보고서 제출 대상임

04 자산보관기관 등과의 계약 체결·변경·해지(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제4호

자산보관기관, 자산관리회사 및 부동산투자자문회사 등과의 계약을 체결하거나 계약을 변경 또는 해지한 때

① 개요

자산보관기관은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자, 한국토지주택공사, 한국자산관리공사 및 주택도시보증공사가 있다.(부동산투자회사법 §35)

자산관리회사란 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 위탁을 받아 자산의 투자·운용업무를 수행하는 것을 목적으로 국토교통부장관의 인가에 따라 설립된 회사이다.

부동산투자자문회사란 부동산투자회사의 위탁으로 그 자산의 투자·운용에 관한 자문 및 평가 등의 업무를 행하고자 국토교통부장관에 등록한 자(자본금 10억원 이상으로 자산운용전문인력을 3명 이상)를 말한다.

② 점검사항

○ 공시 관련 주의사항

- ▶ 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 및 변경체결의 경우 주주총회 결의가 필요한 사항임(부동산투자회사법 §12)

05 자산보관기관 등의 부도 등(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제5호

제4호의 계약을 체결한 상대방이 제7조제1항제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당된 때

부동산투자회사와 위탁계약을 체결한 자산보관기관, 자산관리회사 및 부동산투자자문회사에 부도, 회생절차, 해산 등*이 발생한 경우 부동산투자회사에 미칠 영향이 중대하므로 그 발생사실을 공시하여야 한다.

* 공시규정 제7조 제 1항 제3호 나목 (1)-(3) 부도, 회생절차, 해산 등

- ① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때
- ② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시 신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때
 - 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보받은 때
- ③ 「상법」 제517조 및 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때. 다만, 「상법」 제227조제4호 및 제517조제1호의2에 따른 해산사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

06 금전배당 결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제6호

금전배당에 관한 결정이 있을 때

부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 배당하여야 하며, 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 않는다. 위탁관리 부동산투자회사가 정관에 초과배당금 분배절차 및 시기 등을 정한 경우에는 이익배당한도를 초과하여 해당 연도의 감가상각비의 범위에서 금전으로 배당할 수 있도록 하고 있다.(부동산투자회사법 §28)

● 관리종목지정 및 상장폐지 우려예고 등 관련

- ▶ 「부동산투자회사법」 제28조의 배당요건에 미달한 경우 관리종목으로 지정되며, 최근 2사업연도간 계속하여 미달하는 경우에는 상장폐지기준에 해당

07 부동산개발사업에 투자·운용(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제7호

「부동산투자회사법」 제2조제4호에 따른 부동산개발사업에 투자·운용하기로 결정한 때

부동산개발사업이란 토지를 택지·공장용지 등으로 개발, 공유수면을 매립하여 토지를 조성, 건축물이나 그 밖의 인공구조물을 신축 또는 재축하는 사업 등을 말한다.

- * 부동산투자회사가 부동산개발사업에 투자할 때는 주주총회의 결의를 통해 결정된 총자산 대비 부동산개발사업에 대한 투자비율 범위 내에서 하여야 하며(부동산투자회사법 §12①항), 개발대상 토지와 개발 방법 등이 포함된 사업계획서를 작성한 후 부동산투자자문회사의 평가를 거쳐 투자 1개월 전에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.(부동산투자회사법 §26)
- * 위탁관리 부동산투자회사와 기업구조조정 부동산투자회사에 대해서는 부동산개발사업에 대한 투자비율이 100분의 30을 초과할 수 없도록 등록요건으로 제한하고 있다.(부동산투자회사법 §9조의2①)

08 주식매수의 제한 또는 존립기간의 연장(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제9호

주식매수의 제한 또는 존립기간의 연장에 관한 결정이 있을 때

주식매수의 제한이나 존립기간의 연장은 주주권에 심각한 변경을 초래하는 사안으로 부동산투자회사법에서는 주식매수청구권 부여 대상으로 정의하고 있다.

* 주식매수청구권 부여 대상(부동산투자회사법 §20조의2)

- ① 주식의 매수를 제한하거나 회사의 존립기간을 연장하는 정관의 변경. 단, 보유 자산의 매각이 존립기간 내에 불가능하여 1년 이내의 범위에서 존립기간을 1회 연장하는 경우는 제외.
- ② 다른 부동산투자회사와의 합병
- ③ 현물출자에 의한 신주의 발행

존립기간은 정관에 정할 수 있으며, 존립기간을 정한 주식회사는 설립시 존립기간을 포함하여 등기하여야 하는데, 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 하며(상법 제433조제1항), 존립기간의 만료에도 불구하고 회사를 계속하기 위해서는 주주총회의 특별결의에 의하여야 한다.(상법 §519)

09 감독기관으로부터 경영개선조치요구(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제9조제1항제10호

감독기관으로부터 경영개선을 위하여 필요한 조치를 받은 때

국토교통부나 금융위원회 등은 부동산투자회사법 또는 자본시장법을 위반하거나 그에 따른 명령이나 처분을 위반하는 등의 경우 부동산투자회사에 업무의 전부 또는 일부의 정지, 임·직원의 해임 또는 징계의 요구, 또는 해당 회사에 대한 경고 또는 주의, 보유자산의 처분명령 등 시정 또는 변상의 요구의 조치를 할 수 있다.

부동산투자회사 주권상장법인이 조치를 받은 때에는 이에 대해 즉시 신고하여야 한다.

III 선박투자회사 주요경영사항 공시

1. 개요

선박투자회사란 자산을 선박에 투자하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 선박투자회사법에 의하여 설립되고 해양수산부장관의 인가를 받은 법인을 말한다.

선박투자회사는 선박의 취득·대선, 취득한 선박의 관리·매각 등의 업무를 할 수 있으며, 선박 등의 자산을 운용하는 업무를 선박운용회사에 위탁하도록 정하고 있다. 선박 등 보유자산 및 선박의 권리관계를 증명하는 서류의 보관업무와 이와 관련된 업무를 자산보관회사에 위탁하여야 한다. 선박투자회사 또는 그 자회사가 소유하는 선박은 선박운항회사를 통해 운항 또는 대선을 하도록 정하고 있다.

선박투자회사는 그 존립기간 중에 소유하고 있는 선박을 다른 선박으로 대체할 수 없으며, 본점 외의 영업소를 설치하거나 상근 임원을 두거나 직원을 고용할 수 없다.

2. 선박투자회사의 주요경영사항 공시

유가증권시장 공시규정 제10조

- ① 선박투자회사인 유가증권시장주권상장법인은 제7조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때(「선박투자회사법」제3조제2항에 따른 자회사가 제7호부터 제13호까지에 해당하는 경우를 포함한다)에는 그 사실 또는 결정내용을 그 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고하여야 한다.
- ② 선박투자회사인 유가증권시장주권상장법인은 제1항에서 규정하는 신고사항이 제7조제1항에 따른 공시의무사항과 중복되는 경우에는 제1항에 따라 신고하여야 한다.

상장선박투자회사는 주권상장법인에 대한 주요경영사항에 대한 공시의무와 동일한 의무가 부과된다.

이외에 선박투자회사의 주요경영사항(제10조제1항제1호부터 제14호)에 해당하는 사항의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.

선박투자회사의 주요경영사항에 대한 공시의무와 제7조의 주권상장법인의 주요경영사항에 대한 공시의무가 중복되는 경우 선박투자회사의 주요경영사항에 대한 공시로 제7조의 공시를 갈음한다.

01 선박투자업 인가의 변경(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제1호

정부로부터 선박투자업 인가의 변경을 받은 때

선박투자회사는 선박투자업의 범위 내에서 수행할 업무의 범위를 변경하고자 할 때 해양수산부장관으로부터 인가를 받아야 한다. 이 경우, 해양수산부장관으로부터 업무의 변경을 인가 받는 시점에 공시하여야 한다.

02 존립기간의 연장에 관한 결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제2호

존립기간의 연장에 관한 결정이 있을 때

선박투자회사의 존립기간은 선박투자업을 인가받은 날부터 3년 이상으로 하여야 하며(선박투자회사법 §6), 선박투자회사의 존립기간은 정관 필수 기재사항으로 이를 변경하고자 할 경우 주주총회 결의가 필요하다.(선박투자회사법 §8)

존립기간의 연장에 관한 결정을 주주총회 안건으로 상정하고자 결정한 경우 공시의무가 발생한다.

03 선박투자업 인가취소 등의 청문절차 개시(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제3호

선박투자업 인가의 취소 및 선박운용회사 등록의 취소를 위한 청문절차가 시작된 사실이 확인된 때

선박운용회사란 선박투자회사의 위탁을 받아 선박 등의 자산을 운용하는 업무를 하는 자로서 해양수산부장관의 허가를 받은 회사를 말한다

해양수산부장관은 선박투자회사가 해산한 경우, 선박이 멸실된 경우, 거짓이나 부정한 방법으로 인가를 취득한 경우 및 인가를 받은 후 선박투자회사법에서 정하는 인가요건을 유지하지 못하는 경우에 선박투자업의 인가를 취소할 수 있다.(선박투자회사법 §46)

또한, 선박운용회사가 해산한 경우, 거짓이나 부정한 방법으로 허가를 취득한 경우, 법에서 정하는 허가요건을 2년간 계속하여 갖추지 못하게 된 경우, 허가를 받은 후 1년이 지날 때까지 영업을 시작하지 아니한 경우 및 최저 순자산액 요건을 유지하지 못하게 된 경우 허가를 취소할 수 있다.(선박투자회사법 §47)

해양수산부 장관은 선박투자회사 인가 취소나 선박운용회사의 허가 취소의 사유가 발생한 경우 일부 사유(해산한 경우, 최저순자산액 요건을 유지하지 못하게 된 경우)를 제외한 경우에는 청문절차를 거쳐야 한다.(선박투자회사법 §54)

선박투자회사의 인가 취소사유가 발생하거나 해당 회사가 업무를 위탁한 선박운용회사에 대해 허가 취소사유가 발생하여 청문절차가 시작된 사실을 확인한 때 공시의무가 부여된다.

04 선박투자업 인가취소 등(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제4호

선박투자업의 인가가 취소되거나 선박운용회사 등록이 취소된 때

해양수산부장관은 선박투자회사의 선박투자업 인가를 취소할 수 있으며, 선박운용회사의 허가를 취소를 할 수 있다. 선박투자회사는 해양수산부장관으로부터 선박투자업 인가 취소를 통보받거나, 운용 업무를 위탁한 선박운용회사가 허가 취소를 통보받은 경우 공시하여야 한다.

05 자회사의 설립 또는 해산에 대한 결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제5호

자회사를 설립 또는 해산하기로 결정한 때

선박투자회사는 업무와 관련하여 필요한 경우 국내 또는 국외에 자회사를 설립할 수 있으며, 이 경우 자회사가 수행하는 업무는 선박투자회사가 한 것으로 인정된다.

자회사를 설립하는 경우 자회사는 각각 1척의 선박을 소유하도록 정하고 있으며, 자회사를 설립하는 경우 선박투자회사는 별도의 선박을 소유할 수 없으며, 자회사는 그 존립기간 중에 소유하고 있는 선박을 다른 선박으로 대체할 수 없다.

06 자회사의 해산사유 발생 등(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제6호

자회사가 제7조제1항제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 이에 준하는 사실이 발생한 때

선박투자회사의 자회사에 부도, 회생절차, 해산 등*이 발생한 경우 공시하여야 한다.

* 공시규정 제7조 제 1항 제3호 나목 (1)~(3) 부도, 회생절차, 해산 등

- ① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때
- ② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보 받은 때
 - 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보 받은 때
- ③ 「상법」 제517조 및 그 밖의 법률에 따른 해산사유가 발생한 때. 다만, 「상법」 제227조제4호 및 제517조제1호의2에 따른 해산사유에 해당하는 경우에는 미해당

07 선박의 인수(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제7호

선박을 인도 받은 때

선박투자회사나 그 자회사는 선박안전법상 선박안전기술공단 및 선급법인, 국제선급연합회의 정회원인 자 등 국제적으로 인정받은 선박검사기관의 검사에 합격한 선박을 소유하도록 정하고 있으며, 건조 중인

선박에 대하여는 건조 완료 후 지체없이 선박검사를 받아야 한다.(선박투자회사법 §27)

선박투자회사가 새로이 선박을 건조하거나 매수하여 인도받은 때 공시의무가 발생하며, 공시시점에 검사기관 및 그 합격여부 등을 기재하여야 한다.

08 선박의 건조·매매·대선 계약의 체결·변경·중도해지(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제8호

선박의 건조·매매·대선 계약을 체결하거나 당해 계약을 변경 또는 중도해지한 때

선박투자회사는 건조 또는 매입하여 소유하고 있는 선박을 2년 이상의 기간을 정하여 선박운항회사에 임대하고, 받은 대선료 등에서 자금차입 및 사채발행에 따른 상환금과 운영비용을 공제하고 주주에게 분배하는 수익구조를 가지고 있으므로 선박의 건조·매매·대선 계약을 체결하거나 해당 계약을 변경 또는 중도해지한 사실은 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

또한 대선계약에서 대선기간이 끝나는 시점에 선박운항회사에 선박의 소유권을 이전하는 것을 조건으로 할 수 있으므로 해당 사실이 있는 경우 이 사실을 포함하여 공시하여야 한다.

09 선박운용회사·자산보관회사와 업무위탁계약 체결·변경·해지(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제9호

선박운용회사 또는 자산보관회사와 업무위탁 계약 등을 체결하거나 당해 계약을 변경 또는 해지한 때

자산보관회사란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자로서 선박투자회사의 위탁을 받아 그 자산의 보관 및 이와 관련된 업무를 하는 회사를 말한다.

선박운용회사가 선박투자회사법이나 해운·금융관련법률 또는 업무위탁계약에 따른 의무를 위반하여 긴급히 계약을 해지하지 아니하면 해당 선박투자회사에 중대한 손실을 끼칠 우려가 있거나 선박운용회사가

영업정지·해산 등의 사유로 그 업무의 전부 또는 일부를 계속하여 수행하기 곤란한 경우에 선박투자회사는 계약을 해지할 수 있다.(선박투자회사법 §35)

선박운용회사 및 자산보관회사와의 업무위탁계약에 관한 변경이 발생한 경우 공시하여야 한다.

10 선박운용회사 등의 해산사유 발생(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제10호

선박운용회사, 자산보관회사 또는 선박운항회사가 제7조제1항제3호나목(1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당된 때

선박투자회사는 자산은 자산보관회사에 보관하고, 업무는 선박운용회사에 위탁하여야 하며, 선박운용회사는 선박운항회사에 대선했다. 따라서, 선박운용회사, 자산보관회사 또는 선박운항회사에 부도, 회생 절차, 해산 등*이 발생한 경우 선박투자회사에 중대한 영향을 미치게 된다.

- * 선박투자회사의 업무 범위는 선박의 취득, 선박의 대선, 자금의 차입 및 사채의 발행, 주식의 발행, 취득한 선박의 관리 및 매각 등으로 제한되어 있으며, 해당 업무를 선박운용회사에 위탁하여야 한다.(선박투자회사법 §30)
- * 선박투자회사는 보유하는 자산 및 선박의 권리관계를 증명하는 서류의 보관업무와 이와 관련된 업무를 자산보관회사에 위탁하여야 한다.(선박투자회사법 §36)
- * 선박운항회사란 선박투자회사 또는 그 자회사가 소유하는 선박을 대선받아 운항 또는 대선하는 업무를 하는 회사를 말한다.(선박투자회사법 §2)

11 차입 및 사채발행(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제11호

자기자본 금액 이상에 해당하는 차입 및 사채발행에 관한 결정이 있을 때(기 신고분을 제외한 당해 사업연도의 누계금액을 말한다)

선박투자회사는 선박의 취득 또는 개조, 기존 차입금 또는 사채의 상환을 위한 경우에만 자본금의 10배를 초과하지 않는 범위에서 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다. 다만, 인가받은 발행예정주식의 액면가 총액의 범위에서 그 자금차입일 또는 사채발행일로부터 3개월 이내에 해당 선박투자회사의 납입자본금으로 차입한 자금 또는 발행한 사채를 상환하는 것을 조건으로 하는 경우에는 자본금의 10배를 초과하여 자금 차입 또는 사채발행을 할 수 있다.

자금의 차입 및 사채의 발행은 이사회를 통해 결의하여야 하며, 운영자금으로 사용하기 위한 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다(선박투자회사법 §25).

자금차입 및 사채발행에 대한 공시의무는 이사회결정에 따른 개별 금액을 기준으로 하지 않고, 기신고분을 제외한 해당 사업연도의 누계금액을 기준으로 하므로 주의해야 한다.

12 선박운항정지(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제12호, 제13호

12. 선박검사기관의 검사결과 선박투자회사가 소유하고 있는 선박을 운항할 수 없게 된 사실이 확인된 때
13. 선박투자회사가 소유하고 있는 선박에 대하여 선체 또는 오염 등의 사고가 발생하여 선박을 운항할 수 없게 된 사실이 확인된 때

선박투자회사는 국제적으로 인정받은 선박검사기관의 검사에 합격한 선박을 소유하도록 정하고 있다, 선박검사기관의 검사는 선박안전법에 따라 건조검사, 정기검사, 중간검사, 임시검사, 임시항해검사 및 국제협약검사로 구분되어진다.

선박검사기관의 검사결과 선박투자회사가 소유하고 있는 선박을 운항할 수 없게 된 경우 투자자에게 미칠 영향이 중대하므로 주권상장선박투자회사는 이를 즉시 공시하여야 한다.

또한 선체 또는 오염 등의 사고가 발생하여 선박을 운항할 수 없게 된 경우에도 그 사실을 확인한 때 공시하여야 한다.

13 수입분배 결정(익일공시)

유가증권시장 공시규정 제10조제1항제14호

수입분배에 관한 결정이 있을 때

선박투자회사는 자산운용에 따른 수입에서 자금차입 및 사채발행에 따른 상환금과 운영비용을 공제한 금액을 주주에게 분배한다. 수입분배를 할 경우 선박투자회사의 이사는 결산기에 수입분배에 관한 계산서를 작성하여 제출하고 이를 주주총회의 승인을 받아야 한다.

선박투자회사는 선박을 건조하는 자로부터 선박의 건조가격을 할인받은 경우, 자본금으로부터 발생한 수입이 있는 경우, 선박운항회사로부터 수입이 있는 경우 및 그 밖의 수입이 발생한 경우에 해당하면 선박의 건조기간 중에도 주주에게 금액을 분배할 수 있다.

선박투자회사는 주주총회의 의결이 있는 경우 또는 정관으로 정하는 바에 따라 연 1회 이상 일정한 날을 정하여 수입분배 등을 할 수 있다.

● 관리종목지정 및 상장폐지 우려예고 등 관련

- ▶ 선박투자회사의 경우 수입분배요건에 미달하는 경우 관리종목으로 지정되며, 최근 2사업연도간 계속하여 미달하는 경우에는 상장폐지기준에 해당

IV 기업인수목적회사 주요경영사항 공시

1. 개요

기업인수목적회사(SPAC : Special Purpose Acquisition Company)란 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 모집을 통하여 주권을 발행하는 법인(자본시장법 시행령 §6④항14호)으로서 일종의 특수목적회사이다.

즉, 제조업 등 일반적 사업을 영위하지 않고 투자회사, 부동산투자회사, 선박투자회사 등과 같이 특정한 거래를 위해 사용되는 도구이다. 다만, 투자회사 등은 그 업무를 영위하기 위해 등록이나 인허가를 요하는 반면, 기업인수목적회사는 그 업무를 영위함에 있어 감독기관에의 등록 등이 필요하지 않다.

2. 기업인수목적회사의 주요경영사항 공시

유가증권시장공시규정 제11조

- ① 기업인수목적회사인 유가증권시장 주권상장법인은 제7조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정내용을 그 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다. 다만, 제3호 및 제5호는 그 사유발생일 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.

기업인수목적회사는 주권상장법인에 대한 주요경영사항에 대한 공시의무와 동일한 의무가 부과된다.

이외에 기업인수목적회사의 주요경영사항(제11조제1항제1호부터 제6호)에 해당하는 사항의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 당일 또는 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.

01 정관의 변경

유가증권시장공시규정 제11조제1항제1호

정관 변경에 관한 결정이 있을 때

기업인수목적회사는 상장규정에 따라 사업목적, 기업결합 대상·규모·시한, 경영진의 준수 의무 및 투자 자금 반환방법 등 투자자 보호와 관련된 핵심사항을 정관에 필수로 기재하여야 한다.

따라서 정관의 변경은 해당 기업인수목적회사의 투자자에게 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 이를 공시하여야 한다.

또한 정관변경은 주주총회 특별결의 사항이므로 일반법인과 마찬가지로 주주총회소집 이사회결의 및 주주총회 결과 공시를 통한 공시의무도 동시에 부과된다.

02 경영진의 변동 사실(당일 또는 익일공시)

유가증권시장공시규정 제11조제1항제2호, 제3호

2. 임원 선임·해임에 관한 결정이 있을 때
3. 임원의 사임

기업인수목적회사는 특정한 사업 없이 오로지 합병대상법인을 탐색하고 합병을 성사시키는 것을 목적으로 한다.

이처럼 투자대상 불특정형 투자인 기업인수목적회사에 대한 투자에 있어 일반투자자가 가장 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나는 기업인수목적회사 경영진의 명성과 인수합병 능력이라고 할 수 있다. 따라서 경영진의 변동관련 정보는 투자판단에 매우 중요한 요소로 작용한다.

기업인수목적회사는 임원의 선임·해임 결정을 하는 경우 결정일 당일, 임원의 사임은 익일까지 공시의무가 부과된다.

공시의무 발생시점

- ▶ 임원의 선임 또는 해임에 대한 주주총회소집을 위한 이사회결의시 해당 공시의무발생

03 합병결정의 취소·부인

유가증권시장공시규정 제11조제1항제4호

합병 결정 이후에 동 결정이 취소 또는 부인되는 사실이 발생한 때

※ 매매거래정지

- 해당 사실을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상

합병 결정 이후 그 취소 또는 부인 등의 사실이 발생하는 경우 합병의 성사를 목적으로 하는 기업인수목적회사의 특성상 투자판단에 중요한 사실의 발생에 해당된다고 할 수 있다.

따라서 기업인수목적회사가 합병결정 이후 그 취소 또는 부인 등의 사실이 발생하는 경우 해당 사유발생일 당일 공시의무가 부과된다.

04 예치·신탁 계약내용 및 비율 변경(익일공시)

유가증권시장공시규정 제11조제1항제5호

증권금융회사 또는 신탁업자와 체결한 자금의 예치·신탁계약 내용 및 예치·신탁비율의 변경이 있을 때

기업인수목적회사는 모집자금의 90% 이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 등에 예치 또는 신탁해야한다.

기업인수목적회사가 증권금융회사 또는 신탁업자와의 사이에서 동 비율을 변경하는 경우 이는 투자자 보호를 위한 중요한 정보에 해당되므로 사유발생일 다음 날까지 공시의무가 부과된다.

● 관리종목지정 관련

- ▶ 동 변경에 따라 예치·신탁비율이 모집자금의 90% 미만에 해당되는 경우 관리종목지정사유에 해당되므로 주의

※ 기업인수목적회사와 증권금융회사(신탁업자) 간의 자금예치·신탁 계약

- ▶ (자금예치/인출)
 - 1) 합병등기 전 자금인출, 담보제공 금지 및 예외적 인출사유를 명시
 - 2) 압류 등의 효력이 미치지 않는 범위 내에서 예치(신탁) 자금 인출·지급 가능 근거 마련
- ▶ (자금운동대상/방법) 예치자금 운동대상, 방법 등을 표준약정서에 반영
- ▶ (기타사항) 이자지급방법, 자금의 구분관리 및 선관주의의무, 예치자금 또는 자금운동에 따라 취득한 증권 등에 대한 담보제공 금지 및 양도제한

05 예치·신탁된 자금의 인출

유가증권시장공시규정 제11조제1항제6호

예치 또는 신탁된 자금의 인출사실이 발생한 때

기업인수목적회사의 예치·신탁자금은 해산으로 인한 투자자금 반환 또는 주식매수청구에 따른 주식매수 대금의 지급 이외에는 인출·담보제공이 엄격히 금지되어 있다. 합병의 실패를 담보하기 위하여 공모자금이 안전하게 보관·관리되는 것은 투자자 보호를 위해 매우 중요하기 때문이다.

● 관리종목지정 관련

- ▶ 예치자금을 대상으로 한 강제집행 절차가 진행되거나 부당한 인출이 발생하는 등 이러한 사실이 확인되는 경우 공시의무가 부과되며, 동 사실의 발생은 관리종목지정사유에 해당하므로 주의

06 합병승인 관련 의결권행사 제한 등 위반

유가증권시장공시규정 제11제2항

② 기업인수목적회사인 유가증권시장 주권상장법인인 제1항의 신고사항이 제7조제1항에 따른 공시의무사항과 중복되는 경우에는 제7조제1항에 따라 신고하여야 하고, 제7조제1항에 따른 신고사항 중에서 다음 각 호에 해당하는 사실이 있는 경우에는 이를 함께 신고하여야 한다,

1. 법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인(이하 “주권상장법인”이라 한다)과 합병을 결정하여 제7조제1항제3호가목(5)에 따라 신고하는 경우에 다음 각 목에 해당하는 사실
 - 가. 합병가액 또는 최근 사업연도말 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치·신탁된 금액의 100분의 80 미만인 경우
 - 나. 주권상장법인이 상장규정 제47조 및「코스닥시장 상장규정」제53조에 따른 관리종목으로 지정된 경우
 - 다. 주권상장법인이 해당 기업인수목적회사인 유가증권시장주권상장법인과 특별한 이해관계가 있는 법인으로서 상장규정제72조제2항제8호가목(4)에 따라 합병이 제한되는 경우
 - 라. 합병으로 인하여 회사를 설립하는 경우
2. 「상법」제522조에 따른 합병을 승인하기 위한 주주총회의 결의가 있어 제7조제1항제3호라목에 따라 신고하는 경우에 다음 각 목에 해당하는 사실
 - 가. 합병 후 일정기간 경영진 등의 매각제한을 한 경우
 - 나. 상장규정 제67조에 따른 상장예비심사청구일 현재 주주등(이하 “상장예비심사청구일 현재 주주등”이라 한다)이 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 상장예비심사청구일 현재 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하지 않은 경우
 - 다. 상장예비심사청구일 현재 주주등이「상법」제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사한 경우
 - 라. 제1호가목부터 라목까지 해당하는 경우

※ 매매거래정지

- 동 조항 제2호 나목부터 라목까지의 어느 하나에 해당하는 사항을 공시하는 경우 중요내용공시에 따른 매매거래정지 대상

상장규정은 기업인수목적회사의 공모 전 주주 등에 대하여 합병과 관련한 의결권, 주식매수청구권 행사를 제한하고 있으며, ① 합병 상장예비심사 결과 부적격 법인, ② 합병가액이 80% 미만인 법인, ③ 관리종목지정 법인, ④ 기업인수목적회사와 특별한 이해관계가 있는 법인 등과의 합병을 제한하고 있다. 기업인수목적회사가 이러한 제한을 위반하여 합병절차를 진행하는 경우에는 상장폐지기준에 해당된다.

따라서 기업인수목적회사는 합병 등의 결정을 공시하는 시점에 공모 전 주주 등이 제반 의무를 위반한 사실이 없음과 부적격 법인 등과의 합병이 아니라는 사실을 함께 공시하여야 한다.

● 상장폐지 관련

- ▶ 기업인수목적회사가 공모 전 주주 등의 제반의무 위반 또는 주주총회에서 부적격 법인 등과의 합병을 결의하는 경우 상장폐지기준에 해당되므로 주의

V 상장외국법인의 주요경영사항 공시

1. 개요

상장외국법인이란 유가증권시장에 상장된 주권을 발행한 외국기업 또는 주권과 관련된 증권예탁증권(「자본시장법」 제4조제8항)이 유가증권시장에 상장된 경우 그 주권을 발행한 외국기업을 말한다.

외국법인 등의 외국주권이나 기초자산이 외국주권인 증권예탁증권을 거래소에 상장하여 거래하는 상장외국법인의 경우 국내 주권상장법인에 부과된 공시의무 이외에 외국법인에만 발생할 수 있는 고유사항에 대해 추가적인 공시의무가 있다.

상장외국법인은 원칙적으로 한글로 공시하여야 하며, 해당 상장외국법인이 불가피한 사유로 한글로 신고할 수 없다고 거래소가 인정하는 경우에는 해당 상장외국법인이 영어로 신고한 후 그 사유가 해소된 때 한글로 신고할 수 있도록 정하고 있다.

공시기한의 기준시점은 공시의무가 발생한 시점에 해당하는 국내시간을 기준으로 하며, 본국거래소에 신고하여야 하는 경우 국내에도 동시에 신고해야 하며 해당 신고사항이 18시 이후에 발생하는 등 동시에 신고할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 다음날의 장개시전 시간외시장 개시 10분전(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분전)까지 신고할 수 있다. 또한 화폐단위는 본국 통화 및 기준환율 등*으로 환산한 원화금액을 병기하도록 하고 있다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 원화금액을 표기할 수 없다고 거래소가 인정하는 경우에는 본국 통화로 신고할 수 있다.

* 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 「외국환거래법」에 의한 기준환율 또는 재정환율을 의미함

● 재무내용별 적용환율

- ▶ 재무상태표 또는 연결재무상태표상 재무내용에 관한 사항
- 해당 재무제표 작성의 대상이 되는 사업연도말 현재의 기준환율 등. 다만, 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감으로 인해 자기자본이 변동한 경우 자본금 또는 자기자본은 증자납입일, 감자기준일 등 증감발생 기준일 현재의 기준환율 등
- ▶ 손익계산서·포괄손익계산서·연결손익계산서 또는 연결포괄손익계산서상 재무내용에 관한 사항
- 해당 재무제표의 작성의 대상이 되는 사업연도 중 매일의 기준환율 등을 산술평균한 환율

2. 상장외국법인의 주요경영사항 공시

01 상장외국법인의 공시의무사항에 관한 사항

유가증권시장공시규정 제25조제1항제1호

제7조, 제8조, 제8조의 2 및 제28조의 규정에서 정하는 사항. 이 경우 제8조제1항의 규정을 적용함에 있어 외국지주회사가 신고하여야 하는 자회사의 범위는 자회사의 최근 사업연도말 자산총액이 외국지주회사의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 10 이상인 것으로 한다.

상장외국법인은 주권상장법인에 대한 주요경영사항, 지주회사의 자회사 및 종속회사에 대한 주요경영사항, 자율공시 사항과 동일한 공시의무가 부과되며 공시시한은 국내 주권상장법인과 동일하다. 다만, 해당 공시시한 이전에 본국 거래소(제3국 거래소에 상장된 경우에는 제3국 거래소를 포함)에 신고하는 경우에는 본국 거래소와 동시에 신고하여야 한다.

상장외국법인이 지주회사인 경우 자회사의 주요경영사항에 대한 사실 또는 결정사실이 발생한 경우 상장외국법인은 국내 주권상장법인과 동일하게 공시의무가 부여되며 공시시한 역시 동일하다. 다만, 자회사의 최근 사업연도말 자산총액이 외국지주회사의 최근사업연도말 자산총액에서 차지하는 비중에 따라 공시의무범위 및 기한이 상이하다.

자회사의 최근사업연도말 자산총액이 외국지주회사의 최근사업연도말 자산총액 비중의 10% 이상인 자회사가 제7조에 정의된 주요경영사항(주식분할·병합, 액면주식·무액면주식 전환, 최대주주 변경, 주주총회 소집결의, 주주총회 결과 제외)에 해당하는 경우 외국지주회사에 공시의무가 부과되고, 이를 사유발생일 다음 날까지 공시하여야 한다. 다만, 자회사 부도, 은행거래정지·금지, 회생절차 등 관련 사항 발생, 해산사유 발생 등의 경우에는 사유발생일 당일까지 공시하여야 한다.

최근사업연도말 자산총액이 외국지주회사의 최근사업연도말 자산총액 비중의 10% 미만인 자회사의 경우 자회사 부도, 은행거래정지·금지, 회생절차 등 관련 사항 발생, 해산사유 발생 등의 경우에만 공시의무가 부과되며 사유발생일 다음날까지 공시하여야 한다.

공시사항 자회사 자산총액 비중	부도, 회생절차, 해산 등*	기타 공시의무사항
자산총액의 10% 이상	당일공시	익일공시
자산총액의 10% 미만	익일공시	-

* 공시규정 제7조 제 1항 제3호 나목 (1)~(3) 부도, 회생절차, 해산 등

① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때

② 본국의 법령에 따라 다음의 어느 하나에 상응하는 경우

- 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때

- 파산신청을 한 때 및 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각 결정 사실을 통보받은 때

③ 본국의 법령에 따른 해산사유가 발생한 때

02 본국 거래소에 신고하는 사항

유가증권시장공시규정 제25조제1항제2호

본국 거래소(제3국 증권거래소에 상장된 경우에는 제3국 증권거래소를 포함한다)에 투자자에 대한 투자판단자료 제공을 위하여 신고 또는 보고하는 사항

상장외국법인의 경우 제7조에서 정하는 주요경영사항 이외에 본국 증권거래소(제3국 증권거래소에 상장된 경우에는 제3국 증권거래소를 포함)에 투자자에 대한 투자판단자료를 제공하는 경우 해당 증권시장 및 신고(보고)내용을 거래소와 동시에 공시하여야 한다. 이 때 동시에 신고할 수 없는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 다음날의 장개시전 시간외시장 개시 10분전(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분전)까지 신고할 수 있다.

03 외국법령 등의 변경

유가증권시장공시규정 제25조제1항제3호

주식의 양도제한, 상장외국법인의 국유화 등 해당 상장외국법인 또는 그 주주에게 중대한 영향을 미치는 외국법령 등이 변경된 때

주식의 양도가 제한되거나 상장외국법인이 국유화되는 경우는 경영의 투명성 및 투자자보호에 문제가 있을 수 있어 유가증권시장에서 상장폐지 사유에 해당될 수 있는 사항이다.

상장외국법인은 동 사항이 발생된 경우 그 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

04 공개매수·안정조작 등

유가증권시장공시규정 제25조제1항제4호

상장외국법인의 주식등에 대하여 본국(제3국 증권거래소에 상장된 경우에는 제3국을 포함한다)에서 공개매수 또는 안정조작 등이 행해지는 때

주식등의 공개매수는 지배권의 변동이 발생할 수 있는 사항으로 자본시장법은 국내 상장법인에 대한 공개매수를 실시할 경우 그 사실을 공고하고 신고서를 제출하는 등 세부적인 절차를 정하고 있다. 또한 상장법인은 이를 이행하지 않는 경우 의결권을 제한받는 등의 불이익 조치를 받는다.

또한 자본시장법에서는 주가는 원칙적으로 시장의 수급원칙에 의해 자연스럽게 결정되어야 하므로 특정 몇몇에 의해 가격이 변동되는 것을 금지하고 있다. 다만 주식을 새로 발행한 후 매도가 한꺼번에 나와 일시적으로 시세가 떨어질 우려가 있는 경우 투자매매업자가 미리 당국에 신고한 법의 범주 안에서 주가하락을 방지할 수 있도록 하여 증권의 모집 및 매출을 원활하게 할 수 있도록 예외적으로 허용하고 있는데 이것이 안정조작제도이다.

상장외국법인의 주식 등에 대해 본국 등에서 공개매수나 안정조작 등이 이루어질 경우 본국의 법령에

다른 신고만 이루어질 뿐 국내에서 자본시장법상 절차를 따르지 않아 투자자가 이를 파악할 수 없으므로 상장외국법인에 해당 사실이 발생할 경우 그 사유발생일 당일에 공시해야 한다.

05 본국 거래소로부터 시장조치 등

유가증권시장공시규정 제25조제1항제5호

외국의 증권관계기관 또는 본국 거래소로부터 관계법규 위반으로 조치를 받은 때 또는 매매거래정지·정지해제, 상장폐지 등의 조치(해당 법인이 이를 요청한 때를 포함한다)를 받은 때

상장외국법인이 외국의 증권관계기관 또는 본국 거래소로부터 관계법규 위반으로 조치를 받거나 매매거래정지·정지해제, 상장폐지 등의 조치를 받은 경우 한국거래소에서 정하는 시장조치 및 상장폐지 사유 등에 해당되는지 여부를 판단하는데 필요하므로 해당 사실 발생시 그 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

특히 본국에서 관련 법령에 따라 상장외국법인이 본국 거래소에 매매거래정지 등 시장조치를 요청하는 경우 반드시 요청 시점에서 지체없이 공시하여야 하며 해당 요청이 받아들여져 실제 시장조치가 이루어질 경우에도 공시를 해야 한다.

06 본국 거래소로부터의 조회공시 등

유가증권시장공시규정 제25조제1항제6호

본국 거래소로부터 조회공시를 요구 받은 때

상장외국법인이 본국 거래소로부터 조회공시를 요구받는 경우 동 조회공시 요구사항은 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 해당될 수 있으며 그 답변에 따른 투자영향이 예상되므로 해당 사유발생시 당일에 즉시 공시하여야 한다.

상장외국법인은 본국 거래소로부터 조회공시를 요구받은 시점에 공시의무가 발생하며 본국 거래소에서

공시가 아닌 서면을 통해 조회공시를 요구받은 경우에도 동일하게 공시의무가 발생한다. 이후 본국 거래소의 조회공시에 대한 답변을 진행할 경우 본국과 동시에 신고해야 한다.

07 상장외국법인의 증권예탁증권 취득·처분 등

유가증권시장공시규정 제25조제1항제7호

7. 거래소에 상장된 해당 상장외국법인의 증권예탁증권의 취득 또는 처분에 관한 결정이 있을 때

상장외국법인의 당해법인 주식을 원주로 하는 증권예탁증권의 취득 및 처분은 상장외국법인의 자기주식 취득 또는 처분과 동일한 효력을 지니므로 이를 공시하도록 정하고 있으며 사유발생시 당일에 공시하여야 한다.

08 본국 정부로부터 외환송금제한 조치 등

유가증권시장공시규정 제25조제1항제8호, 제9호

8. 상장외국법인인 지주회사와 그 자회사(외국지주회사가 출자한 법인에 한한다. 이하 이 호에서 같다)의 설립근거지가 다른 경우로서 자회사가 본국 정부로부터 상장외국법인인 지주회사에 대한 외환송금제한 또는 이에 준하는 조치를 받은 때(조치의 내용이 변경된 경우를 포함한다)
9. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

상장외국법인인 지주회사와 그 자회사의 설립근거지가 다를 경우 각각 다른 법령의 적용을 받아 이에 따른 제약이 발생할 수 있다. 자회사가 본국 정부로부터 외환송금 등에 제약을 받을 경우 지주회사인 상장외국법인으로의 배당금 송금 등에 차질이 발생할 수 있고 이에 따라 상장외국법인의 경영활동에 중대한 제약이 발생한다. 이는 투자판단에 중요한 사항으로 사유발생일 당일에 공시해야 하며 송금제한 사유 및 회사의 대응방향 등을 상세히 기재하여야 한다.

제2절

자율공시

1. 개요

1.1 풍문 또는 보도 등에 대한 해명공시

주권상장법인 관련 풍문·보도로 인하여 정보 불균형 발생시 공시를 통해 즉시 해소되는 것이 바람직하나, 공시 대상정보의 제한, 조회공시 요구의 한계, 주권상장법인의 답변 지연 등으로 풍문·보도 확산에 대한 적시 대응이 미흡할 우려가 있다.

기업의 자율적인 해명공시는 주권상장법인과 관련된 풍문·보도 확산에 따른 투자자 혼란의 조기 해소를 위하여 기업이 스스로 투자자에게 정보를 제공하도록 하는데 목적이 있다.

주권상장법인은 공시의무 사항과 주가 및 거래량에 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 사항과 관련된 풍문 또는 보도 등에 대하여 해명 공시를 할 수 있다. 다만, 해명공시 대상 정보 중 거래소로부터 조회공시를 요구 받은 풍문 또는 보도 등은 제외한다.

1.2 자율공시

주권상장법인은 주요경영사항 외에 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되어 공시하고자 하는 경우 사유발생일(당해 사항의 발생 또는 결정일) 다음 날까지 공시하여야 한다.

2. 해명공시

유가증권시장공시규정 제27조

유가증권시장 주권상장법인은 제7조부터 제11조까지, 제15조, 제16조 및 제28조에서 정하는 사항, 그 밖에 유가증권시장주권 상장법인의 주가 및 거래량에 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 사항과 관련된 품문 또는 보도 등에 대하여 해명하고자 하는 경우에는 그 내용을 거래소에 신고할 수 있다. 다만, 품문 또는 보도 등에 따른 조회공시를 요구받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2.1 대상정보

품문·보도와 관련하여 충분한 정보 제공을 위한 조회공시 요구 대상정보 및 그 밖에 주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 정보를 말한다.

- (조회공시 요구대상에 해당하는 해명공시 대상정보) **현행 공시규정에 열거되어 있는 수사·공정·자율공시 사항**
- (조회공시 요구대상에 해당하지 않는 해명공시 대상정보) **주가/거래량에 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 사항**
 - ▶ 기업 스스로 자사의 특성, 경영상태 등을 감안하여 정보의 중요도를 판단하고 자율적으로 해명공시를 할 수 있음

2.2 대상매체

다양한 미디어 매체를 통한 정보 제공을 고려하여 기존 조회공시 관련 매체(전국 규모의 국내 일반·경제 일간지) 이외에 대상매체를 포함 한다.

- ▶ 뉴스통신사(「뉴스통신 진흥에 관한 법률」제8조에 따라 등록된 뉴스통신사업자의 보도)
- ▶ 인터넷 신문(「신문 등의 진흥에 관한 법률」제9조에 따라 등록된 인터넷신문사업자의 보도)
- ▶ 해외 매체(블룸버그·로이터·AP통신으로 한정)

* 대상매체의 광범위성에 따른 확인의 어려움을 고려, 증권정보 사이트는 제외

2.3 대상법인

기업 자율성 제고 및 균등한 공시기회 제공 등을 고려하여 모든 주권상장법인에 허용하되, 상장외국법인은 제외 한다.

2.4 해명공시 시한

적시 정보전달을 통한 품문·보도의 조기 해소를 위해 다른 공시시한(발생일 당일 또는 익일까지)보다 시한 단축하여, 기업의 해명공시 시한은 품문 또는 보도 등이 발생한 당일까지를 원칙으로 한다.

* 다만, 신고사항이 시한종료일 18시 이후에 발생하는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 다음날의 장개시전 시간 외시장 개시 10분전(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분전)까지 신고 가능함

- ▶ 품문·보도내용이 처음 알려진 날일 것을 요구하지 않으며, 해명공시를 결정한 날에 해당 품문·보도가 있으면 충분
- ▶ 공시시한 경과 후 제출된 해명공시는 유보 처리 됨

2.5 해명공시 절차

주권상장법인은 자사 관련 품문·보도내용 인지시 해명공시 대상여부 확인 후 해명공시를 할 수 있다.

① 조회공시 요구 대상정보

- ▶ 조회공시 요구 대상정보를 주권상장법인이 먼저 인지한 경우 해명공시를 할 수 있음
- ▶ 거래소가 먼저 인지하여 조회공시를 요구한 경우 조회공시 답변의무가 우선 적용되므로 해명공시는 할 수 없음
- ▶ 또한, 품문·보도가 매매거래정지 등 대상* 사항인 경우에는 투자자 보호 등을 위해 즉시 조회공시 요구 및 매매거래정지 조치함(해명공시 대상 적용예외)

* 풍문·보도 관련 매매거래정지 대상(공시규정 §40② 1~5호)

- 부도, 은행거래 정지
- 영업활동 전부·일부 정지
- 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청 등
- 최근 사업연도 감사보고서상 감사의견 부적정·의견거절·감사범위제한 한정, 반기검토보고서상 검토의견 부적정·의견거절, 자본잠식 50% 이상, 매출액 50억원 미만 등
- 그 밖에 가격 또는 거래량 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조치가 가능한 사항 (Ex. 경영권 변동)

② 조회공시 요구 대상이 아닌 대상정보

- ▶ 거래소가 먼저 인지했는지 여부와 관계없이 주권상장법인은 해명공시를 할 수 있음

2.6 해명공시 방법

답변의무가 없는 정보에 대한 자율적 공시임을 고려하여 조회공시와 유사한 형태로 공시를 할 수 있다.

- ▶ 풍문·보도 관련 해명이므로 ‘해명공시’, ‘해명공시(미확정)’으로 공시

① (해명공시) 풍문·보도내용이 확정사실로서 수사·자율·공정공시* 대상인 경우 해당 서식으로, 그 이외의 사실인 경우에는 해명공시 서식으로 공시(부인도 포함)

* 조회공시도 요구한 풍문·보도내용이 확정된 사실인 경우 수사·자율·공정공시

② (미확정) 풍문·보도내용이 미확정인 경우 미확정 해명공시 서식으로 공시

- ▶ 공시 책임성 강화를 위해 부인공시는 1개월(M&A 3개월) 이내 번복 금지, 미확정공시는 재공시의무* 부여

* 1개월 이내 또는 미확정공시 당시 명시한 기한

2.7 해명공시 관련 불성실공시

주권상장법인은 공시 신뢰성 확보를 위해 허위사실 적시 및 최초 해명공시와 다르게 공시할 경우, 조회공시 의무 위반과 동일한 기준·절차를 적용하여 불성실공시 제재를 받는다.

3. 자율공시 사항

유가증권시장공시규정 제28조

유가증권시장 주권상장법인은 제7조에 따른 주요경영사항 외에 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항으로서 세칙에서 정하는 사항의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 내용을 거래소에 신고할 수 있다. 이 경우 그 신고는 사유발생일 다음 날까지 하여야 한다.

01 자원개발 관련 사항

● 자원개발 투자·중단·진행사항

- ▶ 자원개발이 지속적으로 유지되는 경우 매 반기보고서 및 사업보고서 제출 이후 7일(매매거래일) 이내 (또는 향후 진행사항 공시일 이내) 해당 자원개발에 관한 진행사항을 신고하여야 하며,
- ▶ 해당 자원개발이 중단된 경우에는 지체 없이 그 사실을 신고하여야 함

● 자원개발관련 매장량·생산량 등에 대한 경제성 판명

- ▶ 동 경제성 판명에 대한 공시의 경우 평가기관의 평가보고서와 평가기관*에 관한 사항을 제출하여야 함

* 평가기관

- 한국광해광업공단
- 한국지질자원연구원
- 5년 이상 자원개발 평가업무의 경력을 가진 자로서 유가증권시장 주권상장법인(코스닥시장 및 외국 거래소 상장법인을 포함한다)의 자원개발 관련 평가실적이 있는 자

02 단기차입금 감소

● 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기1년 이내로 발행되는 사모사채금액(액면가액 기준)을 말함

- ▶ 콜차입, 만기 7일 이하로 발행되는 기업어음, 만기 7일 이하의 증권금융차입, 금융기관의 무역금융·구매자금 대출, 유동성장기부채 및 기존 단기차입금 상환을 위한 차입금, 단기RP, 단기차입금으로 분류되는 매출채권 할인은 제외

- ▶ 상환내역 등을 첨부하여 증빙하며, 「단기차입금 증가 결정」등의 관련 공시를 기재하여 투자자들의 이해를 도움

03 파생상품거래 이익발생

- 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 파생상품거래 이익(위험회피 목적의 거래로서 한국회계 기준원이 정하는 「기업회계기준등에관한해석」에 따른 높은 위험회피 효과를 기대할 수 있는 경우를 제외)이 발생하는 경우

04 채무면제 이익발생

- 회생계획 등에 따른 채무면제를 통하여 해당 주권상장법인 재무상태의 개선 등 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 해당 사실의 발생을 확인한 때

05 녹색경영정보와 관련한 다음에 해당하는 사항

- 녹색경영이란 기업이 경영활동에서 자원과 에너지를 절약하고 효율적으로 이용하며 온실가스 배출 및 환경오염의 발생을 최소화하면서 사회적·윤리적 책임을 다하는 경영(기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 §55)
 - ▶ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 탄소중립기본법)에 따른 녹색기술, 녹색사업에 대한 적합성 인증 또는 녹색전문기업의 확인 및 그에 대한 인증취소 또는 확인취소
 - 「탄소중립기본법」제27조에 따른 관리업체 지정 또는 취소
 - 「탄소중립기본법」에 따른 개선명령, 수정이나 보완명령, 과태료 부과 등의 조치
 - 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2 및 제16조의3에 따른 녹색기업 지정 또는 취소
 - 지속가능경영보고서(어떤 명칭으로도 녹색경영정보와 관련된 기타 보고서를 포함한다) 관련사항, 온실가스 배출권의 취득 또는 처분 등 녹색경영정보와 관련된 사항으로서 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항
 - 기타 녹색경영정보

06 기업지배구조 보고서

- 공시규정 제24조의 2에 따른 기업지배구조 보고서를 제출 가능
 - ▶ 신고기한은 매년 5월 31일까지 제출
 - ▶ 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 5천억원 이상의 법인의 경우 자율공시가 아닌 의무공시이므로 주의해야 함('26년부터는 유가증권시장 전 상장법인 의무제출)

07 증여·수증

- 재단법인 설립 등의 증여·수증 등의 대상이 주식 등인 경우 타법인 주식·출자증권의 취득·처분 공시기준 해당여부 고려 필요

08 상호저축은행법의 규정과 관련한 다음에 해당하는 사항

- 당해 법인이 상호저축은행의 과점주주가 되거나 그 지위변경 시
 - ▶ 주식 매각을 위한 양해각서(MOU)를 체결 시, 「투자판단 관련 주요경영사항」공시
 - ▶ 당해 상호저축은행의 주식 또는 출자증권의 취득 또는 처분이 있을 경우, 「타법인주식 및 출자증권 처분 결정」공시
- 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 국제결제은행이 정한 자기자본비율이 낮아진 사실
- 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 매분기별 재무제표

09

회사의 합병, 영업양수·도, 분할·분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전을 위한 주주 총회결의의 무효 또는 취소소송이 제기·신청되거나 그 소송에 대한 판결·결정 사실

- 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 회사의 합병, 영업양수·도, 분할, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전을 위한 주주총회결의의 무효 또는 취소소송이 제기된 사실이 확인된 때 및 동 소송에 대한 법원의 판결·결정 사실이 확인된 때

10

유형자산 분류별로 자산재평가 실시에 관한 최초 결정이 있을 때 및 자산재평가 결과 자산재평가 증가금액 또는 감소금액이 발생한 사실이 확인된 때

- 유형자산별로 자산재평가 실시에 관한 최종 결정이 있을때
- 자산재평가 결과 자산재평가 증가금액 또는 감소금액 발생 사실이 확인될 때

11

유상증자 또는 주권 관련 사채권 등의 청약 또는 발행결과를 확정할 때

- 증권의 발행방법이 유상증자 또는 주권관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등) 등의 발행인 경우를 대상으로 함

12

금융지주회사가 금융지주회사법에 의한 경영개선조치를 요구받은 사실

- 금융지주회사가 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 「금융지주회사법」 제50조 및 「금융지주회사감독규정」 제5장제3절의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 또는 긴급 조치 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를 받은 때

13

금융기관 또는 그 임원이 관계법규 또는 감독기관으로부터 다음에 해당하는 조치를 받은 사실

- 금융기관이 경영개선권고, 요구 또는 명령을 받거나 경영개선협약체결 등 조치를 받은 사실
- 금융기관의 임원이 「금융기관검사및제재에관한규정」 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 제재를 받은 사실

14

주요주주 또는 계열회사의 변경

- 주요주주란 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조제6호나목의 주요주주를 의미
- **계열회사**란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”) 제2조제12호에 따른 계열 회사(해외법인 포함)를 의미

15

가족친화 경영정보와 관련한 다음에 해당하는 사항

- 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」(이하 “가족친화법”) 제15조에 따른 가족친화인증, 같은 법 제17조에 따른 인증의 유효기간 연장 및 같은 법 제18조에 따른 인증의 취소
- 가족친화법 제25조에 따른 과태료 부과 조치

16

생산활동이 중단·폐업된 공장의 중단·폐업사유가 해소되어 생산활동이 정상적으로 재개된 때

- 생산활동이 정상적으로 재개된 때 공시

17

「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제13조제1항에 따른 정보보호 현황

- 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제13조*에 따라 기업이 정보보호 현황을 자율공시할 수 있도록 함

* 사업보고서 제출대상 법인은 자본시장법 제391조에 따라 정보보호 준비도 평가 결과 등 정보보호 관련 인증 현황을 포함하여 공시할 수 있다.

18

「고용보험법 시행령」제35조 제7호에 따라 고용노동부에서 시행하는 근무혁신 인센티브제와 관련하여 근무혁신 우수기업으로 선정받은 사실

19

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의20에 따른 이사회 의 성별 구성의무 준수 여부에 관한 사항

20

주요경영사항 중 신고의무비율에 미달하는 사항 등 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항

제3절

조회공시

1. 조회공시제도의 의의

조회공시제도는 유가증권의 공정한 거래와 투자자 보호를 위하여 자본시장법 제391조 및 공시규정 제12조 등에 의하여 주권상장법인의 기업내용에 관한 풍문 또는 보도의 사실여부의 확인과 당해 주권상장법인에 발행한 주권 등의 가격이나 거래량에 현저한 변동이 있는 경우 중요한 정보의 유무에 대한 공시를 거래소가 요구하면 당해 주권상장법인은 이에 응하여 공시하도록 하는 제도이다.

풍문 및 보도내용이 부도, 회생절차개시신청 등과 같이 해당 법인의 존립이나 경영투명성과 관련되는 정보의 경우 거래소는 조회공시 요구와 동시에 매매거래를 정지하는 조치를 취한다.

조회공시제도는 기본적인 공시의무사항 이외에 중요정보에 대한 확정공시 이전에 풍문 유포 등에 따른 보충적인 공시제도로 정보의 불투명성에 따른 불공정 거래가 발생하는 것을 방지하기 위한 제도이다.

주권상장법인은 이러한 상황을 원천적으로 방지하기 위해 공시의무의 성실한 수행 및 확정공시 이전의 내부정보에 대한 철저한 관리가 필요하다.

2. 조회공시 요구 및 답변

2.1 조회공시 요구대상

01

풍문 및 보도

공시규정에서 정하는 주권상장법인의 주요경영사항(§7), 지주회사 자회사의 주요경영사항(§8), 종속회사의 주요경영사항(§8의 2), (부동산투자회사의 주요경영사항(§9), 선박투자회사의 주요경영사항(§10), 기업인수목적회사의 주요경영사항(§11), 공정공시(§15, 16)(자회사의 공정공시대상정보 포함) 및 자율공시사항(§28)에 해당하거나 이에 준하는 사항에 대한 풍문 또는 보도가 있는 경우 거래소는 해당 풍문 또는 보도의 사실여부의 확인을 위하여 조회공시를 요구할 수 있다.

상장외국법인에 대해서는 공시규정 제25조제1항에서 정하고 있는 공시의무사항이거나 이에 준하는 사항에 대한 품문 또는 보도가 있는 경우 조회공시를 요구할 수 있다.

품문 및 보도는 기업내용에 관하여 거래소가 수집한 내용 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반 일간신문 또는 경제 분야의 특수일간신문 중 전국을 보급지역으로 하는 신문에 게재된 기사를 의미하며, 상장외국법인의 경우 국제적인 뉴스 정보 전문제공기관 또는 통신사에 게재된 기사 내용도 포함된다.

다만, 품문 또는 보도의 내용이 1월(M&A 등과 관련한 사항*은 3월) 이내에 이미 공시된 사항인 경우 조회공시를 요구하지 아니할 수 있다.

* M&A 등과 관련한 사항

- 영업양수·도, 경영위임, 분할, 분할합병, 합병, 간이합병, 소규모합병 등
- 최대주주 변경 관련사항 등

품문 또는 보도의 내용이 부도발생, 영업정지, 회생절차개시신청, 감사의견 등 공시규정 제40조제2항에서 정한 사항인 경우 조회공시 요구 시점부터 매매거래가 정지되며, 조회공시 답변공시 후 공시시점부터 30분이 경과한 때에 매매거래를 재개*한다. 공시시점이 당일 장 개시 전인 경우에는 장 개시시점부터 30분이 경과한 때에 매매거래를 재개하며, 장 종료 60분 전 이후인 경우에는 그 다음 매매거래일부터 매매거래를 재개한다.

* 해당 답변공시의 내용이 상장폐지기준에 해당되는 경우에는 매매거래정지 계속

● 매매거래정지 대상 조회공시요구 사항

- ▶ 발행어음 또는 수표 부도발생이나 은행과의 당좌거래정지 또는 금지
- ▶ 영업활동의 전부 또는 일부의 정지
- ▶ 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청이나 사실상의 회생절차 개시
- ▶ 최근 사업연도 외감법의 규정에 의한 회계감사인의 감사보고서 또는 반기검토보고서상
 - 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정(별도재무제표 및 연결재무제표 기준)
 - 자본금의 100분의 50이상 잠식(비지배지분을 제외한 연결재무제표 기준 자본총계 기준)
 - 매출액 50억원 미만(개별·별도, 지주회사의 경우 연결재무제표 기준)
 - 감사인의 반기검토보고서상 검토의견 부적정 또는 의견거절(별도재무제표 및 연결재무제표 기준)
- ▶ 그 밖에 가격 또는 거래량이 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

02 현저한 시황의 변동

주권상장법인이 발행한 주권 등의 가격 및 거래량이 급변하여 거래소가 따로 정하는 기준에 해당하는 경우 거래소는 해당 주권상장법인에 대하여 중요한 정보의 유무에 대한 조회공시를 요구할 수 있다.

다만, 조회공시 요구일부터 15일 이내에 주권상장법인의 주권 등의 가격 및 거래량이 다시 거래소가 정하는 기준에 해당되는 경우에는 조회공시를 요구하지 아니할 수 있다.

03 조회공시 요구의 적용예외

이미 기술한 것과 같이 품문 또는 보도의 내용이 1월(M&A 등과 관련한 사항은 3월) 이내에 이미 공시된 사항인 경우이거나 현저한 시황변동에 의한 조회공시 요구일로부터 15일 이내에 주권상장법인의 주권 등의 가격 및 거래량이 다시 거래소가 정하는 기준에 해당하는 경우에는 조회공시를 요구하지 않을 수 있다.

이외에도 주권상장법인이 다른 법령, 규정에 의하여 불가피한 경우나 천재·지변·전시·사변·경제사정의 급변 이 밖에 이에 준하는 사태가 발생하는 경우에는 조회공시를 요구하지 않을 수 있다.

2.2 조회공시 요구방법

거래소는 품문 또는 보도의 사실여부, 현저한 시황변동에 따른 중요정보의 유무에 대하여 조회공시 요구가 필요한 경우에는 주권상장법인의 대표이사, 공시책임자 또는 공시담당자에게 전화, 모사전송 또는 전자 문서의 방법을 통하여 조회공시를 요구하고, 공시매체를 통하여 당해 조회공시 요구사실 및 그 내용을 공표한다.

전화로 조회공시를 요구한 경우에는 당해 요구사항을 문서로 작성하여 지체 없이 모사전송 또는 전자 문서의 방법으로 통보한다.

2.3 조회공시 요구에 대한 답변

01 품문 또는 보도 사실 여부

또는 보도와 관련한 사실여부의 확인을 위하여 조회공시를 요구받은 주권상장법인은 공시요구시점이 오전인 경우에는 당일 오후(18시)까지, 오후인 경우에는 다음날 오전(12시)까지 이에 응하여야 한다.

다만, 품문 또는 보도 등의 내용이 공시규정 제40조제2항에 해당하는 매매거래정지 대상에 대한 조회공시를 요구받은 경우에는 그 요구일의 다음날(18시)까지 답변공시를 하여야 한다.

주권상장법인은 당해 조회공시의 요구사항이 M&A 등과 관련한 사항으로서 필요한 경우에는 최대주주 등의 확인을 거쳐서 조회공시 요구에 대하여 답변공시를 하여야 한다.

주권상장법인은 거래소의 품문 및 보도에 대한 조회공시 요구에 대하여 품문 등의 내용을 부인(사실무근 등)공시한 후 1월 이내[M&A 등과 관련한 사항은 3월(기업인수목적회사인 주권상장법인은 제외)] (공시변복제한기간)에 이를 전면 취소, 부인 또는 이에 준하는 내용을 공시하는 경우 불성실공시(공시변복)에 해당될 수 있으므로 주의하여야 한다.

02 현저한 시황변동에 따른 중요한 정보 유무

발행 주권의 현저한 시황변동에 따라 중요한 정보의 유무에 대한 조회공시를 요구받은 주권상장법인은 요구받은 다음날까지 답변공시를 하여야 한다.

현저한 시황변동과 관련 거래소의 조회공시 요구에 응하여 주권상장법인이 답변공시한 후 그 날로부터 15일 이내(공시변복 제한기간)에 답변공시한 사항외의 다음 사항을 공시하는 경우 불성실공시(공시변복)에 해당될 수 있으므로 주의하여야 한다.

○ 현저한 시황변동 관련 조회공시변복의 적용사항

- ▶ 최근 매출액 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 단일판매·공급 계약의 체결·해지
- ▶ 증자나 감자의 결정
- ▶ 주식의 소각에 관한 결정
- ▶ 자기주식 취득·처분(신탁계약 체결·해지·연장 포함) 등 관련 사항

- ▶ 주식분할 또는 병합 결정
- ▶ 전환사채 등 주권관련사채 발행 결정, 조건부자본증권 발행 결정, 조건부 자본증권이 주식으로 전환되는 사유가 발생하거나 그 조건부자본증권의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 사유가 발생한 때
- ▶ 주권의 상장폐지 결정
- ▶ 자기자본 5%(대규모법인 2.5%)이상의 출자 또는 출자지분 처분, 주권관련사채권 취득 또는 처분 결정
- ▶ 주식배당에 대한 결정
- ▶ 현금·현물배당(분기·중간배당 포함) 결정, 중간배당 위한 주주명부폐쇄기간 결정
- ▶ 주식교환 또는 주식이전 결정
- ▶ 영업양수도, 합병, 분할·분할합병, 물적분할 등에 대한 결정
- ▶ 간이합병 또는 소규모합병에 대한 결정

2.4 미확정공시에 대한 재공시

01 미확정공시의 개념

미확정공시란 거래소가 조회공시를 요구한 사항에 대해 주권상장법인이 의사결정 과정 중에 있다는 내용으로 공시하는 것을 말한다.

02 미확정공시의 재공시 기한

주권상장법인은 미확정공시에 대한 확정내용 또는 진척상황을 당해 미확정공시일부터 1월 이내에 재공시하여야 한다. 다만, 미확정공시일부터 1월 이내에 확정내용 또는 진척상황의 재공시가 사실상 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 주권상장법인이 미확정공시시에 재공시 기한을 명시하고 그 기한 내에 재공시할 수 있다.

그러나 재공시 기한 이전이라도 미확정공시사항에 대한 확정내용이나 진척상황이 발생한 경우 지체 없이 공시하여야 한다.

주권상장법인이 당해 미확정공시를 재공시하는 경우에는 당해 의사결정 과정에 대한 구체적인 상황이 포함되어야 한다. 이 경우 미확정의 이유에 대한 충분한 소명이 없을 경우 미확정여부에 대한 심사를 받을 수 있다.

2.5 조회공시 사후심사

조회공시에 대한 사후심사제도란 주권상장법인이 거래소의 조회공시 요구에 대하여 답변공시하고 공시 반복제한기간 이후 사후심사 기간 이내에 심사대상이 되는 공시를 하는 경우 거래소가 소명자료 등을 제출 받아 공시위반 여부를 심사하는 제도를 말한다.

이는 주권상장법인의 조회공시에 대한 답변공시의 진실성을 제고하고 무성의한 답변 및 인위적인 정보 공개 은폐 등을 최소화하기 위해 도입된 제도이다.

01 품문 또는 보도 조회공시의 사후심사

주권상장법인이 품문 또는 보도에 대한 조회공시 요구에 대하여 답변공시하고 공시반복 제한기한(1개월, M&A 3개월) 경과 후 15일 이내에 기 공시내용의 전부 또는 중요한 일부가 중단·취소 또는 부인되거나 이에 준하는 내용이 공시되는 경우 거래소는 공시내용 등에 대한 심사를 거쳐 이를 공시반복으로 제재할 수 있다. 또한 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향을 고려하여 공시반복 여부의 심사가 필요한 경우는 공시반복 기한에 관계없이 심사하여 필요시 공시반복으로 제재할 수 있다

02 현저한 사항변동 조회공시의 사후심사

주권상장법인이 현저한 사항변동 조회공시 요구에 대하여 답변공시하고 15일 이내에 공시규정 시행 세칙 제9조에 따른 13가지 중요사항 이외의 주요경영사항을 공시하거나 공시반복 제한기간 경과 후 7일 이내에 주요 경영사항(§7부터 §11)을 공시하는 경우 거래소는 공시내용 등에 대한 심사를 거쳐 이를 공시 반복으로 제재할 수 있다.

03 미확정공시의 재공시에 대한 사후심사

주권상장법인이 조회공시 요구에 대하여 미확정공시를 하는 경우 미확정공시일부터 재공시기한까지 부인공시 또는 주요경영 사항의 확정내용을 공시하지 않는 경우 거래소는 공시내용 등에 대한 심사를 거쳐 이를 공시반복으로 제재할 수 있다.

제4절

공정공시

유가증권시장공시규정 제15조

유가증권시장 주권상장법인은 공정공시정보제공자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항(이하 “공정공시대상정보”라 한다)을 공정공시정보제공대상자에게 선별적으로 제공하는 경우에는 그 사실 및 내용을 거래소에 신고하여야 한다.

1. 개요

공정공시제도란 법인이 증권시장을 통해 공시되지 아니한 중요정보를 기관투자자 등 특정인에게 선별적으로 제공하고자 할 때, 모든 시장참가자들이 기업의 중요정보에 동일한 시점에 접근할 수 있도록 함으로써 일반투자자와 특정 집단 간 발생할 수 있는 정보의 불균형을 완화하고 특정인이 공시되지 않은 기업의 중요정보를 불공정거래에 이용할 수 있는 가능성을 예방하는데 그 도입목적이 있다.

공정공시 의무는

- 1) 공시되지 아니한 기업의 중요정보를(공정공시대상정보)
- 2) 주권상장법인 또는 그 대리인 등이(공정공시정보제공자)
- 3) 전문투자자 등 특정인에게(공정공시정보제공대상자)
- 4) 선별적으로 제공하고자 하는 경우 발생한다.

이처럼 공정공시는 위의 4가지 요건을 모두 충족할 때 의무가 발생하므로, 공정공시정보제공대상자에게 제공하는 경우라 하더라도 공정공시대상정보가 아니거나 시장에 공시된 정보를 제공하는 경우에는 공정 공시 의무가 발생하지 않는다.

이하는 공정공시대상정보, 공정공시정보제공자, 공정공시정보제공대상자를 각 요건별로 자세히 기술한다.

1-1 공시되지 아니한 기업의 중요정보를(공정공시대상정보)

01 장래 사업계획 또는 경영계획

장래 사업계획 또는 **경영계획**이라 함은 회사 전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미치는 다음 8개 사항과 관련한 향후 **3년 이내**의 구체적인 계획을 말한다.

- ① 신규 사업의 추진, ② 신시장의 개척, ③ 주력업종의 변경, ④ 회사조직의 변경, ⑤ 신제품의 생산
- ⑥ 국내외 법인과와의 전략적 제휴, ⑦ 신기술의 개발, ⑧ 기존사업의 변경(중단·폐업·매각 등)

주권상장법인이 장래 사업계획 또는 경영계획을 공시할 때에는 불필요한 정보의 양산을 막기 위해 정보의 중요성 정도를 판단하여야 하며, 당해 계획의 목적, 추진일정, 예상투자금액 및 매출액, 당기순이익 등에 미치는 예상효과를 구체적으로 신고하여야 한다.

해당 공시내용이 중요하지 않거나 구체성이 결여되어 투자자의 혼란을 야기할 수 있다고 판단되는 경우, 공시를 유보할 수 있으며 향후 동 사업계획의 철회시 불성실공시법인으로 지정될 수 있다.

02 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등에 대한 전망 또는 예측

매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등에 대한 전망 또는 예측이라 함은 아직 경과되지 아니한 향후 3년 이내의 기간에 대한 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등에 대한 구체적인 전망 또는 예측을 말하며, **분기 이상**의 기간(이 경우 월별 예측치는 해당하지 않음)에 대한 전망·예측치는 증감비율에 상관없이 모두 공정공시대상정보에 해당한다.

주권상장법인이 향후 실적에 대한 전망 또는 예측정보를 공정공시하는 경우 관련된 가정 또는 판단의 근거를 구체적으로 명시하여 신고하여야 하며, 면책조항(Safe Harbor)을 적용받기 위해서는 다음의 사항들을 포함하여 공시하여야 한다.

- ① 당해 기재 또는 표시가 예측정보라는 사실이 명시되어 있을 것
- ② 예측 또는 전망과 관련된 가정 또는 판단의 근거가 명시되어 있을 것
- ③ 당해 기재 또는 표시가 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 행하여졌을 것

- ④ 당해 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구가 명시되어 있을 것

다만, 상기 방법으로 공정공시를 하더라도 향후 매출액 항목의 예측오차가 명백히 상당하고 소명이 불충분하다고 판단될 경우 불성실공시에 해당할 수 있으므로 주의하여야 한다.

03 정기보고서 제출전 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등 영업실적

영업실적이라 함은 공정공시대상정보를 제공하는 시점에서 제출이 이루어지지 아니한 사업보고서 등의 당해 사업연도, 반기 및 분기의 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익, 당기순손익 등의 영업실적(이하 “잠정실적”)을 말한다.

이 경우 실적은 재무제표에 대한 외부감사인의 감사를 받기 이전의 잠정치(가결산 실적)를 말하며, 전망·예측의 경우와 달리 월별실적을 발표하는 경우에는 월별실적도 공정공시대상정보가 된다.

잠정실적을 공정공시하는 경우 전년 동기 및 전기 실적 등 비교수치를 기재하여야 하며, 대상기간이 분기 이상인 경우에는 당해 기간의 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 및 당기순손익을 모두 함께 신고하여야 한다.

공정공시정보제공자가 공정공시대상정보를 각종 비율 및 증감규모 등을 통하여 우회적으로 제공하는 경우(자기자본이익률을 통하여 당기순이익 정보를 제공하는 경우 등)에도 공정공시의무가 발생한다.

회사의 부분적인 단위공장의 영업실적이나 특정 생상품목의 매출액, 판매량을 제공하는 경우에는 공정공시가 적용되지 않으나, 절대적 비중을 차지하는 단일공장이나 개별 품목의 실적을 제공하는 것은 결국 회사 전체의 정보를 제공하는 것으로 간주되므로 공정공시 대상이 된다.

04 주요경영사항과 관련된 사항으로서 그 신고시한이 경과되지 않은 사항

수시공시의무사항과 관련된 사항으로서 그 신고시한이 경과되지 않은 사항이라 함은 1) 이사회결의 등이 이루어지지 않아 신고의무가 확정적으로 발생하지 않은 사항(계획단계의 사실을 제공하는 경우도 포함) 및 2) 수시공시의무가 확정적으로 발생하였으나 신고하지 않은 사항을 말한다.

수시공시사항 중 증자계획과 같이 비율기준이 없는 경우에는 해당 사실의 제공만으로 공정공시의무가 발생하나, 단일판매계약 추진과 같이 비율기준이 있는 경우에는 비율 기준을 충족한 경우 공정공시의무가 발생한다.

수시공시의무가 확정적으로 발생하였으나 신고하지 않은 사항을 신고 전에 선별적으로 제공하는 경우란 오전에 이사회에서 유상증자를 결의(당일 오후 공시)하였으나 오찬 중에 공정공시정보제공대상자에게 선별제공하는 경우 등을 말한다.

그러나, 이와 같은 경우 공정공시와 별도로 수시공시의무가 발생하기 때문에 공정공시의무 발생에 따라 선별제공하기 전 공정공시로 신고하기 보다는 정보의 비밀유지에 주의하여 수시공시로 신고하여 동일 내용의 반복공시의 번거로움 등을 피하고 투자자 혼란을 방지할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

1-2 주권상장법인 또는 그 대리인 등이(공정공시정보제공자)

01 주권상장법인 및 그 대리인

대리인이라 함은 주권상장법인의 이름으로 법률행위를 하고 그 법률효과가 직접 주권상장법인에게 귀속하는 대리관계에 있는 자를 말한다.

02 주권상장법인의 임원

임원은 이사·감사 또는 상법 제401조의2에서 정하는 업무집행지시자 등을 포함하며, 등기 또는 상근여부를 불문한다. 이사의 경우 사외이사를 포함하며, 감사의 경우 감사위원회 위원을 포함한다. 임원은 직원의 경우와는 달리 공정공시대상정보에 대한 접근 가능여부와 관계없이 공정공시정보제공자에 해당한다.

03 공정공시대상정보에 접근이 가능한 직원

1-3 전문투자자 등 특정인에게(공정공시정보제공대상자)

공정공시정보제공대상자라 함은 국내외 금융투자업 종사자 및 다른 자들에 비해 공정공시대상정보에 보다 용이하게 접근할 수 있는 자 등 다음의 7가지 범주에 해당하는 자를 말한다.

- ① 투자매매업자 등 전문투자자와 그 임·직원 및 이들과 위임 또는 제휴관계가 있는 자
- ② 기타 전문투자자 및 그 임·직원
- ③ 외국의 전문투자자 및 그 임·직원
- ④ 방송법에 의한 방송사업자 및 신문등의자유와기능보장에관한 법률에 의한 신문·통신 등 언론사 및 그 임·직원
- ⑤ 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에 의한 정보통신망을 이용하는 증권정보사이트 등의 운영자 및 그 임·직원
- ⑥ 공정공시대상정보를 이용하여 해당 법인의 증권을 매수하거나 매도할 것으로 예상되는 해당 증권 소유자
- ⑦ 거래소가 정하는 자

2. 점검사항

● 공정공시의 시한

- ▶ 공정공시의무가 있는 경우 주권상장법인은 원칙적으로 정보를 선별 제공하기 10분전까지 거래소를 통하여 공시하도록 노력하여야 한다.
- ▶ 기업설명회(IR), 기자회견, 기자간담회, 컨퍼런스콜 등의 경우에는 동 설명회 등의 개시시점 전까지 신고하되, 행사 진행 중에 신고하지 않은 공정공시대상정보를 제공한 경우에는 당해 정보가 제공된 이후 지체없이 신고하여야 한다.
- ▶ 공정공시정보제공자가 경미한 과실 또는 착오로 제공한 경우에는 제공한 당일에 이를 신고하여야 하며, 해당 주권상장법인의 임원이 그 제공사실을 알 수 없었음을 소명하는 경우에는 이를 알게 된 날에 신고하여야 한다.

경미한 과실 또는 착오로 제공하여 추후 이를 신고하는 경우에는 해당 주권상장법인의 대표이사 명의의 문서로 하여야 한다.

● 공정공시의 의무의 적용예외

▶ **보도목적의 취재**에 응하여 방송사업자 및 신문·통신 등 언론사에 정보를 제공하는 경우

- 보도목적의 취재란 언론사의 종사자가 일반 대중의 알 권리 충족을 위하여 주권상장법인을 직접 방문하거나 당해 법인의 임·직원과의 접촉을 통하여 정보를 수집·종합하여 보도가치가 있는 정보를 생산해 내는 일련의 행위를 말한다.
- 그러나 주권상장법인이 보도자료, 기자회견, 기자간담회, 컨퍼런스콜 등을 통하여 정보를 적극적으로 제공하는 경우에는 이러한 예외가 인정되지 않는다.

▶ 변호사·공인회계사 등 위임계약에 따른 수임업무의 이행과 관련하여 법률상 비밀유지의무가 있는 자에게 정보를 제공하는 경우

▶ 합법적이고 일상적인 업무의 일환으로 제공된 정보에 대하여 **비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한** 자에게 정보를 제공하는 경우

주권상장법인이 원활한 자본조달활동을 위하여 제공된 정보에 대하여 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 자에게 공정공시대상정보를 제공하는 경우에는 비밀유지동의자가 공정공시정보제공대상자에 해당하는 경우라 할지라도 공정공시의무가 발생하지 않는다.

▶ 「자본시장법」에 따라 금융위로부터 신용평가업무의 인가를 받은 자에게 정보를 제공하는 경우

제5절

기업지배구조 보고서 공시

1. 기업지배구조 보고서 공시 제도의 의의

기업지배구조 보고서 공시제도는 주주권리의 보호, 이사회 및 감사기구의 운영현황 등을 공시하도록 하는 제도를 말한다. 주주권리의 보호, 이사회 책임성 및 감사기구의 독립성 확보는 기업이 지속가능한 성장을 추구하는 데 있어 필요한 핵심요소로 평가된다. 따라서 이에 대한 충실한 공시를 통하여 기업지배구조가 우수한 기업에 대해서 투자자가 기업의 지속적인 성장에 대한 신뢰를 가지고 투자할 수 있도록 돕는데 본 공시의 의의가 있다.

본 공시는 기존의 수시공시와는 달리 Comply or Explain(원칙준수·예외설명)방식을 채택하고 있는데, '기업이 선택한 지배구조'와 '공시규정 및 가이드라인에서 권고하는 원칙' 간의 차이를 공시하도록 하는 방법이다. 이 방식의 특징은 가이드라인 등에서 제시하는 원칙은 '권고'되는 사항이며, 기업이 이 권고되는 사항과 다르게 자신에게 맞는 지배구조를 선택할 수 있는 재량권이 있다는 점에 있다. 다만, 권고되는 원칙을 준수하지 못하였을 때 그 사유 등을 투자자가 이해할 수 있을 정도로 충분히 설명할 것이 요구된다.

2. 기업지배구조 보고서 공시의무

① 의무공시대상 : 최근 사업연도말 연결기준 자산총액 5천억원 이상 주권상장법인은 의무적으로 제출하여야 하며, 그 외 기업은 자율적으로 공시가 가능하다.

* '24년도 기준이며 '26년부터는 유가증권시장의 전 주권상장법인에 대하여 의무화 시행 예정

② 공시시한 : 기업지배구조 보고서 의무제출 법인은 결산월과 상관없이 매년 5월 31일까지 기업지배구조 보고서를 제출하여야 한다.

③ 공시내용 : '기업지배구조 핵심원칙*'에 대한 준수(Comply) 현황과 미준수시 그 사유를 설명(Explain)하여야 한다. 지배구조 핵심원칙의 준수현황은 기업이 스스로 판단하고 그 근거를 설명하는 것이나, 준수현황 판단에 대한 일정수준의 기준 제시가 필요하다는 요청이 많아, 기업의 준수현황 판단에 도움을 주고 기업간 비교가능성을 제고하기 위해 지배구조 '세부원칙'을 설정하고, 세부원칙

별로 구체적인 공시항목을 제시한 「기업지배구조 보고서 가이드라인」을 마련하였다. 상장법인은 이 가이드라인에서 제시하는 구체적인 방식 등에 따라 공시하여야 한다.

* 주주, 이사회, 감사기구와 관련하여 「기업지배구조 모범규준(‘16년, 기업지배구조원)」, 「OECD·G20 기업지배구조 원칙」 등에서 공통적으로 제시하는 10가지 주요 원칙을 선정(공시규정 별표)

❖ 기업지배구조 가이드라인(案) 상 주요 공시항목 예시

- ① 주주
 - 주총 소집 통보 및 안건 제공일(주총 ○○일 前), 주총 분산개최 노력, 전자투표 도입 여부, IR 개최 실적, 공정공시 현황 등
- ② 이사회
 - 이사회 심의·의결 사항, 이사별 정보(전문분야, 주요 경력 등), 이사후보추천위원회 운영 실태, 해당 기업과 사외이사간의 이해관계, 이사별 활동내역 등
- ③ 감사기구
 - 내부감사기구(감사위원회 및 감사)의 독립성·전문성, 활동내역, 감사위원 등에 대한 지원(교육제공 등), 외부감사인 선임절차 등

참고 : 기업지배구조 핵심원칙

구분		핵심원칙
주주	주주의 권리	① 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
	주주의 공평한 대우	② 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
이사회	이사회 기능	③ 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
	이사회 구성	④ 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
	사외이사의 책임	⑤ 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.
	사외이사 활동의 평가	⑥ 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
	이사회 운영	⑦ 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
	이사회 내 위원회	⑧ 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
감사기구	내부감사기구	⑨ 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동 내역은 공시되어야 한다.
	외부감사인	⑩ 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

3. 기업지배구조 보고서 공시의무 위반에 대한 제재

거래소는 주권상장법인이 기한 내에 보고서를 공시하지 않거나 공시 내용에 거짓이 있는 허위공시를 하는 경우, 공시항목을 잘못 기재(오기재)하거나 중요사항을 누락한 경우 이를 제재할 수 있다.

기한 내에 보고서를 공시하지 않은 경우와 공시 내용에 거짓이 있는 허위공시의 경우에는 즉시 불성실 공시법인으로 지정하고 벌점을 부과하며, 벌점 규모에 따라 매매거래정지, 공시위반제재금 부과, 관리종목 지정 등도 가능하다.

다만 공시항목을 잘못 기재하거나 중요사항을 누락한 경우에는 거래소가 1차적으로 정정신고를 요구 하고 이에 불응하는 경우에만 위와 같은 제재조치가 행해지며, 거래소는 정정요구를 한 사실을 시장에 공시할 수 있다.

또한 「기업지배구조 보고서 가이드라인」에서 요구하는 항목을 충실히 기재하지 않은 경우 중요사항을 누락한 것으로 간주될 수 있으므로 주의가 필요하다.

주요 Q&A

Q. 중요사항 미기재란 무엇을 의미하는지?

A. 기업지배구조 보고서에 중요사항이 미기재된 경우라 함은, 공시규정 세칙(가이드라인* 포함)을 통하여 안내된 대로 보고서 내용이 기재되지 않은 경우를 말합니다. 대표적인 경우는 아래와 같습니다.

* 공시규정 시행세칙에 거래소가 가이드라인을 제시할 수 있는 근거 명시

▶ 기업지배구조 보고서 신고서*를 누락한 경우

* 대표이사가 기업지배구조 보고서 기재사항 중 거짓의 내용이 있거나 중요사항이 누락되어 있지 아니하다는 사실 등을 확인하였다는 신고서(유가증권시장 공시규정 시행세칙 별지 제8호 서식)

▶ 핵심원칙별 세부원칙의 준수 현황과 미준수시 그 사유 등에 대한 설명이 없거나, 그 내용이 현저히 부실한 경우*

* 거래소가 제시한 가이드라인 상의 세부 기재사항을 누락하여 원칙 준수현황에 대한 근거자료가 부족하다고 거래소가 인정하는 경우 등

▶ 기타

- 가이드라인의 기업지배구조 핵심지표 준수현황을 누락한 경우 등

관련법규 등

- 유가증권시장 공시규정 제24조의2, 공시규정 시행세칙 제7조의2 등
- 기업지배구조 보고서 가이드라인

Q. 기업지배구조 보고서를 제출한 이후 지배구조 관련 변동사항이 발생한 경우 정정공시를 진행해야 하는지?

A. 기업지배구조 보고서는 작성기준일*이 있으며 회사 전반의 지배구조 관련 정책, 운영현황 및 활동내역 등에 대해 작성하는 定期적 성격의 공시항목으로 이해할 필요가 있습니다.

* 보고서 작성기준일은 일반적으로 직전연도 말일이며, 직전연도 말일부터 보고서 제출시점까지 중요한 변동사항을 반영한 경우 서술의 기준이 되는 날

▶ 따라서 원칙적으로 보고서를 제출한 이후 발생한 지배구조 변동 내역에 대해 정정공시 의무가 발생하는 것은 아닙니다.

▶ 다만, 중요사항 미기재 시 거래소의 정정요구에 따른 정정공시는 별도의 사안으로 이 경우에는 정정공시 의무가 발생하는 점을 주의해야 합니다.

제6절

기타 공시관리

1. 공시내용 사전확인

1-1 개요

거래소는 주권상장법인의 공시 자율성을 확대시켜 공시정보가 투자자에게 신속하게 전달되도록 하고, 주권상장법인의 책임있는 공시풍토를 조성하기 위하여 모든 주권상장법인에 대해 2016년도부터 공시내용 사전확인 절차를 면제하고 있다. 다만, 공시규정 세칙으로 정하는 주권상장법인 및 투자자 보호를 위해 공시내용 확인이 필요성이 큰 예외적인 경우에만 사전확인을 의무화하고 있다.

1-2 확인절차 대상법인의 지정 및 해제

① 확인절차 대상법인 지정 사유

확인절차 대상법인은 신규상장법인, 불성실공시법인, 관리종목으로 지정된 법인, 상장폐지 사유가 발생한 법인, 외국법인, 부동산투자회사, 선박투자회사, SPAC, 거래소의 사전 확인절차를 거쳐 신고사항을 공표하기로 신청한 법인, 그 밖에 투자자 보호를 위해 거래소가 필요하다고 인정한 법인 등이 이에 포함된다.

② 확인절차 대상법인 지정·해제 사유 및 시기

확인절차 대상법인 지정		확인절차 대상법인 해제	
지정사유	지정시기	해제사유	해제시기
신규상장	상장일	상장일부터 3년 경과	해제사유 발생일
불성실공시법인 지정	지정일	지정일부터 3년 경과	
관리종목 지정	관리종목 지정일	관리종목에서 해제된 날부터 3년 경과	
상장폐지 사유 발생	사유 확인일 익일	상장폐지 사유가 해소된 날부터 3년 경과	
상장법인의 신청	신청당시 정한 날	신청당시 정한 날부터 3년 경과	해제사유 발생일 익일
		지정사유 해소	
투자자 보호를 위해 필요하다고 인정한 법인	거래소가 정한 날	지정사유 해소	

1-3 확인절차 대상 공시사항

거래소는 투자자 주의환기가 필요한 중요내용공시에 따른 매매거래정지, 관리종목 지정, 상장폐지 사유 등에 따른 매매거래정지 등이 수반되는 공시사항은 반드시 사전확인을 거치도록 하고 있다.

또한 해명공시의 경우에도 이를 악용한 허위사실 유포 등을 방지하기 위해 사전확인절차를 의무화하고 있으며, 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 공시사항인 경우 사전확인을 거치도록 하고 있다.

2. 공시유보

2-1 공시유보 제도 개요

거래소는 주권상장법인이 기업경영상 비밀유지를 위해 필요하다고 판단하여 공시유보를 신청한 경우 투자자보호와의 형평성을 고려하여 공시유보를 결정하는 공시유보 제도를 운영 중이다.

이와 별도로 주권상장법인의 공시사항이 관계법규 등을 위반하거나 근거사실이 확인되지 않아 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼란을 야기할 수 있다고 판단되는 사항 등에 대해서 사유가 해소될 때까지 공시를 유보하는 거래소에 의한 공시유보 제도도 운영하고 있다.

따라서 주권상장법인이 공시한 사항 중 거래소에 의한 공시유보사항이 포함된 경우 거래소는 주권상장

법인에게 정정요구를 할 수 있으며, 거래소가 오전에 정정요구를 할 경우에는 당일 오후까지, 오후에 정정요구를 할 경우에는 다음날 오전까지 해당 공시를 정정하여야 한다.

거래소의 정정요구에도 불구하고 해당 정정시한까지 공시내용을 정정하여 공시하지 않는 경우 불성실공시법인으로 지정되게 되며, 거래소는 정정 요구를 하는 경우 공시매체를 통하여 그 정정요구사실 및 정정시한 등을 공시할 수 있다.

2-2 공시유보 제도의 종류

① 거래소의 공시유보

거래소는 주권상장법인의 신고내용이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 사유가 해소될 때까지 공시를 일정기간 유보할 수 있다.

- ▶ 주권상장법인의 공시내용이「군사기밀보호법」등 법률에 의한 기밀에 해당되는 때
- ▶ 주권상장법인의 공시내용이 관계법규를 위반하고 있음이 확인되는 때
- ▶ 주권상장법인의 공시내용의 근거사실이 확인되지 않거나 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼란을 야기시킬 수 있다고 판단되는 때
- ▶ 조회공시의 미확정공시에 대한 재공시 내용이 이미 공시한 내용과 유사하다고 인정되는 때
- ▶ 조회공시의 미확정공시를 재공시하는 경우 당해 의사결정 과정에 대한 구체적인 상황이 포함되어 있지 않다고 인정되는 때
- ▶ 주권상장법인의 주요경영사항 및 자율공시사항 또는 이에 준하는 사항이 아닌 것으로서 건전한 거래질서를 해칠 우려가 있다고 판단되는 때

2. 주권상장법인의 신청에 의한 공시유보

주권상장법인은 경영상 비밀유지를 위하여 필요한 경우 공시유보를 거래소에 신청할 수 있으며, 이 경우 사전에 거래소와 협의하여야 한다.

거래소는 주권상장법인이 공시유보를 신청할 수 있는 공시의무사항과 항목을 별도로 정하고 있으며, 해당 공시유보 신청에 대하여 기업경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평을 고려하여 공시유보가 필요하다고 인정되는 경우 이를 승인할 수 있다.

공시유보 신청 가능 공시의무사항

공시의무사항	유보가능 항목
매출액 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 단일판매계약 또는 공급계약의 체결 및 해당 계약의 해지	계약금액, 계약상대, 주요 계약조건, 해지금액, 해지 주요사유 등
자기자본 10%(대규모법인 5%) 이상의 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설	투자금액, 투자목적 등
투자판단 관련 주요경영사항(중요내용 포괄적 공시)	해당 주권상장법인이 경영상 비밀유지가 필요한 구체적인 이유와 유보범위를 밝혀 신청한 사항

주권상장법인은 공시가 유보된 사항에 대해서는 비밀을 준수하여야 하며, 해당 유보기간이 경과하거나 유보조건이 해제된 경우에는 그 다음날까지 이를 신고하여야 한다.

3. 기타 주권상장법인 관리

3-1 기업설명회 관련 자료 신고 등

주권상장법인은 공시의무사항 이외에 해당 주권상장법인의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업 설명회를 개최할 경우 이를 공개적으로 하여야 하며, 관련 제공자료의 내용은 공정성과 객관성을 갖추어야 한다.

주권상장법인은 기업설명회를 개최할 경우 일시, 장소, 설명회 내용 등을 거래소에 문서로 통보하여야 하며, 거래소는 당해 설명회 내용을 투자자에게 KIND시스템 등을 통하여 제공할 수 있다. 기업설명회 자료는 KIND제출시스템 ▶ 자사내용조회 ▶ IR개최 공시제출 현황에 등록할 수 있다.

이 경우 거래소는 그 설명회의 내용이 사실과 상당히 다르다고 보여지는 경우 사실여부의 확인을 요구할 수 있으며, 그 결과 중대한 차이가 인정되는 경우에는 불성실공시를 적용할 수 있다.

주권상장법인은 기업설명회에서 제공하는 자료 중 공정공시대상정보가 포함되어 있는 경우에는 공정공시의무가 발생하므로 그 정보를 공정공시의 방법으로 거래소에 신고하여야 한다.

3-2 사외이사, 예측정보 등 공시

① 사외이사의 이사회 참석여부 공시

주권상장법인은 주요경영사항 및 자율공시에 따른 신고사항 중 이사회결의를 통하여 결정된 사항을 신고하는 경우에는 사외이사의 이사회 참석여부를 부기하여야 한다.

② 예측정보의 공시방법

주권상장법인은 공시의무사항과 그 밖에 주가에 영향을 미칠 수 있는 기업내용에 관한 사항에 예측정보를 포함하여 공시할 수 있으며, 예측정보를 포함하여 공시하는 경우에는 다음의 사항을 포함하여 공시하여야 한다.

- ▶ 당해 기재 또는 표시가 예측정보라는 사실이 명시되어 있을 것
- ▶ 예측 또는 전망과 관련된 가정 또는 판단의 근거가 명시되어 있을 것
- ▶ 당해 기재 또는 표시가 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 행하여졌을 것
- ▶ 당해 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구가 명시되어 있을 것

③ 인가 등이 필요한 사항에 대한 공시

주권상장법인등은 관련법령 및 규정에 따른 신고사항과 관련하여 관계기관의 인가, 허가 또는 신고의 대상이 되는 사항을 공시할 경우에는 당해 공시내용에 그 인가, 허가 또는 신고의 수리과정에서 변경될 수 있다는 사실을 부기할 수 있다.

3-3 영문공시

주권상장법인은 외국인 투자자가 손쉽게 당해 주권상장법인에 대한 투자정보를 얻을 수 있도록 한글로 공시한 후 5매매거래일 이내에 해당 공시를 영문으로 공시할 수 있으며 지배구조보고서의 경우에는 3개월 이내에 영문으로 공시할 수 있다.

다만, 공시규정 시행세칙 제18조의4에서 정하는 대규모 주권상장법인은 한글로 공시한 후 3매매거래일 이내에 영문으로 공시하여야 한다.

영문공시를 하고자 하는 법인은 거래소의 공시제출시스템에서 해당 영문공시 서식에 영문공시를 작성한 후 기 제출한 한글공시를 선택하여 공시하면 된다.

PART 1 유가증권시장
공시·상장 업무해설

제3장
주권상장법인 등에 대한
시장조치

- 제1절 불성실공시
- I. 개요
 - II. 불성실공시의 유형
 - III. 불성실공시의 적용예외
 - IV. 불성실공시법인의 지정절차
 - V. 불성실공시법인에 대한 조치

- 제2절 매매거래정지
- 제3절 관리종목 지정 및 해제
- 제4절 상장폐지
- 제5절 상장적격성 실질심사
- 제6절 우회상장



제1절

불성실공시

I 개요

불성실공시제도란 주권상장법인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「유가증권시장공시규정」에 의한 공시의무를 성실히 이행하지 아니하거나 이미 공시한 내용을 반복 또는 변경함으로써 불성실공시 유형(공시불이행·공시반복·공시변경)에 해당되는 경우 한국거래소가 당해 주권상장법인에 대하여 불성실 공시법인으로 지정하는 제도를 말한다.

거래소는 주권상장법인이 공시의무를 위반하는 경우 불성실공시법인으로 지정하고, 해당 공시위반 내용의 중요도 및 공시지연의 정도 등에 따라 벌점부과 등의 제재를 차등화하고 있으며, 부과된 벌점 등에 따라 매매거래정지, 관리종목 지정 및 상장폐지 등의 시장조치도 수반될 수 있다.

주권상장법인이 불성실공시법인으로 지정될 경우 상기 시장조치에 따른 제재 뿐 아니라 투자자의 환금성 제약 및 당해 법인의 기업이미지 악화, 대외 신인도의 상실 등을 초래하게 되어 결과적으로 기업가치의 하락을 유발할 수 있으므로 주권상장법인은 공시의무를 성실히 이행할 수 있도록 항상 주의의무를 다하여야 한다.

II 불성실공시의 유형

1. 공시불이행

공시불이행이라 함은 주권상장법인이 공시의무사항을 법정기한(사유발생일 당일 또는 익일 등) 내에 신고하지 않거나 거짓 등으로 공시하여 다음에 해당하는 경우를 말한다.

- ① 주권상장법인의 주요경영사항, 지주회사의 자회사 주요경영사항, 지배회사의 종속회사 주요경영사항, 부동산투자회사, 선박투자회사 및 기업인수목적회사의 주요경영사항을
 - ▶ 규정상 정해진 신고기한까지 신고하지 않은 경우
 - ▶ 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우
- ② 공정공시 및 자회사에 대한 공정공시를
 - ▶ 규정상 정해진 신고기한까지 신고하지 않은 경우
 - ▶ 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우
- ③ 조회공시의 답변공시 및 미확정 조회공시의 재공시 또는 미확정 해명공시의 재공시를
 - ▶ 규정상 정해진 신고기한까지 신고하지 않은 경우
 - ▶ 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우
 - ▶ 조회공시에 대한 답변공시의 근거사실이 확인되지 않거나 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼란을 야기할 수 있다고 판단되어 거래소가 공시를 유보한 경우
- ④ 자율공시 또는 해명공시에 따른 공시사항을 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우
- ⑤ 상장외국법인의 공시의무사항을
 - ▶ 규정상 정해진 신고기한까지 신고하지 않은 경우
 - ▶ 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우
- ⑥ 기공시내용의 변동사항에 대한 신고를
 - ▶ 규정상 정해진 신고기한까지 신고하지 않은 경우
 - ▶ 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시한 경우

- ⑦ 주권상장법인의 신청에 의해 공시유보된 사항에 대하여 해당 유보기간이 경과하거나 유보조건이 해제된 다음 날까지 이를 공시하지 않은 경우
- ⑧ 확인절차 대상법인이 아닌 주권상장법인이 공시한 내용에 대하여 거래소의 정정 요구에도 불구하고 해당 정정 시한까지 공시내용을 정정하여 공시하지 않은 경우

2. 공시변복

공시변복이라 함은 주권상장법인이 기공시한 내용을 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용 등을 공시하는 경우로서 다음에 해당하는 경우를 말한다.

- ① 기 공시한 내용의 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용을 공시한 때
 - ▶ 주권상장법인의 주요경영사항, 지주회사의 자회사 주요경영사항, 지배회사의 종속회사 주요경영사항, 부동산투자회사, 선박투자회사 및 기업인수목적회사의 주요경영사항, 공정공시, 자회사의 공정공시, 상장외국법인의 공시의무사항, 해명공시, 자율공시에 적용
- ② 조회공시의 답변공시 또는 해명공시(미확정 공시의 재공시 포함)로 품문 등의 내용을 부인공시하거나 기공시내용의 변동사항을 공시한 후 1월[최대주주변경, 영업양수·도 등, 합병, 분할·분할합병(물적분할 포함), 간이합병, 소규모합병, 그 밖에 이에 준하는 사항이 발생한 경우에는 3월(기업인수목적회사 제외)] 이내에 이를 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용을 공시한 때
- ③ 현저한 시황변동으로 인한 조회공시 요구에 응하여 답변공시한 후 그 날로부터 15일 이내에 답변공시한 사항외의 다음의 사항을 공시한 때
 - ▶ 최근 매출액 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 단일판매·공급 계약의 체결·해지
 - ▶ 증자나 감자의 결정
 - ▶ 주식소각에 관한 결정
 - ▶ 자기주식 취득·처분(신탁계약 체결·해지·연장 포함) 등 관련 사항
 - ▶ 주식분할 또는 병합 결정
 - ▶ 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 증권예탁증권 및 조건부자본증권의 발행 결정, 조건부자본증권의 주식전환 사유 발생 또는 상환·이자지급 의무감면 사유 발생
 - ▶ 주권의 상장폐지 결정

- ▶ 자기자본 5%(대규모법인 2.5%)이상의 출자 또는 출자지분 처분, 주권 관련 사채권(전환사채, 신주 인수권부사채, 교환사채, 전환형 조건부자본증권)의 취득 또는 처분 결정
- ▶ 주식배당에 대한 결정
- ▶ 현금·현물(분기·중간배당 포함) 결정, 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간 결정
- ▶ 주식교환 또는 주식이전 결정
- ▶ 영업양수도 등, 합병, 분할·분할합병(물적분할 포함) 등에 대한 결정
- ▶ 간이합병 또는 소규모합병에 대한 결정

❖ 공시번복에 대한 사후심사

공시번복에 대한 사후심사란 조회공시 답변실적이 있는 법인 중 공시번복 사후심사 대상(공시번복 제한기간 후 15일 또는 7일 이내)에 해당되는 경우 소명자료를 제출받아 공시위반 여부를 선별 심사하여 불성실공시법인 지정여부를 결정하는 것을 말한다.

① 사후심사 대상

▶ 풍문 또는 보도

- 조회공시 요구에 대한 부인공시를 하고 1개월(M&A와 관련된 경우 3개월)의 공시번복제한기간이 경과한 시점부터 15일 이내에 기 공시내용의 전부 또는 중요한 일부가 중단·취소·부인되거나 이에 준하는 내용이 공시된 경우
- 15일이 경과하더라도 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향 등을 고려하여 공시번복 여부를 심사할 필요가 있는 경우

▶ 현저한 상황변동

- 조회공시 요구에 응하여 답변공시 한 후 공시번복제한기간 15일 이내에 현행 제재대상(13개 공시사항) 이외의 주요경영사항을 공시하는 경우
 - 공시번복제한기간(15일)이 경과한 시점부터 7일 이내에 주요경영사항을 공시하는 경우
- ▶ 조회공시 및 해명공시로 미확정 공시후 재공시기한까지 확정내용을 공시하지 않은 경우

② 조회공시에 대한 사후심사 기준

- ▶ 내부 의사결정 과정상 사전 예측 및 조정이 가능하다고 인정되는 경우
- ▶ 공시번복을 의도적으로 회피한 것으로 인정되는 경우
- ▶ 그 밖에 거래소가 사후적으로 공시번복으로 인한 불성실공시법인 지정이 필요하다고 인정하는 경우

③ 조회공시에 대한 사후심사 절차

- ▶ 심사시기 : 심사사유 발생일부터 10일 이내
 - ▶ 심사절차 : 사후심사시 당해 법인에 통지, 관련자료 제출 등 요구
- * 사후심사를 통한 불성실공시법인 지정예고 등은 현행 불성실공시법인 지정절차와 동일

3. 공시변경

공시변경이라 함은 주권상장법인이 기공시한 내용의 중요한 사항을 변경하여 공시하는 경우로서 다음에 해당하는 경우를 말한다.

- ① 단일판매계약·공급계약 관련 공시내용 중 단일판매계약 또는 공급계약 금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ② 유·무상증자에 관한 공시내용 중 주주배정비율, 발행주식수 또는 발행금액의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함
- ③ 감자(주식병합)에 관한 공시내용 중 감자비율 또는 감자주식수의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함
- ④ 주식의 소각에 관한 공시내용 중 소각주식수의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑤ 자기주식 취득 또는 처분에 대한 공시내용 중 자기주식 취득 또는 처분에정기간 내에 취득 또는 처분하고자 신고한 주식수 미만의 매매거래주문을 한 때. 다만, 취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우에는 제외
- ⑥ 주식분할·병합 공시내용 중 분할 또는 병합비율의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑦ 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 증권예약증권 또는 조건부자본증권의 발행에 관한 공시내용 중 발행금액, 전환가격, 신주인수권행사가격 또는 교환가격의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 지배회사 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권의 발행공시 포함
- ⑧ 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도공장신설 공시내용 중 투자금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑨ 유형자산 취득 또는 처분 공시내용 중 취득 또는 처분금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함
- ⑩ 타법인 출자 또는 출자지분처분 공시내용 중 출자 또는 출자지분 처분금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때 또는 타법인이 발행한 주권관련사채권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 전환형 조건부 자본증권)의 취득·처분 공시내용 중 취득 또는 처분금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함

- ⑪ 단기차입증가 관련 공시내용 중 차입금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑫ 채권채무변동 관련 공시내용 중 채무인수, 채무면제, 담보제공, 채무보증 금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑬ 선급금, 금전가지급, 금전대여 또는 증권대여 관련 공시내용 중 선급금, 가지급금 또는 대여 금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑭ 주식배당 공시내용 중 주식배당비율의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑮ 현금·현물배당 관련 공시내용 중 주당배당금(차등배당인 경우 소액주주 배당금 기준 및 현물배당의 경우 금전으로 환산한 금액 기준)의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑯ 영업양수 또는 양도 관련 공시내용 중 양수 또는 양도금액의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함
- ⑰ 합병, 분할 또는 분할합병 관련 공시내용 중 합병비율, 분할비율 또는 분할합병비율의 20% 이상을 변경하여 공시한 때
* 지배회사의 종속회사가 신고한 내용 포함
- ⑱ 해명공시 또는 자율공시로 기공시한 내용 중 비율, 금액, 수량 등의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ⑲ 지주회사의 주요자회사(지주회사가 소유한 지분금액이 지주회사의 별도 자산총액의 10% 이상에 해당하는 자회사)의 주요경영사항에 대한 공시내용이 ~ 까지에 해당된 때
- ⑳ 지주회사가 자회사의 해명공시(미확정 해명공시의 재공시 포함) 및 자율공시로 기공시한 내용 중 비율, 금액, 수량 등의 50% 이상을 변경하여 공시한 때
- ㉑ 공정공시 관련 공시내용 중 상기 열거된 변경사항에 해당한 때
* 지주회사의 자회사 공정공시 포함
- ㉒ 그 밖에 거래소가 중요하다고 인정하는 내용을 변경하여 공시한 때

III 불성실공시의 적용예외

주권상장법인의 불성실공시 사실이 발생하였다 하더라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 불성실 공시를 적용하지 아니할 수 있다.

- ① 다른 법령, 규정 등에 의해 불가피한 경우
- ② 천재·지변·전시·사변·경제사정의 급격한 변동 그 밖에 이에 준하는 사태가 발생하는 경우
- ③ 공익 또는 투자자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우
- ④ 공정공시(지주회사의 자회사 공정공시 포함) 사항을 예측정보의 공시방법(공시규정§47)으로 공시한 경우로서 공시반복 및 공시변경에 해당하는 경우
- ⑤ 해당 주권상장법인이 귀책사유가 없음을 입증하는 경우
- ⑥ 경미한 사항으로서 주가에 미치는 영향이 크지 않다고 거래소가 인정하는 경우*. 다만, 최근 1년 이내 동 사유에 따른 불성실공시 적용예외로 주의조치를 받은 경우에는 적용하지 아니한다.

* 거래소가 인정하는 경우

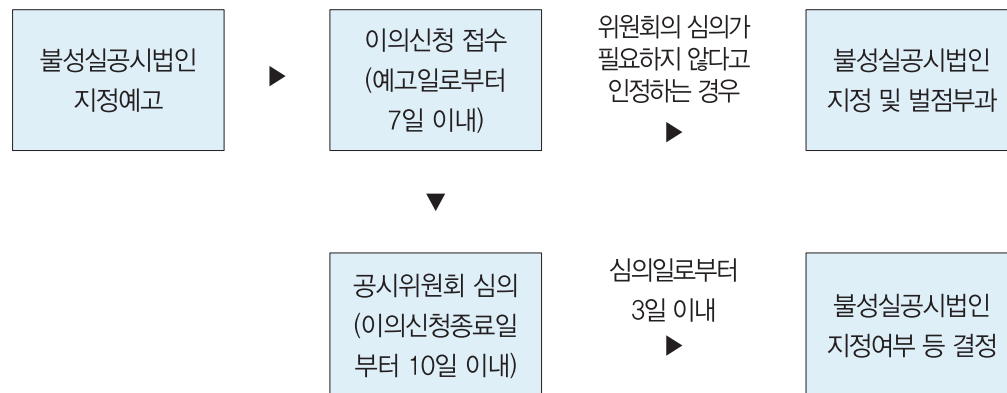
- 부도, 은행거래정지·금지, 회생절차 개시신청, 파산, 해산사유 발생 또는 **공동관리** 중 어느 하나에 해당되어 기공시한 내용을 취소 또는 변경하는 경우
- 공시불이행, 공시반복 또는 공시변경의 내용이 경미하거나 불가피하다고 인정되는 경우

IV 불성실공시법인의 지정절차

거래소는 주권상장법인이 공시의무 위반으로 불성실공시에 해당된 경우에는 해당 법인에 대하여 불성실 공시법인 지정 등을 예고 후 7매매거래일간의 이의신청기간을 부여한다.

거래소는 불성실공시법인 지정 등 예고 후 특별한 사유가 없는 한 이의신청기간 종료일부터 10매매거래 일 이내에 상장공시위원회의 심의를 거쳐 심의일로부터 3매매거래일 이내에 해당 법인에 대한 불성실공시 법인 지정여부, 부과벌점 및 공시위반제재금 부과여부 등을 최종적으로 결정한다. 다만, 위반의 내용 등을 감안하여 위원회의 심의가 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

불성실공시법인 지정의 일반적 절차



1. 불성실공시법인 지정예고

주권상장법인이 불성실공시에 해당되는 공시의무 위반사항이 발생하는 경우 거래소는 해당법인에 대하여 불성실공시법인 지정 등을 예고한다. 거래소는 불성실공시법인 지정 등을 예고한 경우 공시매체 등에 그 사실을 게재하고 해당 법인에 통보한다.

2. 이의신청

불성실공시법인 지정 등의 예고를 통보받은 해당 법인이 그 조치예고 내용에 대하여 이의가 있는 때에는 그 통보를 받은 날로부터 7매매거래일 이내에 거래소에 이의를 신청(이의신청서 및 증빙서류 첨부 등)할 수 있다.

○ 이의신청서 기재사항

- ▶ 신청법인명 및 신청일자, 신청의 취지 및 이유, 공시의무사항의 이행 경과내용[이의신청사유가 개선 계획서·이행보고서의 미제출(개선계획서의 계획내용 미이행 포함) 또는 공시책임자등의 교육미이수와 관련된 경우에는 당해 경과내용], 증빙자료가 있는 경우에는 그 표시, 그 밖에 필요한 사항

3. 불성실공시법인 지정여부 등 결정

거래소는 특별한 사유가 없는 한 이의신청기간 종료일부터 10매매거래일 이내에 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 심의일로부터 3매매거래일 이내에 해당 주권상장법인에 대한 불성실공시법인 지정여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부 등을 결정하여야 한다. 다만, 위반의 내용 등을 감안하여 위원회의 심의가 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

거래소는 주권상장법인을 불성실공시법인으로 지정하는 경우 해당 법인에 대하여 공시위반의 경위 및 과실의 정도, 평소 공시업무의 성실한 수행정도 등 벌점 가감의 사유를 감안하여 벌점을 부과할 수 있다.

또한 거래소는 주권상장법인에 대하여 별도의 공시위반제재금의 부과기준(고의, 중과실 또는 상습적으로 공시의무를 위반하여 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치는 경우 등)에 따라 벌점부과 이외에 10억원 이내에서 공시위반제재금을 부과할 수 있다.

4. 불성실공시법인 지정 등의 사실 공표

거래소는 주권상장법인을 불성실공시법인 지정 등을 한 경우에는 공시매체 등에 그 사실 등을 게재한다.

주요 Q&A

■ 조건부 불성실공시법인 지정유예

Q. 불성실공시의 적용예외 이외에 불성실공시법인 지정을 유예하는 제도가 있는데, 구체적으로 어떤 내용인가?

A. 불성실공시의 적용예외가 되지 않는 경우 원칙적으로 불성실공시법인으로 지정됩니다. 다만, 최근 3년 이내 공시우수법인으로서 공시 위반사항이 고의 또는 중대한과실에 해당되지 않는 주권상장법인에 대하여 6개월간 불성실공시법인으로 지정예고되지 않을 것을 조건으로 불성실공시법인 지정을 유예할 수 있습니다.(1회 1건에 한함) 다만, 불성실공시법인 지정이 유예된 후 6개월 이내에 불성실공시법인으로 지정예고되는 경우 유예받은 벌점까지 합산하여 벌점이 부과될 수 있습니다.

관련법규 등

- 유가증권시장공시규정 제35조 및 제90조
- 유가증권시장공시규정 시행세칙 제13조제1항 및 제5항제2호

V 불성실공시법인에 대한 조치

1. 주권 매매거래정지

주권상장법인이 불성실공시법인으로 지정되는 경우 지정일 당일 1일간 해당 법인의 발행 주권은 매매 거래정지 조치된다. 지정일이 매매거래일이 아닌 경우에는 이후 최초로 도래하는 매매거래일 1일간 매매 거래가 정지된다. 다만, 불성실공시법인으로 지정되어 부과받은 벌점이 10점 미만인 경우 매매거래정지 조치를 하지 아니한다.

2. 불성실공시법인 지정사실 및 부과벌점 공표

거래소가 주권상장법인을 불성실공시법인으로 지정한 경우에는 불성실공시법인 지정일부터 5회 연속하여 증권시장지에 불성실공시법인 지정사실과 경위 등을 게재하고,

증권시장지 또는 증권정보단말기 등의 시세표 상에 동 사실을 최초로 공표하는 날을 포함하여 다음의 기간 동안 “주” 또는 “불성실공시법인” 표시한다.

- ▶ 부과벌점이 5점 미만인 경우 : 1주일간
- ▶ 부과벌점이 5점 이상 10점 미만인 경우 : 2주일간
- ▶ 부과벌점이 10점 이상인 경우 : 1월간

다만, 부과벌점의 전부가 제재금으로 대체부과된 경우에는 증권시장지 또는 증권정보단말기 등의 시세 표상에 표시하지 아니할 수 있다.

전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 불성실공시법인의 명단, 지정사유 및 부과벌점 등을 1년간 게재한다.

3. 불성실공시법인에 대한 교육 및 개선계획서 제출

거래소는 주권상장법인이 불성실공시법인으로 지정된 경우 해당 법인의 공시책임자 및 공시담당자에 대하여 불성실공시 예방을 위한 교육을 실시하며 해당 법인의 공시책임자 및 공시담당자는 이에 응하여야 한다.

거래소는 주권상장법인이 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 과거 1년 간 부과 누계벌점이 15점 이상으로 관리종목으로 지정되거나 관리종목 지정기간 중에 추가적으로 부과받은 누계벌점이 15점 이상인 때에 해당되는 경우 불성실공시의 사전예방 및 재발 방지를 위해 개선계획서의 제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 해당 주권상장법인은 거래소의 제출요구일로부터 10매매거래일 이내에 개선계획서를 제출하여야 한다.

또한, 거래소는 해당 주권상장법인에게 개선계획서의 계획내용 이행에 대한 이행보고서를 개선계획서 제출일로부터 6개월이 경과한 후 10매매거래일 이내에 제출하도록 요구할 수 있으며, 거래소는 해당 법인이 제출한 개선계획서 및 이행보고서를 공시매체에 6개월간 공표할 수 있다.

4. 공시위반제재금 부과

거래소는 주권상장법인을 불성실공시법인으로 지정하는 경우 벌점부과 이외에 10억원 이내*에서 공시 위반제재금을 부과할 수 있으며 상장·공시위원회의 심의를 거쳐 최초 산정한 부과금액의 1/2 이하의 범위 내에서 가중 또는 감경할 수 있다.

* 상세 부과기준은 공시규정 시행세칙 제13조의3 참조

거래소는 주권상장법인에게 제재금을 부과하는 경우 ‘공시위반제재금 부과통지서’를 통보하며, 해당 법인은 부과통지일로부터 1월 이내에 동 제재금을 거래소에 납부하여야 한다.

5. 관리종목 지정 또는 상장적격성 실질심사

주권상장법인이 불성실공시법인 지정 등으로 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우에는 해당 법인 발행주권은 관리종목으로 지정된다. 공시의무위반사유에 의한 관리종목지정 후 동 지정일로부터 1년 이내에 해당 불성실공시 누계벌점이 15점 이상 추가되는 경우 또는 기업경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항 등에 대하여 고의 또는 중과실로 공시의무를 위반하여 불성실공시법인으로 지정된 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당한다.

제2절

매매거래정지

I 개요

매매거래정지제도는 주권상장법인이나 상장증권에 불성실공시 또는 상장증권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생하거나 기타 이에 준하는 사항이 발생할 경우 거래소가 해당 법인이 발행한 증권의 매매 거래를 일정기간 정지하여 동 정보가 투자자 모두에게 공평하게 전달되도록 함으로써 완전경쟁을 통한 공정한 주가 형성을 도모하기 위한 제도이다.

매매거래정지는 공시규정 이외에도 상장규정 등에서 그 대상 및 기간을 별도로 정하고 있다.

II 공시규정상 매매거래정지

① 조회공시에 대한 답변공시 기한 내 불응

② 불성실공시법인 지정(벌점 10점 이상)

③ 가격 또는 거래량의 급변이 예상되는 품문 등에 대한 조회공시 요구

- 1) 발행한 어음 또는 수표의 부도발생이나 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지
- 2) 영업활동의 전부 또는 일부의 정지
- 3) 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청이나 사실상의 회생절차 개시
- 4) 최근 사업연도 감사보고서상
 - ① 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
 - ② 자본금의 50% 이상 잠식
 - ③ 매출액 50억원 미만
- 5) 반기검토보고서상 검토의견 부적정 또는 의견거절
- 6) 그 밖에 가격 또는 거래량 급변이 예상되는 중요한 사항

④ 주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 사항의 공시(중요내용공시)

매매거래정지사유	정지기간
① 조회공시에 대한 답변공시 기한 내 불응	신고시한 종료시점부터 답변공시시점까지
② 불성실공시법인 지정(벌점10점 이상)	지정일 당일 1일
③ 가격 또는 거래량의 급변이 예상되는 품문 등에 대한 조회공시 요구	(원칙)조회공시 요구시점부터 조회 결과공시 후 30분 경과시까지
④ 주가 및 거래량에 중 대한 영향을 주는 사항 (중요내용 공시)	① 영업의 일부 또는 전부 정지 ▶ 매출액 5%(大2.5%)이상 ② 주권의 자진상장폐지결정 ③ 임원등의 가장납입 ▶ 자기자본5%(大2.5%)이상 ④ 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 ▶ 자기자본50%(大25%) 이상 ⑤ 반기검토보고서상 검토의견 ▶ 부적정·의견거절 ⑥ 회계처리기준 위반행위 ▶ 증선위 검찰고발 등 ▶ 검찰 기소 등 ⑦ 영업양수도, 합병, 분할, 분할합병 등 ▶ 소규모합병 및 간이합병, 물적분할 등 제외 ⑧ 외부감사인의 감사보고서 접수시 다음의 경우 1) 감사의견 부적정·의견거절 범위제한 한정 2) 자본잠식 50% 이상 3) 매출액 50억 미만(지주회사는 연결기준) ⑨ 내부결산시 다음의 경우 1) 자본잠식 50% 이상 2) 매출액 50억 미만(지주회사는 연결기준) ⑩ 부도발생, 은행거래정지·금지 (원칙)공시시점 부터 30분간 (예외) 공시시점에 따른 정지기간 - 9시 이전 : 9시~ 9시30분까지 - 14시30분 이후 : 익일 9시까지

매매거래정지사유		정지기간	
④ 주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 사항(중요내용 공시)	⑪ 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 관련 ▶ 회생절차개시신청 및 개시·종결·폐지 등 ▶ 파산신청 및 파산선고·파산신청 기각 등	(원칙)공시시점 부터 30분간	
	⑫ 해산사유 발생		
	⑬ 거래은행·금융채권자의 법인의 경영관리·공동관리 개시·중단·해제결정		
	⑭ 증권관련집단소송 ▶ 소송의 제기, 허가신청 사항, 소송 허가결정 사항, 그 밖에 법원의 판결·결정의 사항		
	⑮ 무상증자(배정비율 10% 이상)		
	⑯ 감자·주식소각(발행주식총수 10% 이상)		
	⑰ 주식배당(배당비율 10% 이상)		
	⑱ 포괄적주식교환·주식이전 ▶ 소규모주식교환 및 간이주식교환 제외		
	⑲ 주요자회사의 부도발생, 회생·파산절차 개시, 해산 사유 발생 등		
	⑳ 기업인수목적회사의 합병 결정이후 해당 결정의 취 소·부인 및 부적합사유 발생 등		

- 1) ④의 조화공시 요구에 대해 조회결과를 공시한 후에도 해당 품문 및 보도가 해소되지 아니하는 경우 매매거래정지 기간을 연장할 수 있음
- 2) ⑥의 2),3) 및 ⑨의 경우 그 내용이 최초로 확인된 경우에 한함
- 3) ⑩~⑭, ⑲의 경우(관계기관 등으로부터 거래소가 확인 또는 통보받은 사항 포함) 그 내용이 최초로 확인된 경우에 한하며, 그 이후의 동일 공시사항 또는 진행절차에 따라 발생하는 공시사항은 제외

III 상장규정상 매매거래정지

- ① 관리종목 지정
- ② 상장폐지사유 발생(실질심사 해당사실 확인 포함)
- ③ 전자증권 변경말소 등
- ④ 법원의 회생절차 개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장관리를 위해 필요하다고 인정하는 경우
- ⑤ 분할 또는 분할합병
- ⑥ 우회상장 관련 사항
- ⑦ 기업인수목적회사의 합병 관련 사항
- ⑧ 조건부자본증권의 주식전환 또는 원금상환·이자지급의무 감면
- ⑨ 목적주권의 매매거래정지
- ⑩ 유통주식수 기준 미만
- ⑪ 기타 공익과 투자자보호

매매거래정지사유		정지기간
① 관리종목지정	① 사업보고서 미제출	사업보고서 제출시까지
	② 회생절차 개시신청	법원의 회생절차개시결정일까지
	③ 그 외의 사유 ¹⁾	지정일 당일 1일간
② 상장폐지사유 발생(실질심사 해당사실 확인 포함)		상장폐지사유 확인일부터 해소일까지
③ 전자증권 변경·말소 등		효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지
④ 법원의 회생절차 개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장관리를 위해 필요하다고 인정하는 경우		매매거래정지 결정일(회생절차개시 결정 후 거래정지 지속되는 경우 포함) 부터 사유해소 확인일까지
⑤ 분할 또는 분할합병		분할재상장 예비심사신청서와 첨부 서류 제출일까지
⑥ 우회상장 대상거래 관련 공시	① 확인서 등 미첨부시	우회상장확인서 및 첨부서류 제출일까지
	② 확인서 등에 따라 우회상장 대 상으로 확인된 경우	우회상장예비심사신청서 제출일까지

매매거래정지사유		정지기간
② 우회상장 예비심사	① 부적격심사결과 통지시	해당 거래 취소 결정일까지
	② 심사 중 우회상장 완료시	우회상장 적격성 인정 통보시까지
⑦ 기업인수목적회사의 합병	① 예비심사청구대상	공시일부터 심사결과통보일까지 (부적격 통보시 합병 중단 결정일까지)
	② 예비심사비청구대상	공시일부터 합병 중단 결정일까지
⑧ 전환형 조건부자본증권의 주식 전환 또는 상각형 조건부자본증권의 원금상환·이자지급의무 감면		사유발생일로부터 3영업일이 되는 날부터 조건부자본증권의 상장금액 변경일 전일까지
⑨ 신주인수권증권 증서의 목적이 되는 주권의 매매거래정지		해당 정지사유 해소시
⑩ 유통주식수 기준 미만	① 발행주식총수의 1% 미만	3% 이상이 될 때까지
	② 10만주 미만	30만주 이상이 될 때까지
	③ ①과 ②에 모두 해당	3%이상 및 30만주 이상이 될 때까지
⑪ 기타 공익과 투자자 보호		

1) 종류주권이 관리종목에 지정된 경우 해당 종류주권에 대하여만 관리종목으로 지정 및 1일간 매매거래정지

제3절

관리종목 지정 및 해제

유가증권시장에 상장된 후 영업실적 악화 등으로 부실이 심화되거나 발행주식의 유동성이 부족한 경우 또는 기업지배구조 미구축 등으로 상장폐지기준에 해당할 가능성이 높은 경우 관리종목으로 지정한다.

관리종목제도는 투자자의 주의를 환기하고, 해당 법인에게는 일정한 경과기간을 부여하여 지정사유를 해소하도록 함으로써 조속한 정상화를 촉진하기 위한 제도이다.

거래소는 투자자보호 등을 위하여 유가증권시장 주권상장법인이 관리종목 지정기준에 해당할 우려가 있는 경우에는 그 사실을 예고할 수 있다.

I 주권상장법인의 관리종목 지정 및 해제기준

지정기준	지정시기	해제시기
① 정기보고서 미제출 • 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	해당 정기보고서 제출일 익일 ¹⁾
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 : 범위제한 한정 • 반기검토의견 : 부정적 또는 의견거절	감사(검토)보고서 제출일 익일	감사의견 적정인 정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
③ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금의 50% 이상 잠식 *연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	감사보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 정기 감사보고서 제출일 익일 ³⁾
④ 주식분산요건 미달 • 사업보고서상 일반주주수 200명 미만 • 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5% 미만 ⁴⁾	사업보고서 제출일 익일	해제사유 확인일 익일

지정기준	지정시기	해제시기
⑤ 거래량 미달 • 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만	반기 최초 매매거래일	관리종목지정사유 해소시 다음 반기 최초 매매 거래일 ⁵⁾
⑥ 지배구조 미달 • 사외이사 선임의무,감사위원회 설치의무 위반	사업보고서 제출일 (주주총회일) 익일 ⁶⁾	주주총회일 익일 ⁷⁾
⑦ 매출액 50억원 미달 *지주회사의 경우 연결기준	감사보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ³⁾
⑧ 시총이 50억원 미달인 상태가 30일 거래일 이상 지속	해당 사실 발생일 익일	해제사유 발생일 익일 ⁸⁾
⑨ 파산신청	파산신청 확인일 익일	법원의 파산신청 기각 결정 확인일 익일
⑩ 회생절차개시신청	회생절차개시신청 확인일 익일	법원의 회생절차 종결 결정 확인일 익일
⑪ 과거 1년 이내 불성실공시법인 지정 관련 누적 벌점 15점 이상	해당 벌점 부과일	관리종목 지정일로부터 1년 경과시 ⁹⁾
⑫ 상장폐지 사유 발생	해당 사유 확인일 익일	해제 사유 확인일 익일
⑬ 기타 투자자보호	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일

- 1) 해당 정기보고서 제출일 익일. 다만 ①분기보고서 미제출 후 반기 또는 사업보고서 제출시, ②반기보고서 미제출 후 사업보고서 제출시, ③사업보고서 미제출 후 10일 이내에 해당 사업보고서 제출시 해당 사유를 해소한 것으로 봄
- 2) 정기(재)감사보고서상 감사의견 적정 또는 한정(감사범위 제한으로 인한 한정 제외)
- 3) 감사의견 적정인 재감사보고서 제출 포함
- 4) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만이어도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우에는 관리종목지정사유에 해당하지 않음
- 5) 관리종목지정기간 중 유동성공급계약을 체결한 경우 해당 신고일의 익일
- 6) 사외이사·감사위원의 사임, 사망 등의 사유로 지배구조 미달시 그 사유 발생 후 최초 소집된 주주총회에서 그 수를 충족하지 못하는 경우 해당 주주총회일 익일
- 7) 사외이사·감사위원 선임을 위한 주주총회
- 8) 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속되고 당해 누적일수가 30거래일 이상인 경우 그 익일
- 9) 관리종목지정기간 중 추가적으로 부과받은 누계벌점이 15점 이상인 경우 그 날부터 기산하여 1년이 되는 날의 익일

구 분	법정제출기한
사업보고서	사업연도 경과 후 90일 이내
반기·분기보고서	각 해당기간 종료 후 45일 이내 ▶ 한국채택국제회계기준을 채택한 법인이 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 보고서를 제출하는 경우에는 그 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출

II 부동산투자회사주권의 관리종목 지정 및 해제

지정기준	지정시기	해제시기
❶ 정기보고서 미제출 • 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	해당 정기보고서 제출일 익일 ¹⁾
❷ 감사인 의견 미달 • 감사의견 : 범위제한 한정 의견 • 반기검토 의견 : 부정적 또는 의견 거절	감사(검토)보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❸ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금의 50% 이상 잠식 *연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	감사보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❹ 매출액 미달 • 부동산개발사업이 총자산의 30%를 초과하는 부동산투자회사의 경우 50억원 미만 • 부동산개발사업이 총자산의 30%를 초과하지 않는 부동산투자회사의 경우 30억원 미만	감사보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❺ 시총이 50억원 미달인 상태가 30거래일 이상 지속	해당 사실 발생일 익일	해제사유 발생일 익일
❻ 파산신청	파산신청 확인일 익일	법원의 파산신청 기각 결정 확인일 익일
❼ 회생절차개시신청	회생절차개시신청 확인일 익일	법원의 회생절차 종결 결정 확인일 익일
❽ 과거 1년 이내 불성실공시법인 지정 관련 누적 벌점 15점 이상	해당 벌점 부과일	관리종목 지정일로부터 1년 경과시
❾ 자산구성요건 미달 ⁴⁾ • 총자산의 80% 이상을 부동산, 부동산관련증권, 현금으로 구성할 의무(자산의 70% 이상은 부동산으로 구성할 의무)를 2분기 연속 위반	정기보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 정기보고서 제출일 익일
❿ 배당요건 미달 • 이익배당한도의 90% 이상 배당할 의무 위반 ⁵⁾	사업보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 사업보고서 제출일 익일

지정기준	지정시기	해제시기
❶ 경영성과 미달 • 부동산개발사업이 총자산의 30% 이하로 상장한 부동산투자회사가 해당 비율이 30%를 초과하도록 결정 & 최근 사업연도 매출액이 300억원 미만	해당 사실 확인일 익일	해제 사유 확인일 익일
❷ 상장폐지 사유 발생	해당 사유 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
❸ 기타 투자자 보호	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일

- 1) 해당 정기보고서 제출일 익일. 다만 ①분기보고서 미제출 후 반기 또는 사업보고서 제출시, ②반기보고서 미제출 후 사업보고서 제출시, ③사업보고서 미제출 후 10일 이내에 해당 사업보고서 제출시 해당 사유를 해소한 것으로 봄
- 2) 감사보고서 정정 신고가 있는 경우 “정기 감사보고서 제출일”을 “정정신고일”로 함
- 3) 상장시기총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속되고 당해 누적일수가 30거래일 이상인 경우 그 익일
- 4) 기업구조조정 부동산투자회사의 경우 총자산의 70% 이상을 기업이 채권금융기관에 대한 채무를 상환하기 위해 매각하는 부동산으로 구성해야 함
- 5) 자기관리 부동산투자회사의 경우 이익배당한도의 50% 이상 배당할 의무 위반

III 선박투자회사주권의 관리종목 지정 및 해제

지정기준	지정시기	해제시기
❶ 정기보고서 미제출 • 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	해당 정기보고서 제출일 익일 ¹⁾
❷ 감사인 의견 미달 • 감사의견 : 범위제한 한정 의견 • 반기검토의견 : 부정적 또는 의견거절	감사(검토)보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❸ 과거 1년 이내 불성실공시법인 지정 관련 누적 벌점 15점 이상	해당 벌점 부과일	관리종목 지정일로부터 1년 경과시 ³⁾
❹ 수입분배요건 ⁴⁾ 미달	사업보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 사업보고서 제출일 익일
❺ 상장폐지 사유 발생	해당 사유 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
❻ 기타 투자자보호	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일

1) 해당 정기보고서 제출일 익일. 다만 ①분기보고서 미제출 후 반기 또는 사업보고서 제출시, ②반기보고서 미제출 후 사업보고서 제출시, ③사업보고서 미제출 후 10일 이내에 해당 사업보고서 제출시 해당 사유를 해소한 것으로 봄

2) 감사보고서 정정 신고가 있는 경우 “정기 감사보고서 제출일”을 “정정신고일”로 함

3) 관리종목지정기간 중 추가적으로 부과받은 누계벌점이 15점 이상인 경우 그 날부터 기산하여 1년이 되는 날의 익일

4) 선박투자회사법 제41조제1항에 따른 수입분배(자산운영에 따른 수입에서 자금차입 및 사채발행에 따른 상환금, 운영비용을 공제한 금액을 주주에게 분배해야 함)

IV 기업인수목적회사의 관리종목 지정 및 해제

지정기준	지정시기	해제시기
❶ 정기보고서 미제출 • 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	해당 정기보고서 제출일 익일 ¹⁾
❷ 감사인 의견 미달 • 감사의견 : 범위제한 한정 의견 • 반기검토의견 : 부정적 또는 의견거절	감사(검토)보고서 제출일 익일	감사(검토)의견 적정인 정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❸ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금의 50% 이상 잠식 * 연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	감사보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
❹ 지배구조 미달 • 사외이사 선임의무, 감사위원회 설치의무 위반	사업보고서 제출일 (주주총회일) 익일 ³⁾	주주총회일 익일 ⁴⁾
❺ 시총이 50억원 미만인 상태가 30거래일 이상 지속	해당 사실 발생일 익일	해제사유 발생일 익일 ⁵⁾
❻ 파산신청	파산신청 확인일 익일	법원의 파산신청 기각 결정 확인일 익일
❼ 회생절차개시신청	회생절차개시신청 확인일 익일	법원의 회생절차 종결 결정 확인일 익일
❸ 과거 1년 이내 불성실공시법인 지정 관련 누적 벌점 15점 이상	해당 벌점 부과일	관리종목 지정일로부터 1년 경과시 ⁶⁾
❹ 주식분산요건 미달 • 사업보고서상 일반주주수 50명 미만 • 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5% 미만 ⁷⁾	사업보고서 제출일 익일	해제사유 확인일 익일
❺ 임원의 자격요건 미달 ⁸⁾	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
❻ 자금 예치·신탁의무 위반 등	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
❼ 재무활동 제한 위반	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
❸ 상장예비심사 미신청 ⁹⁾	상장예비심사신청서 제출 기한 또는 신고기한의 익일	해제사유 확인일 익일

제1장 유가증권시장 공시제도

제2장 유가증권시장 공시업무

제3장 주관상정법인 등에 대한 시정조치

제4장 유가증권시장 상장업무

제5장 상장종목권의 관리

지정기준	지정시기	해제시기
14 금융투자업자 소유주식등의 발행금액 미달	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
15 상장폐지 사유 발생	해당 사유 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
16 기타 투자자보호		

- 1) 해당 정기보고서 제출일 익일. 다만 ①분기보고서 미제출 후 반기 또는 사업보고서 제출시, ②반기보고서 미제출 후 사업보고서 제출시, ③사업보고서 미제출 후 10일 이내에 해당 사업보고서 제출시 해당 사유를 해소한 것으로 봄
- 2) 감사보고서 정정 신고가 있는 경우 “정기 감사보고서 제출일”을 “정정신고일”로 함
- 3) 사외이사·감사위원의 사임, 사망 등의 사유로 지배구조 미달시 그 사유 발생 후 최초 소집된 주주총회에서 그 수를 충족하지 못하는 경우 해당 주주총회일 익일
- 4) 사외이사·감사위원 선임을 위한 주주총회
- 5) 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속되고 당해 누적일수가 30거래일 이상인 경우 그 익일
- 6) 관리종목지정기간 중 추가적으로 부과받은 누계벌점이 15점 이상인 경우 그 날부터 기산하여 1년이 되는 날의 익일
- 7) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만이더라도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우에는 관리종목지정사유에 해당하지 않음
- 8) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조에서 정하는 자격요건에 미달하는 경우
- 9) 기업인수목적회사의 정관으로 정하는 존립기한의 6개월 전까지 합병상장예비신청서를 제출하지 않거나 공시규정에 따라 보통주권 상장법인과의 합병을 신고하지 않은 경우

지정기준	지정시기	해제시기
1 정기보고서 미제출 · 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	해당 정기보고서 제출일 익일 ¹⁾
2 감사인 의견 미달 · 감사의견 : 범위제한 한정 의견 · 반기검토의견 : 부적정 또는 의견거절	감사(검토)보고서 제출일 익일	감사(검토)의견 적정인 정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
3 자본잠식(무액면주식 발행으로 인해 자본금 기준의 자본잠식 판단 불가시 해당 사유 미적용) · 감사보고서상 자본금의 50% 이상 잠식	감사보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
4 주식분산요건 미달 · 사업보고서상 일반주주수 200명 미만 · 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5% 미만 ³⁾	사업보고서 제출일 익일	해제사유 확인일 익일
5 거래량 미달 · 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만	반기 최초 매매거래일	관리종목지정사유 해소시 다음 반기 최초 매매거래일 ⁴⁾
6 지배구조 미달 · 사외이사 선임의무, 감사위원회 설치의무 위반	사업보고서 제출일 (주주총회일) 익일 ⁵⁾	주주총회일 익일 ⁶⁾
7 매출액 50억원 미달	감사보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일 ²⁾
8 시총이 50억원 미달인 상태가 30거래일 이상 지속	해당 사실 발생일 익일	해제사유 발생일 익일 ⁷⁾
9 파산신청	파산신청 확인일 익일	법원의 파산신청 기각 결정 확인일 익일
10 회생절차개시신청	회생절차개시신청 확인일 익일	법원의 회생절차 종결 결정 확인일 익일
11 과거 1년 이내 불성실공시법인 지정 관련 누적 벌점 15점 이상	해당 벌점 부과일	관리종목 지정일로부터 1년 경과시 ⁸⁾
12 회계처리기준 변경 제한 위반 및 감사인선임 방법 위반	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일

지정기준	지정시기	해제시기
13 상장폐지 사유 발생	해당 사유 확인일 익일	해제사유 확인일 익일
14 기타 투자자보호	해당 사실 확인일 익일	해제사유 확인일 익일

- 1) 해당 정기보고서 제출일 익일. 다만 ①분기보고서 미제출 후 반기 또는 사업보고서 제출시, ②반기보고서 미제출 후 사업보고서 제출시, ③사업보고서 미제출 후 10일 이내에 해당 사업보고서 제출시 해당 사유를 해소한 것으로 봄
- 2) 감사보고서 정정 신고가 있는 경우 “정기 감사보고서 제출일”을 “정정신고일”로 함
- 3) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만인더라도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우에는 관리종목지정사유에 해당하지 않음
- 4)관리종목지정기간 중 유동성공급계약을 체결한 경우 해당 신고일의 익일
- 5) 사외이사·감사위원의 사임, 사망 등의 사유로 지배구조 미달시 그 사유 발생 후 최초 소집된 주주총회에서 그 수를 충족하지 못하는 경우 해당 주주총회일 익일
- 6) 사외이사·감사위원 선임을 위한 주주총회
- 7) 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속되고 당해 누적일수가 30거래일 이상인 경우 그 익일
- 8) 관리종목지정기간 중 추가적으로 부과받은 누계벌점이 15점 이상인 경우 그 날부터 기산하여 1년이 되는 날의 익일

VI 종류주권의 관리종목 지정 및 해제

지정기준	지정시기	해제시기
1 발행인 자격 미달 • 종류주권 상장법인의 보통주권 또는 외국주권의 관리종목지정시	보통주권 관리종목지정일	보통주권관리종목 지정해제일
2 주주 수 미달 • 사업보고서상 해당 종류주권의 주주수 100명 미만	사업보고서 제출일 익일	해제사유 확인일 익일
3 상장주식 수 미달 • 반기 말 상장주식수 20만주 미만	반기 최초 매매거래일	해제사유 확인일 익일
4 거래량 미달 • 반기 월평균거래량 1만주 미만 ¹⁾	반기 최초 매매거래일	관리종목지정사유 해소시 다음 반기 최초 매매거래일 ²⁾
5 시총이 20억원 미달인 상태가 30거래일 이상 지속	해당 사실 확인일 익일	해제사유 발생일 익일 ³⁾

- 1) ①종류주권 신규상장일이 속하는 반기의 경우, ②반기 중 매매거래정지일 수가 해당 반기 매매거래일 수의 50% 이상인 경우, ③해당 반기 말 계약기간 6개월 이상의 유동성공급계약이 체결되어 있는 경우에는 적용 제외
- 2) 관리종목지정기간 중 유동성공급계약을 체결한 경우 해당 신고일의 익일
- 3) 상장시가총액이 20억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속되고 당해 누적일수가 30거래일 이상인 경우 그 익일

제4절

상장폐지

상장이 일정한 요건을 갖춘 증권에 대하여 유가증권시장에서 매매거래의 대상물이 될 수 있는 자격이 부여되는 것인데 반하여, 상장폐지는 주권상장법인이 이를 신청하거나 거래소가 정한 일정한 기준에 해당하는 경우 당해 증권에 대하여 유가증권시장에서 매매될 수 있는 자격이 상실되는 것을 의미한다.

신청에 의하지 아니한 상장폐지는 주권상장법인의 재무내용, 기업지배구조 등 기업투명성 등이 부실하여 더 이상 다수의 투자자간 거래대상으로 인정하지 않는 것으로 시장건전성을 제고하고 잠재적인 다수의 투자자를 보호하기 위한 조치이다.

거래소는 보통주권 등을 상장한 법인이 상장폐지기준에 해당하는 경우 해당 법인의 신청 없이 상장을 폐지할 수 있다.

I 자진상장폐지

1. 개요

자진상장폐지란 주권상장법인 등이 주주총회 결의에 따라 유가증권시장에서 더 이상 상장을 유지하지 않기로 결의하고 상장폐지를 신청하는 것을 말한다.

주권상장법인은 상장증권의 종목별로 자진상장폐지를 신청할 수 있으며, 거래소는 투자자 보호사항의 이행 여부 등을 고려하여 상장공시위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정한다.

다만, 주권상장법인이 코스닥시장상장법인으로 되기 위한 경우 등 투자자 보호 측면에서 상장공시위원회 심의가 필요하지 않다고 거래소가 인정하는 경우에는 심의를 거치지 않을 수 있다.

2. 자진상장폐지 절차

① 상장폐지 신청

자진상장폐지를 하고자 하는 법인은 상장폐지신청서와 주주총회 특별결의의 방법으로 상장폐지를 결의한 주주총회 의사록 사본 등을 거래소에 제출해야 한다.

종류주권에 대하여 종목별로 상장폐지신청을 하는 경우 상장폐지신청서에 상장폐지에 대한 종류주주총회 의사록 사본 등을 거래소에 제출해야 한다.

② 상장폐지 심사

자진상장폐지 신청을 위해서는 최대주주 등이 해당 주권에 대해 공개매수 또는 장내매수를 해야 하고, 신청일 현재 해당 종목의 발행주식 총수(자기주식은 제외한다)의 95% 이상을 보유하고 있어야 한다. 또한 상장폐지 이후 일정 기간 동안의 매수확약 등 소액주주 보호를 위한 절차를 충실히 마련하여야 한다.

심사시 소액주주를 보호하기 위한 투자자보호절차 마련 등 동 절차의 이행여부를 고려하여 상장폐지 승인이 결정된다.

③ 자진상장폐지 승인

자진상장폐지가 승인되면 거래소는 이를 시장에 안내하고 당해 증권을 상장폐지한다.

❖ 자진상장폐지 관련 실무 프로세스

- ▶ 자진상장폐지와 관련한 공개매수신고서 제출시 동 내용을 요약하여 '기타 경영사항(자율공시)'로 공시
- ▶ 상장폐지 이사회 결의 당일 '상장폐지결정' 등을 공시해야 하며 중요내용 공시에 따른 30분간 매매거래정지
- ▶ 상장폐지는 주주총회 특별결의사항으로 주주총회소집 결의 및 결과 등 주주총회 관련사항을 공시
- ▶ 거래소에 상장폐지 신청서 상장폐지신청서 및 주주총회 특별결의 의사록 등을 제출해야 하며, 동 사실 및 소액주주 보호대책 건에 대해 '기타 경영사항(자율공시)' 공시로 안내하고 최종 상장폐지 결정일까지 매매거래정지
- ▶ 거래소는 상장폐지 신청 이후 상장공시위원회를 개최하여 주주보호절차 이행여부 등을 심의하여 최종 상장폐지 여부 결정
- ▶ 최종 상장폐지 결정시 정리매매 등 상장폐지를 안내하고 상장폐지 이후 장외매수 등 투자자보호 대책에 대해 '기타 경영사항(자율공시)' 공시로 안내

주요 Q&A

■ 소액주주 보호절차 관련 규정 개정

Q. 자진상장폐지 신청을 위하여 주권상장법인이 공개매수 또는 장내매수를 할 수 있는지?

A. 지배주주가 해당 상장법인의 자금으로 자사주를 취득하여 이익을 극대화하는 수단으로 악용하는 것을 막기 위하여 공개매수 등은 최대주주등만 가능하고 해당 주권상장법인은 제외하도록 개정되었습니다.

Q. 자진상장폐지 신청을 위한 최소지분율 요건(95%) 산정시 자기주식도 포함되는지?

A. 자사주 이익의 주주 공정분배 원칙 실현을 위해 최소지분율 산정시 자기주식은 제외됩니다.

관련법규 등 유가증권시장 상장규정 시행세칙 §6②('19.04.26 개정)

II 주권상장법인의 상장폐지

지정기준	이의신청
① 정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 법정제출기한부터 10일 내 미제출 • 분반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기보고서 미제출	○
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 부적정 또는 의견거절 • 2년 연속 범위제한 한정 의견	○
③ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금 전액잠식 * 연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	★
④ 주식분산요건 미달 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주수 200명 미만 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5%미만¹⁾ * 주식분산요건 미달로 관리종목으로 지정된 주권상장법인이 법정제출기한까지 사업보고서 미제출시 최근 사업연도에도 해당 사실이 계속된 것으로 간주	○
⑤ 거래량 미달 • 2회 연속 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만	○
⑥ 지배구조 미달 • 지배구조 미달로 관리종목 지정 후 최초 사업보고서상 사외이사 선임의무, 감사위원회 설치의무 위반	○
⑦ 시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목 지정 후 90거래일 동안 ①, ② 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속, ② 상장시가총액이 50억원 이상인 상태 누적일수가 30거래일 이상)	
⑧ 해산사유 발생 • 법률에 따른 해산사유 발생	
⑨ 최종 부도발생 또는 은행거래 정지	○
⑩ 지주회사 편입 • 주권상장법인이 지주회사의 완전자회사로 되는 등 최대주주등이 발행주식을 전부 소유하는 경우	

지정기준	이의신청
⑪ 주식양도 제한 • 주권상장법인이 주식의 양도에 제한을 받는 경우	○
⑫ 우회상장 기준위반 • 우회상장예비심사를 통과하지 못한 주권비상장법인을 대상으로 우회상장을 완료한 경우 • 상장예비심사신청서를 제출하기 전 우회상장을 완료한 경우	○
⑬ 상장적격성 실질심사 결과 상장폐지의 필요성이 인정되는 경우 ²⁾	○

★ 자구이행에 의한 자본잠식 상장폐지의 예외 : 자본잠식으로 인한 상장폐지사유발생시 사업보고서 법정제출기한 까지 해당 상장폐지사유의 해소를 입증하는 재무상태표와 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인)의 적정 감사보고서를 제출하는 경우 상장적격성 실질심사 대상

- 1) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만이더라도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우는 제외
- 2) 상장적격성 실질심사 개시 사유
- ① 2년 연속 자본금의 50% 이상 잠식
 - ② 2년 연속 매출액 50억원 미만
 - ③ 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지 결정 등
 - ④ 공시의무 위반
 - ⑤ 상장 또는 상장폐지 관련 서류의 허위 기재·누락
 - ⑥ 상장폐지 회피목적의 임의적·일시적 매출 등
 - ⑦ 일정 규모 이상의 횡령·배임
 - ⑧ 회계처리기준의 중대한 위반
 - ⑨ 주권영업의 정지
 - ⑩ 자본잠식 자구이행
 - ⑪ 기타 투자자보호

III 부동산투자회사주권의 상장폐지

지정기준	이의신청
① 정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 법정제출기한부터 10일 내 미제출 • 분반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기보고서 미제출	○
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 부적정 또는 의견거절 • 2년 연속 범위제한 한정 의견	○
③ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금 전액잠식 * 연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	★
④ 시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목 지정 후 90거래일 동안 ①, ② 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속, ② 상장시가총액이 50억원 이상인 상태 누적일수가 30거래일 이상)	
⑤ 해산사유 발생 • 법률에 따른 해산사유 발생	
⑥ 최종 부도발생 또는 은행거래 정지	○
⑦ 주식양도 제한 • 부동산투자회사주권상장법인이 주식의 양도에 제한을 받는 경우	○
⑧ 자산구성요건 미달 • 자산구성요건 미달로 관리종목 지정 ¹⁾ 후 1년 이내에 그 사유를 해소하지 못하는 경우	
⑨ 배당요건 미달 • 최근 2사업연도간 계속하여 배당요건 ²⁾ 에 미달하는 경우	
⑩ 업무정지 • 부동산투자회사의 업무 전부정지 및 이에 준하는 경우 * 자기관리 부동산투자회사의 경우 적용 제외	○
⑪ 경영성과 미달 • 경영성과 미달로 관리종목 지정 ³⁾ 후 1년 이내에 그 사유를 해소하지 못하는 경우	
⑫ 상장적격성 실질심사 결과 상장폐지의 필요성이 인정되는 경우 ⁴⁾	○

제1장 유가증권시장 공시제도

제2장 유가증권시장 공시업무

제3장 주권상장법인에 대한 시장조치

제4장 유가증권시장 상장업무

제5장 상장종목의 관리

★ 자구이행에 의한 자본잠식 상장폐지의 예외 : 자본잠식으로 인한 상장폐지사유발생시 사업보고서 법정제출기한 까지 해당 상장폐지사유의 해소를 입증하는 재무상태표와 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인)의 적정 감사보고서를 제출하는 경우 상장적격성 실질심사 대상

- 1) 총자산의 80% 이상을 부동산, 부동산관련증권, 현금으로 구성할 의무(자산의 70% 이상은 부동산으로 구성할 의무)를 2분기 연속 위반
- 2) 이익배당한도의 90% 이상 배당할 의무
- 3) 부동산개발사업이 총자산의 30% 이하로 상장한 부동산투자회사가 해당 비율이 30%를 초과하도록 결정 & 최근 사업연도 매출액이 300억원 미만
- 4) 상장적격성 실질심사 개시사유 ① 2년 연속 자본금의 50% 이상 잠식, ② 2년 연속 매출액 미달, ③ 회생절차 개시신청 기각 등, ④ 공시위반 위반, ⑤ 상장 또는 상장폐지 관련 서류의 허위 기재·누락, ⑥ 자기관리 부동산 투자회사만 적용 사유(① 상장폐지 회피목적 일시적 매출 등, ② 일정규모 이상의 횡령·배임, ③ 회계기준위반, ④ 주된영업정지(분기매출액 5억 미만 제외) 등)

IV 선박투자회사주권의 상장폐지

지정기준	이의신청
① 정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 법정제출기한부터 10일 내 미제출 • 분반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기보고서 미제출	○
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 부적정 또는 의견거절 • 2년 연속 범위제한 한정 의견	○
③ 주식양도 제한 • 선박투자회사주권상장법인이 주식의 양도에 제한을 받는 경우	
④ 수입분배요건 미달 • 최근 2사업연도간 계속하여 수입분배요건 ¹⁾ 에 미달하는 경우	
⑤ 업무정지 • 선박투자회사의 업무 전부정지 및 이에 준하는 경우	○
⑥ 해산사유 발생 • 선박투자회사법 제49조에 따른 해산사유 ²⁾	
⑦ 기타 투자자 보호	
⑧ 상장적격성 실질심사 결과 상장폐지의 필요성이 인정되는 경우	○

- 1) 선박투자회사법 제41조제1항에 따른 수입분배(자산운영에 따른 수입에서 자금차입 및 사채발행에 따른 상환금, 운영비용을 공제한 금액을 주주에게 분배해야 함)
- 2) 선박투자회사법 제49조에 따른 해산사유(①정관으로 정한 존립기간 만료 등 해산사유 발생, ②주주총회의 해산 의결, ③파산, ④법원의 해산명령 또는 해산판결, ⑤선박투자업의 인가취소)

V 기업인수목적회사의 상장폐지

지정기준	이의신청
① 정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 법정제출기한부터 10일 내 미제출 • 분반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기보고서 미제출	○
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 부정적 또는 의견거절 • 2년 연속 범위제한 한정 의견	○
③ 자본잠식 • 감사보고서상 자본금 전액잠식 * 연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	★
④ 지배구조 미달 • 지배구조 미달로 관리종목 지정 후 최초 사업보고서상 사외이사 선임의무, 감사위원회 설치의무 위반	○
⑤ 시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목 지정 후 90거래일 동안 ①, ② 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속, ② 상장시가총액이 50억원 이상인 상태 누적일수가 30거래일 이상)	
⑥ 해산사유 발생 • 법률에 따른 해산사유 발생	
⑦ 최종 부도발생 또는 은행거래 정지	○
⑧ 지주회사 편입 • 주권상장법인이 지주회사의 완전자회사로 되는 등 최대주주 등이 발행주식을 전부 소유하는 경우	
⑨ 주식양도 제한 • 기업인수목적회사가 주식의 양도에 제한을 받는 경우	○
⑩ 우회상장 기준위반 • 우회상장예비심사를 통과하지 못한 주권비상장법인을 대상으로 우회상장을 완료한 경우 • 상장예비심사신청서를 제출하기 전 우회상장을 완료한 경우	

지정기준	이의신청
⑪ 주식분포요건 미달 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주수 50명 미만 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5%미만 ¹⁾ * 주식분산요건 미달로 관리종목으로 지정된 상장법인이 법정제출기한까지 사업보고서 미제출시 최근 사업연도에도 해당 사실이 계속된 것으로 간주	
⑫ 임원의 자격요건 미달 • 임원의 자격요건 미달로 관리종목 지정 후 6개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못한 경우	
⑬ 자금예치·신탁의무 위반 • 자금예치·신탁의무 위반으로 관리종목 지정 후 10일 이내에 동 사유를 해소하지 못한 경우	
⑭ 재무활동 제한 위반 • 재무활동 제한 위반으로 관리종목 지정 후 10일 이내에 동 사유를 해소하지 못한 경우	
⑮ 상장예비심사 미신청 • 상장예비심사 미신청 등으로 관리종목 지정 후 1개월 이내에 동 사유를 해소하지 못한 경우	
⑯ 금융투자업자 최소투자자의무 위반(금융투자업자 소유주식등의 발행금액 미달) • 금융투자업자 최소투자자의무 위반으로 관리종목 지정 후 3개월 이내에 동 사유를 해소하지 못한 경우	
⑰ 사업목적의 위반 • 다른 회사 주식의 소유·영업양수·자산양수분할 또는 분할합병 등 합병 외의 사업활동을 영위하는 사실이 확인된 경우	
⑱ 합병 부적격법인과 합병결의 등	
⑲ 의결권행사 제한 등에 관한 약정 위반	
⑳ 상장적격성 실질심사 결과 상장폐지의 필요성이 인정되는 경우 ²⁾	○

★ 자구이행에 의한 자본잠식 상장폐지의 예외 : 자본잠식으로 인한 상장폐지사유발생시 사업보고서 법정제출기한 까지 해당 상장폐지사유의 해소를 입증하는 재무상태표와 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인)의 적정 감사보고서를 제출하는 경우 상장적격성 실질심사 대상

- 1) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만이라도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우는 제외
- 2) 보통주권의 상장적격성 실질심사 사유를 그대로 준용하나, 매출액 미달 요건은 적용 제외

VI 외국주권 및 외국주식에탁증권의 상장폐지

지정기준	이의신청
① 정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 법정제출기한부터 10일 내 미제출 • 분반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기보고서 미제출	○
② 감사인 의견 미달 • 감사의견 부정적 또는 의견거절 • 2년 연속 범위제한 한정의견	○
③ 자본잠식(무액면주식 발행으로 인해 자본금 기준의 자본잠식 판단 불가시 해당 사유 미적용) • 감사보고서상 자본금 전액잠식 *연결대상이 있는 경우 연결기준(비지배부분은 제외)	★
④ 주식분산요건 미달 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주수 200명 미만 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 10%미만1) * 주식분산요건 미달로 관리종목으로 지정된 상장법인이 법정제출기한까지 사업보고서 미제출시 최근 사업연도에도 해당 사실이 계속된 것으로 간주	○
⑤ 거래량 미달 • 2회 연속 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만	○
⑥ 지배구조 미달 • 지배구조 미달로 관리종목 지정 후 최초 사업보고서상 사외이사 선임의무, 감사위원회 설치의무 위반	○
⑦ 시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목 지정 후 90거래일 동안 ①,② 요건 중 하나라도 미충족될 경우(①상장 시가총액이 50억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속, ②상장시가총액이 50억원 이상인 상태 누적일수가 30거래일 이상)	
⑧ 해산사유 발생 • 법률에 따른 해산사유 발생	
⑨ 최종 부도발생 또는 은행거래 정지	
⑩ 지주회사 편입 • 상장법인이 지주회사의 완전자회사로 되는 등 최대주주등이 발행주식을 전부 소유하는 경우	○

지정기준	이의신청
⑪ 주식양도 제한 • 외국주권등상장법인이 주식의 양도에 제한을 받는 경우	○
⑫ 우회상장 기준위반 • 우회상장예비심사를 통과하지 못한 주권비상장법인을 대상으로 우회상장을 완료한 경우 • 상장예비심사신청서를 제출하기 전 우회상장을 완료한 경우	○
⑬ 회계처리기준 변경 제한 위반 및 감사인선임방법 위반 • 회계처리기준 변경 제한 위반 및 감사인선임방법 위반으로 관리종목 지정 후 최초로 도래하는 사업보고서 또는 반기보고서 법정제출기한까지 해당 사유를 해소하지 못한 경우	
⑭ 외국주식에탁증권 상장증권 수 미달 • 외국주식에탁증권 상장증권 수가 10만 증권 미만인 경우	
⑮ 해외증권시장 상장폐지사유 해당 ²⁾	
⑯ 상장적격성 실질심사 결과 상장폐지의 필요성이 인정되는 경우 ³⁾	○

★ 자구이행에 의한 자본잠식 상장폐지의 예외 : 자본잠식으로 인한 상장폐지사유발생시 사업보고서 법정제출기한 까지 해당 상장폐지사유의 해소를 입증하는 재무상태표와 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인)의 적정 감사보고서를 제출하는 경우 상장적격성 실질심사 대상

- 1) 일반주주 소유주식수가 유동주식수 5% 미만이라도 그 소유주식총수가 200만주 이상이거나, 해당 법인이 국내외 동시공모 요건을 적용받아 상장한 경우 일반주주 소유주식총수가 70만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우는 제외
- 2) 이 경우 국내투자자에게 미치는 영향을 고려하여 상장 유지 결정 가능
- 3) 보통주권의 상장적격성 실질심사 사유를 그대로 준용하며, 실질심사 사유 중 회계처리기준 위반의 경우 국내 회계기준이 아니라 본국 법령(외국지주회사의 경우 주요 자회사 소재지의 법령 포함)에 따른 회계처리기준과 감독 기관의 조치를 기준으로 함

제1장 유가증권시장 공시제도

제2장 유가증권시장 공시업무

제3장 주권상장법인 등에 대한 지정요건

제4장 유가증권시장 상장업무

제5장 상장증권의 관리

VII 종류주권의 상장폐지

지정기준	이의신청
❶ 발행인 자격 미달 • 종류주권 상장법인의 보통주권 또는 외국주권 등이 상장폐지되는 경우	
❷ 주주 수 미달 • 주주 수 미달로 관리종목 지정 후 최근 사업연도 말 현재 주주수 100명 미만인 경우 • 최대주주 등이 발행주식을 전부 소유하는 경우	
❸ 상장주식 수 미달 • 상장주식 수 미달로 관리종목 지정 후 다음 반기 말 현재 상장주식수 20만 주 미만인 경우	
❹ 거래량 미달 • 거래량 미달로 관리종목 지정 후 다음 반기 월평균거래량 1만주 미만인 경우 ¹⁾	○
❺ 시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목 지정 후 90거래일동안 ①, ② 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 20억원 이상인 상태가 10거래일 이상 계속, ② 20억원 이상인 누적일수가 30거래일 이상)	
❻ 주식양도 제한 • 종류주식의 양도에 제한을 받는 경우	
❼ 기타 투자자보호	○

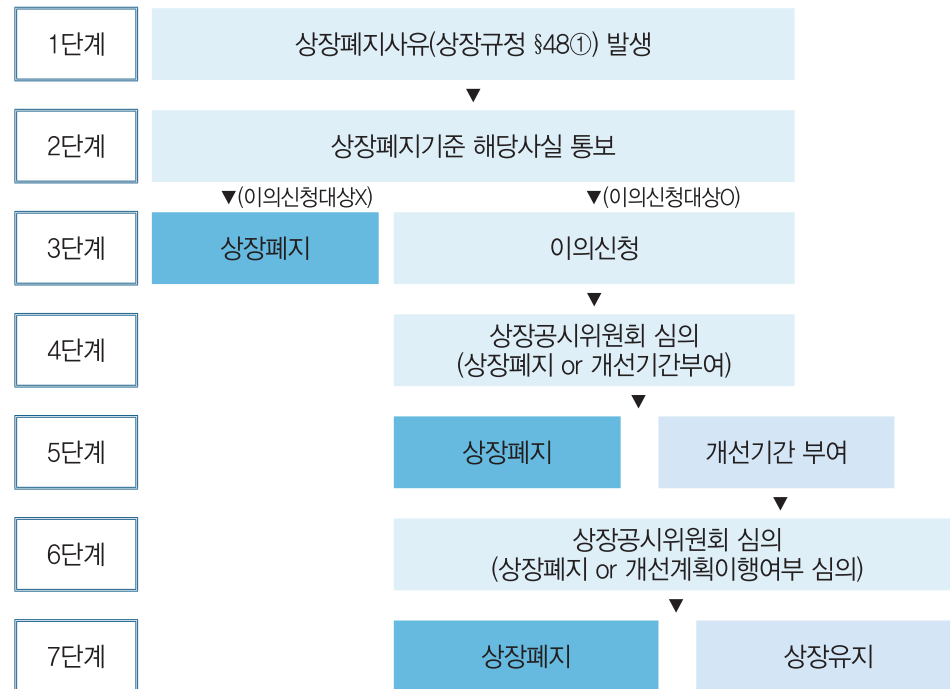
1) ①종류주권 신규상장일이 속하는 반기의 경우, ②반기 중 매매거래정지일 수가 해당 반기 매매거래일 수의 50% 이상인 경우, ③해당 반기 말 계약기간 6개월 이상의 유동성공급계약이 체결되어 있는 경우에는 적용 제외

VIII 신주인수권증권·신주인수권증서의 상장폐지

	지정기준
신주인수권증권	❶ 목적주권의 관리종목지정·상장폐지
	❷ 신주인수권 행사기간의 만료·신주인수권 행사의 완료
	❸ 기타 투자자보호
신주인수권증서	❹ 목적주권의 관리종목지정·상장폐지
	❺ 신주 청약개시일의 5거래일 전
	❻ 기타 투자자보호

IX 상장폐지절차

거래소는 주권상장법인 등이 상장규정 제48조제1항의 상장폐지사유에 해당하는 경우 상장폐지 사유의 이의신청 대상 여부에 따라 다음의 절차를 거쳐 해당 주권 등의 상장을 폐지한다.



1. 상장폐지사유 해당 및 해당 사실 통보

거래소는 주권상장법인 등이 상장폐지사유에 해당되는 경우(상장적격성 실질심사 결과 상장폐지를 결정한 경우 포함)에는 당해 사실 및 상장폐지의 방법·절차 등에 관한 사항(이의신청의 대상이 되는 상장 폐지사유에 해당하는 경우 동 상장폐지에 대하여 이의신청 할 수 있다는 뜻을 포함)을 당해 법인에게 지체 없이 서면으로 통지한다.

거래소는 주권상장법인 등이 상장폐지사유에 해당되는 경우 해당 주권상장법인 등의 발행 증권의 매매 거래를 정지한다.

2. 이의신청

주권상장법인 등이 당해 상장폐지 결정에 대하여 이의가 있는 경우에는 그 통지를 받은 날로부터 15일 (영업일 기준) 이내에 거래소에 이의를 신청할 수 있다.

○ 이의신청 대상 상장폐지사유

- ▶ 정기보고서 미제출 사유
- ▶ 감사인 의견 미달 사유
- ▶ 주식분산 미달 사유
- ▶ 거래량 미달 사유
- ▶ 지배구조 미달 사유
- ▶ 최종부도 또는 은행거래 정지 사유
- ▶ 주식양도 제한 사유
- ▶ 우회상장기준 위반 사유
- ▶ 상장적격성 실질심사 사유

거래소에 이의신청을 하는 주권상장법인은 이의신청서 및 다음의 서류를 제출하여야 한다.

○ 상장폐지사유 해소계획이 포함된 개선계획서

- ▶ 감사인 의견 미달 : 당해 사업연도 감사의견 변경을 통한 상장폐지사유의 해소 또는 차기 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정을 위한 개선 계획
- ▶ 그 밖의 상장폐지 사유 : 해당 사유의 해소 계획

○ 상장폐지 사유별 제출 서류

- ▶ 감사인 의견 미달 : 해당 감사보고서상의 감사인과 체결한 재감사계약서 사본(당해 사업연도 감사의견 변경을 통한 상장폐지사유의 해소를 위한 개선계획서를 제출한 경우에 한함)
- ▶ 주식분산 미달 : 주식분산 계획을 입증하는 금융투자업자 등의 확인서
- ▶ 거래량 미달 : 유동성공급계약서 사본
- ▶ 지배구조 미달·우회상장 기준 위반 : 해당 사유 해소와 관련한 이사회 의사록 사본
- ▶ 그 밖의 상장폐지 사유 : 해당 상장폐지 사유의 해소 또는 해소계획을 입증하는 전문가 등의 확인서
- ▶ 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

3. 상장공시위원회 심의

거래소는 주권상장법인 등의 이의신청이 있는 경우 특별한 사유가 없는 한 그 신청을 받은 날부터 20일(영업일 기준) 이내에 상장공시위원회를 개최하여 다음의 사항을 심의하여야 한다. 이 경우 주권상장법인의 대표자에게 의견진술 기회를 주어야 한다.

- ▶ 이의신청의 적정성 여부
- ▶ 개선계획의 타당성, 개선기간 부여 여부 및 개선기간
- ▶ 해당 증권의 매매거래정지 여부 및 그 기간
- ▶ 해당 증권의 상장폐지 여부
- ▶ 감사인 의견 미달의 경우에는 해당 감사보고서상 감사의견 변경을 통한 상장폐지사유 해소 가능성 또는 차기 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정 가능성 등

4. 상장폐지결정 등

거래소는 상장공시위원회 심의일부터 3일(영업일 기준) 이내에 해당 증권의 상장폐지 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정해야 한다. 이 경우 개선 기간은 1년을 초과할 수 없다.

개선기간을 부여 받은 주권상장법인은 개선기간 종료(해당 법인의 신청에 따른 종료 포함) 후 7일(영업일 기준) 이내에 다음의 서류를 제출하여 개선계획 이행여부에 대한 심의를 요청해야 한다.

- ▶ 개선계획 이행 내역서
- ▶ 개선계획 이행 결과에 대한 해당분야 전문가의 확인서(감사인 의견 미달로 차기 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정을 위한 개선계획서를 제출한 경우에는 차기 사업연도 감사보고서)
- ▶ 그 밖에 개선계획 이행 여부 심의와 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류를 제출

거래소는 특별한 사유가 없는 한 심의요청을 접수한 날로부터 15일(영업일 기준) 이내에 상장공시위원회를 개최하여 개선계획 이행여부 및 상장폐지 여부를 심의하여야 하며, 심의일로부터 3일(영업일 기준) 이내에 당해 주권의 상장폐지여부를 결정하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우 거래소는 1년을 초과하지 않는 범위에서 추가로 개선기간을 부여할 수 있다.

거래소는 개선기간에도 불구하고 당해 법인이 ① 개선계획을 이행하지 않거나, ② 영업활동에 필요한 자산을 보유하지 않거나 영업활동이 사실상 중단되는 등 계속기업으로서의 존립이 어렵다고 인정되는

경우 또는 ③ 해당 주권상장법인의 신청이 있는 경우에는 상장공시위원회의 심의를 거쳐 개선기간 종료 이전에도 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

5. 상장폐지 공시 및 정리매매

거래소는 상장증권을 상장폐지하는 경우에는 해당 증권에 대한 상장폐지사실을 공시하고, 7일(매매거래일 기준)간 정리매매를 허용할 수 있다.

제5절

상장적격성 실질심사

상장적격성 실질심사제도는 부실기업의 조기퇴출 및 회생가능기업의 정상화 지원 등 시장의 건전성 제고를 위하여 2009년 2월 도입되었다.

상장기업 재무상황의 심각한 악화, 기본 투자판단자료 미비 등의 사유로 별도의 재량판단 없이 상장 폐지*되는 형식적 퇴출과 달리, 영업·재무 내용의 부실, 횡령·배임 등 내부 통제 장치에 문제가 발생한 경우 거래소는 기업심사위원회의 상장적격성 실질심사를 통해 기업의 퇴출여부를 결정한다.

*형식적 상폐사유 중 특정 사안은 주권상장법인이 이의신청을 할 수 있으며, 이 경우 위원회의 심의를 거쳐 상장 폐지 결정

I 상장적격성 실질심사대상

거래소는 다음의 어느 하나에 해당하는 사실을 확인하는 경우 기업의 계속성, 경영의 투명성, 기타 공익과 투자자보호 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우 상장적격성 실질심사 절차에 따라 당해 주권의 상장폐지여부를 결정한다.

1. 자본잠식

- 자본잠식으로 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 자본금의 100분의 50 이상이 잠식된 경우(종속회사가 있는 법인은 연결재무제표상의 자본금과 자본총계(비지배지분 제외)를 기준으로 적용)
 - ▶ 2회 연속 자본잠식율 50% 이상인 경우

2. 매출액 미달

- 매출액 미달로 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 매출액이 50억원 미만인 경우(지주회사는 연결재무제표상 매출액 기준)
 - ▶ 2년 연속 매출액 50억원 미만인 경우

3. 회생절차개시

- 회생절차개시신청에 의해 관리종목으로 지정된 상태에서 법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가 및 회생절차폐지 결정 등이 있을 때
 - ▶ 법원이 심리결과 회생가능성 결여 또는 청산가치가 계속기업가치보다 높은 사유 등으로 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소 등을 결정한 경우

4. 공시의무 위반

- 불성실공시와 관련하여 공시의무 위반에 따라 관리종목으로 지정된 법인이 ① 동 지정일로부터 1년 이내에 불성실공시 누계벌점이 15점 이상 추가되는 때, 또는 ② 기업경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항 등에 대하여 고의 또는 중과실로 공시의무를 위반하여 불성실공시법인으로 지정된 때
 - ▶ 반복적·상습적 공시위반행위, 중대한 과실 또는 고의에 의한 공시위반행위 등으로 공시체계의 중대한 훼손이 발생하여 향후 투자자보호 및 경영투명성을 현저히 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우

5. 상장 또는 상장폐지 관련 서류의 허위기재·누락

- 주권의 상장 또는 상장폐지와 관련한 제출서류의 내용 중 중요한 사항의 허위기재 또는 누락내용이 투자자보호를 위하여 중요한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우
 - ▶ 중대한 허위기재·누락, 위원회에서의 허위진술, 중요한 내용의 반복 등을 통하여 상장승인을 받거나 상장폐지를 회피한 경우 등 기업의 영업·재무내용 및 경영투명성에 대한 심사가 필요하다고 인정되는 경우

6. 상장폐지기준 회피 행위

● 유상증자, 분할 등이 상장폐지를 회피하기 위한 것으로 인정되는 경우

- ▶ 매출액 요건(50억 미만)에 따라 관리종목으로 지정된 이후 임의적·일시적 매출을 통해 매출액 미달 관련 상장폐지 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우 등 (※매출액 : 재화의 판매와 용역의 제공금액 합산금액. 지주회사는 연결재무제표 기준)

※ 임의적·일시적 매출 판단 기준

1. 최근 사업연도의 4분기 매출액이 전체 매출액의 100분의 50 이상이거나 특정 분기 매출액이 전체 매출액의 100분의 75 이상인 경우
2. 최근 사업연도의 이전 사업연도 매출액의 100분의 75 이상을 차지하는 영업부문의 최근 사업연도 매출액이 10억원 미만인 경우
3. 신규사업부문의 매출을 제외할 경우 최근 사업연도의 매출액이 50억원 미만인 경우
4. 최근 사업연도 매출액 중 단일판매·공급계약을 통하여 달성된 매출을 제외할 경우 매출액이 50억원 미만인 경우
5. 그 밖에 제1호부터 제4호에 준하는 사유로 매출액 미달 관련 상장폐지 사유를 해소한 것으로 인정되는 경우

7. 횡령·배임 혐의

● 해당 법인에 상당한 규모의 횡령·배임 등과 관련된 공시가 있거나 사실 등이 확인된 경우

- ▶ 최근 사업연도말 자기자본 대비 5%(대규모 법인 2.5%) 이상에 해당하는 횡령·배임사실에 대한 공시가 있거나 검찰 기소 등을 통해 확인된 경우(전·현직 임직원의 횡령·배임 포함)

8. 회계처리기준 위반 등

● 국내회계기준을 중대하게 위반하여 재무제표를 작성한 사실이 확인되는 경우

- ▶ 사업보고서, 사업보고서의 정정 및 증권선물위원회의 감리결과 등을 통하여 회계처리기준 위반사실이 확인되고, 해당 위반내용을 반영할 경우 상장폐지기준에 해당하는 경우
- 자본잠식에 따른 상장폐지 사유에 해당하는지를 판단하는 때에는 비지배지분을 포함하여 자본총계 산정

- ▶ 회계처리기준 위반으로 주권상장법인(전·현직 임원 포함)에 대하여 금융위원회 또는 증권선물위원회가 검찰 고발 통보의 조치를 의결하거나 검찰이 직접 기소한 사실이 확인된 경우. 다만, 위반금액이 자기자본의 5%(대규모 법인의 경우 2.5%) 이상인 경우에 한함 (※금액산정시 주식 미기재, 계정분류 오류 등 당기순이익 또는 자기자본에 영향을 미치지 않는 위반금액은 제외)

9. 주된 영업의 정지

● 아래의 어느 하나에 해당하여 실질적으로 영업을 영위하기 어려운 경우. 이 경우 전체 사업부문 또는 잔여 사업부문의 연간 매출액, 분기 매출액 등을 고려하여 해당 여부를 판단하고, 지주회사(지주회사로의 전환을 위하여 회사분할 또는 회사분할합병 등의 결정을 공시한 기업 포함) 및 외국주권등 상장법인은 연결재무제표상 매출액을 기준으로 판단

- ▶ 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단되는 경우
- ▶ 주된 영업과 관련한 면허가 취소 또는 반납되는 경우
- ▶ 주된 영업이 양도되거나 분할 또는 분할합병 등에 따라 이전되는 경우
- ▶ 분기매출액이 5억원 미만인 경우
- ▶ 외국지주회사(외국지배지주회사 포함)가 자회사* 지분의 전부를 매각하거나 일부를 매각하여 해당 자회사가 외국지주회사의 자회사 지위를 상실하게 되는 경우
- * 최근 사업연도 말 현재 매출액 또는 당기순이익이 외국 지주회사의 연결재무제표상 매출액 또는 당기순이익의 50/100을 초과하는 자회사
- ▶ 그 밖에 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우

10. 자본잠식 자구이행

● 자본잠식에 따른 주권의 상장폐지기준에 해당된 주권상장법인이 사업보고서의 법정 제출기한(사업연도 경과 후 90일)까지 해당 상장폐지 사유의 해소를 입증하는 감사보고서를 제출하여 동 사유를 해소한 사실이 확인된 경우

- ▶ 최근 사업연도 말 현재 자본금이 전액 잠식되었으나, 사업보고서 법정 제출기한 이내 유상증자, 감자 등을 통해 이를 해소한 경우

11. 기타 공익과 투자자보호

● 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우

II 상장적격성 실질심사 기준

1. 영업, 재무상황 등 기업경영의 계속성

● 영업의 지속성

- ▶ 매출액 지속 가능성 : 영업활동의 지속적 악화로 인한 매출의 계속성 여부, 영업활동 개선 계획으로 인한 매출 회복 가능성, 매출액 미달로 관리종목에 지정된 기업이 일시적인 상품매출로 인한 퇴출기준 회피여부 등
- ▶ 수익성 회복 가능성 : 최근 3년간 영업활동의 현저한 악화로 발생한 손실규모 및 향후 손실 지속여부, 영업외손실이 당기순손익에서 차지하는 비중 및 추가 감액 여부, 비경상적 이익 발생으로 수익성 퇴출 요건 회피 여부 등

● 재무상태 건전성 여부

- ▶ 재무상태 취약 여부 : 차입금 규모·만기구조·상환계획 등을 고려한 채무불이행이나 부도발생 가능성, 자본잠식이 있는 경우 잠식의 정도 및 자본잠식 해소 가능성, 자본잠식 해소를 위한 유상증자 등 자구의 반복성 여부, 자구행위를 통해 조달된 자금의 성격 및 시설투자·운영자금 등 기업경영을 위해 자금이 사용되었는지 여부 등
- ▶ 경영진의 불법행위에 의한 재무상태 악화여부 : 횡령·배임 등이 재무상태에 미치는 영향, 횡령·배임 등의 발생금액에 대한 구상권 행사 및 회수 가능성, 분식회계가 재무상태에 미치는 영향 등
- ▶ 우발채무의 실현으로 재무상태 악화 여부 : 최대주주 및 경영진에 대한 지급보증·담보제공 등 우발채무의 실현으로 인한 재무상태에 대한 영향, 경영권분쟁 등 기업경영에 중대한 영향을 미치는 소송이나 불법행위로 인해 재무상태에 미치는 영향 등

2. 지배구조, 내부통제제도, 공시체제 등 경영투명성

● 지배구조의 중대한 훼손 여부

- ▶ 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부 : 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 관련 여부, 횡령·배임 금액 정도, 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 등
- ▶ 경영의 안정성 위협 여부 : 최대주주의 빈번한 교체 및 경영권 분쟁 등으로 인한 경영 안정성 위협 여부 등

● 내부통제 제도의 중대한 훼손 여부 검토

- ▶ 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부 통제제도의 중대한 훼손 여부, 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등을 사전에 방지하기 위한 내부 통제장치 확립 및 운영 여부 등

● 공시체계의 중대한 훼손 여부

- ▶ 회계처리 투명성 여부 : 분식회계의 발생연도, 지속성, 규모 및 현재 재무상태에 미치는 영향을 고려한 위반행위의 중대성 여부, 분식회계의 재발 방지를 위한 내부회계관리제도 구축 여부, 감사의견의 변경 내용 등
- ▶ 공시위반 행위의 악의·상습성 여부 : 공시위반 내용이 최대주주 변경 등 경영권 관련여부, 제3자 배정 증자 등 자금조달 관련여부, 공시위반 내용이 타법인출자 등 자금유출 활동을 통한 추가적 횡령발생 가능성 여부 등

● 기타 투자자보호 및 증권시장의 건전한 발전 저해 여부

- ▶ 기업경영의 계속성 및 경영투명성에 준하는 사유로서 투자자 보호 및 증권시장의 건전한 발전 저해로 상장적격성 인정 곤란한 경우 등

III 상장적격성 실질심사 절차

1. 원인행위 발생 및 매매거래정지

거래소는 주권상장법인 등이 실질심사대상 사유에 해당되는 경우 당해 주권을 매매거래정지하며, 당해 사실을 시장에 공표하고 해당 법인에게 자료제출 요구 및 주요절차 등을 지체 없이 서면으로 통보한다

2. 기업심사위원회의 심의대상 여부 결정

거래소는 실질심사대상에 해당하는 사실을 확인한 날로부터 15일(영업일 기준) 이내에 해당 주권상장법인이 기업심사위원회의 심의대상에 해당되는지 여부를 결정하여야 한다. 다만, 심의대상 여부 결정을 위해 추가 조사가 필요한 경우에는 15일(영업일 기준) 이내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

● 기업심사위원회 심의대상 제외

- ▶ 실질심사사유가 과거 실질심사와 동일원인 행위이거나 이미 검토를 완료한 것으로 인정되는 경우. 다만, 실질심사 사유 관련 임원이 재직 중이거나, 실질심사사유 반영 시 상장폐지 기준에 해당하는 경우, 해당 사유가 주권상장법인의 상장적격성에 중대한 영향을 미친다고 거래소가 인정할 때에는 제외하지 않음
- ▶ 실질심사사유가 실질심사사유 발생 이후 회생절차 개시신청에 따른 회생절차 종결일, 사유발생부분의 분할·영업양도일, 최대주주 변경후 3년이 경과한 날 또는 사유발생 후 5년이 경과한 날 이후에 확인된 경우. 다만, 실질심사 사유 관련 임원이 재직 중이거나, 실질심사사유 반영 시 상장폐지 기준에 해당하는 경우, 해당 사유가 주권상장법인의 상장적격성에 중대한 영향을 미친다고 거래소가 인정할 때에는 제외하지 않음
- ▶ 회생계획인가를 통해 자구이행을 한 경우
- ▶ 기타 상장적격성이 인정되어 기업심사위원회의 심의가 필요하지 않다고 거래소가 인정하는 경우

거래소는 해당 주권상장법인이 기업심사위원회 심의대상에 해당되지 않는 것으로 결정하는 경우 그 사실을 공표하고 당해 주권의 매매거래정지를 해제한다.

3. 약식심사

거래소는 영업·재무우량법인에 대해서는 경영투명성 기준에 대해서만 심사할 수 있으며, 단기간 내 사유가 재발한 경우에는 해당 법인의 재무상태 등 기업경영에 직접적으로 미치는 영향에 한정하여 심사할 수 있다. 다만, 실질심사사유 반영시 상장폐지 기준에 해당되거나, 관련임원이 재직중인 경우 및 해당 실질심사사유가 주권상장법인의 상장적격성에 미치는 영향이 중대하다고 인정하는 경우 약식심사 적용 대상에서 배제된다.

- ▶ 영업·재무 우량법인 판단기준
 - 비금융기관: 최근 사업연도 자본잠식이 없고, 매출액 300억원 이상, 자기자본 300억원 이상, 당기 순이익이 + 상태, 매출영업이익률 3% 이상
 - 금융기관: 금융감독원의 감독규정에 따른 최근 경영실태평가 결과 1등급(우수)
- ▶ 단기간 내 사유 재발 판단 기준
 - 실질심사사유 발생일이 다른 사유에 따른 실질심사의 종료일 이전
 - 실질심사사유 확인 일이 다른 사유에 따른 실질심사종료일이 속하는 사업연도의 사업보고서 법정 제출기한 이전

4. 기업심사위원회 심의

거래소는 주권상장법인을 기업심사위원회 심의대상으로 결정한 경우 그 사실을 해당 법인에 서면으로 통지하며, 실질심사 심의대상 해당 사실을 통지한 날로부터 20일(영업일 기준) 이내(다만, 기업심사위원회 심의 결과에 영향을 미칠 수 있는 주주총회 개최, 사업보고서 제출 등이 예정된 경우 1개월 이내에서 연장 가능)에 기업심사위원회를 개최하여 해당 주권상장법인의 상장적격성 유지 여부, 개선기간 부여 여부 등을 결정한다.

- ▶ 기업심사위원회는 거래소가 작성한 의안의 내용 및 해당 법인의 소명자료 등을 근거로 상장폐지기준 해당 여부를 심의
- ▶ 거래소는 실질심사를 위하여 필요한 경우 당해 법인 등 관계자에 대하여 관련 자료의 제출 또는 의견 진술을 요청하거나, 사실관계의 확인을 위하여 현지조사(재고자산, 생산설비, 조업현황 등)를 실시할 수 있음

5. 상장폐지기준 해당 여부 결정 및 통보

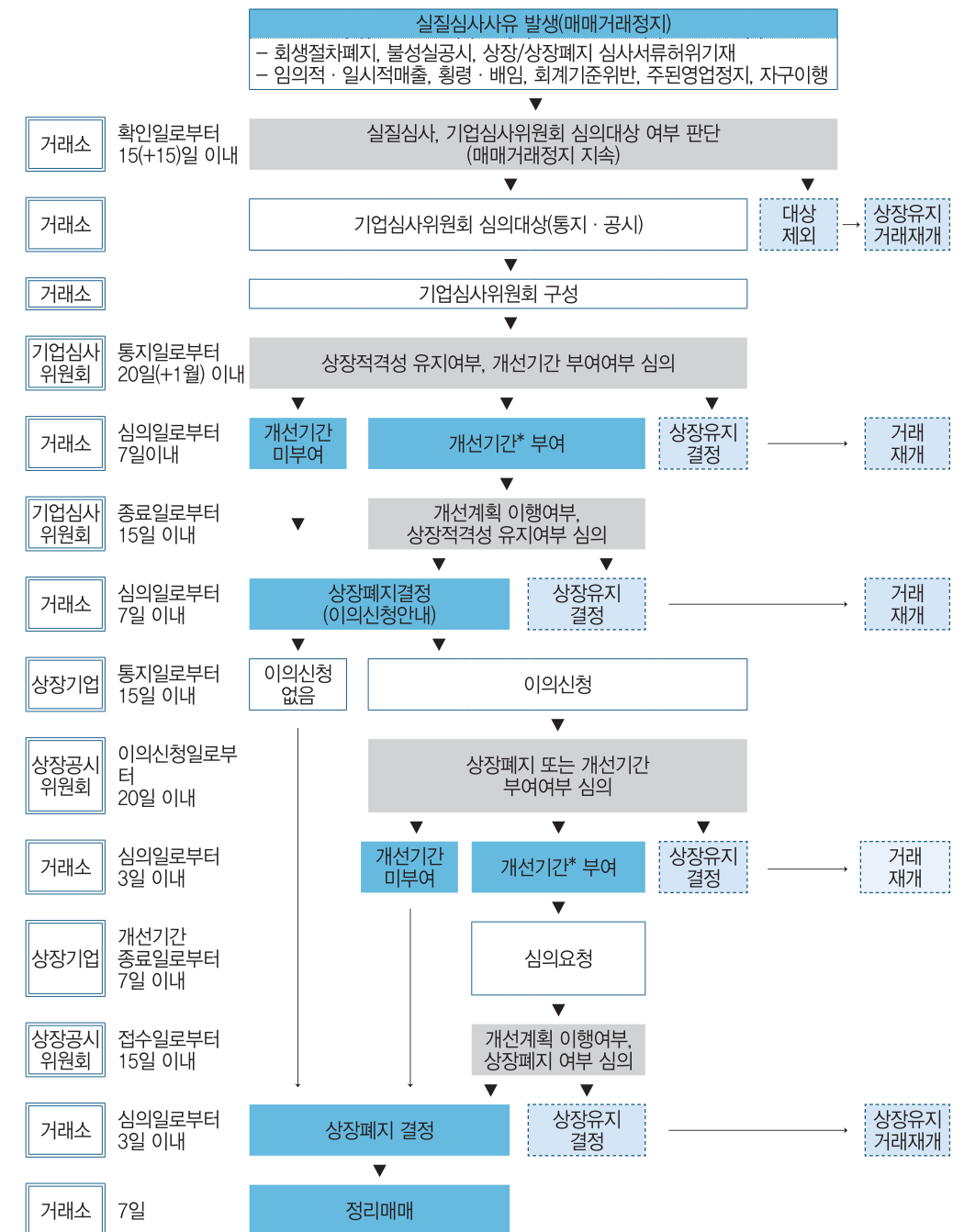
거래소는 기업심사위원회의 심의일부터 7일(영업일 기준) 이내에 상장폐지 여부, 개선기간 부여 여부 등을 결정하여야 한다.

거래소는 기업심사위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정한 경우 그 사실을 지체 없이 해당 법인에게 통지하고 그 주요 내용을 공표하여야 한다.

- ▶ 당해 주권의 상장유지를 결정한 경우 해당 주권의 매매거래정지를 해제함
- ▶ 상장폐지를 결정한 경우에는 상장폐지 사유와 주요 판단근거 및 상장폐지 결정에 대한 이의신청을 할 수 있다는 뜻과 이의신청 방법·절차 등을 함께 통지함

• 이의신청 이후의 절차는 상장폐지의 일반적 절차와 동일

유가증권시장 상장적격성 실질심사 절차도



* 개선기간은 1년을 초과할 수 없음. 다만, 특별한 사유가 있는 경우 1년 이내 추가부여 가능

제6절

우회상장

I 개요

주권비상장법인이 주권상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환, 영업 또는 자산양수, 현물출자, 기타 이와 유사한 거래와 관련하여 주권상장법인의 경영권 변동을 초래함으로써 주권비상장법인이 사실상 상장되는 효과가 발생하는 경우를 우회상장이라고 한다.

거래소는 신규상장요건을 충족하지 못하는 주권비상장법인이 우회상장을 통해 상장하는 경우를 방지하기 위해 상장법인과 비상장법인간의 거래가 우회상장 대상에 해당하는 경우 신규상장요건에 준하는 기준을 적용하여 상장적격성을 심사한다.

II 우회상장의 유형

거래소는 신규상장요건을 충족하지 못하는 주권비상장법인이 주권상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환, 영업 또는 자산양수 등을 통해 사실상 상장하는 경우를 방지하기 위한 목적으로 우회상장 대상에 해당하는 경우 투자자 보호를 위하여 신규상장요건에 준하는 기준을 적용하여 우회상장 심사를 실시한다.

1. 합병, 주식의 포괄적 교환

주권상장법인이 주권비상장법인(유가증권시장에 지분증권이 상장되지 않은 단체나 조합, 그 밖의 발행인 포함. 이하 이 절에서 같음)과 합병(주권상장법인의 완전자회사인 주권비상장법인과 합병 제외) 또는 주식의 포괄적 교환이 있고, 합병 또는 포괄적 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재 주권비상장법인의 최대주주 등 또는 5% 이상 주주가 소유하고 있는 주권상장법인의 주식수가 주권상장법인의 최대주주 등이 소유하고 있는 주권비상장법인의 주식수 이상인 경우 우회상장에 해당된다.

다만, 합병 또는 포괄적 주식교환의 주요사항보고서 제출일부터 과거 1년 동안 주권상장법인의 최대주주 변경이 없고 해당 최대주주가 주요사항보고서 제출일 현재에도 주권상장법인의 최대주주인 경우에는 우회상장에 해당되지 않는다.

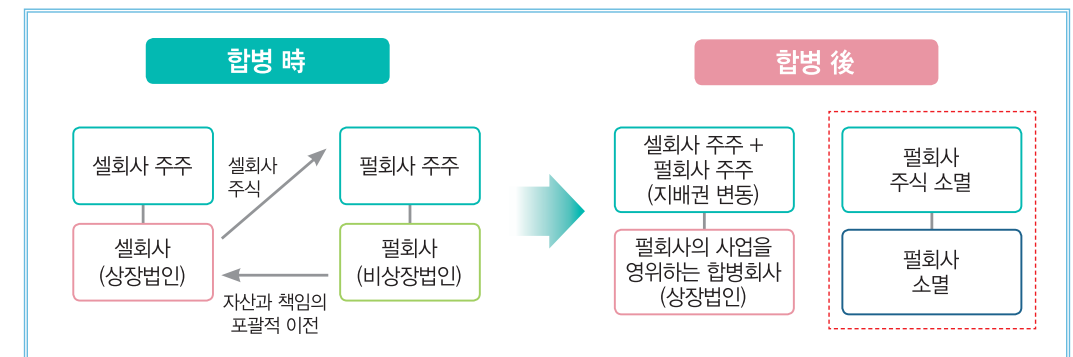
* 비상장법인의 최대주주가 상장법인의 경영권을 매수하여 최대주주가 된 후 1년이 경과한 다음에 합병 등을 하는 경우 시장에 충분히 공지되어 우회상장으로 규제할 필요성이 낮기 때문임

경영권 변동 여부는 의결권 있는 주식수를 기준으로 판단하고, 주식수 산정은 합병 또는 포괄적 주식교환에 따라 교부 받을 주식, 주요사항보고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식관련사채권의 권리행사에 따라 증가될 주식*과 법률의 규정 또는 기타 계약에 따라 인도청구권을 갖는 주식 및 주식관련사채권**을 포함하여 산정한다.

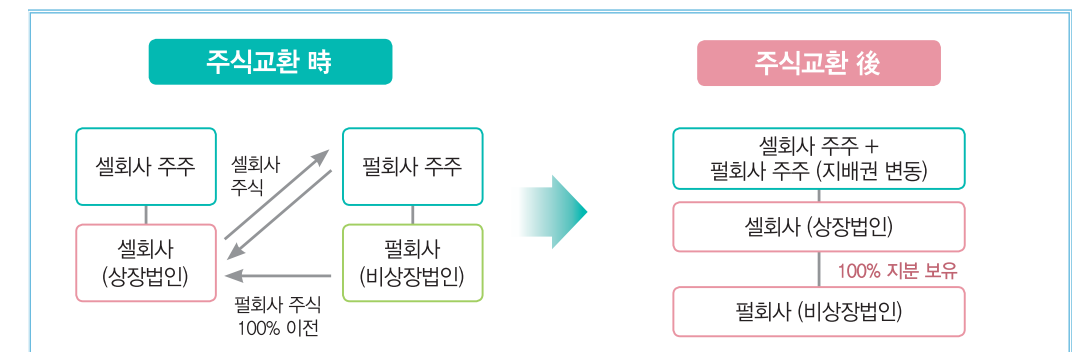
* 합병 또는 포괄적 주식교환의 주요사항보고서 제출일 현재의 전환가액 등 기준

** 권리행사에 따라 증가할 주식 기준

합병



포괄적 주식교환



❖ 자본시장법상 합병규제

- 자본시장법은 상장법인이 비상장법인과 합병시 비상장법인의 규모(자산총계, 자본금, 매출액 중 두가지 이상)가 큰 경우 비상장법인이 충족해야할 요건*을 상장규정에서 정하도록 함(규정 제37조)

* 수익성, 감사의견, 최근 1년내 최대주주 미변경 등

- 유가증권시장은 우회상장과는 별개의 제도로 운영되고 있으나, 코스닥시장은 비상장법인의 규모가 큰 경우 경영권 변동으로 보아 우회상장 규제 적용

2. 제3자배정 증자(또는 주식이전)와 결합한 영업양수

주권상장법인이 주권비상장법인으로 부터 중요한 영업양수*(양수대상 영업부문의 자산액 또는 매출액이 주권비상장법인 자산총액 또는 매출액의 30%이상인 경우에 한함)를 하고, 해당 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주를 대상으로 주식(주식관련사채 포함)을 발행하거나 주식이전을 하는 경우로서 경영권 변동 기준일** 현재 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 소유하고 있는 주권상장법인의 주식수가 주권상장법인의 최대주주등이 소유하고 있는 주권상장법인의 주식수 이상인 경우 우회상장에 해당된다.

* 「자본시장법」 제161조제1항제7호에서 정하는 영업양수로서 다음의 경우를 말함

- 양수하는 영업부문의 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 양수
- 양수하는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 현재 매출액의 10% 이상인 양수
- 영업양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 현재 부채총액의 10% 이상인 양수

** 영업양수에 따른 주권상장법인의 경영권 변동 기준일은 다음에 해당하는 날을 말함

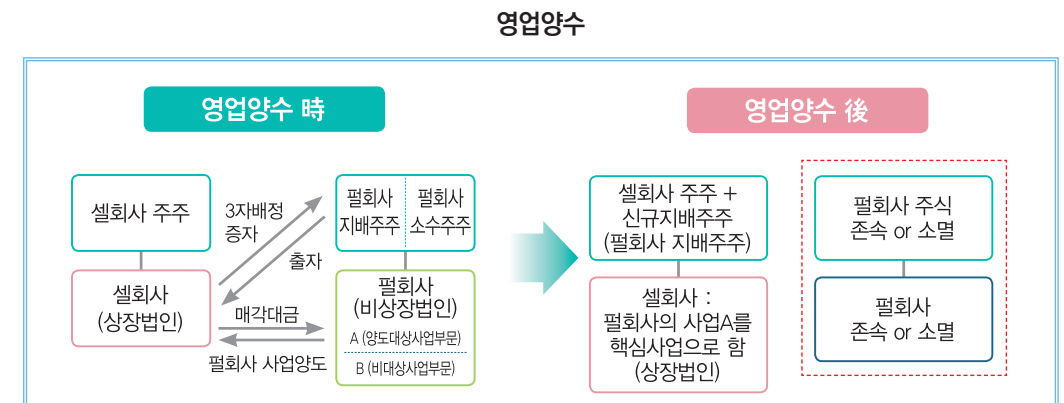
- 영업양수 주요사항보고서 제출일
- 영업양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식등을 발행하는 경우에는 주식등의 발행일
- 영업양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전에 따라 최대주주 변경을 신고하는 경우에는 해당 신고일

다만, 영업양수의 경영권 변동 기준일부터 과거 1년 동안 주권상장법인의 최대주주 변경이 없고 해당 최대주주가 경영권 변동 기준일 현재에도 주권상장법인의 최대주주인 경우에는 우회상장에 해당되지 않는다.

경영권 변동 여부 판단을 위한 주식수 산정은 영업양수에 따라 교부 받을 주식, 경영권 변동 기준일 현재 행사되지 않은 주식관련사채권의 권리행사에 따라 증가될 주식*과 법률의 규정 또는 기타 계약에 따라 인도청구권을 갖는 주식 및 주식관련사채권**을 포함하여 산정한다.

* 경영권 변동 기준일 현재의 전환가액 등 기준

** 권리행사로 인하여 증가할 주식 기준



3. 제3자배정 증자(또는 주식이전)와 결합한 자산양수

주권상장법인이 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주로부터 중요한 자산양수*(주권상장법인이 주권비상장법인 지분증권의 50% 이상 소유 또는 30% 초과 소유하면서 최다출자자인 경우에 한함)를 하고, 해당 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주를 대상으로 주식(주식관련사채 포함)을 발행하거나 주식이전을 하는 경우로서 경영권 변동 기준일** 현재 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 소유하고 있는 주권상장법인의 주식수가 주권상장법인의 최대주주등이 소유하고 있는 주권상장법인의 주식수 이상인 경우 우회상장에 해당된다.

* 「자본시장법」 제161조제1항제7호에 따라 양수하려는 주식가액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 양수

** 자산양수에 따른 주권상장법인의 경영권 변동 기준일은 다음에 해당하는 날을 말함

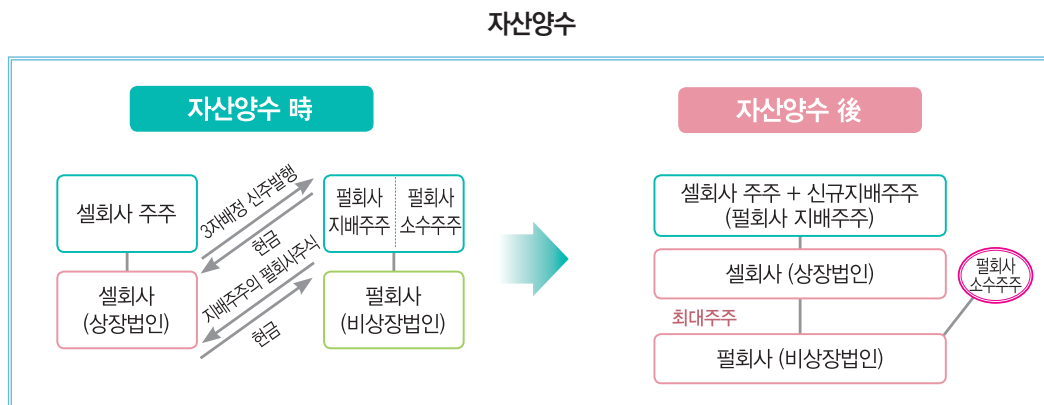
- 자산양수 주요사항보고서 제출일
- 자산양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식등을 발행하는 경우에는 주식등의 발행일
- 자산양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주식이전에 따라 최대주주 변경을 신고하는 경우에는 해당 신고일

다만, 자산양수의 경영권 변동 기준일부터 과거 1년 동안 주권상장법인의 최대주주 변경이 없고 해당 최대주주가 경영권 변동 기준일 현재에도 주권상장법인의 최대주주인 경우에는 우회상장에 해당되지 않는다.

경영권 변동 여부 판단을 위한 주식수 산정은 자산양수에 따라 교부 받을 주식, 경영권 변동 기준일 현재 행사되지 않은 주식관련사채권의 권리행사에 따라 증가될 주식*과 법률의 규정 또는 기타 계약에 따라 인도청구권을 갖는 주식 및 주식관련사채권**을 포함하여 산정한다.

* 경영권 변동 기준일 현재의 전환가액 등 기준

** 권리행사로 인하여 증가할 주식 기준



4. 현물출자에 의한 제3자배정 신주발행

주권상장법인이 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주를 대상으로 주식을 발행하고, 해당 주식 발행에 대한 납입이 주권비상장법인이 발행한 지분증권의 현물출자(현물출자 결과 주권상장법인이 주권비상장법인 지분증권의 50% 이상 소유 또는 30% 초과 소유하면서 최대출자자인 경우에 한함)*를 통해 이루어지는 경우로서, 현물출자 주요사항보고서 제출일 현재 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 소유하고 있는 주권상장법인 주식수가 주권상장법인의 최대주주등이 소유하고 있는 주권상장법인 주식수 이상인 경우 우회상장에 해당된다.

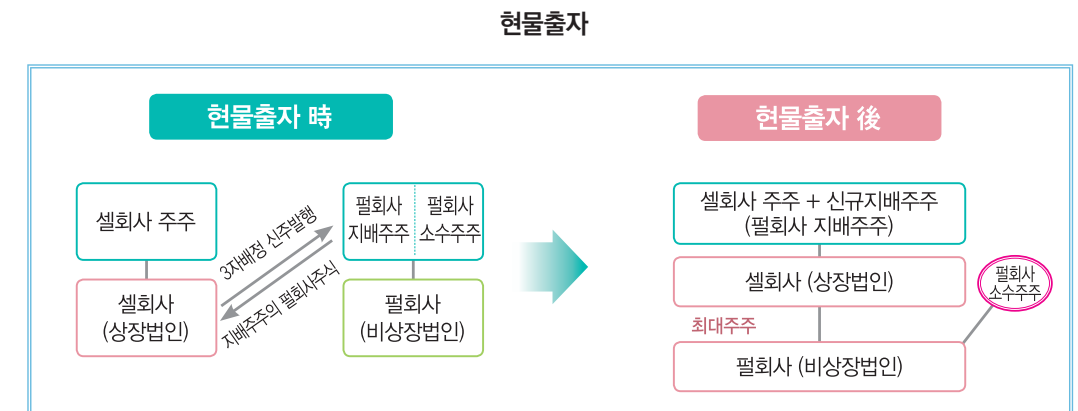
* 현물출자가액이 주권상장법인의 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상

다만, 현물출자의 주요사항보고서 제출일부터 과거 1년 동안 주권상장법인의 최대주주 변경이 없고 해당 최대주주가 주요사항보고서 제출일 현재에도 주권상장법인의 최대주주인 경우에는 우회상장에 해당되지 않는다.

경영권 변동 여부 판단을 위한 주식수 산정은 현물출자에 따라 교부 받을 주식, 경영권 변동 기준일 현재 행사되지 않은 주식관련사채권의 권리행사에 따라 증가될 주식*과 법률의 규정 또는 기타 계약에 따라 인도청구권을 갖는 주식 및 주식관련사채권**을 포함하여 산정한다.

* 현물출자의 주요사항보고서 제출일 현재의 전환가액 등 기준

** 권리행사로 인하여 증가할 주식 기준



III 우회상장의 심사절차

1. 사전협의

주권비상장법인 또는 해당 법인의 최대주주등과 우회상장에 해당하는 거래를 하려는 보통주권 또는 외국주권등 상장법인(우회상장신청인)은 거래소와 사전협의를 해야 한다. 이는 상장법인에 상장예비심사신청서 작성 등 대응기회를 부여하기 위한 것이므로 해당 거래의 주요사항보고서 제출일(현물출자는 제3자 배정 주식 발행에 대한 수시공시일) 이전에 거래소와 협의해야 한다. 만일 해당 거래가 우회상장에 해당하고 우회상장을 신청하려는 경우 상장법인은 상장주선인을 선임해야 한다.

2. 우회상장 확인 및 예비심사신청 단계

우회상장신청인이 주권비상장법인(해당 법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주 포함)과 우회상장 유형에 해당하는 의사결정을 하고, 유가증권시장 공시규정 제7조에 따른 신고를 하면 거래소는 우회상장신청인의 경영권 변동여부와 주권비상장법인의 우회상장요건 충족여부를 판단하기 위해 매매거래를 정지한다. 다만, 공시 이전에 우회상장신청인이 제출한 신고서 및 확인서(세칙 별지 제6호~제12호) 등을 통해 경영권 변동이 없다고 인정되는 경우에는 매매거래를 정지하지 않을 수 있다.

우회상장신청인은 예비심사신청서 및 첨부서류[비상장법인의 최근 3사업연도 재무제표(감사보고서), 해당연도 반기 경과시 반기재무제표(검토보고서), 의무보유 관련서류 등, 세칙 별표 1]를 제출한다. 이 경우 예비심사신청서 제출일의 다음 날부터 매매거래정지를 해제(우회상장요건 미충족이 명백한 경우 제외)하되, 공시규정 제7조에 따른 신고일과 예비심사신청서 제출일이 같은 경우 제출일로부터 2영업일에 해당하는 날에 매매거래정지를 해제한다.

심사기간이나 상장 후 단기간 내 주가급변에 따른 불공정거래 사전예방과 경영안정성 확보를 위하여 비상장법인 최대주주등의 소유주식(상장·비상장법인 발행주식 등)을 기업결합 후 6개월간 의무보유 한다.

3. 상장예비심사 단계

거래소는 우회상장신청인의 심사신청에 대하여 우회상장 비상장법인(영업부문)의 사업·재무내용 전반에 대한 형식적 심사요건* 적용 및 기업결합대상법인(또는 영업부문)에 대하여 기업계속성·경영투명성 등 신규상장심사의 질적심사기준을 적용한다.

❖ 우회상장 형식적 심사요건

- ① 영업활동기간 3년 이상
- ② 수익성이 다음의 어느 하나에 해당할 것
 - i) 법인세비용차감전계속사업이익이 최근 30억원 & 3년합계 60억원 이상
 - ii) 자기자본이익률 최근 5% & 3년합계 10% 이상
 - iii) (자기자본 1천억원 이상) 법인세비용차감전계속사업이익 50억원 이상이거나 자기자본이익률이 3%이상이고, 영업현금흐름이 양(+)
- ③ 감사인의 감사의견이 최근 적정, 직전 2년간 적정 또는 한정(감사범위 제한 한정 제외)
- ④ 중요한 영업양수 관련 우회상장의 경우 최근사업연도 말 현재 해당 영업부문의 부채가 자산을 초과하지 않을 것

심사신청서 제출일로부터 45일(영업일 기준) 이내에 상장적격성을 심사하여 심사결과를 당해 우회상장신청인에 문서로 통지하며, 심사의 공정성·객관성 제고를 위하여 상장·공시위원회의 심의를 거쳐 우회상장적격여부를 결정한다.

4. 우회상장사실의 공표 등

주권비상장법인에 대한 예비심사결과 우회상장요건을 충족하는 경우 합병 등으로 인해 발행되는 신주의 상장일 등으로부터 해당 신주상장일 등이 속하는 차기 사업연도에 대한 사업보고서의 법정제출기한까지 금융정보단말 등의 시세표상에 “우회상장” 표시를 하여 공표한다.

한편, 비상장법인과 합병 등이 우회상장요건(의무보유 포함)을 위반하여 합병 등을 완료한 경우 거래소는 상장폐지 조치를 한다. 다만, 합병 등을 취소하고 그 이행이 확인된 경우는 상장폐지를 하지 않는다.

PART
1 유가증권시장
공시·상장 업무해설

제4장
유가증권시장 상장업무

제1절 상장제도 개요

- I. 상장의 의미
- II. 상장의 종류

제2절 자율공시

- I. 추가상장
- II. 변경상장
- III. 신주인수권증권·증서의 상장



제1절

상장제도 개요

I 상장의 의미

증권의 상장(Listing)이란 기업들이 발행한 증권에 대하여 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에서 매매거래가 될 수 있는 대상이 되는 자격을 부여하는 것을 말하며, 그 자격을 부여받은 증권을 상장증권이라고 한다.

상장과 혼용되어 사용되는 단어로 기업공개가 있는데, 이는 기업이 공모(모집·매출)를 통하여 일반 대중에게 발행주식을 분산시키고 재무내용 등 기업의 실체를 알리는 것으로서 상장 이전 단계를 말한다.

II 상장의 종류

상장은 신규상장, 재상장, 우회상장, 합병상장, 추가상장, 변경상장 등으로 구분할 수 있다. 기업이 발행한 주권 등을 증권시장에 최초로 상장하여 거래되도록 하는 것을 신규상장이라고 하며, 상장이 폐지된 보통주권 혹은 채무증권을 다시 상장하거나 기업의 분할 또는 합병 등으로 새로 발행된 주권을 상장시키는 것을 재상장이라고 한다. 그리고 합병, 주식의 포괄적 교환, 영업 또는 자산의 양수, 현물출자 등과 관련하여 주권상장법인의 경영권이 변동되고 주권비상장법인의 지분증권이 상장되는 효과가 있을 때 이를 우회상장이라 하며, 기업인수목적회사(SPAC)와 주권비상장법인과 합병에 따라 주권을 상장하는 것을 합병상장이라 한다. 또한, 주권상장법인이 신주를 추가로 발행하거나 주권의 종목명, 액면금액 등의 내용을 변경하는 것을 각각 추가상장과 변경상장이라 한다.

1. 신규상장

신규상장은 기업이 발행한 증권이 유가증권시장에서 거래될 수 있는 최초의 자격을 부여하는 과정으로 엄격한 요건 및 절차에 따른다.

기업은 대표주관회사와 사전준비과정을 거쳐 거래소에 상장예비심사를 신청하며, 일반적으로 상장예비심사를 통과한 후 공모과정을 거쳐 거래소에 상장하는 공모상장이 주를 이룬다.

유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 기업이 현재 거래되고 있는 시장에서 다른 시장으로 옮기는 이 전상장도 가능하며, 국내외 복수시장에서 공모절차를 거쳐 동시에 상장할 수도 있다. 만약 다른 시장에서 이미 거래되는 종목이 시장을 옮겨 유가증권시장에서 거래되고 싶다면 신규상장 절차를 따라야 한다.

2. 재상장

상장폐지 후 5년이 경과하지 않은 주권을 다시 상장하거나(일반재상장), 유가증권시장 주권상장법인이 분할·분할합병(합병상대방이 보통주권 상장법인일 경우만 적용)되어 설립된 법인을 상장하거나(분할재상장), 주권상장법인 간 합병을 통해 신설된 법인이 상장하는(합병재상장) 경우 적용되는 제도이다.

상장폐지기업의 회생과 주권상장법인의 기업구조조정이 원활하게 진행될 수 있도록 지원하기 위해 재상장심사요건은 신규상장에 비해 다소 완화하여 적용하고 있다.

3. 우회상장

주권상장법인과 주권비상장법인간 합병, 주식의 포괄적 교환, 중요한 자산·영업양수, 현물출자 등을 통하여 주권상장법인의 경영권이 변동되며 주권비상장법인의 주권이 상장되는 효과가 있을 경우 이를 우회상장이라 한다. 우회상장 관련 시장조치 및 심사절차는 제3장 제6절을 참고하면 된다.

4. 합병상장

기업인수목적회사(SPAC)와 주권비상장법인이 합병함에 따른 주권 상장으로, 거래소는 합병 대상 법인이 합병상장에 적합한 대상인지 신규상장 기준 중 일부를 준용하여 심사한다.

5. 추가상장

주권상장법인이 유·무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환권행사, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수선택권행사 등으로 새로 발행한 주권을 상장하는 것을 말한다.

6. 변경상장

주권상장법인이 종목(상호), 종류(보통주·우선주 등), 액면금액, 수량(자본감소, 주식소각 등) 등을 변경한 후 기존에 발행된 주권을 새로이 발행한 주권으로 교체하여 상장하는 것을 말한다.

제2절

주권의 상장

I 추가상장

1. 추가상장의 개요

추가상장이란 주권상장법인이 유·무상증자, 주식배당, 전환사채의 주식전환, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 합병 등에 의하여 새로이 발행하는 주권을 상장하는 것을 말한다.

추가상장의 유형별로 효력발생일(발행일)은 다음과 같다.

유 형	효력발생일(발행일)	관련 법규
▶ 유상증자	납입일 익일	상법 제423조
▶ 무상증자	배정기준일 주주총회결의일	상법 제461조
▶ 주식배당	주주총회결의일	상법 제462조의2
▶ 전환사채의 전환신청	주주 신청시: 전환권행사일 회사 신청시: 전환 청구로부터 2주	상법 제350조
▶ 신주인수권부사채의 권리행사	신주인수대금 납입일 또는 채권대용납입일	상법 제516조의10
▶ 주식매수선택권 행사	행사가액 납입일	상법 제340조의5
▶ 합병 등	합병등기일	상법 제234조
▶ 주식예탁증권의 발행	납입일 익일	상법 제423조

2. 추가상장 절차

- ① (주권상장법인/거래소) 추가상장신청 및 상장관련 협의
- ② (주권상장법인) 추가상장신청서 및 첨부서류 제출
- ③ (거래소) 주권 상장서류 심사
- ④ (거래소) 주권 상장조치 및 통보

주권상장법인이 발행한 신주를 상장하는 경우에는 지체없이 추가상장예정일의 5영업일 전까지 거래소에 추가상장신청서 및 첨부서류를 제출하여야 한다. 다만, 첨부서류 등의 미비로 해당일 신청서의 제출이 어려운 경우에는 거래소와 사전 협의가 필요하다.

거래소는 유상증자, 신주인수권 및 주식매수선택권의 행사 등과 같이 발행할 주식에 대한 주금의 납입이 이루어지는 경우에는 상장신청서와 함께 제출한 금융거래정보제공동의서를 근거로 거래은행에 해당 주금이 납입되었는지 여부를 확인한다.

3. 추가상장 신청시 제출서류

① 공통서류

주권상장법인이 추가상장을 신청하는 경우에는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

구 분	내 용
추가상장신청서	▶ 주식발행에 따른 추가상장신청서(별지서식 제32호)
신주의 발행일정표	▶ 신주발행에 대한 이사회결의 시점부터 상장시까지의 일정표 (상장신청서상 기재로 같음 가능)
법인등기부등본	▶ 신주발행사항을 반영한 법인의 등기부등본(발행일=변경일) (말소사항포함)
발행등록사실확인서	▶ 전자증권제도 시행으로 주권의 건양 또는 통일규격증권 발행증명서, 예탁자계좌부기재확인서, 주권불발행확인서가 발행등록사실확인서로 통일
주금의 납입을 증명할 수 있는 서류	▶ 납입은행 등에서 발급하는 주금납입보관증명서 ▶ 현물출자 또는 출자전환 등인 경우 출자확인증빙서류 ▶ 대용납입의 경우 말소확인을 위한 채권의 발행등록사실확인서

구 분	내 용
예치기관 등이 발행한 자금 예치·신탁 확인서	▶ 기업인수목적회사 신주권 상장신청에 한함
금융투자업자가 소유하는 주식 등의 발행총액 확인서	▶ 기업인수목적회사 신주권 상장신청에 한함
상장수수료 납부내역	▶ 상장규정시행세칙 [별표10]에 의거 산출
기타 거래소가 필요하다고 인정하는 서류	-

② 상장유형별 기타 첨부서류

주권상장법인은 상장 신청하는 발행 주권의 유형에 따라 추가 첨부서류를 제출하여야 하며, 우회상장에 해당되어 추가상장을 신청하거나 초과배정옵션의 행사로 인하여 발행된 신주의 상장을 신청하는 경우 또는 해외발행 유가증권의 권리행사 등에 따라 추가상장을 신청하는 경우 등에는 공통서류 이외에 상장규정에서 정하는 서류를 추가로 제출하여야 한다.

전자증권제도 시행으로 인하여 의무보유를 상장일 전일에 예탁결제원에 신청하여 의무보유 청구내역을 제출해야하고, 상장일 당일 의무보유증명서를 추가로 제출한다.

구 분	내 용
유상증자	▶ 금융거래정보제공동의서, 법인인감증명서 ▶ (상장일 전일) 의무보유청구내역서 &(상장일) 의무보유증명서
주식배당	▶ 주식배당 결의 주주총회의사록
전환사채의 전환청구	▶ 전환청구서 ▶ 증권신고서 또는 매각제한증명서류*
신주인수권부사채의 신주인수권행사	▶ 신주인수권행사청구서 ▶ 금융거래정보제공동의서, 법인인감증명서(현금납입의 경우) ▶ 증권신고서 또는 매각제한증명서류*
주식매수선택권 행사	▶ 주식매수선택권 행사신청서 ▶ 금융거래정보제공동의서, 법인인감증명서

구 분	내 용
해외발행 주식예탁증권을 기초로 한 추가상장	▶ 증권신고서 또는 매각제한증명서류*
초과배정옵션 행사에 따른 발행	▶ 증권발행실적보고서
우회상장으로 인한 상장 - 합병 - 포괄적주식교환 - 영업양수&주식이전/제3자배정증자 - 주식양수&주식이전/제3자배정증자 - 제3자배정 현물출자	▶ 비상장법인의 최대주주등이 소유하는 주식등의 계속보유확약서 ▶ (상장일 전일) 의무보유청구내역서&(상장일) 의무보유증명서

* 증권신고서 제출이 면제되는 경우에는 그에 대한 확인서류

* 해외발행 후 1년 이내의 발행에 한함

◆ 외국주권 또는 외국주식예탁증권의 추가상장

① 개요

외국주권 또는 외국주식예탁증권을 상장한 법인이 외국주권의 유·무상증자, 주식배당 또는 외국주권의 외국주식예탁증권으로의 전환 등으로 추가로 발행한 외국주권 등을 상장하는 것을 추가상장이라 한다.

“외국주권의 외국주식예탁증권으로의 전환”은 전환에 따라 추가로 발행된 외국주식예탁증권의 수와 이미 발행된 외국주식예탁증권의 수의 합이 상장외국주식예탁증권의 수를 초과하는 경우를 말하며, 이 때 추가상장신청은 상장외국주식예탁증권의 수를 초과하는 수량을 대상으로 한다.

② 추가상장 절차

외국주권 또는 외국주식예탁증권을 새로이 발행한 때에는 원주식의 발행 후 지체없이 추가상장 신청을 하여야 하며, 추가상장 신청 전에 거래소와 상장절차 및 시기 등에 관한 협의를 하여야 한다.

외국주권 등의 추가상장은 주권상장법인의 추가상장절차와 동일하게 거래소가 주권상장법인으로부터 제출받은 상장신청 서류를 기준으로 심사한다.

㉓ 추가상장 신청시 제출서류

상장외국법인 등이 추가상장하고자 할 경우에는 외국주권(외국주식예탁증권) 추가상장신청서(별지 제 32호 서식)와 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

- ▶ 외국주권(외국주식예탁증권)의 발행일정표
 - 추가상장신청서 제출이후 일정변경 등 주요사항의 변경이 있는 경우 즉시 이를 거래소에 신고
- ▶ 추가상장신청인의 신주발행에 관한 등기 또는 등록에 관한 서류
 - 본국법상 제출이 불가능한 경우 해당 사실을 증명하는 서면
- ▶ 외국주식예탁증권의 추가상장을 신청하는 경우 예탁계약서 사본
- ▶ 발행등록사실확인서
- ▶ 주금의 납입을 증명할 수 있는 서류
- ▶ 기타 거래소가 상장심사에 필요하다고 인정하는 서류

II 변경상장

1. 변경상장의 개요

변경상장이란 주권상장법인이 당해 상장주권의 종목(상호), 종류(보통주·종류주), 액면금액, 수량(자본감소·주식소각) 등을 변경하는 경우, 기존 발행 주권을 새로운 주권으로 교체 발행하여 상장하는 것을 말한다.

변경상장의 유형별로 효력발생일(발행일)*은 다음과 같다.

유형	효력발생일(발행일) ¹⁾	관련 법규
자본감소	병합기준일	전자증권법 제65조
주식 분할·병합	병합기준일	전자증권법 제65조
회사분할	분할등기일	상법 제530조의11
상호변경	정관변경 주주총회결의일 (관례상 이전 발행일)	-
주식소각	병합기준일	전자증권법 제65조
종류주식의 전환 ²⁾	전환기준일	전자증권법 제64조

1) 채권자보호절차가 종료하지 아니한 때에는 그 절차의 종료일 익일

2) 액면주식의 무액면주식 또는 무액면주식의 액면주식으로의 전환을 포함

2. 변경상장 절차

- ① (주권상장법인/거래소) 변경상장신청 및 상장관련 협의
- ② (주권상장법인) 상장신청서 및 관련 첨부서류 제출
- ③ (거래소) 주권 상장서류 심사
- ④ (거래소) 주권 상장조치 및 통보

주권상장법인이 상장 주권을 변경상장하는 경우에는 변경상장예정일의 5영업일 전까지 거래소에 변경상장신청서 및 첨부서류를 제출하여야 한다. 다만, 첨부서류 등의 미비로 해당일 신청서의 제출이 어려운 경우에는 거래소와 사전 협의가 필요하다.

정배수 주식분할의 경우 매매거래정지기간을 3매매일로 단축할 수 있다. 첨부서류는 법인등기부등본 대신 법인등기부등본 발급을 위한 신청서류로 갈음하고 추후 해당 등기부등본 수령 시 첨부추가(정정)하여 제출한다. 또한 신주의 효력발생일(병합기준일)에 예탁결제원으로부터 발행등록사실확인서를 발급받아 제출하여야 한다.

상호, 액면금액, 수량 등 변경으로 인하여 주권의 변경상장을 신청할 경우 변경상장신청인이 발행한 종류증권, 채무증권 또는 신주인수권증권(서) 등이 이미 상장되어 있을 때에는 별도의 상장신청 없이 주권의 변경상장신청서에 당해 유가증권의 변경사항에 관한 사항을 기재함으로써 당해 유가증권의 변경상장을 신청한 것으로 간주하며,

주권상장법인이 타법인을 흡수합병하고 피흡수합병법인이 발행한 채권, 신주인수권증권 등이 유가증권 시장에 이미 상장되어 있을 경우에도 별도의 상장신청 없이 추가상장신청서에 피흡수합병법인이 발행한 당해 증권의 변경상장에 관한 사항을 기재함으로써 존속회사의 증권으로 변경상장 신청한 것으로 간주한다. 이는 회사의 분할·분할합병 및 자산·부채의 이전 등으로 인하여 이미 상장된 증권을 변경상장 하고자 하는 경우에도 동일하다.

3. 변경상장 신청시 제출서류

① 공통서류

구분	내용
변경상장신청서	▶ 주식발행에 따른 변경상장신청서(별지서식 제33호)
신주의 발행일정표	▶ 신주발행에 대한 이사회결의 시점부터 상장시까지의 일정표(상장신청서상 기재로 갈음 가능)
법인등기부등본	▶ 변경신주 발행사항을 반영한 법인의 등기부등본(말소사항 포함) ▶ 정배수 주식분할의 경우 법인등기부등본 발급을 위한 신청서류로 갈음하고, 추후 법인등기부등본 발급 시 첨부정정
발행등록사실확인서	▶ 전자증권제도 시행으로 주권의 건양 또는 통일규격증권 발행증명서, 예탁자계좌파기재확인서, 주권불발행확인서가 발행등록사실확인서로 일원화 ▶ 상호변경의 경우 대체서류 제출(하단표 참조)
상장수수료 납부내역	▶ 상장규정시행세칙 [별표10]에 의거 산출
기타 거래소가 필요하다고 인정하는 서류	-

② 상장유형별 기타 첨부서류

구 분	내 용
자본감소	▶ 이사회 의사록 및 주주총회 의사록 ▶ 소각대금 입금증명서류(유상감자의 경우)
주식 분할·병합*	▶ 이사회 의사록 및 주주총회 의사록 ▶ 정관 ▶ 정배수 주식분할의 경우 법인등기부등본 발급을 위한 신청서류로 같음하고, 추후 법인 등기부등본 발급 시 첨부정정
회사분할	▶ 이사회 의사록 및 주주총회 의사록
상호변경	▶ 이사회 의사록 및 주주총회 의사록 ▶ 정관 ▶ 발행인관리계좌부 잔고확인서 및 상호변경 일정내역**
이익소각	▶ 발행등록사실확인서(말소확인)

* 액면주식의 무액면주식 또는 무액면주식의 액면주식으로의 전환을 포함
** 발행등록사실확인서 대체서류(일정내역은 E-SAFE 프로그램에서 명의개서대행기관이 출력가능)

III 신주인수권증권·증서의 상장

1. 신주인수권증권·증서의 개요

주권상장법인은 당해 법인이 발행한 신주인수권부사채 또는 신주의 발행시 별도로 일정한 요건을 갖춘 경우 신주인수권증권 또는 신주인수권증서를 거래소에 상장할 수 있다.

신주인수권증권은 신주인수권부사채의 발행회사의 주식을 인수할 수 있는 권리를 부여한 증권으로서 해당 사채의 발행시 신주인수권을 분리하여 양도할 수 있도록 한 것을 말한다.

신주인수권증서는 보통주권 상장법인이 신주의 발행시 기존 주주가 신주를 인수할 수 있는 권리를 발행한 증서로서 해당 주주는 신주인수권증서를 타인에게 양도할 수 있으며 통상 발행일 이후부터 청약기일까지 2주 정도의 단기간에 유통되는 증서이다.

2. 상장절차 및 상장신청시 제출서류

- ① (주권상장법인) 신주인수권증권(증서) 표준코드 신청*
- ② (거래소) 신주인수권증권(증서) 표준코드 부여
- ③ (주권상장법인) 상장신청서 및 관련 첨부서류 제출
- ④ (거래소) 주권 상장서류 심사
- ⑤ (거래소) 주권 상장조치 및 통보

* 표준코드 신청은 거래소 표준코드시스템(<http://isin.krx.co.kr>)을 통해 신청

신주인수권증권 및 신주인수권증서의 상장신청인은 상장신청서 및 다음의 제출서류를 거래소에 제출하여야 한다.

신주인수권증권*	신주인수권증서
▶ 신주인수권증권 상장신청서 (별지서식 제29호) ▶ 발행등록사실확인서 ▶ 법인등기부등본 ▶ 그 밖에 상장심사상 필요서류 • 신주인수권부사채 발행 이사회 의사록 • 신주인수권부사채 납입증명서 • 표준코드 부여 확인서류 • 법인인감증명서 • 상장수수료 입금증 등	▶ 신주인수권증서 상장신청서 (별지서식 제30호) ▶ 정관 ▶ 신주발행을 결의한 이사회 의사록 ▶ 신주인수권 증서의 서식(견양) ▶ 발행등록사실확인서 ▶ 그 밖에 상장심사상 필요서류 • 주주명부 또는 신주배정명세표(특별계좌주 포함) • 표준코드 부여 확인서류 • 법인인감증명서

* 상장 이후 신주인수권증권의 행사가격이 변경되는 경우 변경된 행사가격 적용일 전일까지 거래소에 변경신청

3. 상장심사 요건

신주인수권증권 및 신주인수권증서의 신규상장시 심사요건은 다음과 같다.

요건	신주인수권증권	신주인수권증서
발행회사	당해 증권의 발행회사가 유가증권시장 주권상장법인일 것	
주권상장폐지기준	당해 증권의 발행회사의 상장주권이 상장신청일 현재 관리종목지정기준 또는 상장폐지 기준에 해당되지 않을 것	
상장증권(증서)수	신주인수권증권(증서)의 발행총수가 1만증권(증서) 이상일 것 (목적주권인 신주의 액면가가 5,000원인 경우를 기준)	
잔존권리행사기간	상장신청일 현재 1년 이상일 것	-
모집 또는 매출	신주인수권부사채권이 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 • 주주에게 동 사채권의 인수권이 주어진 경우에는 예외	-
신주인수권의 양도허용	-	신주인수권의 양도를 허용하고, 신주인수권을 갖는 모든 주주에게 신주인수권증서를 발행하였을 것
거래가능기간	-	거래가능기간이 5일(매매거래일 기준) 이상일 것

PART
1 유가증권시장
공시·상장 업무해설

제5장 상장증권의 관리

제1절 의무보유

- I. 의무보유 개요
- II. 의무보유 사유

제2절 업종심사

- I. 업종심사 개요
- II. 업종심사 절차

제3절 주권상장법인 등의 신고사항

- I. 주권상장법인의 신고사항
- II. 외국주권 또는 외국주식예탁증권의 신고사항
- III. 투자회사주권 상장법인의 신고사항
- IV. 부동산투자회사주권 상장법인의 신고사항
- V. 선박투자회사주권 상장법인의 신고사항
- VI. 수익증권 상장법인의 신고사항



제1절

의무보유

I 의무보유 개요

의무보유란 주주 등이 가진 주식 등을 일정 기간 동안 한국예탁결제원의 조치에 의해 그 매각을 제한하는 것을 말한다. 다만, 외국주권등을 신규상장하는 경우로서 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 대표주관회사와 매각 제한에 관한 계약을 체결함으로써 의무보유에 갈음할 수 있다.

유가증권시장 상장 후 일정기간 주식 등의 매각을 제한함으로써 시장의 수급불안을 해소하고, 핵심투자자의 책임경영 원칙을 확립하기 위한 제도이다.

II 의무보유 사유

1. 신규상장 및 재상장에 따른 의무보유 (상장규정 §27, §40)

구 분	의무보유 대상자 및 대상		의무보유 기간
최대주주 의무보유	대상자	• 최대주주등	6개월
	대상	• 주식등(상장 후 주식매수선택권의 행사로 취득한 주식, 주식 배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증자 발행 신주 포함)	
비지배주주 의무보유	대상자	(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에) • 제3자배정으로 주식등을 취득한 자	max (상장일부터 6월, 발행일부터 1년)
	대상	• 주식등(주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증자 발행 신주 포함) * 해당 취득분에 한정	
	대상자	(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에) • 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자	6개월
	대상	• 주식등(주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증자 발행 신주 포함)	

* 최대주주가 사모투자전문회사인 경우 최대주주등에 대한 의무보유기간은 상장일부터 1년임

** 의무보유대상자가 상장주선인과 협의하여 요청하거나 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 규정에서 정하는 의무보유기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유기간 연장 가능

○ 의무보유 예외 사유

▶ 최대주주 의무보유 관련

- 신규상장신청인이 공공적법인등인 경우
- 신규상장신청인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 단, 신규상장신청일 현재 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유기간이 지난 경우에만 해당
- 최대주주의 특수관계인이 100주 미만을 소유한 경우(해당 특수관계인만 해당)
- 최대주주의 특수관계인의 주식보유 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변경 가능성 등을 고려할 때 의무보유 면제가 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 등(해당 특수관계인만 해당)

▶ 비지배주주 의무보유 관련

- 신규상장신청인이 공공적법인등인 경우
- 신규상장신청인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 단, 신규상장신청일 현재 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유기간이 지난 경우에만 해당

❖ 의무보유 대상이 되는 주식 등

① 주권, ② 신주인수권이 표시된 것, ③ 전환사채권, ④ 신주인수권부사채권, ⑤ ①~④까지의 증권으로 교환하거나 상환할 수 있는 사채권, ⑥ 전환형 조건부자본증권, ⑦ 외국기업이 발행한 것으로서 ②~⑥까지의 증권에 상응하는 것, ⑧ 외국주식예탁증권

2. 우회상장에 따른 의무보유 (상장규정 §35)

구 분	의무보유 대상 및 대상자		의무보유 기간
합병, 주식의 포괄적 교환	대상자	• 우회상장 대상 법인의 주요 출자자	6개월
	대상	• 우회상장신청인과 우회상장 대상 법인이 발행한 주식등 (주식매수선택권의 행사로 취득한 주식, 주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증자 발행 신주 포함)	
	대상자	(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에) • 제3자배정으로 주식등을 취득한 자	max (상장일부터 6월, 발행일부터 1년)
	대상	• 우회상장 대상 법인이 발행한 주식등 (주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증 자 발행 신주 포함) * 해당 취득분에 한정	
	대상자	(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에) • 우회상장 대상 법인의 주요 출자자가 소유하는 주식등 을 취득한 자	6개월
	대상	• 우회상장신청인과 우회상장 대상 법인이 발행한 주식 등 (주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증 자 발행 신주 포함) * 해당 취득분에 한정	
영업 ¹⁾ ·자산 ²⁾ 양수& 3자배정, 현물출자 ³⁾	대상자	• 우회상장 대상 법인의 주요 출자자	6개월
	대상	• 우회상장신청인과 우회상장 대상 법인이 발행한 주식등 (주식매수선택권의 행사로 취득한 주식, 주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상증자 발행 신주 포함)	
	대상자	(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에) • 우회상장 대상 법인의 주요 출자자가 소유하는 주식등 을 취득한 자	
	대상	• 우회상장신청인이 발행한 주식등 (주식배당으로 취득한 주식, 상장 후 6개월 이내 무상 증자 발행 신주 포함) * 해당 취득분에 한정	

- 1) 양수대상인 영업부문의 자산총액 또는 매출액이 우회상장 대상 법인의 최근 사업연도말 현재 30% 이상인 경우
- 2) 보통주권 상장법인이 우회상장 대상 법인의 주요출자자로부터 해당 우회상장 대상 법인이 발행한 지분증권을 취
득하고, 해당 취득의 결과 보통주권 상장법인이 우회상장 대상 법인이 발행한 지분증권 총수의 50% 이상을 소유
하거나 30%를 초과하여 소유하면서 최다출자자인 경우
- 3) 현물출자의 결과 보통주권 상장법인이 우회상장 대상 법인이 발행한 지분증권 총수의 50% 이상을 소유하거나
30%를 초과하여 소유하면서 최다출자자인 경우
(현물출자 금액이 최근 사업연도말 자산총액 대비 10% 이상인 경우 限)

○ 의무보유 예외 사유

- 우회상장대상법인이 공공적법인등인 경우
- 우회상장대상법인이 코스닥시장 상장법인인 경우. 단, 우회상장 신청일 현재 「코스닥시장 상장규정」에
따른 의무보유기간이 지난 경우에만 해당
- 최대주주의 특수관계인이 100주 미만을 소유한 경우(해당 특수관계인만 해당)
- 최대주주의 특수관계인의 주식보유 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변경 가능성 등을 고려할 때 의
무보유 면제가 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 등(해당 특수관계인만 해당)

3. 제3자배정 유상증자등 관련 의무보유 (상장규정 §44)

구분	의무보유대상자		의무보유 기간
영업·자산 양수& 3자배정 ¹⁾ , 현물출자 ²⁾	대상자	• 제3자배정으로 신주 및 주식 관련 사채권을 취득한 주권비 상장법인의 최대주주등	6개월
	대상	• 제3자배정 발행 주식등	
최대주주 변경 ³⁾	대상자	• 제3자배정으로 신주를 발행하여 최대주주가 변경된 경우	6개월
	대상	• 제3자배정 발행 주식등	
관리종목	대상자	• 자본잠식 또는 시가총액 미달 사유로 관리종목으로 지정된 보통주권 상장법인이 제3자배정 방식으로 신주를 발행한 경우 제3자배정에 참여한 모든 주주	6개월
	대상	• 제3자배정 발행 주식등	
우회상장 예비 심사 법인	대상자	(주요사항보고서 제출 당시 우회상장예비심사를 받은 법인이 해당 주요사항보고서를 제출한 날부터 6개월 이내에) • 우회상장 대상법인의 주요출자자 중에서 해당 우회상장으 로 경영권을 취득한 자에게 제3자배정으로 신주를 발행 하는 경우	6개월
	대상	• 제3자배정 발행 주식등	

- 1) 해당 주요사항보고서 제출 후 6개월 이내에 영업 양도인 또는 자산 양도인에게 제3자배정 방식으로 신주나 주권
관련 사채권을 발행한 결과 최대주주 변경 등이 있는 경우
- 2) 주권비상장법인 또는 그 주요출자자가 해당 주권비상장법인의 지분증권을 보통주권 상장법인에 현물출자 한 결
과 최대주주 변경 등이 있는 경우(현물출자 금액이 최근 사업연도말 자산총액 대비 10% 이상인 경우 限)
- 3) 회생절차(간이회생절차 포함)가 진행중인 법인이 회생계획에 따른 출자전환을 위하여 제3자배정으로 신주를 수
회 발행하는 때에는 해당 신주발행 모두를 의무보유 대상으로 할 수 있으며, 의무보유기간은 각 신주발행 건별로
적용

○ 의무보유 예외 사유

- ▶ 영업·자산양수&3자배정, 현물출자 관련
 - 해당 거래가 우회상장에 해당하는 경우(우회상장에 따른 의무보유 실시)
- ▶ 최대주주변경 관련
 - 제3자배정으로 100주 미만의 신주를 배정받은 경우
 - 회생법인이 출자전환을 위하여 제3자배정으로 발행한 신주 중 변경된 최대주주등 이외의 자가 신주
를 배정받은 경우

4. 의무보유 주식등의 처분 (상장규정 §159)

의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 처분이 불가피한 경우로서 다음과 같은
경우에는 거래소의 승인을 받아야 한다

- ▶ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우로서 실물증권의 인출이 필요한 경우
 - 합병, 분할, 분할합병, 액면분할, 액면병합 등에 따라 신주권을 교부받기 위한 경우
 - 전환사채권, 신주인수권부사채권 등의 권리행사를 위한 경우
 - 전환사채권, 신주인수권부사채권 등의 상환을 위한 경우
- ▶ 금융기관에 대하여 다음의 목적으로 질권을 설정하기 위한 경우
 - 해당 주식등을 발행한 법인(기업인수목적회사 주권 제외)의 경영에 필요한 자금 마련을 위한 대출
 - 해당 주식등을 발행한 법인의 유상증자(일반공모 증자 또는 제3자 배정 방식의 증자 제외)에 참여하
기 위하여 납입자금 마련을 위한 대출
 - 상기에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하기 위한 경우
- ▶ 최대주주가 사모투자전문회사(상응하는 외국법인 포함)인 주권상장법인이 최대주주 변경을 하기 위하
여 사모투자전문회사가 소유하는 주식 등을 매각하려는 경우
 - * 다만, 변경 후 최대주주등이 소유하는 해당 주권상장법인의 주식등을 최대주주변경일부터 6개월간 의무보유 하
는 경우로 한정하고, 해당 최대주주 변경이 공익 실현과 투자자 보호 측면에서 부적절하다고 거래소가 인정하는
경우에는 처분을 제한할 수 있음
- ▶ 상장신청인이 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사 주주 보호를 위하여 모회사의 주주가
주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우
- ▶ 회사의 경영상 필요에 따라 기업구조 변경을 하기 위한 경우로서 거래소가 인정하는 경우
- ▶ 그 밖에 법령상 의무 이행 등을 위하여 주식등의 처분등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우

5. 기타 의무보유

● 증권신고서 등 제출면제에 따른 의무보유

- ▶ 주권상장법인이 사모방식(제3자배정)으로 유상증자시 예탁일로부터 1년간 의무보유할 경우 증권신고서 등의 제출 면제(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-2조제2항제1호)

● 회생계획안에 따른 의무보유

- ▶ 법원이 법정관리기업의 회생계획안에 따른 제3자배정 유상증자를 인가한 경우, 채무자회생법 및 회생계획안 등에서 정한 바에 따라 의무보유

※ 의무보유 의무가 중복될 경우 각 법규에 근거하여 모두 의무보유해야 함

제2절

업종심사

I 업종심사 개요

주권상장법인의 업종은 주권상장법인이 영위하고 있는 영업활동의 유사성에 따라 분류하며, 업종별 통계자료의 발표, 업종별 종목게시 등을 통하여 투자자의 투자편의를 제공하기 위해 이용한다.

주권상장법인의 업종은 한국표준산업분류를 기준으로 유가증권시장상장규정시행세척 [별표11]에서 정하는 업종 및 코드 분류표에 따라 대분류, 중분류 및 소분류로 분류한다.

업종코드(6자리) = 대분류(2자리) + 중분류(2자리) + 소분류(2자리)

사업종류(중분류 기준)가 두 개 이상인 경우에는 매출액 비율이 큰 사업의 업종으로 하고, 이의 적용이 곤란한 경우에는 종업원 수 또는 설비 등을 고려하여 분류한다. 사업내용이 불분명하여 업종분류가 곤란한 경우에는 유사산업의 기타 업종으로 분류한다.

제조업 또는 도소매업의 분류에 관한 한국표준산업분류 기준에도 불구하고 도소매업으로 분류하는 것이 적절치 않다고 거래소가 인정하는 경우 당해 제품의 제조업으로 분류할 수 있다.

지주회사의 경우 한국표준산업분류에 따라 분류하되, 특정 산업부문의 매출액이 연결재무제표상 50% 이상인 경우에는 해당 산업의 업종으로 분류한다.

II 업종심사 절차

1. 업종변경시기

거래소는 주권상장법인이 제출한 업종분류 심사자료 등을 기초로 업종변경기준에 해당하는지 여부를 심사한다.

당해 주권상장법인의 업력, 향후 영업전망, 연결 재무제표 등을 고려하여 업종변경을 하는 것이 필요하지 아니하다고 거래소가 인정하는 경우에는 업종변경을 하지 않을 수 있으며, 같은 중분류 내에서의 소분류 변경은 하지 아니할 수 있다.

① 정기심사

주권상장법인은 업종분류 심사에 필요한 자료를 사업보고서 제출기한까지 거래소에 제출하여야 한다.

거래소는 제출서류를 바탕으로 주요제품의 매출액 비율 순위가 최근 2사업연도 계속하여 변동이 있고, 앞으로도 분류되어 있는 업종으로써의 신장이 기대될 수 없는 경우 주권상장법인의 결산일이 속한 달의 다음 달부터 5개월이 되는 달의 최초 매매거래일에 업종분류를 변경한다.

② 수시심사

합병, 분할, 분할합병 또는 영업의 양도 및 양수 등으로 주권상장법인의 주된 사업내용이 변경된 경우, 지주회사로 전환되거나 지주회사에 해당하지 아니하게 된 경우에는 주권상장법인이 당해 사실을 확인하고 입증서류를 제출한 때 업종분류를 변경한다.

합병 등의 경우 관련 절차의 종결 후 입증자료를 첨부하여야 하며, 지주회사 변경시에는 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 회신공문 등 입증자료를 포함하여 업종분류 변경신청을 하여야 한다.

한국표준산업분류의 개정에 의하여 업종분류의 변경이 필요한 경우에는 당해 기준의 시행일에 업종분류를 변경하고, 법률의 규정 및 주주총회에서 행한 결의에 의하여 업종이 전환되거나 기타 업종의 변경이 필요하다고 인정하는 경우에는 주권상장법인의 신청에 의해 당해 사실이 확인된 때 변경한다.

③ 외국주권 또는 외국주식예탁증권 등 상장법인

거래소는 외국주권등 상장법인의 본국 법령에 따른 사업보고서 제출기한을 고려하여 업종변경시기와 심사 자료의 제출기한을 변경할 수 있다.

2. 업종변경 심사자료

① 정기심사

주권상장법인은 정기업종심사를 위한 업종분류심사에 필요한 자료(업종심사자료 등)를 전자공시제출시스템을 통해 거래소에 제출하여야 한다.

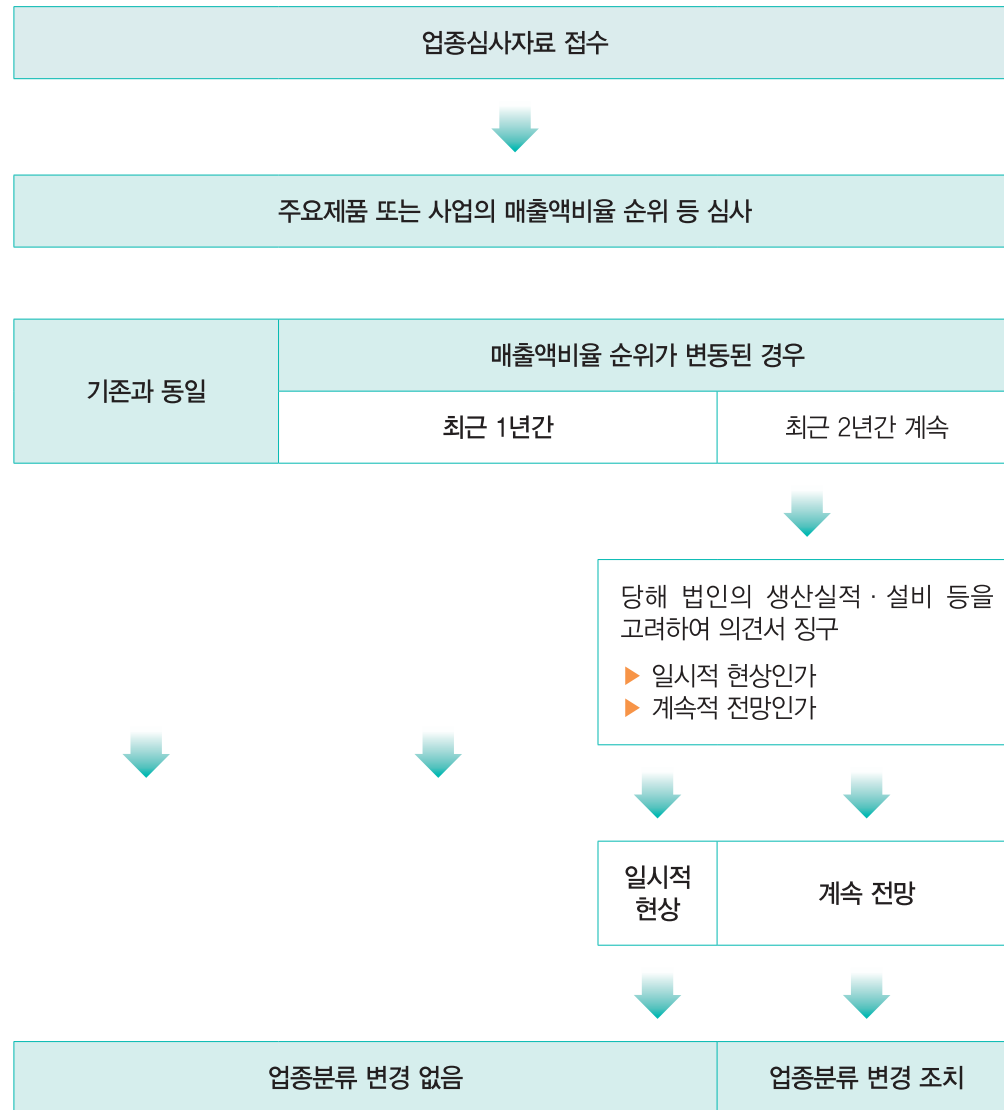
② 수시심사

한국표준산업분류의 개정에 의한 업종분류의 변경시에는 주권상장법인에서 별도 신청서류를 제출할 필요가 없으며, 이외의 경우에는 주권상장법인이 거래소에 입증서류를 첨부하여 업종변경을 요청하여야 한다.

합병 등의 경우 관련 절차의 종결 후 사업계획서, 합병시 업종별 비중에 대한 증빙서류 및 향후 매출예상 현황 등 업종변경에 대한 입증자료를 제출하여야 하며, 주주총회 결의 등에 의한 경우에는 주주총회의사록 등을 첨부하여야 한다.

관계기관의 승인 등이 필요한 경우에는 관련 절차 완료 후 이에 대한 입증서류를 추가로 제출하여야 한다. 지주회사 변경은 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 하여야 하는 사항으로 업종변경 신청시 공정거래위원회의 지주회사 전환신고에 대한 회신공문 등을 포함하여야 하며, 금융업 등 법령에 의하여 업종이 지정되는 경우에는 업종심사를 제외한다.

3. 업종분류 변경(정기심사) 절차



제3절

주권상장법인 등의 신고사항

유가증권의 가격을 결정하는 요인은 수없이 많지만 그 가격은 궁극적으로 기업실체의 가치를 반영하는 것이며, 기업의 가치는 기업내용의 객관적 평가 결과이므로 기업정보가 공정하게 공개될 때 공정한 가격이 형성된다고 할 것이다. 이러한 공정한 가격형성을 위해 필요한 기업정보는 거래소의 유가증권시장 공시규정에서 자세히 정하고 있다.

거래소는 이러한 공시와는 별도로 상장유가증권의 관리를 위하여 상장규정상 열거된 사항이 발생한 경우에는 당해 법인으로부터 지체없이 신고 또는 보고를 받아 그 내용을 일반 투자자에게 안내하고 관련 조치를 실시한다.

I 주권상장법인의 신고사항

1. 주권상장법인의 신고의무

주권상장법인은 다음 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 내용을 지체없이 거래소의 전자공시 시스템을 통하여 신고하여야 한다.

- ▶ 주주명부의 폐쇄일 또는 기준일에 관한 결의·결정이 있는 경우
- ▶ 주식예탁증권의 발행과 관련하여 다음 사항이 발생한 경우
 - 예탁기관과 주식예탁증권 발행에 따른 예탁계약을 체결한 때 (예탁기관과의 예탁계약서 사본 첨부)
 - 주식예탁증권을 상장하거나 상장되어 있는 해외증권시장으로부터 상장폐지, 매매거래정지 등의 조치가 있을 때
 - 매 결산기 말 주식예탁증권의 소유자 명부가 작성되었을 때
 - 그 밖에 주식예탁증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요한 사실이 발생한 때
- ▶ 최대주주인 명목회사의 최대주주가 변경된 사실이 확인된 경우 (상장규정 시행세칙 [별지 제16호 서식] 명목회사 확인서 첨부)
- ▶ 명의개서대행회사를 변경하거나 명의개서대행계약을 해지한 경우

- ▶ 대표이사(집행임원 설치회사의 경우에는 대표집행임원) 또는 본점소재지를 변경한 경우
- ▶ 유동성공급계약을 체결, 변경 또는 해지한 경우
- ▶ 보통주권 상장법인이 국내외 동시 상장기업인 경우 보통주권을 외국상장주권으로 교체 또는 외국상장주권을 보통주권으로 교체하는 경우
 - 해당 교체일 또는 전환일이 속하는 달의 다음달 5일까지. 다만, 변경수량(매월 초일 이후의 보통주권의 외국상장주권으로의 교체·전환수량에서 외국상장주권의 보통주권으로의 교체·전환수량을 뺀 수량)이 상장된 주식 수의 1% 이상인 경우에는 지체없이 신고
- ▶ 주주총회집중일에 주주총회를 개최하는 경우
- ▶ 그 밖에 증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요한 사항

2. 최대주주등 소유주식 변동 상황 신고

최대주주 등의 소유주식 수에 변동이 있는 경우 전자공시제출시스템을 통해 최대주주등소유주식변동신고서를 지체없이 제출하여야 한다.

최대주주등소유주식변동신고서의 신고의무는 1주라도 변경된 경우에 발생하며, 주식등의 대량보유상황 보고나 임원·주요주주특정증권 등 소유상황보고에 대한 공시의무와는 다른 별도의 거래소 신고사항이다.

II 외국주권 또는 외국주식예탁증권의 신고사항

외국주권등 상장법인은 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 그 내용을 지체없이 거래소의 전자공시시스템을 통하여 신고해야 한다.

- ▶ 주주명부의 폐쇄일 또는 기준일에 관한 결의·결정이 있는 경우
 - 의결권행사, 배당, 신주배정 등과 관련하여 주주의 권리를 확정하기 위하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정한 경우 해당 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주전(본국의 법령에서 통지 및 공고기간이 다른 경우에는 그 기간)에 전국을 대상으로 영업을 하는 1개 이상의 국내 일간신문에 그 사실을 공고해야 함
- ▶ 외국주권등의 발행에 따른 예탁기관 및 상장대리인 선임계약의 내용이 변경된 경우(선임계약서 등 사본 첨부)
- ▶ 해외시장으로부터 상장폐지, 매매거래정지, 그 밖에 상장관리상 조치가 있을 때
- ▶ 외국주권등의 실질소유자명세가 작성되었을 때
- ▶ 외국주식예탁증권의 외국상장주권으로의 전환 또는 외국상장주권의 외국주식예탁증권으로의 전환으로 외국주식예탁증권의 수가 변경되었을 때
 - 해당 전환일이 속하는 달의 다음달 5일까지. 다만, 변경수량(매월 초일 이후의 외국주식예탁증권의 외국상장주권으로의 전환수량에서 외국상장주권의 외국주식예탁증권으로의 전환수량을 뺀 수량)이 상장된 외국주식예탁증권 수의 1% 이상인 경우에는 지체없이 신고
- ▶ 최대주주인 명목회사의 최대주주가 변경된 사실이 확인된 경우 (상장규정 시행세칙 [별지 제16호 서식] 명목회사 확인서 첨부)
- ▶ 명의개서대행회사를 변경하거나 명의개서대행계약을 해지한 경우
- ▶ 대표이사(집행임원 설치회사의 경우에는 대표집행임원) 또는 본점소재지를 변경한 경우
- ▶ 유동성공급계약을 체결, 변경 또는 해지한 경우
- ▶ 그 밖에 증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요한 사항
- ▶ 내부회계관리제도(외감법상의 내부회계관리제도에 상응한 것)의 운영에 관하여 정하는 서류
 - 사업보고서의 법정 제출기한까지 제출
- ▶ 다른 주권상장법인의 주주총회가 현저히 많이 개최되는 날에 주주총회를 개최하는 경우 그 이유
 - 주주총회 소집통지서(소집공고를 포함한다) 발송 때 제출
- ▶ 감사인의 선임, 변경 또는 해임한 경우
- ▶ 설립지(실질적인 소재지를 포함한다)의 변경이 있는 경우

주요 Q&A

■ 상장외국법인의 내부회계관리제도 운영보고서 제출의무

Q. 상장외국법인도 내부회계관리제도 운영보고서를 제출해야 하는가?

A. 외국기업은 외감법 적용대상이 아니므로 외감법에 따른 내부회계관리제도의 운영·검토의무는 없으나, 유가증권시장 상장규정에 따라 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견서가 첨부된 내부회계관리제도 운영보고서를 제출해야 합니다

관련법규 등

- 유가증권시장 상장규정 제79조
- 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제71조, [별지 제 17호 서식] 내부회계관리제도 운영보고서

III 투자회사주권 상장법인의 신고사항

1. 투자회사주권 상장법인의 결의 또는 결정 등의 신고

투자회사주권 상장법인은 다음의 사항을 결의 또는 결정하는 경우 이를 거래소의 전자공시제출시스템을 통하여 지체없이 신고하여야 한다.

- ▶ 주주총회의 소집 및 의안
- ▶ 주주명부의 폐쇄일 또는 기준일
- ▶ 주주총회의 결과(주주총회 의사록, 결산서류 및 감사보고서 등 첨부)
- ▶ 본점소재지의 변경(등기부등본 등 첨부)
- ▶ 집합투자업자, 신탁업자, 투자매매업자, 투자중개업자 또는 일반사무관리회사와의 업무위탁·판매·위탁판매 등 계약의 변경 또는 해지
- ▶ 신주발행 또는 감자
- ▶ 다른 투자회사와의 합병
 - 투자회사는 그 투자회사와 법인이사가 같은 다른 투자회사를 흡수하는 방법으로만 합병이 허용되며, 주주총회 특별결의를 통해 결의
- ▶ 순자산액이 정관상 최저순자산액 미달
 - 투자회사의 정관에는 그 투자회사가 유지하여야 하는 순자산액(자산에서 부채를 뺀 금액)의 최저액을 정하고 있는데 이에 미달하는 때
- ▶ 자본시장법 제182조제8항에 따른 변경등록
 - 투자회사는 설립시 금융위원회에 등록한 사항이 변경된 경우 투자자 보호를 해할 우려가 없다고 정하는 경우를 제외하고는 2주 이내에 그 내용을 금융위원회에 변경등록하도록 정하고 있음
- ▶ 자본시장법 제238조에 따른 순자산가치 평가
 - 투자회사는 집합투자재산의 발행인에 부도, 파산 등이 발생한 경우 집합투자재산평가위원회를 개최하여 평가하고, 해당 사항을 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자에게 통보하여야 하며, 신탁업자는 집합투자재산에 대한 평가가 법령 및 집합투자재산평가기준에 의해 공정하게 이루어졌는지 확인
- ▶ 금융위원회의 검사결과에 따른 금융위원회 조치
 - 금융위원회는 투자자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 투자회사의 집합투자재산의 운용 및 공시 등에 대해 검사하고 필요한 조치를 취할 수 있음. 금융위 조치에는 해당 투자회사에 대한 조치 외에도 해당 투자회사와 업무위탁·판매·위탁판매 등 계약을 맺은 집합투자업자, 신탁업자, 투자매매업자, 투자중개업자 또는 일반사무관리회사에 대한 조치를 포함
- ▶ 회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 소송이 제기된 때

- ▶ 자본시장법 제202조제1항에 따른 해산사유 발생
 - 정관에서 정한 존속기간의 만료, 그 밖의 해산사유의 발생
 - 주주총회의 해산 결의
 - 투자회사의 피흡수합병
 - 투자회사의 파산
 - 법원의 명령 또는 판결
 - 투자회사 등록의 취소
 - 주주의 총수가 1인이 되는 경우
- ▶ 투자회사의 존립기간 연장
 - 투자회사가 정관으로 존속기간을 정한 경우에는 주주총회 결의를 거쳐 이를 변경
- ▶ 그 밖에 증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요한 사항
 - 이익에 관한 중요한 사항이란 분배한 이익금이 기준일의 10영업일 전의 증가를 기준가격으로 한 가격제한폭을 초과하는 경우를 의미

2. 이익금의 분배

투자회사주권 상장법인은 분배한 이익금이 기준일의 10 영업일 전의 증가를 기준가격으로 한 가격제한폭을 초과하는 경우 거래소에 신고하여야 한다. 다만 투자회사가 존립기간 만료로 해산하는 경우에는 예외로 한다.

투자회사는 집합투자계약서에 정한 이익금의 분배방법 및 시기를 따라야 하며, 이익금 전액을 새로 발행하는 증권으로 분배하는 경우에는 정관에서 정하는 바에 따라 발행할 주식의 수, 발행시기 등 주식발행에 필요한 사항에 관하여 이사회 결의를 거쳐야 한다.

집합투자기구의 특성에 따라 이익금을 초과하여 분배할 필요가 있을 때 집합투자계약에 미리 정하는 경우에 한하여 이익금을 초과하여 금전으로 분배할 수 있다. 그러나 순자산액에서 최저순자산액을 뺀 금액을 초과하여 분배할 수는 없다.

3. 영업보고서 및 결산서류 제출

투자회사주권 상장법인은 집합투자재산에 관한 영업보고서를 작성하여 매 분기 종료 후 2개월 이내에 제출하여야 한다. 또한 결산기마다 결산서류(재무상태표, 손익계산서 및 자산운용보고서)를 이사회승인을 거쳐 회계기간 종료 후 2월 이내에 거래소에 신고하여야 한다.

4. 신고책임자 지정

투자회사주권 상장법인의 이사는 집합투자업자인 이사(이하 '법인이사')와 감독이사로 구분되며, 법인이사는 투자회사를 대표하고 투자회사의 업무를 집행하는 역할을 한다.

투자회사주권 상장법인의 결의 또는 결정 등의 신고를 위해 상장규정은 법인이사 1인을 신고책임자로 지정하여 거래소에 문서로 통보하여야 하며, 신고책임자 변경시에도 동일하다.

IV 부동산투자회사주권 상장법인의 신고사항

부동산투자회사주권 상장법인은 다음의 사항을 결의 또는 결정하는 경우 이를 거래소의 전자공시제출시스템을 통하여 지체없이 신고하여야 한다.

- ▶ 주주명부의 폐쇄일 또는 기준일
 - 주주총회 개최 및 신주발행 등을 위한 권리주주를 확정하기 위해 주주명부 폐쇄를 결의·결정한 경우
- ▶ 본점소재지의 변경(등기부등본 등 첨부)
- ▶ 「자본시장법」 제165조의12에 따른 중간배당
 - 부동산투자회사주권 상장법인의 중간배당 결의는 공시규정상 의무사항으로 이에 대한 신고를 이행한 경우 상장규정상 신고를 한 것으로 갈음
- ▶ 「부동산투자회사법」 제29조에 따른 자금의 차입
 - 부동산투자회사주권 상장법인의 차입 결정은 공시규정상 의무사항으로 이에 대한 신고를 이행한 경우 상장규정상 신고를 한 것으로 갈음
- ▶ 그 밖에 증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요사항
 - 이익에 관한 중요한 사항이란 배당금이 기준일의 10 영업일 전의 총가를 기준가격으로 한 가격제한폭을 초과하는 경우를 의미

V 선박투자회사주권 상장법인의 신고사항

선박투자회사주권 상장법인은 다음의 사항을 결의 또는 결정하는 경우 이를 거래소의 전자공시제출시스템을 통하여 지체없이 신고하여야 한다.

- ▶ 주주명부의 폐쇄일 또는 기준일
 - 주주총회 개최 및 신주발행 등을 위한 권리주주를 확정하기 위해 주주명부 폐쇄를 결의·결정한 경우
- ▶ 본점소재지의 변경(등기부등본 등 첨부)
- ▶ 그 밖에 증권에 관한 권리, 이익 또는 취급에 관한 중요사항
 - 이익에 관한 중요한 사항이란 분배한 수입금이 기준일의 10 영업일 전의 총가를 기준가격으로 한 가격제한폭을 초과하는 경우를 의미

VI 수익증권 상장법인의 신고사항

1. 수익증권 상장법인의 결의 또는 결정 등의 신고

수익증권을 상장한 법인은 해당 수익증권과 관련하여 유형별로 다음의 사항이 발생한 경우에는 그 내용을 지체없이 거래소에 신고해야 한다.

① 집합투자업자가 발행하는 수익증권

- ▶ 「자본시장법」 제182조제8항에 따른 변경등록이 있거나 신탁계약의 변경이 있는 때
 - 수익증권을 발행한 집합투자기구에 대해 금융위원회에 등록하도록 하고 있으며, 등록내용이 변경된 경우 2주 이내에 그 내용을 금융위원회에 변경등록하도록 정하고 있음
- ▶ 투자신탁의 해지 또는 일부해지의 승인을 얻은 때
 - 집합투자업자는 신탁계약에 정한 신탁계약기간의 종료, 수익자총회의 투자신탁 해지결의, 투자신탁의 피흡수합병 및 투자신탁의 등록이 취소된 경우 등에는 지체 없이 투자신탁을 해지하고 금융위원회에 보고하여야 하며, 이외 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있음
- ▶ 신탁계약을 해지하게 된 때
 - 투자신탁을 설정하는 집합투자업자가 집합투자재산의 보관·관리업무를 맡은 신탁업자와의 신탁계약을 해지하게 된 때
- ▶ 등록취소 등의 처분을 받은 때
 - 금융위원회로부터 관련법규 등에 의해 등록취소의 처분을 받은 경우
- ▶ 해당 수익증권의 원부의 등록을 폐쇄하기로 한 때
 - 수익증권의 양수인은 수익증권의 원부에 성명과 주소를 등록하고 수익증권에 성명을 기재하여야 제3자 등에 대항할 수 있음
 - 수익증권 원부는 주주명부와 성격이 유사하므로 이에 대해 등록을 폐쇄하기로 한 때
- ▶ 그 밖에 투자신탁재산 운용에 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

② 「한국주택금융공사법」에 따라 한국주택금융공사가 발행하는 수익증권

- ▶ 「한국주택금융공사법」에 따라 약관을 변경한 때
- ▶ 「한국주택금융공사법」에 따라 채권관리위탁계약을 해지하게 된 때
 - 한국주택금융공사는 주택저당채권의 관리·운영 및 처분에 관한 업무를 채권관리위탁계약에 의하여 금융기관, 한국자산관리공사 또는 신용정보회사에 위탁할 수 있음
- ▶ 「한국주택금융공사법」에 따라 인가취소 등의 처분을 받은 때
- ▶ 해당 수익증권의 원부의 등록을 폐쇄하기로 한 때
 - 수익증권의 원부의 등록은 수익자의 권리행사와 밀접한 관계가 있으므로 이를 폐쇄한 때
- ▶ 그 밖에 투자신탁재산 운용에 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

③ 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 신탁업자가 발행하는 경우

- ▶ 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 약관을 변경한 때
- ▶ 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 자산관리위탁계약을 해지하게 된 때
 - 유동화전문회사는 자산관리위탁계약에 의하여 자산보유자, 신용정보회사 등에 유동화자산의 관리·운영 및 처분에 관한 업무를 위탁할 수 있음
- ▶ 「자산유동화에 관한 법률」에 따라 인가취소 등의 처분을 받은 때
- ▶ 해당 수익증권의 원부의 등록을 폐쇄하기로 한 때
- ▶ 기타 투자신탁재산 운용에 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

2. 영업보고서 및 결산서류

수익증권상장법인은 집합투자재산에 관한 매 분기의 영업보고서를 매분기 종료 후 2개월 이내, 결산서류는 회계기간 종료 후 2월 이내에 거래소에 신고하여야 한다.

3. 이익금의 분배

수익증권을 상장한 법인은 신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 분배할 경우 신탁회계기간 종료일의 15일 전까지 거래소에 결정내용을 신고하여야 한다. 다만, 수익증권의 신탁기간 만료의 경우에는 예외로 한다.

유가증권시장 공시·상장 실무사례

본 사례집에서 법률, 규정 등을 인용하는 경우 다음과 같이 약호를 사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

- 자본시장법 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
- 금융사지배구조법 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률
- 공정거래법 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
- 외감법 : 주식회사의 외부감사에 관한 법률
- 채무자회생법 : 채무자 회생 및 파산에 관한 법률
- 발행공시규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
- 상장규정 : 유가증권시장 상장규정
- 공시규정 : 유가증권시장 공시규정
- 공정공시 운영기준 : 유가증권시장 공정공시 운영기준

제1장 공시일반**제2장 수시공시****제3장 자율공시****제4장 공정공시****제5장 조회공시****제6장 기업지배구조 보고서****제7장 기타 상장·공시 관련****제8장 불성실공시****제9장 관리종목·상장폐지****부록**

PART 2

유가증권시장 공시·상장 실무사례

Contents



Chapter I. 공시일반

1. 공시의무비율 판단기준 재무제표	310
2. 감사의견 관련 기준 재무제표	311
3. 자본잠식 발생시 공시기준	312
4. 자회사종속회사 범위	313
5. 사업보고서 제출기한 연장	314
6. 공시담당자 정·부간 변경	315
7. 공시책임자의 과거 이수교육 인정범위	316
8. 공시담당자의 과거 이수교육 인정범위	317
9. 장기 근속 공시담당자의 의무교육시간	318
10. 확인절차 대상 공시사항	319
11. 확인절차 대상법인 지정·해제	320
12. 공시 첨부서류 내 개인정보 포함	321
13. 이전상장의 경우 기재출 공시 확인	322



Chapter II. 수시공시

1. 영업 및 생산활동

1. 단일판매·공급계약 체결 - 공시시한	324
2. 단일판매·공급계약 - 동일일자 다수 계약 체결시 공시	325
3. 생산중단 - 공시기준	326
4. 생산중단 - 중단결정 사항의 공시	327

2. 재무구조 변경

가. 발행증권에 관한 사항

1. 유상증자 - 제3자배정 유상증자 공시시한	328
2. 유상증자 - 회생계획상 채무자의 제3자배정 유상증자	329
3. 유상증자 - 액면 미달의 발행	330
4. 유상증자 - 신주인수권증서 상장	331
5. 감자 - 감자에 따른 자기주식 취득	332
6. 자기주식 신탁계약 - 계약 연장	333
7. 자기주식 신탁계약 - 계약 일부 해지	334
8. 자기주식 신탁계약 - 계약 만기 해지시 이사회결의 필요 여부	335
9. 교환사채 발행 - 교환대상이 자기주식 vs 타법인 주식	336



나. 투자활동에 관한 사항

1. 유형자산 취득·처분 - 경매로 취득한 경우	337
2. 유형자산 취득·처분 - 사모간접투자기구로 취득·처분하는 경우	338
3. 유형자산 취득·처분 - 임대 목적으로 취득·처분하는 경우	339
4. 타법인 주식 등 취득·처분 - 타법인 주식 등의 범위	340
5. 타법인 주식 등 취득·처분 - 회생절차 법인 인수	341
6. 타법인 주식 등 취득·처분 - 타법인 유상증자 참여	342
7. 타법인 주식 등 취득·처분 - 취득·처분 금액이 미확정인 경우	343

다. 채권·채무에 관한 사항

1. 단기차입금 증가 - 만기 1년 이내 장기부채의 경우	344
2. 단기차입금 증가 - 한도설정 또는 무역금융 대출의 경우	345
3. 단기차입금 증가 - 단기차입금 만기에 따른 공시	346
4. 담보제공·채무보증 - 대위변제를 하는 경우	347
5. 금전대여 결정 - 기존 금전대여 연장의 경우	348
6. 금전대여 결정 - 연장시 공시의무에 해당하지 않는 경우	349



라. 손익에 관한 사항

1. 횡령·배임 - 각자 대표이사가 고소장을 제출하는 경우	350
2. 횡령·배임 - 노조가 고소장을 제출하는 경우	351
3. 횡령·배임 - 미등기임원, 업무집행지시자의 횡령·배임	352
4. 횡령·배임 - 피흡수합병법인 대표이사의 횡령·배임	353
5. 파생상품 거래 손실 - 거래손실의 범위	354

마. 결산에 관한 사항

1. 매출액·손익구조 변경 - 재무제표 기준(연결/개별) 변경	355
2. 매출액·손익구조 변경 - 공시 이후 수정사항 발생	356
3. 매출액·손익구조 변경 - 30% 변동과 자본잠식 50% 동시 발생	357
4. 현금·현물배당 - 주주총회 소집결의와 현금·현물배당	358
5. 현금·현물배당 - 주주제안에 따른 현금배당 결정	359
6. 현금·현물배당 - 시가배당률	360

PART 2

유가증권시장 공시·상장 실무사례

Contents



3. 기업경영활동

가. 지배구조·구조개편에 관한 사항

1. 합병·분할 -
중요내용 공시에 따른 매매거래정지 361
2. 영업양수도 - 상법 및 자본시장법간 차이점 362

나. 존립에 관한 사항

1. 부도발생 - 1차 부도의 경우 363
2. 회생절차 -
채권자나 주주가 회생절차 개시신청을 한 경우 364
3. 회생절차 - 회생절차 관련 공시 등 365
4. 파산신청 - 파산신청 관련 공시 등 366
5. 해산사유 발생 367

다. 소송 등에 관한 사항

1. 소송 관련 공시서식 차이점 368
2. 경영권 분쟁 관련 소송 369
3. 비송사건, 조정신청 등의 공시 370
4. 해외 소송의 경우 공시 371
5. 소송 진행 이후 공시기준 해당시 공시 372
6. 진행중인 소송의 공시 373
7. 신주발행효력 등 소송 대상 주식의 상장 374

라. 주주총회에 관한 사항

1. 재무제표의 이사회 승인 375
2. 주총 안건의 추가·변경 377
3. 주총 관련 사외이사 자격요건 확인서 제출 등 378
4. 사외이사가 다른 회사 임직원으로
재직하는 경우 379
5. 주총 정족수 미달로 지배구조요건 미충족시 380
6. 주총 집중일 신고 382

4. 투자판단 관련 주요 경영사항(포괄주의 공시)

1. 포괄주의 공시 주의사항 등 383
2. 중요정보의 판단기준 384
3. 포괄주의 공시 및 자율공시간 관계 386
4. 포괄주의 공시 및 다른 공시간 관계 387

5. 상장외국법인 공시사항

1. 상장외국법인의 공시대리인 자격요건 등 388
2. 외국지주회사의 자회사 매각 390
3. 상장외국법인의 외부감사인 변경시
유의사항 등 391
4. 상장외국법인의 정기보고서 제출시한 393
5. 상장외국법인의 회계처리기준 등 394
6. IFRS 및 US-GAAP 적용시 별도 재무제표
작성의무 여부 395

6. 부동산투자회사·선박투자회사 공시사항

1. 정기보고서 제출시한 396
2. 분기매출액 5억 미만 상장적격성 실질심사 여부 397
3. 부동산투자회사 등의 주요 공시 398
4. 부동산투자회사 등의 상장수수료 399
5. 부동산투자회사 등의 존립기간 연장 공시 400

7. 자회사·종속회사 공시사항

가. 자회사 공시

1. 자회사의 증자 401
2. 자회사 및 종속회사간 영업 양수도 402
3. 상장 자회사가 손자회사의 주요경영사항을 공시한
경우 지주회사의 공시 403
4. 지배회사와 지주회사 등의 공시의무 중복 404
5. 지주회사 적용 제외후 기존 자회사
공시사항의 연장시 공시 405

나. 종속회사 공시

1. 종속회사에 유형자산을 무상증여 또는 현물출자 406
2. 종속회사의 유상감자 407

Chapter III. 자율공시

1. 자원개발 진행사항 공시 410
2. 기업지배구조 보고서 - CoE방식 411

Chapter IV. 공정공시

1. 3년을 초과하는 향후 매출액 등 전망 414
2. 전망공시의 예측과 실제 실적의 차이가 클 경우 415
3. 영업(잠정)실적 공시의 정정 416
4. 대표이사가 요청하여 직접 인터뷰한 경우
공정공시 417
5. 임원에게 정보를 제공하는 경우 공정공시 418
6. 사보 등을 통해 정보를 제공하는 경우 공정공시 419
7. 사업자 선정 입찰목적으로 제공한 경우 공정공시
적용예외 420
8. M&A를 위해 정보를 제공한 경우 공정공시
적용예외 421

PART 2

유가증권시장 공시·상장 실무사례

Contents



Chapter V. 조회공시

1. 조회공시 요구시 매매거래정지	424
2. 감사의견 비적정설 조회공시 관련 매매거래정지의 해제	425
3. 조회공시 미답변시 조치	426

Chapter VI. 기업지배구조 보고서

1. 기업지배구조 보고서 - CoE 방식	428
2. 기업지배구조 보고서 제출시한 등	429
3. 기업지배구조 보고서의 정정	430

Chapter VII. 기타 상장·공시 관련

1. 추가상장·변경상장 등

1. 추가·변경상장 신청시 주권 발행일과 유통일	432
2. 상장수수료의 계산	433
3. 복수의 추가상장시 상장수수료 계산	434
4. 교부전 상장시 변경상장 신청 기한 및 서류	435
5. 신주인수권증권 변경상장신청서 작성시 변경일 기재	436
6. 주금납입이 있는 추가상장신청서 제출시 첨부서류	437
7. 신주인수권증권 행사가액 조정 신고	438

2. 우회상장

1. 우회상장 확인서 제출대상	439
2. 경영권 변동여부 판단	441
3. 완전자회사 합병시 우회상장 확인서 제출	442
4. 영업양수·자산양수 이후 확인서 추가제출	443
5. 우회상장 대상여부 확인 매매거래정지	444

3. 의무보유

1. 우리사주조합 주식의 의무보유 여부	445
2. 의무보유 기간만료시 안내	446

4. 신고사항

1. 주주명부 폐쇄	447
2. 대표이사 변경	448

Chapter VIII. 불성실공시

1. 불성실공시법인 지정 관련 공시위반제재금 부과	450
2. 불성실공시법인 지정시 매매거래정지	451
3. 자기주식 취득·처분 결정 수량만큼 장내주문 후 미체결된 경우	452
4. 조회공시 답변 후 자기주식 신탁계약 연장시 불성실공시 여부	453

Chapter IX. 관리종목·상장폐지

1. 관리종목 지정사유 해소시 관리종목 지정 여부	456
2. 상장폐지 이의신청	457
3. 신청에 따른 상장폐지 요건 및 절차	458

PART
2 유가증권시장
공시·상장 실무사례

Chapter I. 공시일반

1. 공시의무비율 판단기준 재무제표
2. 감사의견 관련 기준 재무제표
3. 자본잠식 발생시 공시기준
4. 자회사·종속회사 범위
5. 사업보고서 제출기한 연장
6. 공시담당자 정·부간 변경
7. 공시책임자의 과거 이수교육 인정범위
8. 공시담당자의 과거 이수교육 인정범위
9. 장기 근속 공시담당자의 의무교육시간
10. 확인절차 대상 공시사항
11. 확인절차 대상법인 지정·해제
12. 공시 첨부서류 내 개인정보 포함
13. 이전상장의 경우 기재출 공시 확인



01 · 공시의무비율 판단기준 재무제표

공시의무비율을 판단할 때 기준이 되는 재무제표

공시규정에서 적용하는 재무제표는 개별 재무제표 대상 법인의 경우 개별 재무제표, 연결 재무제표 대상 법인의 경우 연결 재무제표입니다.

다만, 다음 공시사항의 경우에는 연결 재무제표 대상 법인의 경우라도 별도 재무제표를 기준으로 판단합니다.

- 출자비상장법인의 부도·회생절차·해산 등 : 제7조제1항제2호나목(4)
- 재해발생 : 제7조제1항제2호라목(1)
- 매출채권 이외 손상차손 : 제7조제1항제2호라목(6)

참고로 회계처리 기준위반 관련 상장적격성 실질심사 대상여부 판단시 위반금액의 기준인 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 역시 별도 재무제표 기준입니다.

[관련법규]

공시규정 제3조제7항

상장규정 시행세칙 제50조제1항제3호



02 · 감사의견 관련 기준 재무제표

전년도 재무제표의 감사의견이 거절·부적정·감사범위제한 한정인 경우 공시의무비율 판단을 위한 기준 재무제표

공시규정에서는 최근 사업보고서를 제출하지 않거나, 최근 사업보고서상 회계감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정 또는 의견거절인 경우 그 직전 사업연도말 재무제표를 최근 사업연도말 재무제표로 봅니다.

따라서 전년도 재무제표가 감사의견 거절·부적정·범위제한 한정인 경우 전전년도 재무제표를 기준으로 공시의무비율을 판단합니다.

[관련법규]

공시규정 제3조제3항



03 · 자본잠식 발생시 공시기준

재무제표상 자본잠식이 발생한 경우 자기자본 관련 공시기준 산정

공시규정에서는 자기자본이 자본금 미만인 상장법인에 대해서는 자본금을 자기자본으로 본다고 규정하고 있습니다. 따라서, 공시사유 발생시점에 자본잠식이 있는 상장법인은 자본금을 기준으로 공시의무 비율을 판단합니다.

다만, 상장법인이 자본잠식 해소를 위해 감자·증자 등의 자본 확충을 한 경우, 아래의 산식에 따라 자기자본을 재산정한 후 공시기준을 판단하여야 합니다.

$$\begin{aligned} \text{자기자본} &= \text{자산총액} - \text{부채총액} \\ &\pm \text{최근 사업연도말 경과 후 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액} \end{aligned}$$

[관련법규]

공시규정 제2조제10항, 제3조제5항



04 · 자회사·종속회사 범위

공시규정에서 정의하는 자회사와 종속회사의 범위

공시규정상 자회사는 지주회사에 대응하는 개념으로 ① 공정거래법에 따른 자회사(동법 제2조 제8호), ② 금융지주회사법에 따른 자회사(동법 제2조제1항제2호), ③ 외국기업지배지주회사와 외국지주회사의 경우 해당 지주회사가 채택하고 있는 회계처리기준에 따라 연결대상이 되는 회사를 의미합니다.

종속회사는 지배회사에 대응하는 개념으로 연결재무제표를 작성하는 모든 종속회사를 의미하며, 따라서 종속회사의 종속회사도 규정에서 정의하는 종속회사에 포함됩니다. 참고로, 주요종속회사는 최근사업연도 자산총액이 지배회사의 자산총액의 10%이상에 해당하는 종속회사를 의미합니다.

[관련법규]

공시규정 제2조제12항, 제21항



05 · 사업보고서 제출기한 연장

사업보고서 제출기한의 연장과 관련하여 자본시장법에서 규정하고 있는 내용

자본시장법에서는 상장법인이 사업보고서를 사업연도 종료 후 90일 이내 제출하도록 하고 있습니다.

다만, '17.10월 자본시장법이 개정되어 사업보고서 제출대상법인이 회계감사인과 감사보고서 작성을 위하여 부득이 사업보고서의 제출기한 연장이 필요하다고 미리 합의하고 제출기한 만료 7일전까지 금융위원회와 거래소에 기한 연장사유를 기재하여 신고하는 경우에는 연 1회에 한정하여 5영업일 이내에서 연장하여 제출할 수 있도록 허용하였습니다.

이러한 신고의 경우 금융위원회가 정하여 공시하는 기재방법 및 서식에 따라야 하고, 회계감사인이 기재하여 서명날인한 기한 연장 사유서를 첨부하여야 합니다.

[관련법규]

자본시장법 제165조제3항, 제4항



06 · 공시담당자 정 - 부간 변경

공시담당자의 정-부 간 변경시 신고방법

상장법인은 2인(최근사업연도말 직원수 300인 미만은 1인 가능, 지주회사는 반드시 2인) 이상의 공시담당자를 지정하여야 합니다. 공시담당자 정-부는 편의상의 구분일 뿐 공시담당자로서의 역할 및 교육이수 의무 등은 모두 동일합니다.

상장공시제출시스템(filing.krx.co.kr)에서 공시담당자 정-부간 변경을 하는 경우에도 담당자 신규 지정과 동일하게 「공시담당자 신규지정(변경)」서식을 이용하여 신고서를 제출합니다.

신고서 제출시 반드시 '신규지정일'란에 정-부간 변경일이 아닌 최초로 공시담당자로 지정된 일자를 기재하여야 하며, 만약 정-부간 변경일로 기재한 경우 해당 신고서의 날짜를 정정하여 다시 신고하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제88조제2항



07 • 공시책임자의 과거 이수교육 인정범위

공시책임자가 신규등록 이전 이미 교육이수 이력이 있는 경우 인정 범위

다음의 1) 또는 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 과거에 이수한 바 있는 교육을 토대로 공시책임자 전문과정을 이수한 것으로 간주합니다.

- 1) 신규등록일부터 최근 1년 이내에 공시책임자 전문과정 또는 공시관련 법규설명회 등을 이수한 경우
- 2) ① 신규등록일 이전에 공시책임자 전문과정 또는 공시관련 법규설명회 등을 이수하고,
② 신규등록일부터 6개월이 되는 월말까지 연례교육을 4시간 이상 이수한 경우

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제24조제2항제1호



08 • 공시담당자의 과거 이수교육 인정범위

공시담당자가 신규등록 이전 이미 교육이수 이력이 있는 경우 인정 범위

다음의 1) 또는 2) 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 과거에 이수한 바 있는 교육을 토대로 공시담당자 교육과정을 이수한 것으로 간주합니다.

- 1) 신규등록일부터 최근 1년 이내에 주식전문연수과정을 이수한 경우
- 2) ① 신규등록일 이전에 주식전문연수과정을 이수하고, ② 신규등록일부터 6개월이 되는 월말까지 연례교육을 8시간 이상 이수한 경우

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제24조제2항제1호



09 • 장기 근속 공시담당자의 의무교육시간

공시 의무교육시간 단축 대상이 되는 장기 근속 공시담당자의 기준

공시담당자로 5년 이상 등록된 경우, 연례교육 이수 의무가 매년 4시간 이상으로 축소 적용됩니다. 공시담당자로 등록된 기간을 기준으로 산정되며, 등록기간은 누적하여 적용됩니다.

이 경우 연말을 기준으로 산정하며, 예를 들어 2024년도의 경우 '23.12.31기준으로 '19.1.1.이전에 등록하여 현재까지 공시담당자인 경우 장기 근속 공시담당자로 인정됩니다.

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제24조제2항제2호



10 • 확인절차 대상 공시사항

확인절차 대상법인으로 지정되어 있지 않으나 확인절차를 거치는 경우

투자자 주의환기가 필요한 중요내용 공시에 따른 매매거래정지, 관리종목 지정·상장폐지 사유 등에 따른 매매거래정지 등이 수반될 수 있는 공시사항은 거래소의 확인절차를 거쳐서 공시되고 있습니다. 또한 해명공시의 경우에도 이를 악용한 허위사실 유포 등을 방지하기 위해 확인절차를 의무화하고 있습니다.

이처럼 확인절차 대상법인으로 지정되지 않은 상장법인 역시 확인절차 대상 공시사항을 공시하는 경우에 한하여 거래소의 확인절차를 거치게 됩니다.

[관련법규]

공시규정 제6조제2항



11 • 확인절차 대상법인 지정·해제

확인절차 대상법인 지정·해제 사유 및 시기

확인절차 대상법인이 제출하는 공시의 경우 확인절차 대상 공시사항 여부와 무관하게 모두 거래소의 확인절차를 거쳐서 전송됩니다.

외국법인, 부동산투자회사, 선박투자회사, 기업인수목적회사의 경우 예외 없이 확인절차 대상법인에 해당합니다. 그 외 신규상장, 불성실공시, 관리종목, 상장폐지 사유발생 등의 사유가 발생할 경우 일반 주권상장법인도 특정 기간동안 확인절차 대상법인으로 지정될 수 있으며 상장법인이 자발적으로 지정을 신청할 수도 있습니다. 구체적인 지정 및 해제 시기는 다음과 같습니다.

확인절차 대상법인 지정		확인절차 대상법인 해제	
지정사유	지정시기	해제사유	해제시기
신규상장	상장일	상장일부터 3년 경과	해제사유 발생일
불성실공시법인 지정	지정일	지정일부터 3년 경과	
관리종목 지정	관리종목 지정일	관리종목에서 해제된 날부터 3년 경과	
상장폐지 사유 발생	사유 확인일 익일	상장폐지 사유가 해소된 날부터 3년 경과	
상장법인의 신청	신청당시 정한 날	신청당시 정한 날부터 3년 경과	해제사유 발생일 익일
		지정사유 해소	
투자자 보호를 위해 필요하다고 인정한 법인	거래소가 정한 날	지정사유 해소	

【 관련법규 】

공시규정 제6조제2항

공시규정 시행세칙 제4조의2,

[별표 3] 공시내용 확인절차 대상법인 지정·해제 사유 및 시기

12 • 공시 첨부서류 내 개인정보 포함

공시첨부서류에 개인정보가 포함된 경우 처리

개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 당해 정보에 포함되어 있는 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 당해 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 식별할 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 식별할 수 있는 것을 포함)를 말합니다.(개인정보보호법 제2조제1호) 상장 법인의 공시본문 및 첨부서류에 개인정보가 포함된 경우 해당 공시는 유보처리되는 바 반드시 사전에 개인정보 부분을 삭제하여 공시를 진행해야 합니다. 빈번히 발생하는 사례로는 아래의 예시 등이 있습니다.

- ① 「공시담당자(책임자) 신규지정(변경)」에 첨부되는 재직증명서상 주민등록번호 뒷자리 및 주소지 세부사항(아파트의 경우 동, 호수 등)
- ② 「추가상장신청서」에 첨부되는 '전환청구서' 및 '신주인수권증권행사청구서'상 청구인의 주민등록 번호 및 주소
- ③ 특허권 취득에 대한 「투자판단 관련 주요경영사항」에 첨부되는 '특허결정서'상 발명자의 주소

13 • 이전상장의 경우 기재출 공시 확인

코스닥시장 상장법인이 유가증권시장으로 이전상장한 경우 기존 코스닥시장에 제출한 공시를 제출시스템에서 확인 가능한지 여부

이전상장의 경우에도 신규상장법인과 동일하게 ID를 신규로 발급받아야 합니다. 따라서 상장공시 제출시스템(filing.krx.co.kr)상에서는 '제출현황' 및 '제출공시 불러오기' 등 기능을 사용할 수 없습니다.

코스닥시장에서 제출한 공시의 경우 한국거래소 전자공시 홈페이지(kind.krx.co.kr)에서 해당회사명 또는 종목코드를 입력해서 기존 공시내용을 확인할 수 있습니다.

Chapter II. 수시공시

1. 영업 및 생산활동
2. 재무구조 변경
 - 가. 발행증권에 관한 사항
 - 나. 투자활동에 관한 사항
 - 다. 채권·채무에 관한 사항
 - 라. 손익에 관한 사항
 - 마. 결산에 관한 사항
3. 기업경영활동
 - 가. 지배구조·구조개편에 관한 사항
 - 나. 존립에 관한 사항
 - 다. 소송 등에 관한 사항
 - 라. 주주총회에 관한 사항
4. 투자판단 관련 주요 경영사항(포괄주의 공시)
5. 상장외국법인 공시사항
6. 부동산투자회사·선박투자회사 공시사항
7. 자회사·종속회사 공시사항
 - 가. 자회사 공시
 - 나. 종속회사 공시



1. 영업 및 생산활동

01 · 단일판매·공급계약 체결 - 공시시한

해외법인과 계약을 체결하여 18시 이후 계약서를 수신한 경우 공시시점

단일판매·공급계약은 익일까지 공시하여야 하는 수시공시 의무사항으로, 해외소재 법인으로부터 계약서를 계약일 당일 늦은 시간에 팩스나 메일 등으로 수신한 경우에는 익일까지 공시를 제출할 수 있습니다.

다만, 동 계약사항을 익일 18시 이후에 확인하는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 익일 장개시전 시간외시장 개시 10분전(오전 07:50)까지 공시를 제출하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제1호다목
공시규정 시행세칙 제25조제5호

02 · 단일판매·공급계약 - 동일일자 다수 계약 체결시 공시

동일일자에 동일한 거래상대방과 다수의 계약을 체결한 경우 공시방법

동일거래상대방과 동일일자에 동일물품에 대하여 서로 다른 증빙자료가 작성되었으나 계약조건이 동일한 경우로서 합산 계약금액이 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우에는 단일 건으로 하여 「단일판매·공급계약체결」 공시를 이행하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제1호다목

03 · 생산중단 - 공시기준

생산중단시 공시의무 대상 및 제외

공시규정상 최근 사업연도 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상을 생산하는 공장에서 생산활동이 중단되거나 폐업된 때를 공시의무대상으로 하고있습니다.

이 경우 공시사항인 생산중단은 매출액 감소 또는 영업의 계속성에 중대한 위험을 주는지 여부로 판단하는 바, 정전 등 불가항력적인 사유로 일시적 생산중단이 발생하였으나 단기간(생산중단 당일)에 해소된 경우, 생산재개예정일이 확인되는 7일 이내의 정기적 보수공사, 영업의 계속성을 해하지 않는 예정된 휴무일(예시: 창립기념일 등) 등에 준하는 사유가 발생하는 경우에는 공시기준에 해당하는 생산 중단에 포함하지 아니하여 공시대상에서 제외됩니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제1호마목



04 · 생산중단 - 중단결정 사항의 공시

공장이전 등 향후 생산중단 사항에 대한 결정(이사회 결의 등)이 있는 경우 공시시점

공시규정상 최근 사업연도 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상을 생산하는 공장에서 생산활동이 중단되거나 폐업된 때를 공시의무대상으로 하고있습니다.

다만, 공장이전 등 회사의 결정으로 향후 생산중단이 확정된 경우, 실제 중단시점에서 첨부할 증거 서류가 불분명하고 공시규정 제7조제1항에서 '그 사실 또는 결정'이 있을 때 신고해야 한다고 되어있는 바 이사회 결의 등 생산중단 결정이 있을 때 공시하는 것이 적절할 것입니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제1호마목



2. 재무구조 변경

가. 발행증권에 관한 사항

01 · 유상증자 - 제3자배정 유상증자 공시시한

상장법인의 제3자배정 유상증자시 공시시한

‘18.5월 자본시장법 개정에 따라 상장법인이 제3자배정 증자를 할 경우, 납입기일 1주 전까지 주요 사항보고서를 제출한 경우에만 상법상의 주주 통지·공고의무가 면제됩니다.

이는 기존 주주들의 주주권 행사를 위한 충분한 기간을 제공하기 위한 것입니다.

[관련법규]

자본시장법 제165조의9
상법 제418조제4항

02 · 유상증자 - 회생계획상 채무자의 제3자배정 유상증자

채무자회생법에 따른 회생계획상의 채무자가 제3자배정 유상증자시 납입기일 1주일 전까지 공시의무 여부

채무자회생법 제266조는 회생계획에서 채무자가 신주를 발행한 것을 정할 때에는 상법 제418조 (신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고)를 적용하지 않는다고 특례를 두고 있습니다.

이에 따라, 채무자회생법상 채무자인 상장법인이 법원의 회생계획인가에 따른 절차로서 출자전환 등에 따른 제3자배정 유상증자를 진행한다고 해도 납입기일 1주일 전까지 공시할 의무는 발생하지 않습니다.

[관련법규]

채무자회생법 제266조
상법 제418조제4항

03 · 유상증자 - 액면 미달의 발행

액면가보다 낮은 발행가로 유상증자를 진행하는 경우 공시

상법상 액면미달 발행을 위해서는 주주총회 특별결의와 법원인가가 필요하지만, 상장법인의 경우 자본시장법상의 특례를 적용받아 주주총회 특별결의만으로 액면미달 발행이 가능합니다.

이 경우 유상증자 결정 이사회결의일 당일까지 공통서식인 「유상증자 결정」 주요사항보고서를 제출할 때 액면미달 발행에 대해서 주주총회 특별결의를 받을 예정임을 기재하여야 합니다. 이를 위한 「주주총회소집결의」 거래소 수시공시는 별도로 진행하여야 하며, 주주총회 승인 후 해당 내용에 대해서도 「주주총회결과」 공시 및 「유상증자 결정」 주요사항보고서에 기재하여야 합니다.

【 관련법규 】

상법 제417조제1항
자본시장법 제165조의8제1항
공시규정 제7조제1항제2호가목(1), 제3호라목



04 · 유상증자 - 신주인수권증서 상장

주주배정 유상증자시 신주인수권증서 발행 및 상장

상장법인이 주주배정 방식으로 신주를 발행하는 경우 주주의 청구가 없더라도 신주인수권증서를 반드시 발행하여야 하며, 동 내용을 이사회에서 결의하여야 합니다.

또한, 증서를 상장할 것인지 또는 둘 이상의 금융투자업자를 지정하여 매매·중개 등을 통해 거래하도록 할 것인지 결정하여야 합니다.

신주인수권증서를 상장하는 경우, 목적주권이 관리종목지정 및 상장폐지요건에 해당하지 않아야 하며 양도허용, 액면가 5,000원기준 1만증서 이상, 거래가능기간 5매매거래일 이상, 주주청약개시일 5매매거래일 전까지 거래가능 등의 상장요건을 충족하여 신주인수권증서가 시장에 유통될 수 있게 해야 합니다.

【 관련법규 】

자본시장법 제165조의6제3항
자본시장법시행령 제176조의8제4항
상장규정 제150조



05 · 감자-감자에 따른 자기주식 취득

감자에 따른 자기주식 취득(단주처리)시 공시의무 여부

감자에 따른 자기주식 취득(단주처리)의 경우 별도의 결의가 있다고 보기 어렵고, 다른 행위에 자기주식취득이 수반되는 것에 불과하므로, 자기주식취득에 대한 공시제출 의무는 없습니다.

이외에도 상법 제341조의2에 따른 특정목적에 의한 자기주식 취득의 경우에는 공시제출 의무가 발생하지 않습니다.

제341조의 2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)

1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우
2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 단주의 처리를 위하여 필요한 경우
4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

다만, 동 자기주식을 처분하는 경우에는 자기주식 처분에 대한 이사회결의를 수반하므로 공시의무가 발생합니다.

[관련법규]

상법 제341조의2
공시규정 제7조제1항제2호가목(3)

06 · 자기주식 신탁계약-계약 연장

자기주식 신탁계약 연장시 공시방법

자기주식 신탁계약 연장에 대한 결정은 수시공시 의무사항(당일)에 해당되며, 기존에 제출한 「자기주식취득 신탁계약 체결 결정」공시를 정정하여 정정보고서로 제출하면 됩니다. 이 때 '정정사유'에 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장으로 기재합니다.

[관련법규]

자본시장법 제161조제1항제8호
공시규정 제7조제1항제2호가목(3)

07 · 자기주식 신탁계약 - 계약 일부 해지

자기주식 신탁계약의 만기일에 일부금액만 해지하고 나머지는 연장하는 경우
공시방법

자기주식 신탁계약의 기간만료시 계약내용의 일부를 해지하고 일부에 대해서는 기간연장을 하고자 하는 경우,

① 일부해지 부분에 대해서는「자기주식취득 신탁계약 해지 결정」서식으로 공시하되, 해지목적에 ‘일부해지’임을 기재합니다.

② 일부연장 부분에 대해서는 기존「자기주식취득 신탁계약 체결 결정」공시를 정정하여, 신탁계약 연장에 따른 정정보고서(금액, 기간 등 정정)를 제출합니다. 이 때 ‘정정사유’에 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장으로 기재합니다.

[관련법규]

자본시장법 제161조제1항제8호
공시규정 제7조제1항제2호가목(3)



08 · 자기주식 신탁계약 - 계약만기 해지시 이사회결의 필요 여부

자기주식 신탁계약을 만기 해지하는 경우 이사회결의가 필요한지 여부

자기주식 신탁계약을 해지하는 경우 해지의 목적금액, 계약기간 등에 대한 이사회 결의가 필요하나, 신탁계약의 계약기간이 종료된 경우(만기 해지)에는 별도의 이사회 결의가 필요 없습니다.

그러나 자기주식 신탁계약 중도·만기 해지 모두 공시의무사항이며, 만기 해지시에는 이사회 의사록 대신 해지관련 내부품의서 또는 자사주신탁해지확인서 등 해지 사실을 확인할 수 있는 증빙서류를 첨부 하면 됩니다.

[관련법규]

자본시장법 시행령 제176조의2제1항
공시규정 제7조제1항제2호가목(3)



09 • 교환사채 발행 - 교환대상이 자기주식 vs 타법인 주식

교환사채 발행시 교환대상 주식이 자기주식과 타법인 주식의 경우 각각 공시방법

상장법인이 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하기로 결정한 경우에는 자기주식을 처분하기로 결정한 행위로 간주됩니다. 교환사채 발행을 이사회에서 결의했다면 「교환사채권 발행 결정」과 「자기주식 처분 결정」공시를 함께 이행하여야 합니다. 이후 교환권행사가 이루어져 실제 자기주식을 교부하는 경우에는 자기주식 처분에 대한 수시공시 의무는 없습니다.

이와 달리, 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행의 경우 사채발행결정 시점에 「교환사채권 발행결정」 공시를 하고, 이후 교환권 행사가 이루어진 시점에 행사금액이 공시 의무 기준 이상이 되면 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정」 공시를 하면 됩니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호가목(3)·(6)(가), 나목(3)



나. 투자활동에 관한 사항

01 • 유형자산 취득·처분 - 경매로 취득한 경우

부동산을 법원 경매로 취득할 경우 유형자산 취득결정 공시시점

법원 경매로 부동산을 취득하기 위해 입찰에 참가하는 시점에는 최종 낙찰 여부를 알 수 없어 별도의 공시 의무가 없으나, 최종 낙찰이 되는 경우 금액규모에 따라 「투자판단 관련 주요경영사항」 공시대상이 될 수 있습니다.

또한, 이후 본 계약 체결 또는 이사회 결의 등 최종 의사결정이 있는 경우 「유형자산 취득 결정」 공시 의무가 발생하며, 이 때 자산양수 관련 주요사항보고서 제출대상에 해당할 경우 공통서식인 「유형자산 양수 결정」으로 공시합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호나목(2)



02 · 유형자산 취득·처분 - 사모집합투자기구로 취득·처분하는 경우

유형자산을 사모집합투자기구를 통해 간접 취득 또는 처분하는 경우 공시

사모집합투자기구 등에 의한 간접적 취득·처분의 경우라도 상장법인이 해당 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우라면 상장법인이 직접 취득·처분하는 경우와 실질적 차이가 없으므로, 공시 의무대상입니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호나목(2)



03 · 유형자산 취득·처분 - 임대 목적으로 취득·처분하는 경우

부동산을 임대 목적으로 취득·처분하는 경우 유형자산 취득·처분 공시

임대를 목적으로 하는 부동산도 유형자산 취득 및 처분 공시대상에 포함됩니다.

다만, 분양 등의 영업활동을 목적으로 한 부동산의 취득·처분은 제조업의 원재료 구입 및 처분과 유사하므로 원칙적으로 공시대상에서 제외됩니다.

그러나, 건설회사인 상장법인이 최초에는 분양(영업활동)을 위해 부동산을 취득하고 재고자산(유동 자산)으로 회계처리하였으나, 추후 분양이 아닌 임대사업으로 용도를 변경하면서 계정과목도 유형자산(비유동자산)으로 변경하였다면 동 회계처리 변경시점에「유형자산 취득 결정」공시를 하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호나목(2)



04 · 타법인 주식 등 취득·처분 - 타법인 주식 등의 범위

공시규정상 '타법인이 발행한 주식 또는 출자증권'의 범위

공시규정 제2조제22항은 용어의 정의와 관련하여 별도의 정의가 없는 사항은 자본시장법, 자본시장법 시행령·시행규칙 및 그 밖의 관계법령과 거래소의 업무관련규정이 정하는 바에 따르도록 정하고 있습니다.

증권과 관련하여 자본시장법은 제4조제2항에서 증권을 채무증권, 지분증권, 수익증권으로 분류하고 있고, 제4조제4항에서 '지분증권이란 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 「상법」에 따른 합자회사·유한책임회사·유한회사·합자조합·익명조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 출자지분 또는 출자지분을 취득할 권리가 표시된 것'으로 규정하고 있습니다.

이 중 공시규정상 '타법인이 발행한 주식 또는 출자증권'은 자본시장법상 규정된 지분증권 중 주권, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권에 한정되며, 채무증권이나 수익증권의 취득은 출자에 해당하지 않습니다.

다만, 채무증권중 주식 관련 사채권의 취득 또는 처분은 출자에 해당하지는 않지만 명시적으로 주식에 준하여 공시의무를 규정하고 있습니다.

[관련법규]

자본시장법 제4조제2항, 제4항
공시규정 제7조제1항제2호나목(3)

05 · 타법인 주식 등 취득·처분 - 회생절차 법인 인수

회생절차 진행중인 법인을 인수하고자 하는 경우 공시의무 발생시점

상장법인이 회생절차가 진행중인 법인의 인수자(우선협상대상자)로 선정될 경우 포괄주의 공시 대상(「투자판단 관련 주요경영사항」서식 사용)이 될 수 있습니다.

이후 인수 결정 이사회 또는 본 계약 체결 시점 등 확정 결정 시점에「타법인출자 및 출자증권 취득 결정」공시를 진행합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호나목(3)



06 · 타법인 주식 등 취득·처분 - 타법인 유상증자 참여

타법인 유상증자에 참여하여 취득하는 신주가 자산총액 10%이상, 자기자본 5% 이상에 모두 해당하는 경우 공시방법

타법인 주식 등과 관련하여 주요사항보고서 제출대상의 경우 기존 자산의 소유권 이전 즉, 양수·양도를 기준으로 하며, 신주 취득, CB·BW 전환권 등 행사, 신규법인 설립 등을 통한 원시취득은 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

그러나, 거래소 수시공시의무는 타법인 주식등 자기자본기준 5%(대규모법인 2.5%)이상 취득·처분하는 경우 발생합니다. 여기서 “취득”에는 원시취득이 포함되는 바, 유상증자 청약을 통해 신주를 자기자본대비 5%이상 취득하는 경우 자산총액의 10% 이상 해당여부와 관계없이 거래소 수시공시 서식인 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」으로 공시를 제출하여야 합니다.

[관련법규]

자본시장법 시행령 제171조제2항제5호
공시규정 제7조제1항제2호나목(3)



07 · 타법인 주식 등 취득·처분 - 취득·처분금액이 미확정인 경우

타법인 주식 등을 취득(처분)하는 의사결정시 총금액이 확정되지 않았으나 자기자본 5% 이상에 해당할 가능성이 있는 경우 공시

타법인주식 등의 취득(처분)에 대한 대표이사·대표집행임원 등의 결정이 있을 때 이를 신고하여야 합니다.

다만, 결정시점에 취득(처분)금액이 정해지지 않은 경우 「투자판단 관련 주요경영사항」 공시로 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%)를 초과하는 타법인주식 등의 취득(처분) 발생 가능성을 알리고, 실제 확정시점에 최종적으로 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」 공시로 확정할 수 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호나목(3)



다. 발행증권에 관한 사항

01 · 단기차입금 증가 - 만기 1년 이내 장기부채의 경우

원래 장기부채였으나 만기가 1년 이내 도래하여 단기차입금 계정으로 회계처리하는 경우 단기차입금 증가결정 공시의무 여부

공시규정상 단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말합니다. 따라서 유동성장기부채는 공시대상 단기차입금에서 제외됩니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호다목(1)



02 · 단기차입금 증가 - 한도설정 또는 무역금융 대출의 경우

단기차입금 한도만 설정하는 경우 또는 해외법인에게로 원자재 구입대금을 지급하기 위해 은행으로부터 무역금융 대출을 받는 경우 단기차입금 증가결정 공시의무 여부

단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말합니다.

따라서 단기차입금 한도만 설정한 경우 실제로 차입하는 것이 아니라도 설정금액 내에서 단기차입이 가능하므로 공시의무대상입니다. 다만 금융기관에 의한 무역금융 대출은 공시대상에서 제외되므로 금액에 상관없이 공시하지 않아도 됩니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호다목(1)



03 · 단기차입금 증가 - 단기차입금 만기에 따른 공시

기존 단기차입금 차입기간이 종료되어 차입기간을 연장하는 경우 공시의무 여부

공시규정상 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금은 공시대상에서 제외하고 있습니다. 따라서, 차입 금액의 변경 없이 기간만 연장되는 경우, 기존차입금 상환과 동일한 개념으로 간주할 수 있으므로 공시 대상에는 해당되지 않습니다.

다만, 기존 차입금액보다 새롭게 증가한 규모가 자기자본대비 공시기준비율에 해당하는 경우에는 별도 공시의무가 발생합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호다목(1)



04 · 담보제공·채무보증 - 대위변제를 하는 경우

피보증회사가 차입금 상환의무를 이행하지 않아 상장법인이 대위변제를 하는 경우 공시

채무보증에 대한 대위변제는 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항이며 타인의 채무를 인수한 것에 준하는 사항이므로 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「채무인수 결정」을 공시하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호다목(2)·(3)



05 · 금전대여 결정 - 기존 금전대여 연장의 경우

기존 금전대여에 대해 기간을 연장하는 경우 공시

공시규정은 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상 타인에 대한 금전대여 등에 관한 결정이 있을 때 공시의무를 부여하고 있으며, 기존 금전대여에 대한 기간 연장 역시 이에 포함되므로 공시의무대상입니다.

상장법인은 원 금전대여기간이 종료되기 전 이사회 등을 개최하여 동 결의일 당일까지 공시하여야 하며, 새로운「금전대여 결정」공시서식에서 작성하되, '기타 투자판단에 참고할 사항'에 기 금전대여건의 연장임을 표시(관련공시 기재)하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호다목(7)



06 · 금전대여 결정 - 연장시 공시의무에 해당하지 않는 경우

최초 금전대여 결정시 공시기준금액 이상에 해당하여 수시공시를 진행했으나, 연장하면서 일부상환 등으로 대여금액이 축소되어 공시의무사항에 해당하지 않는 경우 공시의무 여부

최초 금전대여를 할 때 공시의무대상에 해당되어 공시를 했으나, 연장시점에 공시의무대상이 아닌 경우에는 원칙적으로 공시를 하지 않아도 됩니다.

다만, 금전대여가 전액상환이 아닌 일부상환으로 연장되는 경우에는「금전대여결정(자율공시)」공시를 통해 기 공시한 최초 대여금액 중 일부가 상환되고 남은 금액이 연장되었음을 기재하여 알릴 필요는 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항다목(7)



라. 손익에 관한 사항

01 · 횡령·배임 - 각자 대표이사가 고소장을 제출하는 경우

각자 대표이사 중 한 명이 다른 대표이사를 상대로 배임혐의에 대해 고소장을 제출한 경우 「횡령·배임혐의 발생」공시의무

일반적으로 횡령·배임 공시시점은 상장법인이 임·직원 등(퇴직자 포함)의 횡령·배임 혐의가 사실로 확인된 때 공시의무가 발생합니다.

다만, 횡령·배임의 판단주체는 상장법인(대표이사 등 포함), 검찰 또는 법원 등이며, 악의적인 고소로 인한 부작용 방지를 위해 외부인인 제3자가 상장법인의 임원 등에 대해 고소장을 제출하는 경우에는 공시의무가 없습니다.

대표이사는 회사를 대표하는 자이므로 각자 대표이사 중 한명이 다른 대표이사를 상대로 배임혐의에 대한 고소장을 제출했다면 공시의무대상입니다.

따라서, 본 건의 경우 공시시점은 상장법인(대표이사)이 배임사실을 확인한 날, 즉 고소장 접수일이 공시시점이 될 것입니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호라목(3)



02 · 횡령·배임 - 노조가 고소장을 제출하는 경우

상장법인 노동조합에서 회사 임원 등을 상대로 배임혐의에 대해 고소장을 제출한 경우 「횡령·배임혐의 발생」공시의무

일반적으로 횡령·배임 공시시점은 상장법인이 임·직원 등(퇴직자 포함)의 횡령·배임 혐의가 확인된 때 공시의무가 발생합니다. 횡령·배임의 확인주체는 상장법인(대표이사 등 포함), 검찰 또는 법원 등입니다.

다만, 악의적인 고소로 인한 부작용 방지를 위해 외부인인 제3자가 상장법인의 임원 등에 대해 고소장(고발장)을 제출하는 경우에는 공시의무가 없습니다. 노동조합에서 회사 임원 등을 상대로 횡령·배임 혐의로 고소(고발)를 하였다 하더라도 이를 회사에서 확인한 때로 볼 수는 없습니다.

따라서, 본 건의 경우 향후 검찰 기소 등을 통해 횡령·배임 혐의가 확인된 경우 공시의무가 발생합니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호라목(3)



03 · 횡령·배임 - 미등기임원, 업무집행지시자의 횡령·배임

미등기 임원 또는 임원은 아니나 최대주주 같은 업무집행지시자의 횡령·배임 혐의 발생시 공시의무 여부

횡령·배임 관련 공시대상인 '임원 등'의 범위는 상법상 이사 및 감사, 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등을 뜻하며, 퇴직한 자를 포함합니다.

〈 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등 〉

- 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자
- 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자
- 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자

따라서, 최대주주, 최대주주(회사)의 대표이사, 경영권양수예정자, 인수협상자, 실질경영자, 미등기 임원 등도 경영에 실질적으로 관여함이 확인되는 경우 모두 공시대상입니다. 임원 등의 경우 횡령·배임 혐의가 발생한 경우 금액에 상관없이 공시의무가 발생하므로 각별한 주의가 필요합니다.

【 관련법규 】

상법 제401조의2
공시규정 제7조제1항제2호라목(3)

04 · 횡령·배임 - 피흡수합병법인 대표이사의 횡령·배임

상장법인에 흡수합병된 비상장법인 전 대표이사의 횡령·배임 혐의가 발생했을 경우 공시의무 및 상장적격성 실질심사 여부

흡수합병된 비상장법인의 실체가 존속하는 상장법인에 남아 있는 바, 비상장법인 전 대표이사의 횡령·배임이 상장법인의 손익 등에 영향을 미쳤을 가능성이 있으므로 수시공시 의무 및 상장적격성 실질심사 검토대상에 해당할 수 있습니다.

임원 등의 횡령·배임에 관한 공시의무는 금액에 상관없이 공시의무에 해당하며, 횡령·배임 금액이 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상일 경우 상장적격성 실질심사에 역시 해당될 수 있습니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호라목(3)

05 · 파생상품 거래 손실 - 거래손실의 범위

파생상품의 매매 또는 청산이 이루어지지 않은 경우 파생상품 거래 손실 공시

파생상품 거래 손실은 미실현분이 발생한 때에도 공시를 하도록 규정되어 있습니다.

여기서 말하는 미실현분은 실제로 매매 또는 청산이 이루어지지 않더라도 발생하는 ‘파생상품 평가 손익’을 의미하는 바 평가손익 및 거래손익을 모두 포함하여 기신고분을 제외한 누계손실이 공시기준금액 이상에 해당될 경우 공시의무가 발생합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호라목(3)



마. 결산에 관한 사항

01 · 매출액·손익구조 변경 - 재무제표 기준(연결/개별) 변경

직전사업연도와 최근사업연도의 재무제표 기준(연결/개별)이 다른 경우 손익구조 변동공시 작성방법

직전사업연도(연결) + 최근사업연도(개별)인 경우, 직전사업연도 연결 재무수치와 최근사업연도 개별 수치를 비교하여 30%(대규모법인 15%)이상 변동시 공시하고,

직전사업연도(개별) + 최근사업연도(연결)인 경우, 직전사업연도 개별 재무수치와 최근사업연도 연결 수치를 비교하여 30%(대규모법인 15%)이상 변동시 공시합니다.

다만, 동 사항의 경우 ‘기타 투자판단과 관련한 중요사항’에 기준 재무수치의 변동사유를 상세히 기재하시기 바랍니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호마목(1)(나) 및 (3)



02 · 매출액·손익구조 변경 - 공시 이후 수정사항 발생

「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변동」공시 이후 일부 수정사항이 발생시 정정공시 의무 여부 및 시한

「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」공시는 결산이사회 등 내부결산이 완료된 시점 당일 공시하되, 결산 주주총회의 소집을 통지·공고하기 이전(주주총회 2주전)까지 제출하여야 합니다.

해당 공시 이후 일부 수정사항이 발생하여 실질적인 가결산을 다시 수행했다면 그 수정시점 당일 내부품의 등과 함께 수정 재무제표를 첨부하여 정정공시를 진행합니다. 단, 경미한 정정사항의 경우 상장법인의 판단하에 정정공시 여부를 결정합니다.

만약 수정사항 반영시 관리종목 또는 상장폐지 사유가 신규로 발생했다면, 정정공시 대신 「자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억 미만 사실 발생」공시를 새로 제출하여야 합니다. 그러나 감사보고서 제출 당일 수정사항이 발생했다면 기공시의 정정 없이 「감사보고서 제출」공시로 갈음할 수 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호마목(3)



03 · 매출액·손익구조 변경 - 30%변동과 자본잠식 50%동시 발생

내부결산 결과 매출액·손익구조가 30% 이상 변동하고 자본잠식도 50%이상 발생한 경우 공시방법

손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변동과 자본잠식 50% 이상이 동시에 발생한 경우, 「자본잠식 50%이상 또는 매출액 50억미만 사실 발생」 서식을 이용하여 공시를 이행하여야 합니다.

이 경우, 손익구조 변경내역은 위 서식에 모두 담겨 있으므로, 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상변경」 서식에 의한 공시를 별도로 할 필요는 없습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호마목(1)(나) 및 (3)



04 · 현금·현물배당 - 주주총회 소집결의와 현금·현물배당

주주총회 소집결의를 하는 이사회에서 현금·현물배당 결의도 있는 경우 공시

상법 제362조에 따라 주주총회 소집권한은 원칙적으로 이사회에 있으며, 이에 따라 이사회에서 총회의 일시, 장소, 회의의 목적사항 등에 대하여 결의합니다.

만일, 주주총회 안건에 현금·현물배당, 자본감소, 주식분할, 주식병합, 합병 등과 같은 수시공시 의무 사항이 포함되어 있다면 주주총회 소집결의 공시와 별도로 수시공시 의무를 이행해야 합니다.

예를 들어, 주주총회 소집결의를 위한 이사회에서 현금·현물배당에 관한 결의가 있는 때에 당일 「주주총회 소집 결의」공시와 함께 「현금·현물 배당 결정」공시를 하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호마목(5), 제3호라목



05 · 현금·현물배당 - 주주제안에 따른 현금배당 결정

주주제안으로 현금배당이 결정되었을 경우 공시

주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. 주주제안은 직전연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 제안해야 합니다.

주주제안으로 현금배당을 주주총회 목적사항으로 상정하는 경우, 「주주총회 소집결의」공시에서 '4. 의안 주요내용'에 해당 내용을 기재해야 하며 이 시점에서 별도의 배당결의 공시는 진행하지 않습니다. 이후 주주총회 당일 주주제안으로 배당이 결정된 경우 「주주총회 결과」공시에 이를 언급하고 동시에 「현금·현물 배당 결정」공시를 진행합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제2호마목(5), 제3호라목



06 · 현금·현물배당 - 시가배당률

「현금·현물배당 결정」서식에 기재하는 시가배당률 산정

시가배당률은 1주당 배당금을 시가로 나눈 것으로, 차등배당의 경우에는 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 합니다.

시가는 당해 배당과 관련된 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일전부터 (배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격을 의미합니다.

〈 시가배당률 산정 방법 〉

시가배당률 = (주당배당금 ÷ 기산일*부터 과거 1주일간 종가산술평균) × 100

* 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일(배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)

예) 2023년의 경우, 12.31로 배당기준일을 설정한 법인의 경우 기산일은 12.26(화)이며(12.29 연말휴장), 과거 1주일인 12.20~12.26 기간 중 매매거래일인 12.20(수), 12.21(목), 12.22(금), 12.26(화)의 종가에 대한 산술평균이 시가가 됨

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제2호마목(5)

공시규정 시행세칙 제4조의4



3. 기업경영활동



가. 지배구조·구조개편에 관한 사항

01 · 합병·분할 - 중요내용공시에 따른 매매거래정지

합병 또는 분할결정 공시 진행시 중요내용 공시에 따른 매매거래정지 및 정지 예외

간이합병 및 소규모합병은 일반적인 합병공시와는 달리 중요내용공시에 따른 장중 매매거래정지 대상에 해당되지 않습니다. 분할의 경우 인적분할만 정지대상이며 물적분할의 경우 매매거래정지에 해당되지 않습니다.

다만, 비상장법인과의 합병시 간이합병 및 소규모합병 여부와 관계없이 우회상장 확인서 제출시까지 매매거래정지될 수 있으며, 분할재상장이 예정된 분할의 경우 분할재상장예비심사신청서와 첨부서류 제출일까지 매매거래정지됩니다.

【 관련법규 】

공시규정 제40조제1항제1호

상장규정 제153조제1항제6호·제7호, 제2항제5호·제6호



02 · 영업양수도 - 상법 및 자본시장법간 차이점

상법상 중요한 영업양수도과 자본시장법상 주요사항보고서 제출대상인 영업양수도의 차이점

상법에서 중요한 영업양수도의 경우 주주총회 특별결의를 필요로 하지만, 중요한 영업양수도의 요건에 대해서는 특별히 규정하고 있지 않습니다.

반면, 자본시장법은 동 시행령에서 정하는 중요한 영업양수도*의 경우 주요사항보고서를 제출토록 하고 있으나, 상법과 같이 주주총회 특별결의를 요하지는 않습니다.

〈 주요사항보고서 제출 대상 영업양수도 〉

- 양수·양도하려는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 최근 사업연도말 현재 자산총액(연결/개별 기준)의 10% 이상인 양수·양도
- 양수·양도하려는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 현재 매출액(연결/개별 기준)의 10% 이상인 양수·양도
- 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 현재 부채총액(연결/개별 기준)의 10% 이상인 양수

통상 상법상 중요한 영업양수도과 주요사항보고서 제출대상인 영업양수도가 일치하는 경우가 많으나, 주요사항보고서 제출대상이라도 모두 상법상 중요한 영업양수도로 보아 주주총회 특별결의를 요건으로 하는 것은 아니며, 반대로 주요사항보고서 제출대상에 해당하지 않더라도 회사가 상법상 중요한 영업양수도로 판단한다면 주주총회 특별결의를 거쳐야 합니다.

공시규정은 상법상 중요한 영업양수도과 주요사항보고서 제출대상인 영업양수도 모두를 공시하도록 규정하고 있으므로 둘 중 어느 하나라도 해당된다면 수시공시의무가 발생합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호가목(5)

나. 존립에 관한 사항

01 · 부도발생 - 1차 부도의 경우

1차 부도의 경우 공시의무 여부

공시규정상「부도발생」공시는 최종부도를 의미하므로, 1차 부도가 열거된 수시공시 의무사항은 아닙니다. 다만, 사안의 중대성에 따라 '투자판단 관련 주요경영사항' 공시대상이 될 수 있습니다.

만약 부도설로 조회공시를 요구받은(매매거래정지 조치 수반) 상장법인이 1차 부도가 발생했다면, 동 사유 해소시까지 매매거래정지 조치가 지속됩니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호나목(1), 제40조제1항제4호 및 제2항제1호
공시규정 시행세칙 제16조제3항제4호

02 · 회생절차 - 채권자나 주주가 회생절차 개시신청을 한 경우

채권자나 주주가 회생절차 개시신청을 한 경우 공시시점

채무자회생법 제34조에 따르면 주식회사의 경우,

- ① 채무자 본인,
- ② 자본의 10분의 1 이상에 해당하는 채권을 가진 채권자,
- ③ 자본의 10분의 1 이상에 해당하는 주식 또는 출자지분을 가진 주주·지분권자만이 법원에 채무자에 대한 회생절차 개시를 신청할 수 있습니다.

따라서 상장법인 본인, 최대주주·주주 또는 채권자인 상장법인 임원 등이 회생절차를 신청하는 경우 신청 사실을 바로 인지할 수 있으므로 해당 이사회결의일 또는 신청일 당일 공시의무가 발생하나,

상장법인과 관계없는 제3자인 채권자 또는 주주가 신청하는 경우 회사가 해당 사실을 확인한 당일 (신청서 부분 접수일 등) 공시를 하면 됩니다.

상장법인의 회생절차 개시신청은 관리종목 지정사유로 회생절차 개시 결정일까지 매매거래가 정지 (공익과 투자자보호를 위하여 필요시 연장 가능, 관리종목 지정은 유지)되며, 법원의 회생절차종결 결정이 있는 경우 해당 결정일 익일자로 관리종목 지정이 해제됩니다.

【 관련법규 】

채무자회생법 제34조제1항, 제2항
공시규정 제7조제1항제3호나목(2)(가)
상장규정 제47조제1항제11호, 제153조제1항제1호 및 제2항제1호다목

03 · 회생절차 - 회생절차 관련 공시 등

회생절차와 관련된 공시사항 및 시장조치사항

상장법인이 채무자회생법에 따른 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때 각각 공시의무가 발생합니다.

상장법인의 회생절차 개시신청은 관리종목 지정사유로 회생절차 개시 결정일까지 매매거래가 정지 (공익과 투자자보호를 위하여 필요시 연장 가능, 관리종목 지정은 유지)되며, 법원의 회생절차종결 결정이 있는 경우 해당 결정일 익일자로 관리종목 지정이 해제됩니다.

또한, 회생절차 개시신청 사유로 관리종목으로 지정된 후 법원의 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지 결정이 있는 때에는 상장적격성 실질심사 대상이 됩니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제3호나목(2)(가)
상장규정 제47조제1항제11호 및 제47조제2항제3호, 제47조제4항, 제48조제2항제1호, 제153조제1항제1호 및 제2항제1호다목
상장규정 시행세칙 제46조제1항

04 · 파산신청 - 파산신청 관련 공시 등

파산신청이 들어온 경우 공시 및 시장조치

파산신청은 회사의 존폐와 직결되는 사항으로 채권자의 자격여부와 상관없이 당일 공시하여야 하며, 원칙적으로 관리종목 지정사유가 됩니다. 여기서 파산신청은 채무자회생법 제294조 내지 제295조의 규정에 의한 파산신청(외국기업의 경우 파산신청과 유사한 절차를 포함)을 의미합니다.

다만, 악의적인 파산신청 등 공익 실현과 투자자 보호 등을 고려하여 거래소가 인정하는 경우에 한하여 관리종목으로 지정하지 않을 수 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호나목(2)(나)
상장규정 제47조제1항제10호



05 · 해산사유 발생

해산사유 종류 및 공시

회사의 해산이란 회사의 법인격을 소멸시키는 원인이 되는 법률사실, 즉 회사가 영업활동을 정지하고 기존의 법률관계를 소멸시키는 목적의 범위(청산의 범위)내에서 법인격이 존재하는 상태를 말합니다. 상장법인이 해산사유에 해당하는 경우 상장폐지기준에 해당합니다.

해산사유로는 존속기간의 만료, 기타 정관으로 정한 해산사유 발생, 합병·분할·분할합병, 파산, 법원의 해산명령, 해산판결, 휴면회사의 해산 의제, 주주총회의 특별결의 등이 있습니다.

상장법인은 동 해산사유의 발생 또는 결정한 때 당일「해산사유 발생」공시를 하여야 하며, 다만, 합병, 분할, 분할합병 등으로 인한 사항을 해당 서식에 따라 신고한 경우에는「해산사유 발생」공시를 한 것으로 갈음될 수 있습니다.

[관련법규]

상법 제517조
공시규정 제7조제1항제3호나목(3)
상장규정 제48조제1항제10호



다. 소송 등에 관한 사항

01 · 소송 관련 공시서식 차이점

「소송등의 제기」공통서식과「소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)」거래소서식의 차이점

「소송등의 제기」공통서식은 상장법인의 증권에 관하여 중대한 영향을 미칠 소송(가처분 포함)* 등이 제기된 때 작성하는 서식으로 거래소의 수시공시 및 금융위의 주요사항보고서 제출의무에 대한 사항입니다.

* 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력 및 권리의 변경, 상장 또는 상장대상 증권의 위조 또는 변조(증권은 주권, 주식관련사채를 포함하는 사채권, 신주인수권이 표시된 것, DR 등을 모두 포함)

「소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)」거래소서식은 상장법인에 대하여 청구금액이 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 소송(가처분, 비송사건 포함)* 등이 제기·신청된 사실이 있을 때 작성하는 서식으로 거래소의 수시공시의무에 대한 사항입니다.

* 손해배상 소송뿐만 아니라 계약이행, 채무이행 등 회사를 상대로 한 모든 금전적 소송·가처분·비송사건 포함

[관련법규]

자본시장법 시행령 제171조제3항제2호
공시규정 제7조제1항제3호다목

02 · 경영권 분쟁 관련 소송

공시대상 경영권 분쟁 관련 소송의 종류

공시대상인 경영권 분쟁 관련 소송에는,

- 임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청,
- 임원의 선임·해임 관련 주주총회 결의의 무효·취소의 소,
- 임원의 직무집행정지 가처분 신청 등 임원의 선임·해임 또는 직무집행과 관련한 소송 등이 있습니다.

경영권 분쟁 관련 소송은 상장법인을 상대로 한 소송만이 아니라 회사의 전·현직 임원, 최대주주 등 개인을 상대로 한 소송도 포함됩니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호다목

03 · 비송사건, 조정신청 등의 공시

비송사건, 조정신청, 상사중재원의 중재접수 등의 공시의무 여부

본 건의 경우 모두 공시대상입니다.

공시규정은 소송 등의 제기·신청, 판결·결정 확인사실에 대해 공시하도록 규정하고 있으며, 공시대상이 되는 '소송 등'이란 소송사건만이 아니라 소송과 유사한 법률적 효과를 가진 비송사건, 조정, 중재신청 등을 모두 포함하는 개념입니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호다목



04 · 해외소송의 경우 공시

해외소송의 경우로서 한국의 소송 절차와 달리 소송 제기시점에 소송가액이 제시되지 않거나, 소송가액이 터무니없이 고액으로 제시되는 경우 공시시점

공시규정에서는 청구금액이 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 소송 등의 제기·신청, 판결·결정 확인사실에 대해 공시하도록 규정하고 있습니다. 이 경우 해당 소송과 관련한 원고 또는 피고에 의한 상소·상소취하 및 그에 따른 판결·결정을 포함합니다.

규정상 공시 대상여부는 청구금액 기준이므로, 그 금액의 합리성에 대한 판단과는 무관하게 청구금액이 공시의무 기준 이상이 되면 「소송 등의 제기·신청」공시를 하여야 합니다.

또한 소송 제기 시점에 소송가액을 제시하지 않은 경우 「기타 경영사항(자율공시)」또는 사안의 중대성에 따라 「투자판단 관련 주요경영사항」공시를 통해 소송 사실을 공시하고, 이후 소송가액 확정시 청구금액이 공시의무 기준 이상이 되면 「소송 등의 제기·신청」공시를 하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제3호다목(2)



05 · 소송 진행 이후 공시기준 해당시 공시

최초 소송이 제기되었을 당시 청구금액이 공시기준에 미달하였으나, 소송 진행중 '청구취지변경'으로 청구금액이 상향조정되어 공시기준에 해당하는 경우 공시

최초 소제기 당시에는 비율기준 미만으로 수시공시가 제출되지 않았다 하더라도, 이후 소송이 진행 되는 과정에서 그 청구금액이 비율기준에 해당하는 금액으로 상향 조정된 것이 확인된 경우 확인 당일 반드시 수시공시를 진행하여야 합니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제3호다목(2)



06 · 진행 중인 소송의 공시

상장법인이 원고인 1심 진행중 상장법인이 피고가 되는 반소(1심과 병합심리) 접수시 공시

법원의 판결이 나기 전이라도 1심 진행 중에 최초 소송의 피고가 원고인 상장법인에 대하여 반소를 제기한 경우,

원 소송의 피고는 반소원고가 되고 원고는 반소피고가 되어 소송의 주체가 바뀌게 되므로 새로운 소송이 제기된 것으로 보아 확인일 당일 반드시「소송 등의 제기·신청」공시를 제출하여야 합니다.

【 관련법규 】

공시규정 제7조제1항제3호다목



07 · 신주발행효력 등 소송 대상 주식의 상장

신주발행의 효력 등과 관련하여 소송이 제기된 경우 상장 가능 여부

상장법인에 대해 신주발행의 효력 등과 관련한 소송이 제기된 경우 법원의 판단에 앞서 거래소가 자의적으로 상장을 허용할 경우 신주 상장후 신주발행 무효에 따른 거래 불안정성이 우려되므로, 해당 소송 제기시 거래소는 원칙적으로 상장을 유예합니다.

다만, 아래의 경우와 같이 상장을 하더라도 거래의 안전을 저해할 우려가 적은 경우 등은 상장이 가능합니다.

〈 신주발행 효력등과 관련한 소송이 제기되어도 상장이 가능한 경우 〉

- 신주발행의 효력 등과 관련한 소송에 대한 결정·판결이 있는 경우로서 신주발행의 효력이 부인될 가능성이 적다고 거래소가 인정하는 경우
- 신주 발행의 효력 등에 관한 법원의 결정·판결이 있을 때까지 해당 증권을 예탁결제원에 의무보유하고 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 증권을 인출하거나 양도하지 않겠다는 내용의 의무보유확약서를 제출한 경우

거래소로부터 상장유예를 통지받은 상장법인은 이의가 있는 경우 그 통지를 받은 때부터 7일 이내에 거래소에 이의신청서를 제출할 수 있으며, 이의신청서를 제출한 경우 거래소는 상장공시위원회 심의를 거쳐 상장유예 여부를 결정합니다.

【 관련법규 】

상장규정 제24조
상장규정 시행세칙 제18조

라. 주주총회에 관한 사항

01 · 재무제표의 이사회 승인

재무제표를 이사회에서 승인시 필요요건 및 공시

결산 재무제표는 원칙적으로 정기 주주총회에서 승인하여야 하나, 상법 제449조의2에 의거, 회사가 다음 요건을 모두 충족하는 경우 이사회에서 승인한 뒤 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

〈 결산 재무제표를 이사회에서 승인할 수 있는 요건(상법 제449조의2) 〉

- 정관에 결산 재무제표를 이사회에서 승인할 수 있는 근거가 있을 것
- 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것
- 감사(감사위원회 설치회사의 경우 감사위원) 전원의 동의를 있을 것

관련 공시로는「주주총회 소집결의」,「감사보고서 제출」,「정기주주총회 결과」가 있으며, 다음과 같이 공시서식을 작성하면 됩니다.

〈 재무제표 이사회 승인 관련 공시요령 〉

공 시 항 목		공 시 방 법
주주총회 소집결의	감사보고서 제출후	• 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 • ‘기타 투자판단과 관련 중요사항’에 재무제표 이사회 승인일 또는 이사회에서 재무제표를 승인할 예정임을 기재
	감사보고서 제출전	• 주총안건에 재무제표 승인의 건으로 기재 • ‘기타 투자판단과 관련 중요사항’에 외부감사인의 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있다는 사실을 기재하여 공시
감사보고서 제출		• ‘기타 투자판단과 관련 중요사항’에 재무제표 이사회 승인(예정)일 기재
정기주주총회 결과		• 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 • ‘기타 투자판단과 관련 중요사항’에 재무제표 이사회 승인일 기재

【 관련법규 】

상법 제449조의2
공시규정 제7항제1호제3호라목



02 · 주총 안건의 추가·변경

주주총회 소집에 관한 이사회 결의 후 안건을 추가 또는 변경하는 경우 공시 시한
및 방법

상장법인이 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전까지 주주에게 회의의 목적사항 등을
통지 또는 공고해야 하며, 해당 소집 관련사항은 이사회에서 결정해야 합니다.

• 상법 제362조(소집의 결정)

총회의 소집은 본법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 이사회가 이를 결정한다.

• 상법 제363조(소집의 통지)

- ① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나
각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에
계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
- ② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 적어야 한다.

• 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)

- ① 상장회사가 주주총회를 소집하는 경우 대통령령으로정하는 수 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 정관
으로 정하는 바에 따라 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 둘 이상
의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함으로써
제363조제1항의 소집통지를 갈음할 수 있다.

따라서, 주주총회 안건 추가 또는 변경은 주주총회 소집통지 또는 공고 시한인 주총 2주간 전(D-15일)
까지 이사회 결의를 통해 가능하며, 해당 이사회 결의시점에 기존「주주총회 소집결의」 공시 내용을 정
정하여 제출하면 됩니다.

【 관련법규 】

상법 제362조, 제363조 및 제542조의4
공시규정 제7항제1호제3호라목



03 · 주총 관련 사외이사 자격요건 확인서 제출 등

주주총회 소집을 위한 이사회결의 또는 주주총회결의가 있을 경우 사외이사 자격요건 관련 확인서 첨부

상법 시행령 제34조제5항제3호에 따라 상장법인의 사외이사가 해당 상장법인 외 2개 이상 다른 회사(비상장법인 포함)의 이사, 집행임원, 감사로 재임 중일 경우 사외이사직을 상실하게 됩니다.

사외이사 선임시 사외이사 자격요건 적격 확인서 등을 통해 자격여부를 사전 확인하여 선임하여야 합니다. 따라서 사외이사의 신규 또는 재선임 안건을 상정할 경우 사외이사 후보자가 서명한 「사외이사 자격요건 적격 확인서」를 주주총회 소집 결의 공시에 첨부하여야 합니다.

또한 사외이사 선임 안건 상정과 무관하게 「주주총회 결과」(정기, 임시 모두 포함) 공시에는 신규선임 사외이사 외에 기존 사외이사 전원에 대한 「사외이사 자격요건 확인서」를 공시에 첨부하여야 합니다.

각각의 서식은 거래소 상장공시제출시스템(filing.krx.co.kr) 내 자료실에서 다운로드할 수 있습니다.

[관련법규]

상법 제382조제3항, 제542조의8

상법 시행령 제34조제5항

상장규정 제77조

상장규정 시행세칙 제44조제1항



04 · 사외이사가 다른 회사 임직원으로 재직하는 경우

사외이사가 다른 회사의 임원 또는 직원으로 재직할 경우 선임가능 여부

상법 시행령 제34조제5항제3호에 따라 상장법인의 사외이사가 해당 상장법인 외에 2개 이상 다른 회사(비상장법인 포함)의 이사, 집행임원, 감사로 재임중일 경우 사외이사직을 상실하게 됩니다.

따라서 상장법인의 사외이사는 해당 상장법인 외에 1개사까지만 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재직할 수 있습니다. 다만, 다른 회사의 직원 재직여부는 고려하지 않아도 됩니다.

이 외에도 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조제5항에 따른 사외이사 결격 사유가 있으니 이를 확인하여 선임하여야 합니다.

〈 사외이사 겸직제한에 따른 자격상실의 범위 〉

- 상장법인의 사외이사는 해당 회사의 사외이사를 포함하여 다른 1개 회사(상장, 비상장 여부를 불문)의 이사, 집행임원, 감사를 겸직할 수 있음
- 이때 '회사'는 상법상 회사(상법 제170조)로서 합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사, 유한회사가 포함됨. 따라서 회사가 아닌 법인, 즉 재단법인, 사단법인 등은 이에 포함되지 않음
- 또한 이사, 감사 및 집행임원은 '등기'된 자만을 의미함. 비등기임원은 겸직을 하더라도 결격사유에 해당되지 않음

[관련법규]

상법 제382조제3항, 제542조의8

상법 시행령 제34조제5항



05 · 주총 정족수 미달로 지배구조요건 미충족시

주주총회 정족수 미달로 지배구조 미달에 따른 관리종목 지정사유가 발생한 경우 지정예외 요건

주주총회에서 사외이사 또는 감사 선임안이 부결되는 경우 지배구조요건 미충족사유로 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

다만, 주주총회 성립을 위해 노력한 사실*을 상장법인이 소명하고 거래소가 이를 인정하는 경우 관리종목 지정 예외가 가능합니다.

* 전자투표제도 도입, 의결권 대리행사 권유, 기관투자자 등에 대한 의결권 행사 요청 등

예외 적용 시 판단기준은 전자투표를 포함한 최소한 2종류의 노력을 이행하였는지 여부입니다. 이 때 전자투표제도는 의무적으로 시행하여야 하며, 그 외에 최소한 1종류의 노력을 추가로 이행할 경우 관리종목 지정에서 예외가 됩니다.

소명방법은 상장법인이 주주총회 성립을 위해 노력한 사실 등을 증명하는 자료를 첨부하여 「주주총회 불성립 관련 관리종목 지정 예외사유 해당 여부 확인서」를 상장공시제출시스템(filing.krx.co.kr)을 이용하여 주주총회 공시 전까지 제출하여야 합니다.

〈 주주총회 성립을 위한 노력으로 인정될 수 있는 사유 〉

사 유	관련 증명자료*
(필수)전자투표제도 도입	예탁결제원이 발급한 전자투표 이용 확인증
의결권 대리행사 권유	예탁결제원이 발급한 전자위임장 이용 확인증 또는 우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 송부하였음을 확인할 수 있는 증빙서류
기관투자자 등에 대한 의결권행사 요청	의결권행사 요청을 위한 공문 및 이메일 등 발송내역 등의 증빙서류
그 밖에 주주총회 성립을 위한 조치 - 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수 프로그램 참여** 등	이를 증빙할 수 있는 서류

* 해당 주주총회 관련 증명자료만 인정(과거 주주총회 관련 증명자료는 불인정)

** (적용요건) 자율준수 프로그램 참여 & 분산 개최(주주총회 집중일 회피)

[관련법규]

상법 제368조, 제368조의4

상장규정 제47조제1항제6호

상장규정 시행세칙 제44조제5항



06 · 주총 집중일 신고

주주총회 집중일 운영 신고의무 관련 유의사항

주주총회가 특정일에 집중되는 현상은 주주들의 주총 참석 기회 보장을 통한 원활한 의결권 행사라는 측면에서 볼 때 개선될 필요가 있습니다.

이를 위해 거래소는 '18.2월 유가증권 상장규정 및 공시규정 시행세칙을 개정하여 상장법인이 주주총회 집중일*에 주주총회를 개최하는 경우 해당 사유를 투자자에게 소명하도록 신고의무를 부과하고, 신고의무를 이행하지 않을 경우에는 불성실공시법인 지정시 벌점을 가중**하도록 규정을 개정하였습니다.

* 협회(한국상장회사협의회·코스닥협회)에서 선정한 집중예상일 & 협회 분산유도 기준(200개사) 초과일
 ** 공시규정 시행세칙 [별표 2] 불성실공시 제재심의기준의 벌점 가중사유에 '주주총회 집중일에 주주총회를 개최하고 그 사유에 대하여 상장규정 제79조제3항에 따른 신고의무를 이행하지 아니한 경우'를 추가

따라서, 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하되, 불가피한 사유로 집중일에 개최하는 경우 「주주총회 집중일 개최 사유 신고」서식을 통해 집중일 개최사유를 신고하는 것이 필요합니다.

[관련법규]

상장규정 제79조제3항
 공시규정 시행세칙 [별표 2] 불성실공시 제재심의기준

4. 투자판단 관련 주요경영사항(포괄주의 공시)

01 · 포괄주의 공시 주의사항 등

포괄주의 공시와 관련한 주의사항 및 제출사례

포괄주의 공시의 경우 중요정보에 대한 판단을 상장법인이 하게 됩니다. 따라서, 상장법인은 중요정보에 대한 내부통제제도를 확립하여 미공개 중요정보 이용행위를 방지하고 공시책임자에게 내부정보가 집중되도록 할 필요가 있습니다.

포괄주의 공시의 실무적 운영과 관련해서는 다음과 같은 사항에 주의할 필요가 있습니다. 먼저 공시를 제출하기 전에 거래소와 사전협의를 필요한데, 이는 해당 공시 내용이 매매거래정지 대상에 해당할 수 있기 때문입니다. 다음으로 거래소의 자료제출 요구에 협조하여야 하는데, 이는 중요정보 여부가 상장법인의 판단에 맡겨져 있어 경우에 따라 규제당국의 판단과 상이한 상황이 발생할 수 있는바 상장법인의 성실공시를 담보하기 위해 거래소의 확인·조사가 필요하기 때문입니다.

한편, 포괄주의 공시 제출사례를 보면 공시대상 중요정보에 해당하는 경우 제출하게 되는데, 유가증권시장 상장법인은 주로 특허권 취득, M&A 추진 경과, 본 계약 이전 낙찰·시공자 선정, LOI·MOU 등 사전계약 체결, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등을 포괄주의 공시로 제출하고 있습니다.

이 경우 공시대상 중요정보의 판단기준에 대해서는 거래소는 공시규정 시행세칙 제4조의5를 통해 정량기준(매출액, 자기자본 비율 등)과 정성기준(경영 또는 재산상태 등에 대한 상당한 영향 등)을 제시하고 있습니다.

[관련법규]

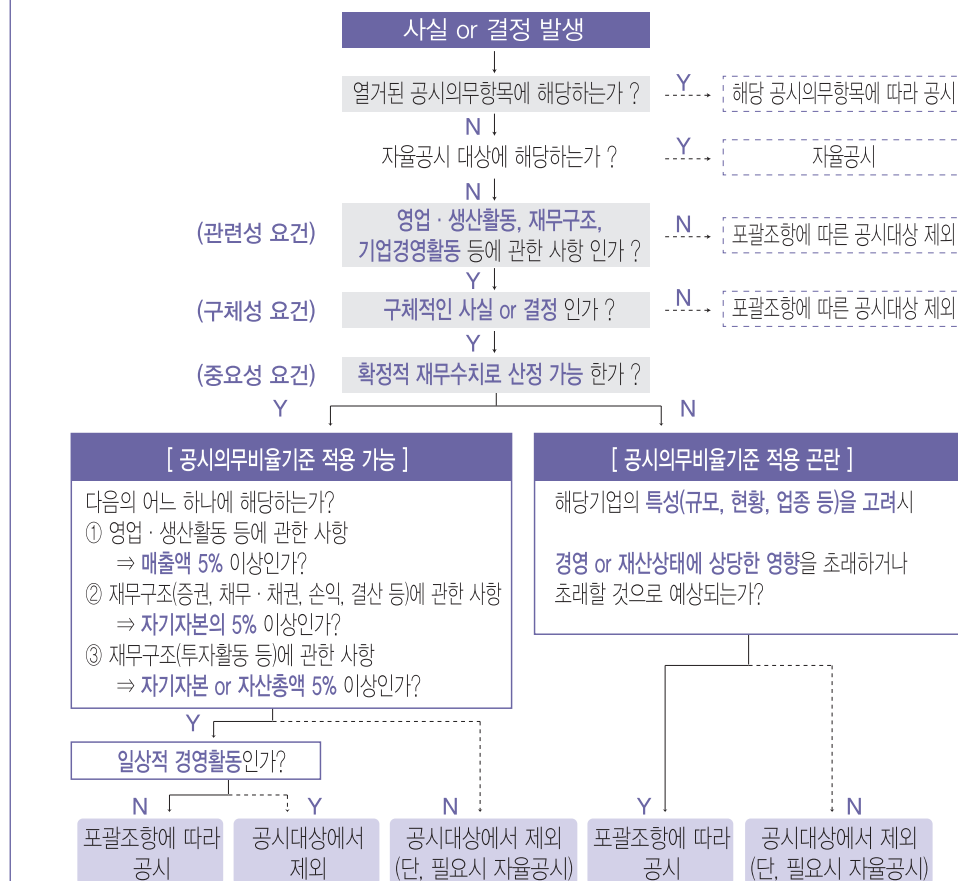
공시규정 제7조제1항제4호
 공시규정 시행세칙 제4조의5

02 · 중요정보의 판단기준

포괄주의 공시에서 중요정보의 판단을 위한 가이드라인

중요정보의 판단과정을 편의상 도표로 나타내면 다음과 같습니다.

〈 중요정보 판단 흐름도(Flowchart) 예시 〉



위의 도표에서 보는 것처럼 중요정보의 판단은 수시공시의무비율에 준하는 사항으로 공시대상을 구체화하고 있습니다. 재무적 사항에 대해서는 해당 정보에 가장 유사한 항목의 매출액, 자기자본, 자산총액 대비 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우이며, 일상적인 경영활동은 제외됩니다.

한편, 비재무적 사항에 대해서는 해당법인의 규모·현황·업종 등의 특성을 고려할 때 해당법인의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래할 것으로 예상되는 경우입니다.

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제4조의5



03 · 포괄주의 공시 및 자율공시시간 관계

포괄주의 공시 및 자율공시시간 관계

상장법인의 부담을 완화하고 투자정보의 경색을 방지하기 위해 자율공시사항은 포괄주의 공시대상에 포함되지 않습니다. 따라서 공시규정 시행세칙에 열거된 자율공시 예시항목 및 수시공시 의무비율 미만의 공시의무항목은 포괄주의 공시대상에서 제외됩니다.

다만, 업종에 따라 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항인 기술도입·이전·제휴계약 체결, 특허권 취득 또는 양수·양도는 '16.12월 자율공시사항에서 삭제된 바 있습니다. 따라서 업종 특성 등을 고려하여 일정비율 이상의 기술이전계약 등 체결시 자율공시가 아닌 포괄주의 공시의무에 따른 공시대상 해당여부를 검토할 필요가 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제7조제1항제4호



04 · 포괄주의 공시 및 다른 공시시간 관계

자회사·종속회사 공시 및 조회공시·해명공시, 공정공시 등 수시공시 외 공시 사항의 포괄주의 공시대상 여부

지주회사인 상장법인은 주요 자회사(자산총액 10% 이상)의 주요 경영사항이 포괄주의 공시조항에 해당할 경우 익일까지 포괄주의 공시를 진행하여야 합니다. 그러나 종속회사의 주요경영사항은 포괄주의 공시대상에서 제외됩니다.

포괄주의에 따른 공시대상 정보도 풍문·보도관련 조회공시 요구대상에 해당하며, 상장법인의 풍문 또는 보도 등에 대한 해명공시대상에도 해당합니다.

공정공시조항 역시 적용되어, 포괄주의에 따른 공시대상 정보를 공시 전 제3자에게 선별 제공한 경우 공정공시 의무가 발생합니다.

[관련법규]

공시규정 제8조제1항, 제12조제1항 및 제27조제1항제1호



5. 상장외국법인 공시사항

01 · 상장외국법인의 공시대리인 자격요건 등

상장외국법인의 공시대리인 자격요건 및 중도 변경가능 여부

상장외국법인의 공시대리인 자격요건은 아래와 같으며 동 조건을 모두 충족해야만 공시대리인으로 선임 가능합니다.

〈상장외국법인 공시대리인 자격요건〉

구분	자 격 요 건
1	한국 내에 주소 또는 거소를 갖고 있을 것
2	본국어 및 한국어 능통자일 것 (단, 본국어 또는 한국어 능통자를 업무보조자로 선임시 예외)
3*	가) 상장법인(코스닥 포함) 공시담당자 경력 1년 이상 나) 거래소 또는 한국상장회사협의회 개설 공시담당자 전문과정 이수
4	최근 1년 이내 유가증권상장법인의 공시담당자로서 불성실공시법인 지정으로 부과받은 벌점의 합계가 15점 이상이 아닐 것

* 3번의 경우 가 또는 나 의 요건 중 하나 이상 충족할 것

공시대리인이 법인인 경우 공시실무자가 공시대리인 자격요건을 충족하여야 하며, 공시대리인 (공시대리인이 법인인 경우 공시실무자)이 동 자격요건을 갖추지 못한 사실이 확인된 경우 거래소는 해당법인에게 공시대리인의 교체를 요구할 수 있습니다.

공시대리인의 변경은 가능하나, 새로 선임하는 공시대리인도 공시대리인 자격요건을 충족하여야 합니다. 다만, 신규상장 외국법인의 경우 상장 후 2년간 상장주선인이 공시대리인 업무를 수행해야 하므로 신규상장 외국법인의 공시대리인 변경은 상장 후 최초 2년간 제한됩니다.

[관련법규]

공시규정 제26조

공시규정 시행세칙 제7조의4

상장규정 제13조

02 · 외국지주회사의 자회사 매각

외국지주회사가 자회사를 매각하는 경우 유의사항

상장외국법인은 상장규정 시행세칙 [별표8]의 정관 필수 기재사항을 반드시 회사 정관에 반영하여야 합니다. 동 정관 필수 기재사항에서 자회사 지분의 처분은 처분규모에 상관없이 주주총회 특별결의 사항에 해당합니다.

또한, 최근 사업연도 말 현재 연결재무제표상 외국지주회사의 매출액 또는 당기순이익 대비 각각 50%를 초과하는 자회사 지분을 매각하여 자회사 지위를 상실하게 되는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3/4이상의 수와 발행주식 총수의 2/3이상의 수로써 하여야 합니다. 이 경우 주된 영업의 정지에 따른 상장적격성 실질심사여부 검토대상에 해당함을 주의하여야 합니다.

【 관련법규 】

상장규정 시행세칙 제50조, [별표8] 정관 필수 기재사항



03 · 상장외국법인의 외부감사인 변경시 유의사항 등

상장외국법인이 외부감사인을 변경할 경우 유의사항 및 외부감사인의 자격요건

상장외국법인이 외부감사인을 변경하고자 하는 경우는 다음 요건을 만족하여야 합니다.

〈 상장외국법인의 외부감사인 자격요건 〉

구분	국내회계법인	외국회계법인
1차 상장 법인	- 설립 후 5년 경과 - 소속 공인회계사수 50명 이상 - 최근사업연도 매출액 100억원 이상 - 손해배상준비금, 손해배상공동기금 합계 20억원 이상 또는 손해배상책임보험 가입 - 회원사 30개국 이상 분포&소속 공인회계사수 2,000명 이상인 회계법인과 감사품질관리계약 체결 - 최근3년간 증권선물위원회로부터 등록취소 건의나 업무의 전부 또는 일부의 정지 건의 조치를 받은 사실이 없을 것	- 설립 후 5년 경과 - 소속 공인회계사수 50명 이상* * 회원사 100개국 이상 분포&소속 공인회계사수 10만명 이상 또는 동 요건을 모두 충족한 회계법인과 감사품질관리계약 체결했을 경우 면제 - 최근사업연도 매출액 100억원 이상
2차 상장 법인	상동	- 설립 후 5년 경과 - 소속 공인회계사수 50명 이상* * 회원사 30개국 이상 분포&소속 공인회계사수 2,000명 이상 또는 동 요건을 모두 충족한 회계법인과 감사품질관리계약 체결했을 경우 면제 - 최근사업연도 매출액 100억원 이상

- ① 외국주권·외국주식예탁증권을 상장한 외국법인은 상장예비심사청구일이 속하는 사업연도를 포함하여 연속하는 3개 사업연도까지 상장예비심사 청구 당시의 감사인을 계속 선임해야하며
- ② 이후 외부감사인 선임시 상기 자격요건을 만족하는 외부감사인을 선임해야 합니다.

위의 ①또는 ②의 요건을 위반하여 외부감사인을 선임한 것이 사업보고서 또는 반기보고서를 통해 확인된 경우 관리종목으로 지정되며,

관리종목 지정일 이후 최초로 도래하는 반기나 사업연도의 반기보고서 또는 사업보고서를 통해 적격한 자격을 갖춘 외부감사인을 선임하지 않은 것이 확인될 경우 상장폐지 사유에 해당됩니다.

【 관련법규 】

상장규정 제15조
상장규정 시행세칙 제11조



04 · 상장외국법인의 정기보고서 제출시한

상장외국법인의 정기보고서 제출시한

사업보고서는 자본시장법 제159조 제1항 본문에서 정하는 기간(사업연도 경과 후 90일)이 지난 후 30일 내에, 분·반기보고서는 법 제160조 전단에서 정하는 기간(분·반기 경과 후 45일)이 지난 후 15일 내에 제출할 수 있습니다.

다만, 외국법인이 본국 및 제3국 거래소에 사업보고서, 분·반기보고서를 제출하는 경우에는 그날부터 10일 이내에 제출하여야 합니다. 2차 상장법인이 본국에 분·반기보고서 제출의무가 없는 경우 국내에도 제출의무가 없는 것으로 봅니다. 그러나 본국에서 반기보고서 제출의무는 있으나 반기보고서에 대한 감사인의 검토의견 작성의무가 없는 경우에도 국내 반기보고서 제출시에는 감사인의 확인 및 의견 표시를 받아야 합니다.

【 관련법규 】

자본시장법 시행령 제176조제2항, 제3항
공시규정 제21조



05 · 상장외국법인의 회계처리기준 등

상장외국법인이 재무제표 작성시 적용가능한 회계처리기준 및 변경

외국법인은 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 어느 하나에 해당하는 회계기준을 적용하여야 하며, 상장 예비심사청구 당시 채택한 회계처리기준을 다른 종류의 회계처리기준으로 변경할 수 없습니다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우로서 거래소가 인정하는 경우에 한하여 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 하나의 회계기준으로 변경 가능합니다.

외국법인이 상기사항을 위반하여 회계처리기준을 변경한 것이 사업보고서 또는 반기보고서를 통하여 확인된 경우 관리종목으로 지정되며, 동 사항을 재차 위반한 것이 차기 사업보고서 또는 반기보고서를 통해 확인될 경우 상장폐지사유에 해당됩니다.

[관련법규]

상장규정 제11조



06 · IFRS 및 US-GAAP 적용시 별도 재무제표 작성의무 여부

IFRS 및 US-GAAP을 적용하는 외국법인의 경우 별도 재무제표 작성의무 여부

외국법인 설립지 법률상 별도 재무제표 제출이 의무화되어 있지 않은 경우 사업·반기·분기보고서 제출시 별도재무제표 작성의무가 없습니다.

반면, 회계처리기준이 IFRS 및 US-GAAP인 외국법인은 상장규정상의 재무수치 등도 연결 재무제표 기준으로만 적용하므로, IFRS 및 US-GAAP을 회계기준으로 사용하며 설립 근거지법상 별도재무제표 제출의무가 없는 외국법인은 별도재무제표 작성의무가 없습니다.

다만, K-IFRS를 적용하는 외국법인은 국내법인과 동일하게 별도재무제표를 작성하여야 합니다.

[관련법규]

자본시장법 시행령 제176조
발행공시규정 제4-9조
상장규정 제53조



6. 부동산투자회사선박투자회사 공시사항

01 · 정기보고서 제출시한

부동산투자회사 및 선박투자회사의 사업보고서, 분·반기보고서 제출시한

일반 주권상장법인의 보고서 제출기한과 동일하므로 사업보고서는 사업연도 종료 후 90일 이내, 분·반기보고서는 분·반기 경과 후 45일 이내 제출하여야 합니다.

[관련법규]

자본시장법 제159조제1항, 제160조
자본시장법 시행령 제168조제5항

02 · 분기매출액 5억 미만 상장적격성 실질심사 여부

부동산투자회사 및 선박투자회사의 분기매출액이 5억원 미만인 경우 상장적격성 실질심사 대상 여부

부동산투자회사 및 선박투자회사의 경우 분기매출액 5억원 미만 발생사실이 상장적격성 실질심사 사유에 포함되지 않으므로, 분기매출액이 5억원 미만이라도 상장적격성 실질심사 대상에 해당되지 않습니다.

[관련법규]

상장규정 제130조제2항제4호, 제136조제2항

03 · 부동산투자회사 등의 주요 공시

부동산투자회사 및 선박투자회사의 주요 공시 사항 및 시한

부동산투자회사 및 선박투자회사의 경우 공시규정 제7조에 해당하는 사항 외에 제9조(부동산투자회사), 제10조(선박투자회사)에 해당하는 내용 또한 주요 공시사항이며, 만약 해당 사항이 제7조의 사항과 중복되는 경우 제9조 및 제10조에 따라 공시하여야 합니다.

제9조 및 제10조의 공시사항은 시한이 익일까지이나 제7조의 경우 대부분이 당일공시사항으로 공시 시한에 주의가 필요합니다.

[관련법규]

공시규정 제9조, 제10조



04 · 부동산투자회사 등의 상장수수료

부동산투자회사 및 선박투자회사의 경우 추가(변경)상장수수료 산정

부동산투자회사 및 선박투자회사의 경우 추가상장수수료는 일반 주권상장법인의 상장수수료 산정 방식에 따른 금액의 3분의 1이고(100원미만 절사), 변경상장수수료는 1건당 30만원입니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금



05 · 부동산투자회사 등의 존립기간 연장 공시

부동산투자회사 및 선박투자회사의 존립기간 연장 결정시 공시시점

존립기간 연장은 정관 변경을 통해 이루어지며 정관 변경은 주주총회 결의를 요하는 사항이므로, 존립기간 연장에 관한 결정이 있는 시점은 주주총회 소집을 위한 이사회 결의시점입니다.

이후 주주총회에서 존립기간 연장에 관한 정관 변경 안건이 가결되어 확정되면 거래소에서 존립기간 변경에 대한 안내공시를 진행합니다.

【 관련법규 】

공시규정 제9조제1항제9호, 제10조제1항제2호



7. 자회사·종속회사 공시사항

가. 자회사 공시

01 · 자회사의 증자

주요자회사가 유상증자를 실시하는 경우 지주회사의 공시

지주회사인 상장법인의 주요자회사(상장법인이 소유하고 있는 자회사의 주식가액이 지주회사 별도 자산총액의 10%이상에 해당하는 자회사)가 유상증자를 실시하는 경우, 지주회사는 사유 발생일 익일 까지 자회사의 해당 결정내용을 공시하여야 합니다.

만일 그 주요자회사가 연결대상 종속회사에 해당하고, 그 종속회사가 실시하는 유상증자 금액이 해당 지배회사의 연결 자기자본 대비 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우, 「유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항)」공시를 이행하여야 합니다(이 경우 자회사 공시는 종속회사 공시로 같음). 다만, 자회사 연계 공시를 기 신청한 경우에는 자회사 연계공시로 종속회사 공시를 같음합니다.

이와 별도로 지주회사가 주요자회사의 유상증자에 참여하고 공시기준금액인 자기자본 5%(대규모 법인 2.5%) 이상인 경우 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」공시의무가 발생할 수 있습니다.

【 관련법규 】

공시규정 제8조제1항, 제8조의2제2항제1호



02 · 자회사 및 종속회사간 영업 양수도

공정거래법에 의한 자회사*이나 연결대상 종속회사**가 아닌 A사가 공정거래법에 의한 자회사*는 아니나 연결대상 종속회사**에 해당하는 B사로부터 영업을 양수하는 경우, 그 지주회사이자 지배회사인 주권상장법인의 자회사·종속회사 공시

* 공정거래법 제2조제8호 ** 외감법 제7조

주요자회사가 중요한 영업 양수도*를 결정하는 경우 자회사의 주요 경영사항 공시 대상이며, 여기서는 해당 자회사 A가 연결대상 종속회사에 해당하지 않으므로 「영업양수 결정(자회사의 주요경영사항)」 공시를 이행하면 됩니다.

* 주요자회사의 중요한 영업 양수도란 ① 양수도하는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 자회사 연결 자산총액의 10% 이상이거나, ② 양수도하는 영업부문의 매출액이 자회사 연결 매출액의 10% 이상이거나, ③ 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 자회사 연결 부채총액의 10% 이상인 경우를 의미

또한, 종속회사가 중요한 영업 양수도*를 결정하는 경우 종속회사의 주요 경영사항 공시 대상이며, 여기서는 B가 종속회사이므로, B가 공정거래법상 자회사인지 여부와 관계없이 「영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시를 이행하여야 합니다.

* 종속회사의 중요한 영업 양수도란 ① 양수도하는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 지배회사 연결 자산총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상이거나, ② 양수도하는 영업부문의 매출액이 지배회사 연결 매출액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상이거나, ③ 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 지배회사 연결 부채총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우를 의미

[관련법규]

자본시장법 제161조제1항

자본시장법 시행령 제171조제2항

공시규정 제8조제1항, 제8조의2제1항제4호나목

03 · 상장 자회사가 손자회사의 주요경영사항을 공시한 경우 지주회사의 공시

상장 자회사*의 비상장 연결대상 종속회사**(손자회사*)가 타사로부터 자산을 양수(타법인 주식 취득)하여 해당 자회사*가 종속회사의 주요경영사항으로 수시공시하는 경우, 지주회사*인 주권상장법인의 공시

* 공정거래법 제2조제8호 ** 외감법 제7조

지주회사는 상장 자회사의 비상장 연결대상 종속회사(손자회사) 수시공시에 대해 별도로 공시할 의무는 없습니다.

다만, 이와 별개로 손자회사가 지주회사의 종속회사이고, 종속회사가 양수하는 자산액이 지주회사 연결 자산총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상에 해당하는 경우 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시를 이행하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제8조의2, 제29조

04 · 지배회사와 지주회사 등의 공시의무 중복

지배회사와 지주회사 등의 수시공시 의무가 중복되는 경우(예시 사례)

- ① 자회사 공시와 종속회사 공시의무사항이 중복
- ② 종속회사 공시와 자기자본 5%(대규모법인 2.5%) 이상 출자·담보제공법인의 존폐 관련 수시공시 의무사항 중복
- ③ 자회사가 상장법인
- ④ 종속회사가 상장법인

① 자회사 공시와 종속회사 공시의무사항이 중복되는 경우 종속회사 공시만 진행합니다. 이 경우 자회사 공시는 종속회사 공시로 대체됩니다. 다만, 연계공시가 신청되어 자동으로 연계공시가 이루어진 경우 해당 연계공시로 종속회사 공시가 대체됩니다.

② 상장법인은 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%)이상 출자하거나 담보제공·채무보증한 법인이 존폐관련 사항이 발생하는 경우* 공시규정 제7조에 따라 수시공시 의무가 발생합니다. 다만, 해당 공시가 제8조의2에 따른 종속회사 공시와 중복되는 경우 종속회사 공시만 진행하면 됩니다.

* 부도·은행거래정지, 회생절차, 해산사유 발생

③ 상장법인인 자회사에 대하여 연계공시를 신청한 경우 자회사가 공시를 하면 자동적으로 상장법인인 지주회사의 연계공시가 이루어지므로 별도 공시를 진행하지 않아도 됩니다.

④ 지배회사의 종속회사공시는 연계공시가 없으므로, 종속회사가 상장법인이라 하더라도 상장법인인 종속회사가 공시한 사항과 관련하여 지배회사의 종속회사 공시의무가 발생한 경우 지배회사가 별도로 공시를 진행하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제8조제3항, 제8조의2제2항

05 · 지주회사 적용 제외후 기존 자회사 공시사항의 연장시 공시 여부

지주회사인 상장법인이 자회사의 채무보증 결정을 기 공시한 바 있으나 이후 지주회사에서 제외된 상태에서 해당 채무보증 기간이 연장되었을 경우 자회사 공시의무 여부

지주회사에서 제외된 시점부터 지주회사의 자회사 공시의무사항은 공시대상이 아닙니다.

따라서, 기존에 공시했던 부분이라도 제외 시점 이후 자회사에서 발생한 내용은 공시규정 제8조에 따른 공시의무사항이 없습니다.

[관련법규]

공시규정 제8조

나. 종속회사 공시

01 · 종속회사에 유형자산을 무상증여 또는 현물출자

상장 지배회사가 비상장 종속회사에게 유형자산을 무상으로 증여하거나 현물출자 하는 경우 공시

유형자산을 증여하거나 현물출자하는 행위는 유형자산의 처분에 해당하므로,

- 1) 유형자산의 장부가액 또는 처분가액 중 높은 가액이 상장 지배회사의 연결 “자산총액”의 5% (대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「유형자산 처분결정」 공시의무가 있으며,
- 2) 종속회사의 자산양수 해당가액이 상장지배회사의 연결 자산총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 상장 지배회사는 「유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시의무가 있습니다.

만일, 현물출자가 위「유형자산 처분결정」 공시기준에 해당하지 않더라도 타법인출자에 해당하므로,

- 1) 현물출자금액이 연결 “자기자본”의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」 공시의무가 있으며,
- 2) 종속회사의 자본증가 금액이 지배회사의 연결 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시의무가 있습니다.

한편, 「유형자산 처분결정」과 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」공시기준에 모두 해당하는 경우 둘 중 어느 하나의 서식으로 공시하면 됩니다.

[관련법규]

공시규정 제7조, 제8조의2



02 · 종속회사의 유상감자

종속회사가 유상감자를 실시하고 해당 유상감자의 대가로 종속회사가 보유하고 있는 타법인 주식을 지배회사에게 양도하는 경우 공시

종속회사의 자본감소에 해당하므로 자본감소 금액이 지배회사(상장법인)의 연결 자기자본의 5% (대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「감자 결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시와 지배회사의 종속회사 지분 처분과 관련한 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정」 공시를 이행하여야 합니다.

또한, 지배회사는 종속회사 유상감자의 대가로 종속회사가 보유하고 있던 타법인 주식을 취득하게 되므로 취득가액이 지배회사의 연결 자기자본의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」 공시를 이행하여야 합니다.

아울러, 종속회사의 유상감자 처분가액과 그 유상감자 대가의 대상인 타법인 주식에 대해 종속회사 장부상의 가액 중 높은 가액이 지배회사의 연결 자산총액의 5%(대규모법인 2.5%) 이상인 경우 지배회사는 유상감자의 대가로 종속회사가 처분하는 타법인 주식에 관하여 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)」 공시를 이행하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제7조, 제8조의2



PART 2 유가증권시장
공시·상장 실무사례



Chapter III.
자율공시

- 1. 자원개발 진행사항 공시
- 2. 기업지배구조 보고서 - CoE 방식

01 · 자원개발 진행사항 공시

자원개발 관련 기 자율공시한 건에 대한 진행사항 공시

자율공시사항이라도 공시이후의 사후관리는 의무공시사항에 준하므로 진행사항 공시를 반드시 하여야 합니다.

즉, 자원개발 투자결정에 대해 「자원개발 진행사항(자율공시)」을 공시한 이후 반기보고서, 사업 보고서를 제출하는 경우, 각각의 제출일 이후 7 영업일 이내 실제 진행내역을 확인할 수 있는 서류* 등과 함께 제출하여야 합니다.

* 자원개발과 관련된 계약서, 금액의 이동 증빙, 관련 상대방과의 회의록이나 주고받은 이메일 내역 등

만약 해당 자원개발이 중단된다면, 중단사유에 대한 소명자료와 함께 그 사유발생일 익일까지 「자원 개발 중단(자율공시)」을 제출하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제28조

공시규정 시행세칙 제8조제2호



02 · 기업지배구조 보고서 - CoE 방식

기업지배구조 보고서 작성원칙인 'Comply or Explain' 방식

Comply or Explain(원칙준수·예외설명) 제도는 기업이 자신에게 맞는 지배구조를 선택할 수 있는 재량권을 부여하는 동시에 '기업이 선택한 지배구조'와 '공시규정 및 가이드라인에서 권고하는 원칙' 간의 차이를 공시하도록 하는 방법입니다.

현행 규정상 「기업지배구조 관련 공시(자율공시)」서식은 거래소가 제시한 핵심원칙에 대해 각 기업의 준수여부 및 미준수시 그 사유를 서술식으로 기재하도록 하고 있습니다. 핵심원칙 이외의 사항이더라도 기업이 투자정보로서 공표하고자 하는 지배구조 관련 중요사항이 있는 경우 기재가 가능하도록 구성 하였습니다.

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제8조제7의2호



PART 2 유가증권시장
공시·상장 실무사례

Chapter IV.
공정공시

- 1. 3년을 초과하는 향후 매출액 등 전망
- 2. 전망공시의 예측과 실제 실적의 차이가 클 경우
- 3. 영업(잠정)실적 공시의 정정
- 4. 대표이사가 요청하여 직접 인터뷰한 경우 공정공시
- 5. 임원에게 정보를 제공하는 경우 공정공시
- 6. 사보 등을 통해 정보를 제공하는 경우 공정공시
- 7. 사업자 선정 입찰목적으로 제공한 경우 공정공시 적용예외
- 8. M&A를 위해 정보를 제공한 경우 공정공시 적용예외



01 · 3년을 초과하는 향후 매출액 등 전망

향후 3년을 초과하는 사업연도의 매출액, 당기순이익 등 전망에 대해 보도자료 등을 배포할 경우 공정공시 의무 여부

‘공정공시 운영기준’에서는 향후 3년 이내의 계획에 대하여 공시를 하도록 규정하고 있습니다. 여기에서 ‘3년 이내의 계획’이라고 규정한 이유는 비교적 단기의 계획인 경우 기업의 실적 및 투자자의 투자 판단에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 신뢰성 있는 정보이므로 의무적으로 공시해야 한다는 것을 의미합니다.

따라서 3년을 초과하는 장래 경영계획에 대해서도 기업에서 기간을 정하여 구체적으로 계획한 장래의 경영계획, 실적 전망 등을 공정공시정보제공자에게 선별적으로 제공하는 경우 공정공시를 하는 것이 바람직합니다.

[관련법규]

공시규정 제15조, 제20조
공정공시 운영기준 제3조



02 · 전망공시의 예측과 실제 실적의 차이가 클 경우

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)에서 제공한 예측과 실제 실적의 차이가 클 경우 불성실공시 여부

예측 또는 전망과 관련한 공정공시 의무사항에 대하여 다음의 방법으로 공시한 경우 불성실공시 적용 예외가 가능합니다.

- ① 당해 기재 또는 표시가 예측정보라는 사실이 명시되어 있을 것
- ② 예측 또는 전망과 관련된 가정 또는 판단의 근거가 명시되어 있을 것
- ③ 당해 기재 또는 표시가 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 행하여 졌을 것
- ④ 당해 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구가 명시되어 있을 것

상기 방법으로 전망·예측했다라도 전망·예측 실적과 실제달성 실적을 비교하여 흑자 예측이 적자로 전환되었거나, 매출액 또는 이익항목의 오차율이 일정비율 이상인 기업이 동 사유에 대하여 합리적인 소명을 하지 못할 경우 전망·예측공시에 대한 면책조항 미적용으로 불성실공시에 해당될 수 있기 때문에 더욱 신중을 기하여야 할 것입니다.

[관련법규]

공시규정 제47조



03 · 영업(잠정)실적 공시의 정정

기 공시된 영업(잠정)실적(공정공시)의 실적이 정기보고서상 최종 실적과 오차가 있을 경우 정정공시

영업(잠정)실적 공시는 예측의 성격이 강하므로 향후 확정치는 변동가능하다는 점을 투자자가 인지할 수 있는 바, 모든 오차를 정정할 필요는 없습니다. 다만, 분기보고서를 제출하기 전에 회사가 차이를 인지할 수 있었고, 그 차이가 투자판단에 영향을 미칠 정도로 유의미한 경우에는 정정공시를 진행하여야 합니다.

공정공시에 대해서도 정정공시 및 불성실공시에 관한 규정이 적용되므로, 매출액 등 항목의 오차율이 일정비율 이상인 기업이 동 사유에 대해 합리적인 소명을 하지 못할 경우 불성실공시에 해당할 수 있으므로 주의하여야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제15조제1항제3호, 제45조



04 · 대표이사가 요청하여 직접 인터뷰한 경우 공정공시

상장법인의 대표이사가 일간지에 요청하여 직접 인터뷰를 하고 향후 매출 전망 등 공정공시 대상정보를 제공한 경우 공정공시 의무 여부

기업의 임원·직원이 자사 홍보목적으로 특정 언론기관과 인터뷰를 통하여 공정공시 대상정보를 제공한 경우에는 보도자료를 제공하는 것과 마찬가지로 공정공시의무가 발생합니다.

다만, 언론기관의 취재요청에 의하여 공정공시 대상정보를 제공한 경우 보도목적의 취재에 해당되어 공정공시의무가 발생하지 않습니다.

[관련법규]

공시규정 제15조, 제18조

공정공시 운영기준 제9조



05 · 임원에게 정보를 제공하는 경우 공정공시

기업 내부의 임원이 해당 기업의 증권을 소유하고 있을 경우 이들에게 정보를 제공할 때 공정공시 의무 여부

본 건의 경우 공정공시의무가 발생하지 않습니다.

기업 외부의 특정인에게 정보를 선별적으로 제공하는 것을 방지한다는 공정공시제도의 취지상 임원은 기업 내부자이므로 이들이 증권을 소유하고 있지만 이들에게 정보를 제공하는 경우 공정공시의무는 발생하지 않습니다.

이 경우 내부자거래 해당 여부는 별개의 문제입니다.

[관련법규]

공시규정 제15조



06 · 사보 등을 통해 정보를 제공하는 경우 공정공시

기업 내부의 직원들을 대상으로 하는 직원조회 또는 사보, 인트라넷 등을 통해 공정공시대상정보가 제공되는 경우 공정공시 의무 여부

공정공시제도는 기업 외부의 사람들에게 적용되므로 기업 내부의 직원들에게 미공개 중요정보를 제공하는 것에 대하여는 적용되지 않습니다.

그러나 기업 내부자들은 신뢰의무와 비밀유지 의무를 부담하며, 미공개 중요정보를 취득한 내부 직원이 이를 매매거래에 이용하거나, 타인에게 제공하는 경우 내부자거래에 대한 책임은 지게 될 것입니다.

한편, 내부 직원들에게만 공정공시정보가 제공되었더라도 그 대상이 많은 경우에는 외부에 유출될 가능성이 크므로 기업이 자발적으로 공정공시를 진행하는 것을 권장합니다.

[관련법규]

공시규정 제15조

공정공시 운영기준 제6조



07 · 사업자 선정 입찰목적으로 제공한 경우 공정공시 적용예외

상장법인이 사업자 선정 입찰목적으로 선정기관에 공정공시 대상정보를 제공한 경우 공정공시 적용예외 여부

본 건의 경우 기업의 자금조달, 영업활동 등 업무의 일환으로 관련 업체 또는 기관에 공정공시 대상 정보를 제공하는 경우에 해당하므로 서면에 의한 계약에 의해 비밀유지의무가 있는 경우에 한하여 공정 공시의무가 면제됩니다.

[관련법규]

공시규정 제18조
공정공시 운영기준 제9조



08 · M&A를 위해 정보를 제공한 경우 공정공시 적용예외

M&A를 위해 기업의 정보를 잠재적 매수자에게 제공하는 경우 공정공시 적용예외 여부

M&A의 특성상 비공개적으로 추진하는 경우가 일반적이고, M&A 추진사실 또는 M&A를 위하여 잠재적 매수자에게 제공한 정보를 공정공시 규정에 따라 공시해야 한다면 계약 성사에 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서, M&A 당사자간 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 경우에 한하여 공정공시의무 적용예외에 해당되어 공정공시의무가 발생하지 않을 수 있습니다.

[관련법규]

공시규정 제18조
공정공시 운영기준 제9조



PART 2 유가증권시장
공시·상장 실무사례

Chapter V.
조회공시



- 1. 조회공시 요구시 매매거래정지
- 2. 감사의견 비적정설 조회공시 관련 매매거래정지의 해제
- 3. 조회공시 미답변시 조치

01 · 조회공시 요구시 매매거래정지

조회공시 요구시 매매거래정지가 수반되는 경우

거래소는 풍문 또는 보도 등과 관련하여 가격 또는 거래량이 급변하거나 급변이 예상되는 경우 해당 종목의 매매거래를 정지할 수 있으며, 해당 매매거래정지 사유는 다음과 같습니다.

〈 풍문·보도 관련 조회공시 요구시 매매거래정지 사유 〉

- ① 발행한 어음·수표 부도발생, 은행거래정지 또는 금지
- ② 영업활동 전부 또는 일부정지
- ③ 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청, 사실상의 회생절차 개시
- ④ 최근 사업연도 외감법의 규정에 의한 회계감사인의 감사보고서 또는 반기검토보고서상 다음의 하나에 해당할 때
 - 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정(별도재무제표 및 연결재무제표 기준)
 - 자본금의 50% 이상 잠식(비지배지분을 제외한 연결재무제표상 자본총계 기준)
 - 매출액 50억원 미만(별도재무제표 및 연결재무제표 기준)
 - 감사인의 반기검토보고서상 검토의견 부적정 또는 의견거절(별도재무제표 및 연결재무제표 기준)
- ⑤ 그 밖에 가격 또는 거래량 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

매매거래정지기간은 당해 풍문 등의 접수시부터 조회결과가 공시된 후 30분이 경과한 때까지*이나, 답변사안에 따라 정지기간이 연장될 수도 있습니다.

* 09시 이전 공시 : 당일 09:30부터 거래재개, 14:30 이후 공시 : 익일부터 거래재개

[관련법규]

공시규정 제40조



02 · 감사의견 비적정설 조회공시 관련 매매거래정지의 해제

감사의견 비적정설 관련 조회공시 요구와 함께 매매거래가 정지된 경우 매매거래 정지 해제 시기

해당 조회공시 요구에 대한 답변으로 '부인' 공시를 하는 경우 공시시점으로부터 30분이 경과한 때*에 거래가 재개되나,

* 09시 이전 공시 : 당일 09:30부터 거래재개, 14:30 이후 공시 : 익일부터 거래재개

'미확정'으로 답변하는 경우 해당 풍문의 사실 여부가 확인될 때까지 계속하여 매매거래가 정지되며,

감사의견 비적정설이 확인되는 공시(「감사보고서 제출」)로써 답변공시하게 되는 경우에는 상장폐지 사유발생으로 이의신청 및 정리매매 등 상장폐지 절차가 진행됨에 따라 매매거래정지가 지속됩니다.

[관련법규]

공시규정 시행세칙 제16조제3항, 제4항
상장규정 제48조



03 · 조회공시 미답변시 조치

조회공시 요구에 대해 답변시한까지 미답변시 조치사항

풍문 등에 따른 조회공시는 오전 요구시 당일 18:00까지, 오후 요구시 익일 12:00까지 답변하여야 하며(매매거래정지가 수반되는 풍문 등 조회공시는 익일 18:00까지), 현저한 시황변동에 따른 조회공시 요구는 익일 18:00까지 답변하여야 합니다.

해당 답변시한을 어길 경우 공시불이행에 따른 불성실공시법인 지정사유에 해당하며, 시한 이후부터 해당 주권에 대하여 매매거래정지됩니다.

[관련법규]

공시규정 제29조제1항제1호, 제40조제1항제1호



Chapter VI. 기업지배구조 보고서

1. 기업지배구조 보고서 - CoE 방식
2. 기업지배구조 보고서 제출시한 등
3. 기업지배구조 보고서의 정정

01 · 기업지배구조 보고서 - CoE 방식

기업지배구조 보고서 작성원칙인 'Comply or Explain' 방식

Comply or Explain(원칙준수·예외설명) 제도는 기업이 자신에게 맞는 지배구조를 선택할 수 있는 재량권을 부여하는 동시에 '기업이 선택한 지배구조'와 '공시규정 및 가이드라인에서 권고하는 원칙' 간의 차이를 공시하도록 하는 방법입니다.

현행 규정상 「기업지배구조 관련 공시」서식은 거래소가 제시한 핵심원칙에 대해 각 기업의 준수여부 및 미준수시 그 사유를 서술식으로 기재하도록 하고 있습니다. 핵심원칙 이외의 사항이더라도 기업이 준수여부를 투자정보로서 공표하고자 하는 항목이 있는 경우 동일한 방식으로 해당 지배구조 항목 및 준수여부 등을 기재하도록 구성하였습니다.

[관련법규]

공시규정 제24조의2

공시규정 시행세칙 제7조의2 및 제8조제7호의2



02 · 기업지배구조 보고서 제출시한 등

기업지배구조 보고서를 제출하는 경우 제출시한 및 작성 기준시점

현행 규정은 주주, 이사회, 감사기구 등 기업지배구조와 관련된 운영현황을 매년 5월 31일까지 제출하도록 하고 있습니다.

기업지배구조 보고서 작성 기준시점은 현황 및 활동내역에 따라 다음과 같이 구분합니다.

- ① (지배구조 현황) 기업지배구조 보고서 제출일의 직전 연도의 말일을 기준시점으로 하되, 기업지배구조 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 해당 사항을 별도 기재
- ② (지배구조 활동내역) 기업지배구조 보고서 제출일의 직전 사업연도의 시작일부터 기업지배구조 보고서 제출일까지의 사항을 기재

[관련법규]

공시규정 제24조의2

공시규정 시행세칙 제7조의2 및 제8조제7호의2



03 · 기업지배구조 보고서의 정정

기업지배구조 보고서를 제출한 이후 지배구조 관련 변동사항이 발생한 경우 정정 공시

기업지배구조 보고서는 제출시점을 기준으로 회사의 지배구조 관련 정책, 운영현황 및 활동내역 등에 대해 작성하도록 하고 있습니다.

따라서 원칙적으로 제출일 이후 발생한 지배구조 변동 내역에 대해 정정보고서를 제출할 의무가 있는 것은 아닙니다. 다만 회사가 자율적으로 정정보고서를 제출할 수는 있습니다. 또한 기재착오 등 내용 오류의 경우 반드시 정정이 필요할 것입니다.

Chapter VII. 기타 상장·공시 관련



1. 추가상장·변경상장 등
2. 우회상장
3. 의무보유
4. 신고사항

1. 추가상장·변경상장 등

01 • 추가·변경상장 신청시 주권 발행일과 유통일

추가·변경상장 신청시 주권 발행일과 주권유통일의 기재방법

주권의 발행일은 신주의 효력발생일을 의미하며, 신주의 발행사유에 따라 효력발생일이 달리 정하여 집니다. 따라서 상장신청서상 발행일 입력시 등기부등본상 기재된 변경일과 반드시 일치하도록 입력하여야 합니다.

한편, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 전자증권법)」 시행 전 상장일 전일 주권이 교부되었으나, 전자증권법 시행 이후 유통일은 상장예정일과 일치하게 됩니다.

02 • 상장수수료의 계산

상장신청시 납부하는 상장수수료 가액의 계산방법

상장규정 시행세칙 [별표10] '상장수수료 및 연부과금'의 수수료율 계산식을 참고하여 수수료를 구한 후 지정된 거래소 상장수수료 납부계좌로 입금하면 됩니다.

거래소는 상장공시제출시스템(filing.krx.co.kr)에 상장수수료계산기 서비스를 제공하고 있습니다. 상장공시제출시스템 로그인 후 하단의 '상장수수료 계산기'를 클릭하여 건별 상장주식 수 및 신청일 전일 종가를 입력하면 부과상장수수료를 빠르게 계산할 수 있습니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금



03 · 복수의 추가상장시 상장수수료 계산

다수의 추가 상장 건에 대해 동일한 날짜를 상장예정일로 하여 추가상장 신청하려고 할 경우 상장수수료 계산방법

상장규정 시행세칙 [별표10] '상장수수료 및 연부과금'에서는 추가상장 수수료는 기본적으로 발행일 별로 산정하되, 신주인수권·전환청구권·주식매수선택권의 행사로 발행되는 경우에는 상장신청일 별로 산정한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 전자의 경우에는 발행일 별로 수수료를 계산한 뒤 합산하고, 후자의 경우에 해당하는 때에는 각 추가 상장 주식수를 모두 합산한 주식수를 입력하여 한 건의 상장수수료를 계산하면 됩니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금



04 · 정배수 주식분할의 변경상장 신청 기한 및 서류

정배수 주식분할 등에 따른 변경상장신청 기한 및 신청서류

'18.3월 상장규정 시행세칙 개정'에 따라 정배수 주식분할 등인 경우 매매거래정지기간이 3매매거래일로 단축 가능하게 되었습니다.

이러한 경우, [별지 제33호 서식]의 변경상장신청서, 신주 발행일정표, 직전발행회차 등기부등본, 주주총회 의사록, 상장수수료 납부내역은 상장신청시(상장예정일 5영업일 전) 제출하되, 상장 전영업일에 시장안내가 나가기 전까지 법인등기부등본 발급을 위한 신청서류(등기 접수증) 및 발행등록사실확인서를 추가로 제출합니다.

법인등기부등본이 아직 발급되지 않아 법인등기부등본 발급을 위한 신청서류를 제출할 때에는 등기소에 제출하는 공증된 주총의사록, 직전 발행회차 등기부등본 및 등기소가 발급하는 접수증을 반드시 첨부하여야 합니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙
[별표6] 변경상장 신청서류, [별지 제33호 서식] 변경상장신청서



05 • 신주인수권증권 변경상장신청서 작성시 변경일 기재

신주인수권증권 권리행사에 따른 신주인수권증권 변경상장신청서 제출시
‘변경일’ 기재방법

신주인수권부사채권의 신주인수권 권리행사에 의한 추가상장의 경우 효력발생일(발행일)은 신주
인수대금 납입일 또는 채권대용납입일입니다. 또한 상장신청서 제출시 첨부하는 법인등기부등본의
신주발행사항을 반영한 법인의 등기부등본상 자본금 변경란의 변경일은 발행일과 같은 날짜입니다.

다만 신주인수권증권의 변경상장신청서상 ‘상장(예정)일자’가 별도로 기재되지 않는 바, 해당 서식에서
‘변경일’은 신주의 추가상장(예정)일을 기재하여 제출하면 됩니다.

[관련법규]

상장규정 제46조, 제153조
상장규정 시행세칙 제 125조



06 • 주금납입이 있는 추가상장신청서 제출시 첨부서류

주금납입이 있는 추가상장 신청의 경우 상장신청서 제출시 추가로 제출해야 하는
서류

추가상장신청서의 첨부서류 중에 주금납입이 있는 경우에는 주식납입금 보관증명서를 제출하여야
합니다.

이와 별도로 거래소에서 해당 주금납입처(은행지점)에 추가로 확인절차가 이루어지므로, 이를 위해
금융거래정보제공동의서와 법인인감증명서를 함께 제출하여야 합니다.

[관련법규]

상장규정 제43조
상장규정 시행세칙 제37조



07 • 신주인수권증권 행사가액 조정 신고

상장된 신주인수권증권의 행사가액 조정시 신고방법

주식관련 사채권의 전환·행사·교환가액의 조정이 있을 경우 조정일 전일까지 「전환가액·신주인수권 행사가액·교환가액의 조정(안내공시)」의 서식을 이용하여 신고합니다.

특히 상장된 신주인수권증권의 행사가액의 조정이 있는 경우 가격정보 왜곡을 방지하기 위해 반드시 조정일 전일까지 공시해야 합니다. 이를 위해 합병, 자본감소, 주식분할·병합 등의 조정사유 발생시 향후 예정된 행사가액 조정에 대한 확인이 필요하며, 매 1개월 또는 매 3개월 등 신주인수권부사채권 발행시 결정된 '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'에 반드시 조정여부를 확인해야 합니다.

2. 우회상장

01 • 우회상장 확인서 제출대상

수시공시 제출시 우회상장 확인서를 제출해야 되는 공시사항

상장법인이 비상장법인(또는 비상장법인의 최대주주등)과 우회상장에 해당할 수 있는 거래와 관련 하며 공시규정 제7조에 따라 신고하는 경우 거래소는 경영권 변동여부와 우회상장요건 충족여부를 판단하기 위해 매매거래를 정지합니다. 다만, 해당 공시 이전에 우회상장 확인서를 제출하여 경영권 변동이 없다고 인정되는 경우에 매매거래정지를 하지 않을 수 있습니다.

우회상장 해당에 대한 사전검토가 필요한 거래유형 및 해당 공시는 다음과 같습니다.

거래유형	해당 공시서식	확인서 양식
비상장법인과외의 합병	회사합병 결정, 회사분할합병 결정	별지 제6호
비상장법인과외의 포괄적 주식교환	주식교환·이전 결정	별지 제7호
비상장법인 영업양수	영업양수 결정	별지 제8호, 제9호
자산(비상장법인 지분증권) 양수	타법인주식 및 출자증권 양수결정	별지 제10호, 제11호
비상장법인 주식으로 납입하는 현물출자	유상증자 결정	별지 제12호
영업·자산양수 공시 후 6월 이 내 제3자배정 신주발행, 주식관 련사채권 발행, 최대주주 변경	유상증자 결정, 전환사채권 발행결정, 신주인수권부 사채권 발행 결정, 교환사채권 발행 결정, 전환형 조 건부자본증권 발행결정, 최대주주 변경	기존 제출양식 으로 재작성

따라서 상장법인은 상기 합병, 주식의 포괄적 교환, 중요한 영업양수 또는 자산양수, 주권비상장법인의 주요출자자 대상 현물출자에 따른 제3자배정 증자 등 우회상장에 해당할 수 있는 공시를 진행하는 경우 사전에 우회상장 확인서를 제출하고 우회상장에 해당하지 않음을 확인해야 우회상장 검토를 위한 매매 거래정지가 진행되지 않습니다. 거래 유형별 우회상장 확인서 서식은 유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별지 제6호~제12호 서식]입니다.

[관련법규]

상장규정 제32조, 제33조, 제153조
상장규정 시행세칙 제27조, 제28조, 및 제29조



02 • 경영권 변동여부 판단

우회상장 확인서상 경영권 변동여부를 판단할 때 비상장법인의 주요출자자 대상 범위

주요출자자는 주권비상장법인의 최대주주등[최대주주와 그 특수관계인(해당 비상장법인 포함)을 말하며, 최다출자자등을 포함] 또는 5%이상 소유한 주주(출자자를 포함)가 해당됩니다.

여기서 비상장법인의 주식을 직접 소유하고 있지 않더라도 비상장법인 최대주주의 특수관계인에 해당할 경우 해당 특수관계인이 상장법인의 주식을 소유하고 있는지 여부를 반드시 확인하여 주식수를 합산하여 기재하여야 합니다. 이 경우, 주요사항보고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식관련 사채권의 권리행사로 증가될 주식 등도 모두 포함됩니다.

[관련법규]

상장규정 제32조제2호



03 · 완전자회사 합병시 우회상장 확인서 제출

상장법인을 존속법인으로 하여 상장법인의 완전자회사를 합병하는 경우 우회상장 확인서 제출의무

주권비상장법인이 상장법인의 완전자회사인 경우에는 상장의 효과에서 제외되어 우회상장에 해당하지 않습니다.

다만, 이 경우에도 우회상장 확인서는 제출하여야 하며, 확인서상 2의2 문항에서 '아니오'에 체크하면 됩니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙 제28조제1항제1호

상장규정 시행세칙 [별지 제6호 서식] 주권비상장법인과 합병 관련 확인서



04 · 영업양수·자산양수 이후 확인서 추가제출

최근 6개월 이내에 영업양수(또는 자산양수) 결정으로 우회상장 확인서를 제출한 바 있을 경우 이후 확인서 추가 제출의무

영업양수(또는 자산양수) 등 비상장법인의 지분증권 상장효과가 발생할 수 있는 거래 이후, 추가적으로 경영권 변동을 수반하는 거래가 발생할 때 다시 한 번 우회상장 대상여부 검토를 진행합니다.

따라서, 비상장법인(또는 비상장법인의 주요출자자) 대상 영업양수(또는 자산양수) 주요사항보고서 제출에 따라 우회상장 대상여부를 검토한 경우, 제출일 이후 6개월 이내 제3자배정 신주발행, 주식관련 사채권 발행 또는 최대주주 변경이 있는 경우 사전에 동일한 방식으로 우회상장 확인서를 다시 제출하여야 합니다.

주요사항보고서 제출시까지 확인서를 제출하지 않는 경우 우회상장 대상여부 확인을 위한 매매거래 정지 조치가 있을 수 있습니다.

[관련법규]

상장규정 시행세칙 제29조제1항제3호



05 · 우회상장 대상여부 확인 매매거래정지

우회상장 확인서 제출대상이나 제출하지 않고 주요사항보고서를 공시한 경우 매매 거래정지 조치

상장법인이 우회상장 확인서를 제출하지 않고 해당 주요사항보고서를 제출하는 경우 거래소는 우회상장 대상여부 확인을 위하여 해당 주권을 매매거래정지 조치합니다.

이 경우 우회상장 확인서 및 첨부서류 제출일 익일에 매매거래정지가 해제되나, 우회상장 확인서 등에 따라 주권비상장법인이 우회상장 대상으로 확인되는 경우에는 우회상장 예비심사청구서 제출일 익일까지 매매거래정지가 지속됩니다.

[관련법규]

상장규정 제33조, 제153조제1항제7호·제2항제6호



3. 의무보유

01 · 우리사주조합 주식의 의무보유 여부

주주배정 유상증자 등으로 발행한 우리사주조합 주식의 상장규정상 의무보유 해당 여부

상장규정에서는 의무보유를 '한국예탁결제원'에 처분등이 제한되도록 전자등록하는 것으로 정의하고 있으므로, '한국증권금융'에 예탁된 우리사주조합 주식은 의무보유에 해당하지 않습니다.

따라서, 상장법인은 「기타 시장안내(의무예탁기간 만료)」 신고 또는 추가상장신청서 중 의무보유관련 사항에 우리사주조합 주식을 기재하여 제출할 의무가 없습니다.

[관련법규]

상장규정 제2조제1항제13호



02 · 의무보유 기간만료시 안내

의무보유 기간 만료가 도래하는 경우 안내공시

상장규정에 따른 의무보유 기간이 만료되는 경우 이에 따른 수시공시 의무사항이 규정되어 있지는 않으나, 상장법인에서 안내공시를 진행하는 것을 권장하며 통상 의무보유기간 종료일 3매매거래일 전 진행합니다.

「기타 안내사항(안내공시)」 서식을 이용하여 의무보유 주식 수, 의무보유 기간, 반환가능일, 의무예탁 주식 보유자 등을 기재합니다.

4. 신고사항

01 · 주주명부 폐쇄

정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기간이 정관에 명시된 경우 신고

주주명부 폐쇄 및 그 기준일을 정한 경우에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 합니다. 다만, 정관으로 그 기간 또는 날을 지정한 때에는 그러하지 아니할 수 있습니다.

그러나, 한국거래소는 증권시장에 상장된 상장법인 및 상장증권의 관리에 관하여 필요한 사항으로써 자본시장법 제390조 및 상장규정 제79조에 따라 주주명부 폐쇄에 관한 결의 또는 결정이 있는 경우 그 내용을 신고하도록 상장법인에게 신고의무를 부과하고 있습니다.

따라서, 상장법인은 정관으로 주주명부 폐쇄 및 기준일이 정관에 기재되어 있다고 하더라도 「주식 명의개서정지(주주명부폐쇄)」 신고를 그 기준일의 2주간 전에 이행하는 것이 바람직합니다.

[관련법규]

상법 제354조제4항

자본시장법 제390조제2항제4호

상장규정 제79조제1항제1호



02 · 대표이사 변경

현재 이사가 아닌 자를 차기 주주총회 이후부터 대표이사로 선임하고자 하는 경우 신고절차

일반적으로 회사는 이사회 결의로 대표이사를 선정합니다. 즉, 주주총회에서 이사 선임 후, 후속 이사회에서 대표이사 선정절차를 거치게 됩니다. 다만, 주주총회에서 대표이사를 선정하도록 정관으로 정한 경우에는 주주총회에서 대표이사를 선정할 수 있습니다.

만일 이사가 아닌 자를 대표이사로 선임하기 위해서는 주주총회에서 이사 선임 절차를 먼저 거쳐야 하므로, 「주주총회소집결의」 공시와 「정기주주총회결과」 또는 「임시주주총회결과」 공시를 먼저 이행하여야 합니다.

이사회에서 또는 정관에 따라 주주총회에서 대표이사를 선정한 경우 「대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)」를 지체없이 이행하여야 하며, 이후 대표이사 변경등기 완료시 동 서류를 지체없이 거래소에 제출하여야 합니다.

【 관련법규 】

상법 제382조 및 제389조

공시규정 제7조제1항제3호라목

상장규정 제79조제1항제5호

상장규정 시행세칙 제71조제5항제2호



Chapter VIII. 불성실공시



1. 불성실공시법인 지정 관련 공시위반제재금 부과
2. 불성실공시법인 지정시 매매거래정지
3. 자기주식 취득·처분 결정 수량만큼 장내주문 후 미체결된 경우
4. 조회공시 답변 후 자기주식 신탁계약 연장시 불성실 공시 여부

01 · 불성실공시법인 지정 관련 공시위반제재금 부과

불성실공시법인으로 지정시 공시위반제재금 부과기준

공시위반제재금의 벌점에 따라 10억원 이내에서 부과금액이 결정됩니다. 이 때 1점당 부과금액은 다음과 같이 산정됩니다.

부과대상	부과금액	비고
10점이상& 고의·중과실·상습	2천만원/점	대체부과 가능
5점이상 10점 미만	1천만원/점	
5점미만	4백만원/점	

5점 이상의 경우 벌점과 함께 공시위반제재금이 병과 됩니다. 최종벌점이 5점 미만인 상장법인이 대체부과를 신청하는 경우 공시위반제재금 대체부과가 가능하며 이 때 벌점은 부과되지 않고 제재금으로 대체됩니다. 다만 대체부과가 적용되기 위해서는 고의, 중과실, 상습에 해당하지 않아야 하며 최근 1년간 공시위반 사실이 없어야 합니다.

[관련법규]

공시규정 제35조의2
공시규정 시행세칙 제13조의3

02 · 불성실공시법인 지정시 매매거래정지 조치 여부

불성실공시법인 지정에 따른 매매거래정지 조치 여부

불성실공시법인으로 지정되는 경우 지정일 당일 1일간 해당 법인의 발행주권은 매매거래정지 조치 됩니다.

다만, 불성실공시법인으로 지정되어 부과받은 벌점이 10점 미만인 경우에는 매매거래정지 조치를 하지 않습니다.

[관련법규]

공시규정 제40조제1항제3호
공시규정 시행세칙 제16조제2항·제3항제3호

03 • 자기주식 취득·처분 결정 수량만큼 장내주문 후 미체결된 경우

자기주식 취득 또는 처분결정 공시 후 장내에 취득 또는 처분 예정수량을 매매거래 주문 하였으나 체결되지 않은 경우 불성실공시 여부

자기주식 취득 또는 처분 결정의 경우 해당 기간내 신고한 주식수 미만의 매매거래주문을 한 때 공시 변경에 따른 불성실공시법인 지정 사유에 해당합니다. 따라서 실제 체결이 되지 않았다 하더라도 신고 수량을 충족할 경우 불성실공시법인 지정 사유는 아닙니다.

참고로, 취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우에는 신고한 주식수 미만의 매매거래주문을 하더라도 불성실공시법인 지정 사유에 해당하지 않습니다.

[관련법규]

공시규정 제31조제5호



04 • 조회공시 답변 후 자기주식 신탁계약 연장시 불성실공시 여부

현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 대하여 '중요 공시대상 없음'으로 답변공시 후 15일 이내 자기주식 취득 신탁계약의 만기가 도래하여 연장결정을 하는 경우 불성실공시 여부

현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 응하여 답변공시한 후 그 날로부터 15일 이내 답변공시한 사항 외 다음의 사항을 공시하는 경우 공시반복에 따른 불성실공시법인 지정 사유에 해당합니다.

〈 공시반복 해당 공시사유(13항목) 〉

- 최근 매출액 5%(대규모법인 2.5%) 이상의 단일판매·공급 계약의 체결·해지
- 증자나 감자의 결정
- 주식소각에 관한 결정
- 자기주식 취득·처분(신탁계약 체결·해지·연장 포함) 등 관련 사항
- 주식분할 또는 병합 결정
- 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 증권예탁증권 및 조건부자본증권의 발행 결정, 조건부자본증권의 주식전환 사유 발생 또는 상환·이자지급 의무감면 사유 발생
- 주권의 상장폐지 결정
- 자기자본 5%(대규모법인 2.5%)이상의 출자 또는 출자지분 처분, 주권 관련 사채권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 전환형 조건부자본증권)의 취득 또는 처분 결정
- 주식배당에 대한 결정
- 현금·현물(분기·중간배당 포함) 결정, 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간 결정
- 주식교환 또는 주식이전 결정
- 영업양수도 등, 합병, 분할·분할합병(물적분할 포함) 등에 대한 결정
- 간이합병 또는 소규모합병에 대한 결정

자기주식 취득을 위한 신탁계약의 만기가 도래하여 조회공시 반복 기간 안에 연장공시를 하는 경우 상기 13가지 사유에 해당하는 바 공시반복에 따른 불성실공시법인에 지정될 수 있습니다. 상장법인은 조회공시 답변시 검토 진행중인 공시에정사항에 대한 면밀한 확인이 필요합니다.

[관련법규]

공시규정 제30조제1항제3호

공시규정 시행세칙 제9조



PART
2 유가증권시장
공시·상장 실무사례

Chapter IX.
관리종목 · 상장폐지



- 1. 관리종목 지정사유 해소시 관리종목 지정 여부
- 2. 상장폐지 이의신청
- 3. 신청에 따른 상장폐지 요건 및 절차

01 · 관리종목 지정사유 해소시 관리종목 지정 여부

관리종목 지정 사유가 발생했으나 특정 기준일까지 해당 사유를 해소하는 경우
관리종목 지정 여부

자본잠식 및 주식분산 미달의 사유에 한하여 각각 감사보고서 제출일 및 사업보고서 제출기한까지 해당 사유를 해소하는 경우 그 입증자료를 기준으로 관리종목 지정여부를 심사합니다.

최근 사업연도말 현재 자본잠식이 50%이상에 해당하나 감사보고서 제출일까지 해당 관리종목지정 사유의 해소를 입증하는 재무상태표와 감사보고서(최근사업연도 정기 재무제표에 대한 감사인과 동일 감사인&감사의견 적정)를 제출하는 경우 그 입증자료를 기준으로 관리종목 지정여부를 심사합니다. 심사결과 사유를 해소한 경우 거래소는 해당 종목을 관리종목으로 지정하지 않으며 해당 내용을 「기타 시장안내」로 공시합니다.

또한 주식분산 미달의 사유가 발생하였으나 사업보고서 제출기한까지 해당 사유 해소를 입증하는 주식분포상황표나 주주명부를 제출하는 경우에는 그 입증자료를 기준으로 관리종목 지정여부를 심사합니다.

[관련법규]

상장규정 제47조제1항제3호·제4호
상장규정 시행세칙 제41조, 제42조



02 · 상장폐지 이의신청

보통주권의 상장폐지 사유가 발생했을 때 이의신청이 가능한 경우 및 이의신청
절차

보통주권의 상장법인은 다음의 상장폐지사유에 대해서 통지받은 날로부터 15일(영업일 기준) 이내에 거래소에 이의를 신청할 수 있습니다.

〈 이의신청이 가능한 상장폐지 사유 〉

- ① 정기보고서 미제출, ② 감사인 의견미달, ③ 주식분산 미달, ④ 거래량 미달, ⑤ 지배구조 미달,
⑥ 최종부도 또는 은행거래정지, ⑦ 주식양도 제한, ⑧ 우회상장기준 위반, ⑨ 상장적격성 실질심사

거래소는 이의신청이 있는 경우 신청일로부터 20일(영업일 기준) 이내 상장공시위원회 심의를 거쳐 상장폐지 또는 개선기간 부여 여부를 결정하며, 개선기간이 종료된 이후 다시 상장공시위원회를 거쳐 상장폐지여부를 최종 결정하게 됩니다. 해당 기간동안 매매거래정지는 지속됩니다.

[관련법규]

상장규정 제25조, 제48조제3항
상장규정 시행세칙 제19조



03 · 신청에 따른 상장폐지 요건 및 절차

상장법인이 상장폐지 신청(자진상장폐지)을 할 수 있는 요건 및 절차

상장법인이 자진 상장폐지를 하고자 하는 경우 주주의 동의를 거쳐 거래소에 상장폐지를 신청해야 하며, 거래소는 상장공시위원회를 개최하여 해당 법인의 상장폐지 여부를 최종 결정합니다.

〈 자진상장폐지 전체 흐름도 〉

① 공개매수신고 → ② 공개매수 진행 → ③ 상장폐지 결의(이사회) → ④ 상장폐지 승인(주주총회) →
⑤ 거래소에 상장폐지 신청 → ⑥ 상장공시위원회 심의 → ⑦ 상장폐지 결정 → ⑧ 정리매매 → ⑨ 상장폐지

① 공개매수신고서 제출과 함께 동 내용을 요약하여 「기타 경영사항(자율공시)」로 공시하도록 합니다.

② 상장폐지 이사회 결의 당일「상장폐지결정」등을 공시해야 하며, 투자자 보호를 위해 30분간 매매 거래가 정지됩니다.

③ 상장폐지는 주주총회 특별결의사항*이며, 주총 당일 그 결과에 대해 「임시·정기주주총회 결과」 등을 공시해야 합니다.

* 발행주식총수의 1/3 이상(의결권 없는 주식 제외), 출석한 주주 의결권의 2/3 이상 찬성

④ [별지 제1호 서식] 상장폐지신청서에 관련 주주총회 특별결의 의사록을 첨부하여 거래소에 상장 폐지 신청을 진행하고, 동 사실 및 소액투자자 보호대책 건에 대해「기타 경영사항(자율공시)」 서식 으로 공시합니다. 동 공시가 접수되면 상장폐지 결정일까지 매매거래가 정지됩니다.

⑤ 거래소는 상장공시위원회를 개최하여 주주보호절차 이행여부 등을 심의하여 최종 상장폐지를 결정합니다.

⑥ 상장법인은 상장폐지 결정시 정리매매기간 및 상장폐지 이후 일정 기간동안 장외매수 등 투자자 보호 대책에 대하여 「기타 경영사항(자율공시)」 공시로 안내합니다.

[관련법규]

상장규정 제7조

상장규정 시행세칙 제6조



PART 2 유가증권시장
공시·상장 실무사례



부록

- 1. 전자공시 시스템 사용을 위한 준비
- 2. 수시공시총괄표
- 3. 관리종목지정·해제 및 상장폐지 기준
- 4. 업종 및 코드분류표

부록 1 전자공시시스템 사용을 위한 준비

전자공시홈페이지 : <http://kind.krx.co.kr> 전자공시제출시스템 : <http://filing.krx.co.kr>

I. 가입신청 전 준비사항

금융감독원 고유코드 발급

○ 공시제출인은 사전에 금융감독원에 등록하여 금감원 고유코드를 발급받아야 함
(<http://filer.fss.or.kr>)

인증서 신청

인증서		내용	공시제출용 등록가능여부
법인	범용	법인, 개인사업자, 임의단체가 발급받는 인증서로 은행, 카드 등의 업무에 적용 가능한 인증서	사용가능
	용도제한용	법인, 개인사업자, 임의단체가 발급받는 인증서로 특정 용도에서만 사용 가능함이 명시된 인증서	사용가능
개인	범용	자연인으로서 개인이 사용 가능한 인증서로 모든 업무에 적용 가능한 인증서	사용불가
	용도제한용	자연인으로서 개인이 사용 가능한 인증서로 특정 용도에서만 사용 가능함이 명시된 인증서	사용불가

○ 인증서 종류 및 등록 가능 인증서

인증서 발급기관	- 금융결제원(http://www.yesign.or.kr) - 코스콤(http://www.signkorea.com) - 한국무역정보통신(http://www.tradesign.net) - 한국전자인증(http://www.crosscert.com) - 한국정보인증(http://signgate.com)
인증서 발급 대행기관	각 시중은행 및 증권사

※ 한국거래소는 인증서 발급 또는 관리업무를 수행하지 않음

- 인증서 등록
 - 본 과정을 통해 등록된 공인인증서만이 공시제출시 사용가능
 - 공인인증서를 등록한 법인은 금융감독원에서 발급하여 사용되던 기존의 사설인증서를 사용할 수 없음
- 인증서 재등록
 - 인증서가 만료되었거나 폐기되어서 더 이상 사용이 불가할 때 재발급받은 인증서나 다른 인증서로 재등록할 수 있음
 - 기등록된 인증서와는 상관없이 재등록할 수 있으며 인증서 등록시와 마찬가지로 법인용 공인인증서만 재등록 가능
 - 다른 인증서로 재등록할 경우 해당 발급기관에 가서 인증서 폐기를 한 후에 재등록 가능
 - 한국무역정보통신, 한국정보인증에서 발급된 인증서는 만료일 이후 재등록하거나 금융감독원에 재등록해야 바로 사용 가능

회사코드 발급

- 회사코드(5자리)는 종목코드 6자리 중 마지막 1자리를 제외한 5자리 코드이며, 이를 위해 표준코드시스템(<http://isin.krx.co.kr>)에서 종목코드 6자리(기관코드)부여

II. 가입절차

- 신규상장의 경우 전자공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>) 첫 화면에서 “신규가입 신청” 버튼을 클릭하여 직접 신청
- 거래소 담당자가 내용 확인 후 승인시 신청서에 기재된 E-mail 주소로 신청결과 통보

부록 2 수시공시 총괄표

공시 시한	공시의무사항 (공시규정 제7조)
1. 영업 및 생산활동	
당일	가. 영업 또는 주된 영업의 일부 또는 전부 정지, 정지에 관한 행정처분 등 - 매출액 5%(大2.5%) 이상
당일	나. 거래처와의 거래중단 - 매출액 5%(大2.5%) 이상
익일	다. 단일판매계약·공급계약을 체결·해지한 때 - 매출액 5%(大2.5%) 이상
당일	라. 제품에 대한 수거·파기 등을 결정한 때 - 매출액 5%(大2.5%) 이상
당일	마. 생산활동이 중단·폐업된 때 - 매출액 5%(大2.5%) 이상
2. 재무구조 변경	
	가. 발행증권에 관한 사항
당일	(1) 증자 또는 감자
당일	(2) 주식의 소각(자본금 감소의 방법으로 소각하는 경우는 (1)에 따라 공시)
당일	(3) 자기주식 취득·(장외)처분(신탁계약 등 체결·해지·연장) 결정
당일	(4) 주식분할 또는 병합(자본감소를 위한 주식병합은 제외) 결정
당일	(5) 액면주식의 무액면주식으로 전환 또는 무액면주식의 액면주식으로 전환 결정
당일	(6) CB, BW, EB, DR, 조건부자본증권 발행 결정, 조건부자본증권 전환·상환·감면
	(7) 해외증권시장 관련 사항
익일	(가) 해외증권시장에 주권등 상장결정, 주권등 상장
익일	(나) 해외증권시장에 상장후 해외거래소 등에 기업내용을 정기·수시로 신고한 때
익일	(다) 해외증권시장 등에서의 상장폐지 결정, 매매거래정지, 상장폐지 조치 등
익일	(라) 해당국 증권거래소로부터 조회공시 요구받은 때
당일	(8) 주권의 상장폐지 결정
당일	(9) 어음의 위·변조사실 확인
	나. 투자활동에 관한 사항
당일	(1) 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도공장의 신설 - 자기자본 10%(大5%) 이상
당일	(2) 유형자산(임대목적 포함)의 취득·처분 - 자산총액 5%(大2.5%) 이상
당일	(3) 타법인 주식·출자증권 및 주권관련사채권의 취득 또는 처분 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상
익일	(4) 피출자 주권비상장법인(코스닥법인 포함)의 부도, 은행거래정지, 회생절차, 파산, 해산사실 확인 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상 : 출자금액 별도기준

공시 시한	공시의무사항 (공시규정 제7조)	
	다. 채권·채무에 관한 사항	
당일	(1) 단기차입금의 증가 - 자기자본 10%(大5%) 이상	금융기관/공공적 법인/회생절차진 행법인등 미적용
당일	(2) 채무인수·채무면제 결정 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
당일	(3) 담보제공·채무보증에 관한 결정 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
익일	(4) 피보증(담보)법인의 부도, 은행거래정지, 회생절차, 파산, 해산사실 확인 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
당일	(5) 사채원리금 미지급 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상 : 누계기준	
당일	(6) 대출원리금 미지급 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상 : 누계기준	
당일	(7) 타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여에 관한 결정 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
	라. 손익에 관한 사항	
당일	(1) 재해발생 - 자산총액 5%(大2.5%) 이상 : 재해발생금액 별도기준	
당일	(2) 벌금·과태료·추징금·과징금 등 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
당일	(3) 임·직원(퇴직한 자 포함) 등의 횡령·배임 혐의확인 및 그 사실확인(임원이 아닌 직원등의 경우 자기자본 5%(大2.5%) 이상)	
익일	(4) 파생상품 거래(위험회피 목적 거래 제외)로 인한 손실(미실현분 포함)발생 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상 : 누계기준	
당일	(5) 임원(퇴직한 자 포함) 등의 가장납입 혐의 확인 및 그 사실확인 - 자기자본 5%(大2.5%) 이상	
당일	(6) 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 - 자기자본 50%(大 25%) 이상 : 누계기준/손상차 손금액 별도기준	
	마. 결산에 관한 사항	
당일	(1) 감사보고서 제출(감사의견 부적정 등, 자본잠식률 50%이상, 매출액 50억원미만 사실 확인시 함께 신고)	
당일	(2) 반기검토보고서상 검토의견이 부적정 또는 의견거절	
당일	(3) 내부결산 결과 매출액 및 손익구조 변경 등(매출액, 영업손익, 당기순손익 30%(大 15%) 이상 변동, 자본잠식률 50% 이상, 매출액 50억원 미만)	
당일	(4) 주식배당에 관한 결정 - 배당기준일 10일전 까지	
당일	(5) 현금 또는 현물의 분기·중간·결산배당 결정, 배당을 위한 주주명부폐쇄기간(기준일) 결정	
	(6) 회계처리기준 위반행위 관련 사항	

공시 시한	공시의무사항 (공시규정 제7조)
당일	(가) 해당 법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자 포함)이 증선위로부터 검찰고발(통보) 조치된 사실과 그 결과 확인시
당일	(나) 해당 법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자 포함)이 검찰기소되거나 그 결과 확인시
당일	(다) 임원이 증선위로부터 해임권고 의결된 사실 확인시
3. 기업경영활동	
	가. 지배구조 또는 구조개편에 관한 사항
익일	(1) 최대주주 변경
당일	(3) 지주회사의 자회사 편입·탈퇴
당일	(4) 주식교환·주식이전의 결정
당일	(5) 영업양수도, 영업전부의 임대(경영위임), 합병, 분할(물적분할 포함), 분할합병(물적분할 포함) 등의 결정
당일	(6) 간이합병·소규모합병에 관한 결정
	나. 존립에 관한 사항
당일	(1) 부도, 은행거래정지 또는 금지
	(2) 「채무자회생및파산에관한법률」 관련 사항
당일	(가) 회생절차 개시·종결·폐지신청, 법원의 회생절차 개시·종결·폐지, 개시신청 기각, 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등
당일	(나) 파산신청, 법원으로부터 파산선고 또는 파산신청에 대한 기각결정 사실을 통보받은 때
당일	(3) 해산사유 발생
당일	(4) 거래은행 또는 금융채권자가 법인의 경영관리 또는 공동관리를 개시·중단·해제하기로 결정, 주권 상장법인이 동 관리의 신청·신청취하한 때
익일	(5) 주채권은행 또는 금융채권자협의회와의 경영정상화 계획의 이행 약정 체결
	다. 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 판결·결정된 사실을 확인한 때
당일	(1) 발행한 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력, 그 권리의 변경 및 그 증권의 위조·변조에 관한 소송
당일	(2) 청구금액이 자기자본의 5%(大2.5%) 이상인 소송 등
당일	(3) 임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 주주총회 소집허가 신청, 주총결의 무효·취소의 소, 직무집행정지가처분 등 경영권분쟁
당일	(4) 「증권관련집단소송법」에 따른 소송
당일	라. 주주총회 소집을 위한 이사회결의 또는 주주총회 결의가 있을 때
4. 투자판단 관련 주요경영사항(중요정보 포괄적 공시)	

부록 3 관리종목지정·해제 및 상장폐지 기준

① 관리종목지정·해제기준(법인/보통주)

지정기준	지정시기	해제시기
정기보고서 미제출 • 사업/반기/분기보고서 기한 내 미제출	제출기한 종료일 익일	정기보고서 제출일 익일
감사인 의견 미달 • 감사의견 : 감사범위제한 한정 • 반기검토의견 : 부적정 또는 의견거절	감사보고서 또는 검토보고서 제출일 익일	감사의견 적정 [※] 정기 감사보고서 제출일 익일
자본잠식 • 감사보고서상 자본금의 50%이상 잠식 연결재무제표 기준(비지배지분 제외)	감사보고서 제출일 익일	관리종목지정사유 해소시 정기 감사보고서 제출일 익일
주식분산 미달 • 최근 사업연도말 일반주주수가 200명 미만 • 최근 사업연도말 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5% 미만	사업보고서 제출일 익일	지정사유해소 확인일 익일
거래량 미달 • 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1%미만	다음 반기 최초 매매일	관리종목지정사유 해소시 다음 반기 최초 매매일 (유동성 공급계약 체결한 경우 신고일 익일)
지배구조 미달 • 사외이사수 1/4이상 미달(자산2조원 이상 : 3명 이상 & 과반수) • 감사위원회 미설치(자산 2조원 이상) • 사외이사를 감사위원 2/3 이상 미충족 등(자산 2조원 이상) • 사외이사/감사위원 결원의 경우 최초로 소집되는 주총에서 미충족	사업보고서제출일 (주주총회일) 익일	사외이사, 감사위원 선임을 위한 주주총회일 익일
매출액 미달 • 사업보고서상 매출액 50억원 미만 * 지주회사 : 연결감사보고서 기준	감사보고서 제출일 익일	정기 감사보고서 제출일 익일
시가총액 미달 • 상장시가총액이 50억원 미달하는 상태가 30거래일간 계속 되는 경우	해당 사유 발생일 익일	해제 요건 충족일 익일
파산신청	파산신청 확인일 익일	법원의 파산신청 기각 결정 확인일 익일

지정기준	지정시기	해제시기
회생절차개시신청	회생절차개시신청 확인일 익일	회생절차 종결 결정 확인일 익일
공시의무 위반 • 1년 이내 누계벌점 15점 이상	벌점부과일	관리종목지정일로부터 1년 이 지난 때의 익일
상장폐지 사유 발생 • 형식상폐사유(단, 해산, 지주회사 편입 등의 경우는 제외)	해당 사유 발생일 익일	해당 사유 해소일 익일
기타 투자자보호	해당 사유 발생일 익일	해당 사유 해소일 익일

주) 정기(재)감사보고서상 감사의견 적정 또는 한정(감사범위 제한으로 인한 한정 제외)

② 관리종목지정·해제기준(종류주권)

지정기준	지정시기	해제시기
발행인 자격 미달	보통주권 등 관리종목 지정일	보통주권 등 관리종목 해제일
일반주주 수 미달 • 최근 사업연도말 일반주주수 100명 미만	사업보고서 제출일 익일	지정사유 해소 확인일 익일
상장주식 수 미달 • 반기 말 현재 상장주식수 20만주 미만	다음 반기 최초매매일	지정사유 해소 확인일 익일
거래량 미달 • 반기 월평균거래량이 1만주 미만	다음 반기 최초매매일	지정사유 해소 후 다음 반기 최초매매일 (유동성공급계약 체결한 경우 신고일 익일)
시가총액 미달 • 상장시가총액이 20억원에 미달하는 상태가 30거래일간 계속되는 경우	해당 사실 확인일 익일	해제 요건 충족일 익일

③ 상장폐지기준(법인/보통주)

지정기준	상장 적격성 실질심사	이의 신청
정기보고서 미제출 • 사업보고서 미제출로 관리종목 지정 후 당해 사업연도 사업보고서 제출기한부터 10일내 미제출 • 분기·반기보고서 미제출로 관리종목 지정 후 차기 정기보고서 미제출		○
감사인 의견 미달 • 감사의견 부적정 또는 의견거절 • 2년 연속 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정 * 지배회사 및 지주회사 : 별도 및 연결재무제표 기준		○
자본잠식 • 최근 사업연도 말 현재 자본금 전액 잠식(형식상폐사유) * 단, 전액잠식 후 사업보고서 법정 제출기한까지 세척으로 정하는 감사보고서를 제출하여 그 사유를 해소하는 경우(자구이행) 실질심사 • 2년 연속 사업보고서상 자본금의 50%이상 잠식(실질심사사유) * 지배회사 및 지주회사 : 연결재무제표 기준(비지배지분 제외)	2년 연속 50% 이상 잠식 or 자구이행시 ○	실질 심사시 ○
주식분산 미달 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주수가 200명 미만 • 2년 연속 사업보고서상 일반주주 소유주식수가 유동주식수의 5% 미만		○
거래량 미달 • 2회 연속 반기 월평균거래량이 유동주식수의 1%미만		○
지배구조 미달 • 동 사유로 관리종목지정 후 최근 사업연도에도 해당 사유를 해소하지 못한 경우		○
매출액 미달 • 2년 연속 사업보고서상 매출액(재화의 판매와 용역)이 50억원 미만인 경우 * 지주회사는 연결재무제표상 매출액 기준	○	
시가총액 미달 • 시가총액미달로 관리종목으로 지정된 후 90거래일 동안 상장시가총액이 50억원 이상인 상태가 ①, ②의 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 10거래일 이상 계속, ② 당해 누적일수가 30거래일 이상)		
해산 • 법률에 따른 해산사유 발생시		

지정기준	상장 적격성 실질심사	이의 신청
최종부도 등 • 주권상장법인이 발행한 어음 또는 수표가 최종부도 처리되거나 은행과의 거래가 정지된 경우		○
지주회사 편입등 • 주권상장법인이 지주회사의 완전자회사로 되는 등 최대주주등이 발행주식을 전부 소유하는 경우		
주식양도 제한 • 주식의 양도가 제한되는 경우		○
우회상장기준 위반 • 우회상장예비심사를 통과하지 못한 주권비상장법인을 대상으로 우회상장을 완료한 경우 • 우회상장예비심사신청서를 제출하기 전에 우회상장을 완료한 경우		○
기업의 계속성, 경영의 투명성, 공익 실현과 투자자 보호 • 회생절차개시신청 기각 등 - 법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지 결정 등 • 공시의무 위반으로 관리종목으로 지정된 후 - 불성실공시 누계발점이 최근 1년간 15점 이상 추가된 경우 - 기업경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항 등에 대하여 고의,중과실로 공시 의무를 위반하여 불성실공시법인으로 지정된 경우 • 중요사항의 거짓기재 또는 누락 - 상장 또는 상장폐지 심사 과정에서 제출한 서류에 투자자 보호와 관련하여 중요한 사항이 거짓으로 적혀 있거나 빠져 있는 사실이 발견된 경우 • 기타 - 유상증자, 분할 등이 상장폐지를 회피하기 위한 것으로 인정되는 경우 - 상당한 규모의 횡령·배임 행위 - 국내회계기준을 중대하게 위반하여 재무제표를 작성한 사실이 확인되는 경우 - 주된 영업이 정지된 경우 - 자본잠식으로 상장폐지 사유에 해당된 보통주권 상장법인이 사업보고서의 법정 제출기한까지 감사보고서를 제출하여 그 사유를 해소한 사실이 확인되는 경우 - 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위해 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우	○	○

④ 상장폐지기준(종류주권)

지정기준	이의 신청
발행인 자격 미달 • 종류주권 발행인의 보통주권 또는 외국주권등이 상장폐지되는 경우	
일반 주주수 미달 • 2년 연속 사업보고서상 일반 주주의 수가 100명 미만 • 최대주주등이 발행주식을 전부 소유하는 경우	
상장주식수 미달 • 2회 연속 반기 말 현재 상장주식수 20만주 미만	
거래량 미달 • 2회 연속 반기 월평균거래량이 1만주 미만	○
시가총액 미달 • 시가총액 미달로 관리종목으로 지정된 후 90거래일 동안 상장시가총액이 20억원 이상인 상태가 ①, ②의 요건 중 하나라도 미충족될 경우 (① 10거래일 이상 계속, ② 당해 누적일수가 30거래일 이상)	
주식양도 제한 • 종류주식의 양도가 제한되는 경우	
• 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 상장폐지가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우	○

부록 4 업종 및 코드분류표

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
농업, 임업 및 어업	01	농업	01	작물 재배업	01
				축산업	02
				작물재배 및 축산 복합농업	03
				작물재배 및 축산 관련 서비스업	04
				수렵 및 관련 서비스업	05
		임업	02	임업	01
		어업	03	어로 어업	01
광업	02	석탄, 원유 및 천연 가스 광업	05	석탄 광업	01
				원유 및 천연가스 채굴업	02
		금속 광업	06	철 광업	01
				비철금속 광업	02
		비금속광물 광업; 연료용 제외	07	토사석 광업	01
제조업	03	식품제조업	10	기타 비금속광물 광업	02
				광업 지원 서비스업	01
				도축, 육류 가공 및 저장 처리업	01
				수산물 가공 및 저장 처리업	02
				과실, 채소 가공 및 저장 처리업	03
				동물성 및 식물성 유지 제조업	04
				낙농제품 및 식용빙과류 제조업	05
				곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업	06
		음료 제조업	11	기타 식품 제조업	07
				동물용 사료 및 조제식품 제조업	08
				알콜음료 제조업	01
				비알콜음료 및 얼음 제조업	02
		담배 제조업	12	담배 제조업	01
				방직 및 가공사 제조업	01
				직물직조 제조업	02
				편조원단 제조업	03
		섬유제품 제조업; 의복제외	13	섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	04
				기타 섬유제품 제조업	09
		의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	14	봉제의복 제조업	01
				모피제품 제조업	02
				편조의복 제조업	03
				의복 액세서리 제조업	04
		가죽, 가방 및 신발 제조업	15	가죽, 가방 및 유사제품 제조업	01
				신발 및 신발 부분품 제조업	02

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
제조업	03	목재 및 나무제품 제조업;가구제외	16	제재 및 목재 가공업	01
				나무제품 제조업	02
				코르크 및 조물 제품 제조업	03
		펄프, 종이 및 종이 제품 제조업	17	펄프, 종이 및 판지 제조업	01
				골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업	02
				기타 종이 및 판지 제품 제조업	09
		인쇄 및 기록매체 복제업	18	인쇄 및 인쇄관련 산업	01
				기록매체 복제업	02
		정제품 제조업 코크스, 연탄 및 석유	19	코크스 및 연탄 제조업	01
				석유 정제품 제조업	02
		화학물질 및 화학 제품 제조업; 의약품 제외	20	기초화학물질 제조업	01
				합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	02
				비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업	03
				기타 화학제품 제조업	04
		의료용 물질 및 의약품 제조업	21	화학섬유 제조업	05
				기초 의약품물질 및 생물학적 제제 제조업	01
				의약품 제조업	02
		고무 및 플라스틱 제품 제조업	22	의료용품 및 기타 의약품관련제품 제조업	03
				고무제품 제조업	01
		비금속 광물제품 제조업	23	플라스틱제품 제조업	02
				유리 및 유리제품 제조업	01
				내화, 비내화 요업제품 제조업	02
				시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업	03
		1차 금속 제조업	24	기타 비금속 광물제품 제조업	09
				1차 철강 제조업	01
				1차 비철금속 제조업	02
		금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	25	금속 주조업	03
				구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	01
				무기 및 총포탄 제조업	02
		전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26	기타 금속 가공제품 제조업	09
				반도체 제조업	01
				전자부품 제조업	02
				컴퓨터 및 주변장치 제조업	03
				통신 및 방송 장비 제조업	04
				영상 및 음향기기 제조업	05
				마그네틱 및 광학 매체 제조업	06

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
제조업	03	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27	의료용 기기 제조업	01
				측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외	02
				사진장비 및 광학기기 제조업	03
				시계 및 시계부품 제조업	04
		전기장비 제조업	28	전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업	01
				일차전지 및 축전지 제조업	02
				절연선 및 케이블 제조업	03
				전구 및 조명장치 제조업	04
				가정용 기기 제조업	05
				기타 전기장비 제조업	09
		기타 기계 및 장비 제조업	29	일반 목적용 기계 제조업	01
				특수 목적용 기계 제조업	02
		자동차 및 트레일러 제조업	30	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	01
				자동차 차체 및 트레일러 제조업	02
				자동차 신품 부품 제조업	03
				자동차 재제조 부품 제조업	04
		기타 운송장비 제조업	31	선박 및 보트 건조업	01
				철도장비 제조업	02
				항공기, 우주선 및 부품 제조업	03
				그외 기타 운송장비 제조업	09
		가구 제조업	32	가구 제조업	01
		기타 제품 제조업	33	귀금속 및 장신용품 제조업	01
				약기 제조업	02
				운동 및 경기용구 제조업	03
				인형, 장난감 및 오락용품 제조업	04
				그외 기타 제품 제조업	09
		산업용 기계 및 장비 수리업	34	산업용 기계 및 장비 수리업	01
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	04	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	35	전기업	01
				연료용 가스 제조 및 배관공급업	02
				증기, 냉온수 및 공기조절 공급업	03
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	05	수도업	36	수도업	01
		하수, 폐수 및 분뇨 처리업	37	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	01

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	05	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	38	폐기물 수집, 운반업	01
				폐기물 처리업	02
				해체, 선별 및 원료 재생업	03
		환경 정화 및 복원업	39	환경 정화 및 복원업	01
건설업	06	종합 건설업	41	건물 건설업	01
				토목 건설업	02
		전문직별 공사업	42	기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업	01
				건물설비 설치 공사업	02
				전기 및 통신 공사업	03
				실내건축 및 건축 마무리 공사업	04
				시설물 유지관리 공사업	05
				건설장비 운영업	06
		자동차 및 부품 판매업	45	자동차 판매업	01
				자동차 부품 및 내장품 판매업	02
				모터사이클 및 부품 판매업	03
도매 및 소매업	007	도매 및 상품중개업	46	상품 중개업	01
				산업용 농축산물 및 동식물 도매업	02
				음·식료품 및 담배 도매업	03
				생활용품 도매업	04
				기계장비 및 관련 물품 도매업	05
				건축자재, 철물 및 난방장치 도매업	06
				기타 전문 도매업	07
				상품 종합 도매업	08
		소매업; 자동차 제외	47	종합 소매업	01
				음·식료품 및 담배 소매업	02
				가전제품 및 정보통신장비 소매업	03
				섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업	04
				기타 생활용품 소매업	05
				문화, 오락 및 여가 용품 소매업	06
				연료 소매업	07
				기타 상품 전문 소매업	08
				무점포 소매업	09
		육상운송 및 파이프라인 운송업	49	철도운송업	01
				육상 여객 운송업	02
				도로 화물 운송업	03
				소화물 전문 운송업	04
				파이프라인 운송업	05

대분류		중분류		소분류		
업종	코드	업종	코드	업종	코드	
운수 및 창고업	08	수상 운송업	50	해상 운송업	01	
				내륙 수상 및 항만 내 운송업	02	
		항공 운송업	51	정기 항공 운송업	01	
				부정기 항공 운송업	02	
		창고 및 운송관련 서비스업	52	보관 및 창고업	01	
				기타 운송관련 서비스업	09	
숙박 및 음식점업	09	숙박업	55	일반 및 생활 숙박시설 운영업	01	
				기타 숙박업	09	
		음식점 및 주점업	56	음식점업	01	
				주점 및 비알콜음료점업	02	
정보통신업	10	출판업	58	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	01	
				소프트웨어 개발 및 공급업	02	
		영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	59	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	01	
				오디오물 출판 및 원판 녹음업	02	
		방송업	60	라디오 방송업	01	
				텔레비전 방송업	02	
		우편 및 통신업	61	공영 우편업	01	
				전기통신업	02	
		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		01
				정보서비스업	63	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매 개 서비스업
기타 정보 서비스업	09					
금융 및 보험업	11	금융업	64	은행 및 저축기관	01	
				신탁업 및 집합투자업	02	
				기타 금융업	09	
		보험 및 연금업	65	보험업	01	
				재 보험업	02	
				연금 및 공제업	03	
금융 및 보험 관련 서비스업	66	금융지원 서비스업	01			
		보험 및 연금관련 서비스업	02			
부동산업	12	부동산업	68	부동산 임대 및 공급업	01	
				부동산 관련 서비스업	02	
전문, 과학 및 기술 서비스업	13	연구개발업	70	자연과학 및 공학 연구개발업	01	
				인문 및 사회과학 연구개발업	02	
		전문서비스업	71	법무관련 서비스업	01	

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
전문, 과학 및 기술 서비스업	13	전문서비스업	71	회계 및 세무관련 서비스업	02
				광고업	03
				시장조사 및 여론조사업	04
				회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	05
				기타 전문 서비스업	06
		건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	72	건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업	01
				기타 과학기술 서비스업	09
		기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	73	수의업	01
				전문디자인업	02
				사진 촬영 및 처리업	03
사업시설관리 사업지원 및 임대 서비스업	14	사업시설 관리 및 조경 서비스업	74	사업시설 유지관리 서비스업	01
				건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업	02
				조경 관리 및 유지 서비스업	03
		사업지원 서비스업	75	고용알선 및 인력공급업	01
				여행사 및 기타 여행보조 서비스업	02
				경비, 경호 및 탐정업	03
				기타 사업지원 서비스업	09
		임대업;부동산 제외	76	운송장비 임대업	01
				개인 및 가정용품 임대업	02
				산업용 기계 및 장비 임대업	03
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	15	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	84	무형재산권 임대업	04
				입법 및 일반 정부 행정	01
				사회 및 산업정책 행정	02
				외무 및 국방 행정	03
				사법 및 공공질서 행정	04
교육 서비스업	16	교육 서비스업	85	사회보장 행정	05
				초등 교육기관	01
				중등 교육기관	02
				고등 교육기관	03
				특수학교, 외국인학교 및 대안학교	04
				일반 교습 학원	05
				기타 교육기관	06
				교육지원 서비스업	07

대분류		중분류		소분류	
업종	코드	업종	코드	업종	코드
보건업 및 사회 복지 서비스업	17	보건업	86	병원	01
				의원	02
				공중 보건 의료업	03
				기타 보건업	09
		사회복지 서비스업	87	거주 복지시설 운영업	01
				비거주 복지시설 운영업	02
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	18	창작, 예술 및 여가관련 서비스업	90	창작 및 예술관련 서비스업	01
		스포츠 및 오락관련 서비스업	91	도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업	02
				스포츠 서비스업	01
				유원지 및 기타 오락관련 서비스업	02
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	19	협회 및 단체	94	산업 및 전문가 단체	01
				노동조합	02
				기타 협회 및 단체	09
		개인 및 소비용품 수리업	95	컴퓨터 및 통신장비 수리업	01
				자동차 및 모터사이클 수리업	02
				개인 및 가정용품 수리업	03
		기타 개인 서비스업	96	미용, 욕탕 및 유사 서비스업	01
				그외 기타 개인 서비스업	09
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산 활동	20	가구 내 고용활동	97	가구 내 고용활동	01
		달리 분류되지 않은 자가소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산 활동	98	자가 소비를 위한 가사 생산 활동	01
				자가 소비를 위한 가사 서비스 활동	02
국제 및 외국기관	21	국제 및 외국기관	99	국제 및 외국기관	01

유가증권시장 상장·공시 업무해설서

펴낸날 : 2023년 12월

지은이 : 한국거래소

펴낸곳 : 한국거래소

디자인 : (주)프린파크

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

문의처 : 유가증권시장본부 공시부 (02)3774-8746, 8742

1. 「유가증권시장 상장·공시 업무해설서」는 한국거래소가 상장법인의 효율적인 상장·공시업무 수행을 위하여 무상 보급하는 비정기 간행물입니다.
이 책자는 KIND(<http://kind.krx.co.kr> → 정보실 → 자료실)에서 PDF 파일 형태로 다운로드하여 보실 수 있습니다.
2. 본서에 게재된 내용은 법규 개정 등에 따라 달라질 수 있으므로, 실제 상장·공시업무 수행시에는 관련 내용에 대한 법규 개정 여부 등을 확인한 후 처리하시기 바랍니다.